

Ala Procura della Repubblica
presso Il Tribunale di Roma
All'Attenzione del Giudice per le
indagini Preliminari

P. M. CIPOLLA

Oggetto: Deposito di atto di opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p.

La sottoscritta **Cinzia Pampaloni**, nata a Roma il 07.10.1960, residente in Roma, Piazza dei Giureconsulti nr. 26, C.F.: PMPCNZ60R47H501Z, nr. cel. 333 808 0866, in qualità di persona offesa dal reato nel procedimento penale nr. 6461/2025 NOTI.

DEPOSITA

l'allegato atto di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero DR. Pierluigi Cipolla, nel procedimento indicato in epigrafe, chiedendo che l'Ill.mo Giudice per le indagini Preliminari voglia fissare udienza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., e disporre la prosecuzione delle indagini preliminari per le ragioni esposte nell'atto allegato.

Si allega:

1. Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione;
2. Documenti a sostegno nr. XV allegati; *(FUSB)*
3. Copia documento di identità.-

Roma li 16 marzo 2026.-

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Roma COORDINAMENTO SEGRETERIE SOSTITUTI	
16 MAR 2026	
DEPOSITATO	<i>PAMPALONI</i> <i>Cinzia</i>
IDENTIFICATO CON	<i>C. I. CA38097E9</i>

Cinzia Pampaloni

Ce. d. Reue
CANCELLIERE
Salvo Amato

[Signature] *11/66*



Avvisi pagoPA
RICEVUTA DI PAGAMENTO

Ente creditore: Ministero della Giustizia
CF ente creditore: 80184430587
IUV: 330008485446783755
Causale: Diritti di copia

IMPORTO TOT: € 6,67

Di cui: Imposta dovuta: € 3,92
Commissioni: € 2,75

PSP: Mooney S.p.A.
Nr. univ. pagamento: 461c7a4e9b40e2751c4f720eb12b
TID: 330008485446783755
RM61601 Data: 16-03-2026 10:11:37

Inquadra il QR Code per digitalizzare la
ricevuta nell'app Mooney



Servizio erogato da Mooney SPA ALBO IMEL ex art. 114-quater del T.U.B.
Codice ABI n. 32532.



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA38097EY

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COGNOME / MINORITY

ROMA

COGNOME / SURNAME

PAMPALONI

NAME / NAME

CINZIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

ROMA (RM) 07.10.1960

SESSO

F

SESSO

HEIGHT

177

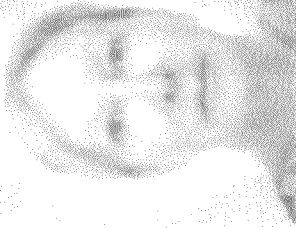
EMISSIONE / ISSUE

02.09.2019

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

[Signature]



CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

07.10.2025

604822

COGNOME E NOME DEL MADRE E DEL
FATHER AND MOTHER'S TUTOR'S NAME

EXHIBITIO IN MASCHITA
07105 + 100

03605 1 X03

PIAZZA DEI GIURECONSULTI, 26



C<ITACA38097EY7<<<<<<<<<<<<
6010070F2910079ITA<<<<<<<<<<8
PAMPALONI<<CINZIA<<<<<<<<<<

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



PAMPALONI

CINZIA

07/10/1960

PMPCNZ60R47H501Z SSN-MIN SALUTE - 500001

80380001200349857643

21/01/2028


SISTEMA REGIONALE

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI






Codice Fiscale
PMPCNZ60R47H501Z

Cognome
PAMPALONI

Nome
CINZIA

Luogo di nascita
ROMA

provincia **RM**

Sex
F

Data di scadenza
21/01/2028

Data di nascita
07/10/1960


REGIONE LAZIO

dal 2011

Procedimento penale n. 6461/2025

OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ex art. 410 c.p.p.

Per:

La Sig.ra **PAMPALONI Cinzia**, nata a Roma IL 07.10.1960, persona offesa nel procedimento in epigrafe, elettivamente domiciliata in Piazza Giureconsulti 26, Roma Cell. 3338080866 PEC: cnz.pampaloni@pec.it

PREMESSO CHE

- In data 05.04.2024, la Sig.ra PAMPALONI Cinzia, in Roma, proponeva, a carico di ignoti, denuncia-querela presso il Commissariato di P.S. Borgo per il reato di accesso abusivo a sistema informatico e utilizzo illecito di dati personali, relativo alla violazione del proprio profilo Facebook – profilo privato con accesso ai contenuti limitato alla cerchia degli amici dell'utente (**vd. All. I**);
- Successivamente la Sig.ra PAMPALONI Cinzia, in data 25.12.2024, integrava la suddetta denuncia inviandola, dapprima via e-mail alla Segreteria del PM CIPOLLA e successivamente, in data 27.12.2025, depositandola in formato cartaceo brevi manu sempre alla citata segreteria, come da timbro di ricevuta in allegato (**vd. All. II e III**).

In questa integrazione la denunciante individuava quale autore dei fatti illeciti in narrativa il di lei figlio OTTAVIANI Alessio, depositando allegati comprovanti quanto dalla stessa affermato. In tali allegati, si evince che per ben tre volte il figlio OTTAVIANI Alessio, in tempi diversi, violava la privacy dei contenuti multimediali pubblicati nel profilo personale privato di Facebook di me madre sicuramente per questioni meramente economiche e denigratorie;

- Le immagini estrapolate da detto profilo venivano utilizzate sia da Alessio OTTAVIANI che dal padre Franco OTTAVIANI, in memorie depositate in procedimenti diversi pendenti sia presso il Tribunale Civile di Roma che presso il Tribunale di Milano.

Tali immagini della opponente, risalenti nella realtà dei fatti ad oltre 10/15 anni indietro, venivano utilizzate a fini economici con la dichiarazione che si trattava di immagini attuali, con ciò distorcendo totalmente la realtà dei fatti nelle suddette memorie depositate da Alessio e Franco OTTAVIANI proprio per sviare il Giudicante. Come detto le foto in argomento venivano utilizzate per finalità denigratorie, di stalking ed economiche, al fine di indurre i Giudici in errate valutazioni sulla salute e sulla situazione economica della denunciante e trarne le conseguenze e le decisioni a loro favorevoli.

Infatti, Franco OTTAVIANI nella causa di divorzio recante rg 49913/2018 (Tribunale Roma – Giud. Velletti) proprio al fine di negare la dazione del mantenimento alla Sig.ra Pampaloni a pagina 4 della sua memoria integrativa affermava: *“La difesa di controparte assume che la Sig.ra PAMPALONI oltre a soffrire di patologie che non le rendono possibile svolgere alcun lavoro all’età di 58 anni non ha alcuna capacità lavorativa. Di quali patologie la Sig.ra soffra non si ha contezza, apparentemente quest’ultima per l’età che ha, quando non è presente alle udienze in Tribunale è in ottima forma e di gran bell’aspetto, elegante e corteggiatissima (fotografie delle serate della PAMPALONI), accludendo foto ove la Sig.ra compare con altre persone estranee ai suddetti procedimenti, rappresentandola come soggetto dedito ad una vita dissoluta intenta a frequentare locali di lusso, in compagnia di diversi uomini, tra bevute, fumo e attività mondane (vd. All. IV).*

- Ancora il Sig. Alessio OTTAVIANI nel procedimento recante Rg. 18539/2021 (Tribunale Roma – Giud. Sacco) in data 23.06.2022 reitera lo stesso illecito allegando foto estrapolate indebitamente dal profilo Facebook chiuso della madre e aperto solo agli amici, per poi affermare a pagina 5: *“Si sollevano dubbi anche sul precario stato di salute della PAMPALONI immortalata in diverse discoteche romane in compagnia mentre fuma e beve alcool”.*

In tale procedimento, il suddetto chiedeva al Giudice la vendita della casa ove l’opponente risiede per diritto di abitazione rilasciato dal Tribunale e contestualmente chiedeva di cacciarmi dall’abitazione. Sempre a pagina 5 di tale memoria, la controparte continua con toni calunniosi e diffamatori affermando: *“La PAMPALONI Cinzia ha letteralmente cacciato dall’abitazione dapprima il padre, Sergio PAMPALONI e, da ultimo, l’anziana madre SANTACECCHI Rita” (vd. All V).* Tale affermazione non è veritiera e controparte ne è ben a conoscenza, così come si evince da Sentenza r.g. 9978/2021 del 03.05.2021 Giudice Lucio FREDELLA (vd. All. VI).

L’utilizzo di altre foto private di Facebook della scrivente Sig.ra PAMPALONI Cinzia venivano allegate in data 21.04.2024 dal figlio OTTAVIANI Alessio anche in altro procedimento civile pendente presso il Tribunale di Milano R.G.N. 10439/2024 Giudice CORDOVA.

Questa condotta denigratoria nei confronti della opponente viene perpetrata con lo scopo di tentare di dimostrare che non necessita di alcun tipo di aiuto economico per esigenze mediche e quotidiane (dato che gli è richiesto di corrispondere un assegno alimentare al netto che la madre, per vivere, prende solo 800 euro mensili).

In detta memoria, a pagina 4, OTTAVIANI Alessio non perde occasione di denigrare e diffamare ancora l’opponente con affermazioni false per trarre in inganno il giudice sulle reali condizioni economiche e di salute della madre, affermando *“Sulle condizioni di salute si evidenzia che la Sig.ra PAMPALONI, lungi dall’essere l’anziana Sig.ra con delle gravi patologie...è una donna che passa la vita nei vari lussuosi locali di Roma in compagnia di vari amici e amanti, a bere, fumare e ballare...si scatena nei locali V.I.P. di Roma ingioiellata e vestita con abiti e accessori di lusso” (vd. All. VII).*

Controparte procedeva ad evidenziare le foto aggiungendo descrizioni non corrispondenti al vero (es. *"Bracciale oro, borsa Gucci, Gucci cintura valore oltre 385 euro, ecc..."*).

In risposta a tale memoria si riallega replica dell'avvocato di fiducia della PAMPALONI, Micaela PISACANE, che rappresentava a pagina 9, 10, 11 e 12 i suddetti reati informatici (**vd. All. VIII**). Dopo integrazione di denuncia depositata dalla PAMPALONI in data 27.12.2024 c/o la Segreteria del PM CIPOLLA, Il Sig. OTTAVIANI Alessio ha reiterato il suo illecito informatico fornendo al padre foto dove si vede l'opponente e l'Avv. PISACANE, allegate in una relazione investigativa di SANTONI Gianluca, depositata in un procedimento in Corte d'Appello di Roma Rg. 6282/2023 riguardante il divorzio dei suoi genitori (**vd. All. IX - OTTAVIANI Franco, memorie Appello - IX bis** foto accluse). In risposta, a tale memoria, si allega replica dell'Avv. PISACANE, difensore di fiducia nel giudizio della PAMPALONI (**vd. All. X**), riguardante la suddetta relazione investigativa (**vd. All. XI**).

Al riguardo si rappresentava che Ottaviani Franco a pagine 22 del proprio scritto afferma *"Come si potrà verificare e documentare la Sig.ra Pampaloni ha condotto dalla data di Aprile 2014 una vita sociale molto attiva come attestato dalle foto postate da quest'ultima sui social, mentre altre sono state scattate in diversi posti non in ultimo in discoteca e pubblicate sui siti dagli stessi locali: Wood Roma, Studio 7, Locanda Blues, Magic Fly ecc. (doc. 5 foto postate sui siti di discoteca e locali), proprio negli anni dal 2014 in poi la Sig.ra Pampaloni è sempre stata in gran forma come si può verificare dalle foto già in atti del I primo grado del giudizio (cfr. Fascicolo Primo Grado di parte Ottaviani, Cartella 4 Memoria Integrativa depositata il 10.5.2019 allegato doc. 1), vero che gli anni sono passati, ma la Sig.ra Pampaloni è verosimile pensare che continui a vivere la sua vita di società senza alcuna restrizione per come si sta dimostrando documentalmente! (doc. 5 bis relazione dell'investigatore Gianluca Santoni con allegate foto)." (cfr. All. IX – IX bis)*

L'opponente in relazione a quanto sopra nelle proprie memorie di replica rappresentava *"Controparte vorrebbe inopinatamente sconfessare quanto riconosciuto da medici nei certificati allegati attraverso tentativo di dare primaria importanza e crisma di prova a foto prese illegalmente dal profilo Facebook CHIUSO della Sig.ra Pampaloni. Infatti, a pagina 22 delle memorie di controparte si legge che " la Sig.ra Pampaloni ha condotto dalla data di Aprile 2014 una vita sociale molto attiva come attestato dalle foto postate da quest'ultima sui social, mentre altre sono state scattate in diversi posti non in ultimo in discoteca e pubblicate sui siti dagli stessi locali: Wood Roma, Studio 7, Locanda Blues, Magic Fly ecc. (doc. 5 foto postate sui siti di discoteca e locali), proprio negli anni dal 2014 in poi la Sig.ra Pampaloni è sempre stata in gran forma come si può verificare dalle foto già in atti del I primo grado del giudizio (cfr. Fascicolo Primo Grado di parte Ottaviani, Cartella 4 Memoria Integrativa depositata il 10.5.2019 allegato doc. 1), vero che gli anni sono passati, ma la Sig.ra Pampaloni è verosimile pensare che continui a vivere la sua vita di società senza alcuna restrizione per come si sta dimostrando documentalmente! (doc. 5 bis relazione dell'investigatore Gianluca Santoni con allegate foto)". Andando per ordine, il social-network Facebook in relazione alle foto presenti sui vari profili specifica "Se la tua intenzione è quella di vedere foto private su Facebook sappi che non è possibile, in quanto il social network tutela i suoi utenti non permettendo ad altre persone di visualizzare i contenuti che hanno l'opzione della privacy impostata su "solo io" o se non si è amici dell'utente di riferimento su "Amici". CI SI DOMANDA ALLORA COME PUO' L'OTTAVIANI AVERE TALI FOTO DELLA PAMPALONI POSTO CHE IL PROFILO E' CHIUSO ED APERTO SOLO AGLI AMICI?? TRA I QUALI DI CERTO NON C'E' OTTAVIANI FRANCO, IL FIGLIO ALESSIO O ALTRI DI SUA CONOSCENZA. Poiché non è la prima volta che la Sig.ra Pampaloni è bersaglio di tali violazioni, la stessa presentava denuncia contro ignoti*

già in data 05/04/2024 e veniva aperto procedimento penale rg 54849/2024 presso il PM Cipolla Pierluigi per reati informatici presso la Procura della Repubblica di Roma (All. 5 – denuncia PM Cipolla Proc. Pen. 54849/2024). Nella denuncia querela si specifica che: “In data odierna alle ore 12:30 circa giungeva sulla mia applicazione di Facebook un’accettazione di amicizia di una mia amica di Facebook da tale ANGELA MARI. Pertanto aprivo il mio profilo sotto il nome di Cinzia Martinelli e mi accorgevo che ignoti avevano creato un profilo parallelo al mio accedendo alle mie informazioni private contenute sul mio profilo personale. Il profilo dal quale hanno hackerato il mio ha il seguente nick name: Angela Mari (@angelamari793531). Al momento da questo profilo stanno inviando varie richieste di amicizia ai miei contatti di Facebook. Preciso che dal mese di gennaio non ho fatto accesso al mio profilo per cui soltanto oggi mi sono accorta dell’accaduto”. E’ ben la quarta volta che viene violata la privacy dei contenuti multimediali pubblicati nel profilo Facebook personale coperto della Pampaloni (e lo si ripete non certo accessibile né ad Alessio, né tanto meno al padre. Il Sig. Alessio infatti in data 09/05/2019 ha estrapolato e ceduto (illegalmente) delle foto Facebook della madre al padre Franco Ottaviani per denigrarla e crearle notevoli danni economici e d’immagine come accade nella causa del divorzio che ci occupa. Si attende di sapere come le hanno avute, come ne sono venuti in possesso o figlio e padre. Infatti in primo grado l’Ottaviani (all. 6 -memorie divorzio Ottaviani Franco con foto rg. 49913/2018 del 9.5.2019) nelle suddette memorie a pagina 4 affermava “La difesa di controparte assume che la Sig.ra Pampaloni oltre a soffrire di patologie che non le rendono possibile svolgere alcun lavoro all’età di 58 anni, non ha alcuna capacità lavorativa. Di quali Patologie la signora soffra non si ha contezza, apparentemente quest’ultima per l’età che ha, quando non è presente alle udienze in tribunale è in ottima forma e di gran bell’aspetto, elegante e corteggiatissima”. Ancora, Il Sig. Alessio Ottaviani, continuando tale modus operandi del padre, in data 23/06/2022 reitera lo stesso illecito nella causa rg 18539/2021 Giudice Sacco (All.7 Memorie Alessio Ottaviani rg. 18539/2021) producendo molte delle stesse foto del padre (All. 7 bis – foto depositate da Alessio Ottaviani) e ancora nel giudizio recante rg. 10439/2024 Trib. Milano (All.8 - Memorie Ottaviani Alessio del 21.4.2024 Giudice Cordova Rg. 10439/2024). Siamo sempre in attesa di conoscere come gli Ottaviani siano venuti in possesso di tali foto stante tutto quanto sopra esposto e ciò denota responsabilità penali. MA VI E’ DI PIU’! L’apoteosi della difesa di controparte si raggiunge con l’elaborato investigativo dove ci sono foto anche proprio della mia persona, Avv. Pisacane Micaela, del tutto non autorizzate e che certo neanche l’investigatore ha il permesso di pubblicare in quanto non ha ricevuto mandato nei miei confronti né il mio consenso: ci sono ben 4 foto che mi riguardano, di cui una tratta da uno stato pubblicato il 12.12.2024 dalla Sig.ra Pampaloni relativa – PECCATO – AD UNA FOTO CHE RISALIVA AL 12.12.2022, COME COMPROVATO DALLA PUBBLICAZIONE SUL PROFILO Facebook della Pampaloni (All.9 profilo Facebook foto del 12.12.2022). Questo è un fatto gravissimo di cui chi di dovere saranno chiamati a rispondere in tutte le sedi civili e penali coloro che risultano interessati. Si fa presente che questa foto è arrivata all’investigatore - che evidentemente, erroneamente e falsamente ha ritenuto quella foto del dicembre 2024 perché lo stato è di quel tempo – tramite il Sig. Alessio Ottaviani che ha visto lo stato come da allegato (All.10 stato Whatsapp Pampaloni visto dal Sig. Alessio) e ha erroneamente anche lui ritenuto che quella foto fosse attuale. Quindi non risponde al vero che la foto è stata scattata dall’investigatore che scrive “il giorno 10.12.2024 la Sig.ra Pampaloni si è recata a Milano insieme al suo Avvocato, come si evince dalla foto allegata, scattata presso il Duomo della stessa città...Lo scrivente allega scatti fotografici comprovanti la nostra presenza sui luoghi sopramenzionati e si rende disponibile sin da ora a testimoniare i fatti in sede penale e civile”. Si sottolinea che questa falsità sulla foto fa anche sorridere, infatti nel lontano

dicembre 2022 abbiamo fatto un autoscatto mettendoci in posa....l'investigatore ci avrebbe chiesto questo?? Perché chiaramente si tratta di due persone in posa. FATTO PIÙ GRAVE E CHE POSSO COMPROVARE È CHE IL GIORNO 10.12.2024 NON ERAVAMO A MILANO E PROBABILMENTE NEANCHE L'INVESTIGATORE POSTO CHE L'UNICA FOTO CHE METTE (IN POSA) È PROPRIO QUELLA DI BEN DUE ANNI PRIMA SCATTATA DALLA STESSA PAMPALONI E PUBBLICATA SUL SUO PROFILO FACEBOOK CHIUSO AGLI ESTRANEI E VISTA NELLO STATO DA ALESSIO. Lo si ripete questa è l'unica foto di Milano. Si chiede al Giudice di valutare l'invio degli atti alla procura per violazione della Privacy e per la testimonianza resa con evidenza di documentazione non veritiera così come le affermazioni rese. Relativamente alle altre foto scattate in Tribunale, su quattro foto tre ritraggono di spalle l'Avv. Pisacane, una la cliente Pampaloni in piedi....e CIO' COSA DOVREBBE PROVARE???? CHI HA MAI DETTO CHE LA PAMPALONI E' SU UNA SEDIA A ROTELLE??? DOVE SONO LE FOTO CHE SALE LE SCALE E FOTO COME AFFERMATO DALL'INVESTIGATORE E DOVE CHE LA SIG.RA CORRE O VA IN PALESTRA O JOGGING???? LO SI RIPETE LA SIG.RA NON E' SU UNA SEDIA A ROTELLE, GRAZIE A DIO CAMMINA MA HA BISOGNO DI FISIOTERAPIA E CURE CONTINUE SIA PER LE MANI, GINOCCHIO E SCHIENA. SI CHIEDE LO STRALCIO DI TALI FOTO E L'INVIO ATTI ALLA PROCURA PER VIOLAZIONE PRIVACY IN QUANTO SONO DEL TUTTO PRIVE DI GIUSTIFICAZIONE E AUTORIZZAZIONE. Circa le foto in Tribunale, anche qui qualche dubbio si solleva su chi le abbia fatte: si tenga conto, almeno le volte in cui questa difesa ha utilizzato un investigatore, che le foto professionali fatte da questi hanno impressa data, ora e sono di ben altra qualità: queste sembrano scattate da un telefonino e la cosa strana è che provengono dal lato e dal basso di una sedia in cui era seduto lo stesso Franco Ottaviani. La verità di quello che si dice è data dal fatto che in alcune foto è evidente che sono scattate da seduto perché c'è la figura di una persona in piedi che è presa all'altezza busto, poi si vede un jeans blu (probabilmente il ginocchio di chi scatta) che quel giorno indossava anche l'Ottaviani. Ci sono testi che possono confermarlo. Ad ogni fine si chiede sia chiamato l'investigatore a mostrare le pellicole o i supporti digitali comprovanti tali scatti e sia chiamato a rispondere. Ciò non è uso e costume di questa difesa, ma ci si sente veramente colpiti e basiti posto che non si comprende chi sia il soggetto di tali indagini! Ancora, ci sono poi una serie di foto (tutte uguali) fatta alla Pampaloni che rientra in casa (oltre una ad un motorino non meglio specificato. Lo portava la Pampaloni??) Che dovevano provare queste foto??? La Pampaloni è sempre in piedi, grazie a Dio lo si ripete non si è mai detto che è su una sedia a rotelle; ma sono inutili tali foto anche a provare ad esempio che non è vero che non può portare pesi: non ha neanche una busta in mano. Alla luce di quanto detto, tale relazione non solo risulta inutile e non probante, ma lascia dubbi sui profili di liceità Ma ancora di più!! L'investigatore dice di aver seguito la Pampaloni per ben 40 giorni: queste sarebbero le foto???? Inoltre dal 13.12.2024 al 2.1.2025 la Pampaloni è stata male per una broncopolmonite. Ma veniamo alla "fantomatica" Macchina. Partiamo dal principio che mai nessuno ha detto che la Pampaloni non può guidare, si è sempre sottolineato che non ha una macchina e che dovrebbe acquistarla; quando è stato possibile rare oltre ha usato la macchina di Federico. Qui sorge spontanea una domanda: quando l'investigatore ha visto la Pampaloni guidare??? Non c'è una foto....dovremmo affidarci a quello che dice?? Non funziona così. Le relazioni investigative hanno diverso taglio, sono documentate su base fotografica e documentale e le dichiarazioni sono solo a supporto di ciò che si prova: nulla di tutto ciò allo allegato 5bis. Ciò per rispondere anche alla difesa avversa che si prolunga in una "calda" illazione sulla pericolosità della Pampaloni alla guida: in ben 46 anni "di onorata

carriera da pilota” mai un incidente! Ogni altro dire sul punto è superfluo al Giudice la valutazione anche circa gli opportuni provvedimenti da prendere!!!! Si sottolinea che da indagine si vede che già nel 2.3.2018 l'Ottaviani si era rivolto al Santoni: sul conto corrente n. 3593 BCC dell'Ottaviani risulta bonifico a favore di Gianluca Santoni di euro 200,00 per servizi e accertamenti (All. 10 bis - Bonifico al sig. Santoni di euro 200 c.c BCC Ottaviani Franco). Ci si domanda per quali servizi e si palesa che la Sig.ra Pampaloni inizia ad avere paura di essere seguita ogni istante e di non essere più libera di avere un minimo di vita sociale, posto **che già ciò era accaduto nell'anno 2008 quando è stata seguita da Tony Ponzi dal 10.3.2008 – 4.4.2008 (All. 11 Investigazione Tony Ponzi costata all'Ottaviani Franco ben 48.000,00 euro (All. 11-bis) senza tenere in considerazione il supplemento orario notturno). Si tenga presente che la Cassazione ha chiarito al riguardo che anche un singolo episodio di pedinamento può integrare il reato di molestia, purché si tratti di un'azione pressante, ripetitiva, indiscreta e impertinente e quindi idonea a interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone. Qui la situazione è continua almeno dal 2008 ad oggi, con espressa riserva dunque di tutelarsi, cioè quasi 20 anni! Si tenga anche in debito conto che le foto riportate in allegato risalgono ad oltre 10 anni fa...purtroppo il tipo delle patologie ossee della Pampaloni peggiora con il tempo. Ma è stato perso anche troppo tempo a confutare il nulla. Si chiude dicendo che l'Investigatore Santoni lavora presso il Tribunale Roma dal 2001 ad oggi (non sappiamo dove) e precedentemente era impiegato presso l'esercito mitragliere elicotteri Cale presso Esercito Italiano (probabilmente dunque Collega del Sig. Ottaviani anche lui elicotterista e che faceva parte del centro Intelligence-Interforce) (All. 12 – Investigatore Santoni). **Riguardo i costi non è dato sapere, da una ricerca generica su Google risulta che i costi medi degli investigatori sono di tariffe giornaliere da 800 a 1500 euro oppure tariffe orario dal 50 euro (All. 13 – risultanza Google). Applicando tali tariffe e considerato il periodo di incarico la spesa è stata di circa euro 60.000,00 per 40 giorni, ci dica il Sig. Ottaviani da quale conto corrente ha pagato tale incarico, è evidente che esistono altri conti non dichiarati, non essendocene traccia in quelli depositati. Si chiede dunque bonifico e deposito conto corrente. Chiara dunque la capacità economica del Sig. Franco Ottaviani. Lascia basiti che l'Ottaviani dica di non poter sorreggere le spese mediche dei figli avuti dalla nuova compagna (spese che allega e sono esigue e comuni ad ogni bambino: visita pediatrica, dermatologica, ecc.) e poi spende n60.000,00 per far seguire la ex moglie ora, e nel 2018 pagò 48.000,00 per Tony Ponzi...”** (cfr. all. X)**

- In data 26.02.2026, veniva notificato alla Sig.ra PAMPALONI Cinzia, a mezzo Ufficiale Giudiziario, atto di AVV. P.O., RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE EX ART 408 CPP (21845415), per infondatezza della notizia di reato in base all'articolo 167 comma 2 d l.vo196 del 2003.(vd. **All. XII – XII bis**) partendo dall'errato presupposto che fosse solo uno il reato ipotizzato dalla opponente **“PREMESSO CHE IL DENUNCIANTE LAMENTAVA LA DIFFUSIONE DA PARTE DI ALESSIO OTTAVIANI A FAVORE DI FRANCO OTTAVIANI DI FOTOGRAFIE CHE RIPRENDONO IL SUO VOLTO, SENZA IL CONSENSO...”**.
- Il PM non ha assolutamente considerato che i reati ipotizzati e ipotizzabili, anche in forza della integrazione di denuncia depositata dalla opponente. Infatti erano ulteriori e diversi i reati che ricorrono nella fattispecie in ordine alla violazione della privacy dei contenuti multimediali pubblicati sul profilo Facebook chiuso. Illecito che nelle mie denunce si è specificato che è stato commesso più volte e su cui nulla il PM dice e/o pone in essere indagini. Denunciavo tali fatti anche nei confronti del Sig. Franco Ottaviani (padre del Sig.

Alessio Ottaviani) che però non è stato assolutamente neanche menzionato e/o ascoltato. (cfr. All. II-III). Pertanto archivia sulla base di una analisi di reato che assolutamente non rileva e non è il solo oggetto della denuncia ed il solo possibile reato desumibile dai fatti.

- Da accertamenti effettuati presso la Procura della Repubblica di Milano attraverso la richiesta di un 335 come persona offesa, apprendeva l'esistenza, a carico di Alessio OTTAVIANI, di uguale procedimento pendente a quello di Roma (PM CIPOLLA). Tale procedimento, 14149/2025 REGISTRO NOTI, riguardante gli stessi reati informatici, compiuti nella stessa data di quelli che si constatano nella Procura di Roma, è attivo e sotto indagine della PM CELLE Francesca. Contattata la Segreteria di Milano per richiedere informazioni in merito a tale procedimento, veniva risposto che il fascicolo 14149/2025 risulta iscritto a Milano a seguito di trasmissione di un fascicolo dalla Procura della Repubblica di Roma, ed è a carico di OTTAVIANI Alessio (**vd. All. XIII – All. XIV 335 Procura Roma per confrontare l'identità dei fatti e dei reati e la data medesima degli eventi criminosi**). Visionando l'indice degli atti che compongono il fascicolo di Roma oggetto di richiesta di archiviazione 6461/2025 PM CIPOLLA, non risulta alcuna trasmissione degli atti dalla Procura di Roma a quella di Milano, come confermato anche dalla cancelliera del PM CIPOLLA (**vd. All. XV**).

TUTTO CIO' PREMESSO

La Sig. ra PAMPALONI Cinzia, come sopra rappresentata

PROPONE OPPOSIZIONE

Avverso la richiesta di archiviazione, ai sensi dell'art. 410 c.p.p. per i seguenti:

MOTIVI DI OPPOSIZIONE

- 1) Erronea valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti e mancato accertamento dei reati denunciati e dei soggetti denunciati

La richiesta di archiviazione risulta infondata nella parte in cui esclude la sussistenza di ipotesi diverse ed ulteriori reato, nonostante:

- siano stati individuati due soggetti determinati quali autori dei fatti;
- sia stata descritta una condotta concreta di accesso e acquisizione indebita di contenuti privati e sia stata denunciata violazione della Privacy della mia persona e di altre persone;
- sia emersa una successiva e reiterata diffusione di immagini a terzi con finalità denigratorie ed economiche

Tali elementi integrano ipotesi riconducibili ai reati di :

- accesso abusivo a sistema informatico e violazione della privacy (art. 615 ter c.p.);
- trattamento illecito di dati personali (art. 167 D.lgs. 196/2003);
- Diffamazione (art. 595. C.P.).
- e ogni altro reato che si possa ravvisare da tali condotte.

- 2) Omessa valutazione dell'individuazione degli autori.

La Procura non ha adeguatamente considerato che il procedimento, inizialmente contro ignoti, ha subito una evoluzione significativa con l'individuazione dei presunti autori e di come abbiano ottenuto tali immagini. Ulteriore profilo di assoluto rilievo, del tutto trascurato nella richiesta di archiviazione è costituito dall'utilizzo delle immagini illegittimamente acquisite dal profilo Facebook della persona offesa nell'ambito di procedimenti civili. In particolare, il Sig. OTTAVIANI Alessio ha prodotto, sia innanzi al tribunale Civile di Roma che di Milano, fotografie private della madre, rappresentandola come soggetto dedita a vita dissoluta con espressioni apertamente lesive della reputazione della persona offesa utilizzando quindi documentazioni derivanti da fatti illeciti al fine di trarre profitto per sé o per altri ed arrecare danni alla mia persona.

Nel caso di specie le fotografie della Sig.ra PAMPALONI, relative alla sua vita privata, risultano ottenute in modo illecito e con condotte che integrano reato e nei giudizi civili che mi riguardano hanno valenza meramente denigratoria e suggestiva, prive di rilevanza giuridica. L'utilizzo reiterato delle medesime immagini in più procedimenti dimostra una condotta sistematica e intenzionale di aggressione reputazionale.

Va accentrata dunque l'attenzione sul fatto che il materiale utilizzato deriva da una condotta illecita a monte (accesso abusivo a sistema informatico) creando un nesso diretto tra il reato informatico e la successiva diffamazione. La concatenazione delle condotte è quindi evidente:

accesso abusivo, acquisizione indebita, utilizzo processuale, diffusione e denigrazione.

Tale sequenza integra un quadro indiziario grave, preciso e concordante del tutto incompatibile con una richiesta di archiviazione. Ne consegue che il PM ha ommesso di valutare la rilevanza penale delle condotte diffamatorie e di violazione della privacy con danni a carico della opponente.

Tali circostanze imponevano lo svolgimento di attività investigative, non potendo giustificarsi una richiesta di archiviazione in presenza di un quadro fattuale così delineato.

3) Incompetenza territoriale

Come si evince dalla risposta della Segreteria della PM CELLE di Milano, il fascicolo in loro trattazione gli è stato inviato dalla Procura di Roma, quindi è stata riconosciuta la competenza di altro ufficio. Pertanto, la contemporanea trasmissione degli atti a Milano e la richiesta di archiviazione a Roma integra una evidente contraddizione. Inoltre la presenza di un procedimento ancora pendente c/o l'A.G. di Milano, dimostra che il fatto non è manifestamente infondato e sono necessarie ulteriori indagini. Dalla stessa ricostruzione dei fatti emerge che: il presunto autore risiede in Milano; le condotte materiali risultano essere state poste in essere in tale territorio. Pertanto la competenza territoriale appare radicata, quantomeno in via prevalente, presso la Procura della Repubblica di Milano.

Ciononostante: dalla disamina dell'indice degli atti del fascicolo 6461/2025 della Procura della Repubblica di Roma (PM CIPOLLA), non risulta, in contrapposizione a ciò che afferma Milano, alcuna trasmissione degli atti né alcuna forma di coordinamento con il procedimento pendente presso l'A.G. milanese. Tale omissione determina un evidente vizio dell'azione del Pubblico Ministero.

4) – Necessità di ulteriori indagini

Alla luce di quanto sopra risultano indispensabili ulteriori attività investigative tra cui:

- acquisizione dei dati di accesso al profilo Facebook;
- tracciamento degli indirizzi IP;
- escussione delle persone informate sui fatti;

- verifica della diffusione delle immagini e delle modalità di utilizzo

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra esposto,

SI CHIEDE

che la S.V. Voglia rigettare la richiesta di archiviazione e ordinare di trasmettere gli atti alla Procura di Milano per competenza adottando ogni opportuno provvedimento

In subordine Voglia ordinare la prosecuzione delle indagini preliminari presso la Procura di Roma indicando al P.M. le ulteriori indagini da espletare ed il termine per il compimento di esse con relativa imputazione dei reati riconosciuti ed accertati e perpetrati nel tempo. In particolare si chiede che al Pubblico Ministero venga indicato di compiere una investigazione suppletiva mediante:

- interrogatorio dei Sig.ri Franco Ottaviani e Alessio Ottaviani;
- che sia sentita la Sig.ra Pampaloni Cinzia
- che sia disposta ogni altra indagine ritenuta utile al fine di accertare come sia avvenuta la violazione del profilo Facebook chiuso e la diffusione delle foto.

In ulteriore subordine si chiede al G.I.P. di procedere ai sensi del comma 4 dell'art. 409 c.p.p., disponendo che il Pubblico Ministero, entro dieci giorni, formuli l'imputazione.

Si chiede infine che la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi dell'art. 410 c.p.p. fissare udienza di comparizione delle parti in Camera di Consiglio per la discussione con riserva di nominare difensore di fiducia

ALLEGATI

All. I:

Denuncia presentata in data 05.04.2024 dalla Sig.ra PAMPALONI Cinzia al Commissariato di P.S. Sezione "Borgo" di Roma;

All. II:

Integrazione di denuncia inviata via e-mail del 25.12.2024 trasmessa alla Segreteria del PM CIPOLLA;

All. III:

27.12.2024 deposito cartaceo brevi manu della integrazione di cui sopra alla segreteria del PM CIPOLLA;

All. IV:

Memoria depositata da OTTAVIANI Franco nel procedimento civile 49913/2018 (Giudice VELLETTI);

All. V:

Memorie depositate da OTTAVIANI Alessio nel procedimento civile R.G. 18539/2021 (Giudice SACCO);

All. VI:

Sentenza 9978/2021 (Giudice FREDELLA);

All. VII:

Memorie depositate da OTTAVIANI Alessio nel procedimento civile c/o il Tribunale di Milano R.G.N. 10439/2024 (Giudice CORDOVA);

All. VIII:

Memorie in replica all'Allegato VII depositate dall'avvocato di fiducia della Sig.ra PAMPALONI Cinzia, Avv. Micaela PISACANE;

All. IX:

Memorie depositate da OTTAVIANI Franco c/o Corte d'Appello di Roma Rg. 6383/2023

All. IX bis

Foto accluse alla memorie di cui all'All. IX

All. X:

Memorie dell'Avv. PISACANE in replica all'allegato IX;

All. XI:

Relazione investigativa SANTONI Gianluca;

All. XII – XII bis:

Richiesta di archiviazione PM CIPOLLA;

All. XIII:

Risposta della Cancelleria Procura della Repubblica di Milano PM CELLE e relativo 335 di Milano ove risulta in essere aperto tale procedimento;

All. XIV

335 del Tribunale di Roma

All. XV:

Indice atti fascicolo Procedimento 6461/2025 PM CIPOLLA
Con Osservanza

Roma, 16/3/2026

Sig.ra Cinzia Pampaloni



PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Roma COORDINAMENTO SEGRETERIE SOSTITUTI	
16 MAR 2026	
PAMPALONI CINZIA	
DEPOSITATO	
IDENTIFICATO CON	C.I. CIPOLLA

CANCELLERIA
Sergio Amato



Questura di Roma

Questura di Roma Commissariato Sezionale di P.S. BORGO

Ufficio Controllo del Territorio

OGGETTO: DENUNCIA/QUERELA

resa da: PAMPALONI Cinzia, nata a ROMA (RM) in data 07/10/1960, residente a ROMA (RM), in Piazza dei Giureconsulti, 26, tel. 3338080866, identificata tramite CARTA IDENTITA' ELETTRON. numero CA38097EY rilasciato presso ROMA (RM) dal COMUNE in data 02/09/2019 con data scadenza 07/10/2029.

L'anno 2024, il giorno 5 del mese di aprile, alle ore 16.50 negli Uffici (descrizione ufficio)-----//

Avanti a me sottoscritto Uff. di P.G. V. Isp. GUIDA Leo, in forza al suindicato Ufficio, è presente la persona in oggetto generalizzata, la quale, per ogni effetto di legge, riferisce quanto segue:-----//

IN DATA ODIERNA ALLE ORE 12.30 CIRCA GIUNGEVA SULLA MIA APPLICAZIONE DI FACEBOOK UNA ACCETTAZIONE DI AMICIZIA DI UNA MIA AMICA DI FACEBOOK DA TALE ANGELA MARI. PERTANTO APRIVO IL MIO PROFILO SOTTO IL NOME DI CINZIA MARTINELLI E MI ACCORGEVO CHE IGNOTI AVEVANO CREATO UN PROFILO PARALLELO AL MIO ACCEDENDO ALLE MIE INFORMAZIONI PRIVATE CONTENUTE SUL MIO PROFILO PERSONALE. IL PROFILO DAL QUALE HANNO HACKERATO IL MIO HA IL SEGUENTE NICK NAME: ANGELA MARI (@ANGELA.MARI.793531). AL MOMENTO DA QUESTO PROFILO STANNO INVIANDO VARIE RICHIESTE DI AMICIZIA AI MIEI CONTATTI DI FACEBOOK. PRECISO CHE DAL MESE DI GENNAIO SCORSO NON HO FATTO ACCESSO AL MIO PROFILO PER CUI SOLTANTO OGGI MI SONO ACCORTA DELL'ACCADUTO.

IN MERITO A CIO' CONTATTAVO LA POLIZIA POSTALE CHE MI INVIATAVA A SPORGERE RELATIVA DENUNCIA PRESSO UN UFFICIO DI POLIZIA

A.D.R.: Per tutto quanto sopra esposto, manifesto la mia volontà di querela con istanza di punizione a norma di legge, di chiunque verrà individuato ed identificato quale responsabile del reato da me subito. Prendo atto del contenuto degli avvisi alla persona offesa (artt. 90, 90 bis e 101 c.p.p.)*

e non intendo essere avvisato in caso di richiesta ex art. 408 c.p.p. Non ho sospetti su alcuno né altro da aggiungere.

* Si avvisa la persona offesa che:

1) ai sensi dell'art. 90 c.p.p. (Diritti e facoltà della persona offesa dal reato) 1-bis., la persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

2) ai sensi dell'art. 90-bis c.p.p. (Informazioni alla persona offesa)

a-bis) il querelante ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) il querelante ha la facoltà, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) il querelante ha l'obbligo, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinques) il querelante, ove abbia nominato un difensore, sarà domiciliato presso quest'ultimo; in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

Del presente verbale si rilascia copia al denunciante per gli usi consentiti dalla legge.-----//

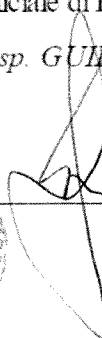
Letto, confermato e sottoscritto.-----//

Il Denunciante

PAMPALONI Cinzia

l'Ufficiale di P.G.

V. Isp. GUIDA Leo





Impostazioni del profilo



Impostazioni relative ai follower



Stato del profilo



Archivio



Visualizza come



Registro attività



Gestisci post



Controlla post e tag



Centro sulla privacy



Cerca

Il link al tuo profilo

Il tuo link personalizzato su Facebook.

<https://www.facebook.com/angela.mari.793531>

Copia link

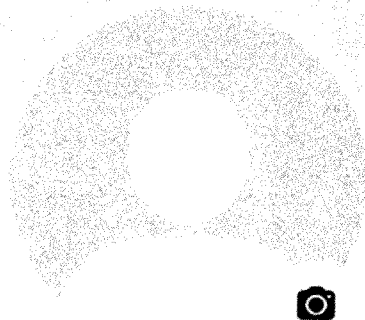
16:14

4G 74



Angela Mari ▾

Aggiungi immagine di copertina



Angela Mari

@angela.mari.793531

... Vedi informazioni

+ Aggiungi storia

✎ Modifica profilo



Post

Foto

Reels

Amici

Trova amici

Post

Filtri

A cosa stai pensando?



16:22

4G 72



Menu



Angela Mari



Feed



Trova amici



Gruppi



Video



Ricordi



Elementi salvati



Pagine



Reels



Angela Mari



Cinzia Martinelli

Accedi al Centro gestione account



Cinzia Martinelli ▾



Post

Foto

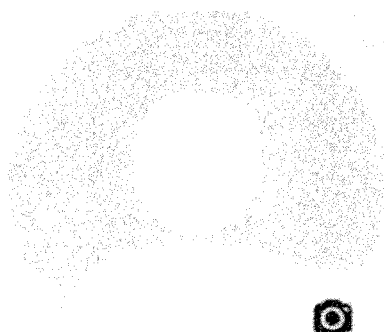
Video

**Cinzia Martinelli**

...

18 apr · 👤

Carissimi amici scusate la mia assenza ma il 5 gennaio è morta mia mamma ed oltre al dolore ho vari problemi da risolvere. Purtroppo sono venuta a scoprire tramite una mia carissima amica che ringrazio ancora che sul mio profilo è stato creato un altro profilo di una certa Angela Mari che non riesco a bloccare nonostante abbia fatto denuncia alla polizia e a Facebook. Ho scoperto che ha copiato i miei dati personali e sta cancellando le mie amicizie dal mio profilo oppure chiede dal suo profilo amicizia ai miei amici. Per favore segnalatemi se ciò accade anche a voi e bloccatela x favore. Io ho solo questo profilo. Grazie immensamente buona giornata a tutti

**Angela Mari**

@angela.mari.793531

... Vedi informazioni

+ Aggiungi storia



Modifica profilo

...



All. 2

Integrazione denuncia procedimento penale rg 54849/2024 - PAMPALONI CINZIA

Da Cinzia Pampaloni <cnz.pampaloni@gmail.com>

Data mer 25/12/2024 10:31

A segr.cipolla.procura.roma@giustizia.it <segr.cipolla.procura.roma@giustizia.it>

Gentile P.M. Dott. Cipolla,

sono Cinzia Pampaloni.

Con la presente si deposita integrazione della denuncia da me effettuata in data 05/04/2024 presso il Commissariato di P.S. Borgo.

Sono venuta a conoscenza della persona che ha effettuato violazione del mio profilo Facebook (profilo privato) con la creazione di un profilo parallelo associato al mio profilo personale avente il nome di "Angela Mari" (**vd. Allegato 1 - Denuncia**).

Infatti, mio figlio Alessio Ottaviani ha presentato tramite il suo avvocato Federica Roiter una Memoria depositata in data 21/04/2024 (R.G. n. 10439124 G.U.: Cordova Maria Rita) contenente foto estrapolate dal mio profilo personale chiuso al quale non poteva avere accesso non essendo nella lista degli amici (**vd. Allegato 4**).

E' ben la terza volta che viene violata la mia privacy dei contenuti multimediali pubblicati nel profilo Facebook personale coperto (e lo si ripete non certo accessibile né ad Alessio, né tanto meno al padre.

Il Sig. Alessio infatti in data 09/05/2019 ha estrapolato e ceduto (illegalmente) delle foto Facebook della madre al padre Franco Ottaviani per denigrarmi e crearmi notevoli danni economici e d'immagine nella causa del divorzio tra me e il padre Franco Ottaviani.

Si attende di sapere come le ha avute, come ne è venuto in possesso e perché le abbia anche date al padre.

Infatti il padre nella causa rg 49913/2018 Giudice Velletti nelle suddette memorie a pagina 4 affermava *"La difesa di controparte assume che la Sig.ra Pampaloni oltre a soffrire di patologie che non le rendono possibile svolgere alcun lavoro all'età di 58 anni, non ha alcuna capacità lavorativa. Di quali patologie la signora soffra non si ha contezza, apparentemente quest'ultima per l'età che ha, quando non è presente alle udienze in tribunale è in ottima forma e di gran bell'aspetto, elegante e corteggiatissima"* (**vd. Allegato 2**)

Ancora, Il Sig. Alessio Ottaviani, continuando tale modus operandi del padre, in data 23/06/2022 reitera lo stesso illecito nella causa rg 18539/2021 Giudice Sacco (**vd. Allegato 3**).

Tale illecito è stato riportato anche nelle Memorie depositate dal mio Avv. Micaela Pisacane che si accludono alla presente mail (**vd. Allegato 5**).

La situazione reiterata dal Sig. Alessio e dal padre Franco Ottaviani di violazione della mia vita privata è continuamente riportata in modo denigratorio nelle varie aule di tribunali di Roma e Milano.

Ciò mi sta creando enormi danni d'immagine, economici, psicologici e di stalking, oltre che creare problemi alle persone che sono nelle foto insieme a me.

Si richiede alla S.V. di poter agire nei confronti del Sig. Alessio Ottaviani (C.F. TTVLSS89H27H501M - residente a Milano, Via Feltre n.62) e del Sig. Franco Ottaviani (C.F. TTVFNC63D30H501P - residente in Roma, Via dei Trinci n. 28) in merito alle loro reiterate violazioni per i reati da Lei ravvisabili.

Colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

Pampaloni Cinzia



ALLEGATO 1.pdf



ALLEGATO 2.pdf



ALLEGATO 3.pdf



ALLEGATO 4.pdf



ALLEGATO 5 - NOTE 171 Ter c.p.c. n. 1 Pampaloni ALIMENTI.pdf



NOTA DI DEPOSITO P.M. CIPOLLA PIERLUIGI RG 54849-2024.odt

Integrazione denuncia procedimento penale rg 54849/2024 - PAMPALONI CINZIA

1 messaggio

Cinzia Pampaloni <cnz.pampaloni@gmail.com>

25 dicembre 2024 alle ore 10:31

A: segr.cipolla.procura.roma@giustizia.it

Gentile P.M. Dott. Cipolla,

sono Cinzia Pampaloni.

Con la presente si deposita integrazione della denuncia da me effettuata in data 05/04/2024 presso il Commissariato di P.S. Borgo.

Sono venuta a conoscenza della persona che ha effettuato violazione del mio profilo Facebook (profilo privato) con la creazione di un profilo parallelo associato al mio profilo personale avente il nome di "Angela Mari" (vd. **Allegato 1 - Denuncia**).Infatti, mio figlio Alessio Ottaviani ha presentato tramite il suo avvocato Federica Roiter una Memoria depositata in data 21/04/2024 (R.G. n. 10439124 G.U.: Cordova Maria Rita) contenente foto estrapolate dal mio profilo personale chiuso al quale non poteva avere accesso non essendo nella lista degli amici (vd. **Allegato 4**).

E' ben la terza volta che viene violata la mia privacy dei contenuti multimediali pubblicati nel profilo Facebook personale coperto (e lo si ripete non certo accessibile né ad Alessio, né tanto meno al padre).

Il Sig. Alessio infatti in data 09/05/2019 ha estrapolato e ceduto (illegalmente) delle foto Facebook della madre al padre Franco Ottaviani per denigrarmi e crearmi notevoli danni economici e d'immagine nella causa del divorzio tra me e il padre Franco Ottaviani.

Si attende di sapere come le ha avute, come ne è venuto in possesso e perché le abbia anche date al padre.

*Infatti il padre nella causa rg 49913/2018 Giudice Velletti nelle suddette memorie a pagina 4 affermava "La difesa di controparte assume che la Sig.ra Pampaloni oltre a soffrire di patologie che non le rendono possibile svolgere alcun lavoro all'età di 58 anni, non ha alcuna capacità lavorativa. Di quali patologie la signora soffra non si ha contezza, apparentemente quest'ultima per l'età che ha, quando non è presente alle udienze in tribunale è in ottima forma e di gran bell'aspetto, elegante e corteggiatissima" (vd. **Allegato 2**)*Ancora, Il Sig. Alessio Ottaviani, continuando tale modus operandi del padre, in data 23/06/2022 reitera lo stesso illecito nella causa rg 18539/2021 Giudice Sacco (vd. **Allegato 3**).Tale illecito è stato riportato anche nelle Memorie depositate dal mio Avv. Micaela Pisacane che si accludono alla presente mail (vd. **Allegato 5**).

La situazione reiterata dal Sig. Alessio e dal padre Franco Ottaviani di violazione della mia vita privata è continuamente riportata in modo denigratorio nelle varie aule di tribunali di Roma e Milano.

Ciò mi sta creando enormi danni d'immagine, economici, psicologici e di stalking, oltre che creare problemi alle persone che sono nelle foto insieme a me.

Si richiede alla S.V. di poter agire nei confronti del Sig. Alessio Ottaviani (C.F. TTVLSS89H27H501M - residente a Milano, Via Feltre n.62) e del Sig. Franco Ottaviani (C.F. TTVFNC63D30H501P - residente in Roma, Via dei Trinci n. 28) in merito alle loro reiterate violazioni per i reati da Lei ravvisabili.

Colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

Pampaloni Cinzia

 ALLEGATO 1.pdf ALLEGATO 2.pdf ALLEGATO 3.pdf ALLEGATO 4.pdf ALLEGATO 5 - NOTE 171 Ter c.p.c. n. 1 Pampaloni ALIMENTI.pdf NOTA DI DEPOSITO P.M. CIPOLLA PIERLUIGI RG 54849-2024.odtPROMESSA DI RICEVERE
27 DIC 2024

Roma

L'ASSISTENTE SOCIALE
Dr. Cinzia Pampaloni

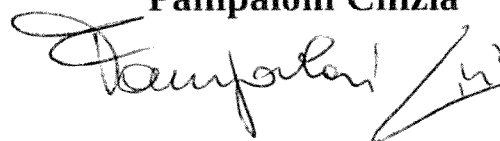
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA
NOTA DI DEPOSITO
Proc. 54849/2024 P.M. Cipolla Pierluigi

Documentazione integrativa ad ulteriore supporto della precedente documentazione già depositata nel procedimento penale in oggetto.

- Allegato 1:
- Allegato 2:
- Allegato 3:
- Allegato 4:
- Allegato 5:
- Estratto allegato 5.

Roma, 27/12/2024

Pampaloni Cinzia



PROVVEDIMENTO DELLA SEGRETERIA
PENALE

27 DIC 2024

L'Es



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA
NOTA DI DEPOSITO
Proc. 54849/2024 P.M. Cipolla Pierluigi

Documentazione integrativa ad ulteriore supporto della precedente documentazione già depositata nel procedimento penale in oggetto.

- Allegato 1:
- Allegato 2:
- Allegato 3:
- Allegato 4:
- Allegato 5:
- Estratto allegato 5.

Roma, 27/12/2024

Pampaloni Cinzia

Andando per ordine, il social-network Facebook in relazione alle foto presenti sui vari profili specifica *“Se la tua intenzione è quella di vedere foto private su Facebook sappi che non è possibile, in quanto il social network tutela i suoi utenti non permettendo ad altre persone di visualizzare i contenuti che hanno l'opzione della privacy impostata su “solo io” o se non si è amici dell'utente di riferimento su “Amici”.*

CI SI DOMANDA ALLORA COME PUO' ALESSIO AVERE TALI FOTO DELLA MADRE POSTO CHE IL PROFILO E' CHIUSO ED APERTO SOLO AGLI AMICI? TRA I QUALI DI CERTO NON C'E' IL FIGLIO ALESSIO, NE' IL PADRE O ALTRI DI SUA CONOSCENZA.

Poiché non è la prima volta che la Sig.ra Pampaloni è bersaglio di tali violazioni, la stessa presentava denuncia contro ignoti già in data 05/04/2024 e veniva aperto procedimento penale rg 54849/2024 presso il PM Cipolla Pierluigi per reati informatici presso la Procura della Repubblica di Roma (**All. 18 – denuncia foto Proc. Pen. 54849/2024**).

Nella denuncia-querela si specifica che: *“In data odierna alle ore 12:30 circa giungeva sulla mia applicazione di Facebook un'accettazione di amicizia di una mia amica di Facebook da tale ANGELA MARI. Pertanto aprivo il mio profilo sotto il nome di Cinzia Martinelli e mi accorgevo che ignoti avevano creato un profilo parallelo al mio accedendo alle mie informazioni private contenute sul mio profilo personale. Il profilo dal quale hanno hackerato il mio ha il seguente nickname: Angela Mari (@angelamari793531). Al momento da questo profilo stanno inviando varie richieste di amicizia ai miei contatti di Facebook. Preciso che dal mese di gennaio non ho fatto accesso al mio profilo per cui soltanto oggi mi sono accorta dell'accaduto”.*

Dato il deposito delle foto nel presente giudizio, la Pampaloni ha provveduto a disporre integrazione della denuncia per evidenziare che ad oggi un soggetto individuato ha depositato foto prese dal suo profilo chiuso: il figlio Alessio. La giustizia farà il suo corso.

Infatti, è ben la terza volta che viene violata la privacy dei contenuti multimediali pubblicati nel profilo Facebook personale coperto della Pampaloni (e lo si ripete non certo accessibile né ad Alessio, né tanto meno al padre).

Il Sig. Alessio infatti in data 09/05/2019 ha estrapolato e ceduto (illegalmente) delle foto Facebook della madre al padre Franco Ottaviani per denigrarla e crearle notevoli danni economici e d'immagine nella causa del divorzio tra la Pampaloni e il padre Franco Ottaviani.

Si attende di sapere come le ha avute, come ne è venuto in possesso e perché le abbia anche date al padre.

Infatti il padre nella causa rg 49913/2018 Giudice Velletti (**All. 19 -memorie divorzio Ottaviani Franco con foto**) nelle suddette memorie a pagina 4 affermava *“La difesa di controparte assume che la Sig.ra Pampaloni oltre a soffrire di patologie che non le rendono possibile svolgere alcun lavoro all'età di 58 anni, non ha alcuna capacità lavorativa. Di quali patologie la signora soffre non si ha contezza, apparentemente quest'ultima per l'età che ha, quando non è presente alle udienze in tribunale è in ottima forma e di gran bell'aspetto, elegante e corteggiatissima”.*

Ancora, Il Sig. Alessio Ottaviani, continuando tale modus operandi del padre, in data 23/06/2022 reitera lo stesso illecito nella causa rg 18539/2021 Giudice Sacco (**All.20 Memorie Alessio Ottaviani rg. 18539/2021**).

Acc. 4

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

G.I. DOTT.SSA VELLETTI R.G. N. 49913/2018 UD. 20.6.2019

MEMORIA INTEGRATIVA

Per il Comandante **Ottaviani Franco**, nato a Roma il 30.4.1963 (C.F. TTVFNC63D30H501P e residente in Roma a Via dei Trinci n. 28, ed elettivamente domiciliato in Roma a Via Romeo Romei n. 27 presso lo Studio dell'Avv. Ughetta Marchi (C.F.: MRCGTT56S49H501Z, indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ughettamarchi@ordineavvocatiroma.org, mail: studiolegalemarchi.u@libero.it Tel/Fax. 0635450530), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.

Ricorrente

C o n t r o

Pampaloni Cinzia, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Tolomeo.

Resistente

*** **

In ottemperanza all'ordinanza del 12.3.2019, emessa dall'Ill.mo Presidente Dott.ssa Velletti, ci accingiamo a contestare la comparsa avversaria.

Questa difesa ritiene che sia inutile in questa fase fare della polemica, su tutto quanto riportato nella memoria di costituzione e risposta avversaria, tranne per le cose macroscopicamente inveritiere che si confuteranno qui di seguito, per le altre la verità sarà documentata a tempo debito ed opportuno, ovvero al secondo termine 183 VI comma c.p.c.

E precisamente:

a) riguardo alla casa, è un falso quanto riportato da controparte infatti la casa fu comprata di comune accordo dai rispettivi genitori al 50% e cointestata ai due giovani, cosa facilmente documentabile, nel proseguo.

b) la Sig.ra PAMPALONI lavorava per una "agenzia giornalistica" (che non era altro che una agenzia gestita dal figlio del fondatore de Il Tempo, che produceva una rivista annuale di raccolta dei fatti avvenuti nell'anno passato: collage) che non era parte de Il Tempo, e che lo stipendio della stessa era ben lontano da quanto dichiarato, sarebbe utile poter vedere una dichiarazione dei redditi della stessa, dove risulta quanto esposto. Una segretaria con un tale stipendio non può essere una semplice segretaria!

c) Comunque l'Ottaviani piccolo **NON HA MAI IMPOSTO E/O CHIESTO ALLA MOGLIE DI LASCIARE IL LAVORO!** Successivamente decisa la data del matrimonio (a metà del corso di pilotaggio del futuro marito), di comune accordo decisero di andare insieme negli USA. Non avrebbe avuto senso sposarsi e separarsi immediatamente! Tornati dagli USA, a parte i primi 8 mesi, sono stati dal 1988 al 1991 nella zona di La Spezia, e dal 1991 al 1993 nella zona di Taranto, pertanto i loro trasferimenti non erano ogni sei mesi e quindi la Sig.ra Pampaloni solo se avesse voluto avrebbe potuto trovare un impiego per un lavoro, vista che la sua attività era quella di segretaria.

Altresì proprio a pagina 5 appare risibile quanto riportato infatti la frase: "*dillo a tuo padre*" come frase ipoteticamente utilizzata dall'odierno ricorrente affinché il suocero provvedesse alle spese della famiglia Ottaviani, non risponde a realtà in quanto sul conto corrente dove confluiva lo stipendio del ricorrente, quest'ultimo era cointestato e nella piena disponibilità della moglie.

La perpetrata gelosia da parte della Sig.ra Pampaloni ed un eventuale ritrovamento di prove compromettenti di storie amorose del marito, è sempre stato un motivo

ricorrente negli atti riportato dalla Sig.ra Pampaloni che, mai ha documentato con prove durante i lunghi anni della separazione giudiziale.

Pertanto, negli anni nei quali la resistente dichiarava di aver sentito voci di flirt su presunte relazioni del marito, proprio in quegli anni che la stessa riallacciava ed intratteneva, una delle sue relazioni con un suo ex, un certo Umberto Galise, tanto che nel 2005 il marito insospettito feci fare dei controlli. Persona questa che è sempre vissuta all'ombra della famiglia Ottaviani che, di tanto in tanto sembra tornasse "alla carica". Inoltre questa persona, anche se sposata, intratteneva una relazione con la Di Tullio da parecchi anni (anche in concomitanza con la Pampaloni). La Di Tullio era ed è stata solo una fonte di informazione per l'Ottaviani, per capire se la moglie lo tradiva con il Galise.

Nonostante quanto assunto a pagina 6 riguardo alla morte del padre della Pampaloni nel 2006, si deve sottolineare che i rapporti tra la figlia ed il padre erano molto tesi da tempo, prova ne è che il padre è morto in ospedale senza avere la vicinanza della figlia, che ha solo presenziato al funerale.

In riferimento al problema soldi, la Pampaloni cerca di sviare la verità e/o comunque non ricorda bene quanto accaduto.

Il ricorrente alla fine ha compreso che se il suocero aveva intestato somme di sua proprietà al genero e non alla figlia era perché non si fidava di quest'ultima che avrebbe utilizzato per sé il denaro che invece oggi i figli Ottaviani hanno, grazie alla volontà del padre di aprire dei conti a loro nome, tenendo la madre al di fuori della cosa! Purtroppo ancora ad oggi dette somme sono ancora nella più completa disponibilità della resistente tanto che il figlio Alessio è stato costretto a citare in giudizio la madre che si è appropriata dei soldi che gli ha lasciato il nonno.

Quanto riportato dalla controparte a pagina 8, è altresì inveritiero e particolarmente offensivo nei confronti del ricorrente, che nei momenti di libertà dal lavoro e specie quando non era in missione, ha sempre accudito amorevolmente i figli sia moralmente che fisicamente senza mai facendogli mancare nulla, sino all'aiuto profuso ad ambedue nel periodo universitario.

Altresì inveritiero che: "il Sig. Ottaviani ha svuotato i conti della famiglia e dei figli prima di lasciare la moglie da sola e due ragazzi di cui uno minorenne", in quanto l'unico conto è sempre stato quello tratto sulla Banca di Sondrio che era il conto dove veniva versato lo stipendio dell'Ottaviani e dove la Sig.ra Pampaloni era cointestataria o delegata. Infatti quest'ultima proprio in quel periodo ha prelevato: "dai conti familiari" 45.000,00 euro, frutto del lavoro del ricorrente e non il contrario.

Controparte a pagina 9 assume che quanto riportato dal ricorrente in riferimento alla questione della Weblin S.r.l. è frutto di fantasia, e di denigrazione da parte dell'Ottaviani, ma inverosimilmente controparte assume che: "tutto questo sarebbe stato accertato dall'Agenzia di Tom Ponzi in sede di separazione giudiziale", dimenticando che la relazione è stata depositata in atti e precisamente al documento n. 8 del ricorso di divorzio, tale situazione è di rilevante evidenza in quanto testimonia che la signora, quanto ha voluto, ha sempre lavorato e non era a casa ad accudire i figli.

La difesa di controparte assume che: "la Sig.ra Pampaloni oltre a soffrire di patologie che non le rendono possibile svolgere alcun lavoro all'età di 58 anni non ha alcuna capacità lavorativa". Di quali patologie la signora soffra non si ha contezza, apparentemente quest'ultima per l'età che ha, quando non è presente alle udienze in Tribunale è in ottima forma e di gran bell'aspetto, elegante e corteggiatissima! **(doc. 1 fotografie delle serate della Sig.ra Pampaloni).**

Nulla si dice, nella memoria di costituzione di controparte, in riferimento ai conti correnti della resistente ed in quale banca sono finiti i 107.000,00 euro di Alessio prelevati dal conto paterno sulla Banca Popolare di Sondrio, e i circa 54.000,00 euro di Federico stessa storia, nonché i 23.000,00, tutte somme che dovevano andare ai figli, ma sono state sottratte dall'odierna resistente.

Per quanto concerne pagina 12 sarà nostra cura confutare con documentazione, che si sta reperendo, quanto assunto in neretto dalla controparte ed inficiare l'infondatezza della narrazione.

Inoltre è rilevante evidenziare che ad oggi anche le carte di credito e la Postepay hanno il proprio IBAN a confutazione di quanto asserito da controparte che il Sig. Ottaviani avrebbe sottaciuto più conti correnti a lui intestati. (doc. 2, 3, 4)

E' altresì rilevante evidenziare che, la Sig.ra Pampaloni Cinzia nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'8.1.2019, non ha dichiarato il conto (con investimenti) presso Intesa San Paolo.

Tutto ciò premesso e con riserva di meglio articolare, precisare ed integrare le domande, anche a seguito delle difese di controparte, il Signor Ottaviani Franco, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, ai sensi dell'art. 4 della Legge 1.12.1970, n. 898, e successive modifiche, nonché la n. 55/2015, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma dal Signor Ottaviani Franco e dalla Sig.ra Pampaloni Cinzia in data 28 dicembre 1986 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 1987 atto n. 00029, parte 2, serie A00, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle trascrizioni di legge statuendo altresì, a

parziale conferma dei provvedimenti della separazione, emessi dal Tribunale Civile di Roma:

nel merito:

- 1) Emettere la sentenza parziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi;
- 2) Revocare l'assegnazione della casa coniugale di Roma Piazza dei Giureconsulti n. 26, di proprietà esclusiva dei figli Ottaviani Alessio e Federico, alla Sig.ra Pampaloni Cinzia;
- 3) revocare l'assegnazione della casa di proprietà di ambedue i coniugi in Roma alla Via Dionisio Anzillotti n. 12 al sig. Ottaviani Franco, avendo quest'ultimo consegnato le chiavi alla Pampaloni in data 23.2.2019;
- 4) revocare il contributo mensile dovuto da Ottaviani Franco, pari ad Euro 1.294,00 oltre rivalutazione a qualsiasi titolo, da corrispondere alla Sig.ra Pampaloni Cinzia, perché inesistenti i presupposti giuridici per la loro erogazione, come sopra documentato.
- 5) revocare il contributo mensile dovuto da Ottaviani Franco, pari ad Euro 250,00 oltre rivalutazione per l'occupazione dell'immobile di Via Dionisio Anzilotti n. 12 alla Sig.ra Pampaloni, a far data dal 23.2.2019.
- 6) Conseguentemente ordinare la revoca dell'ordine diretto di corresponsione degli assegni indicati ai punti 4) e 5) del presente atto alla Sig.ra Pampaloni Cinzia, al Ministero della Difesa, datore di lavoro, del Comandante Ottaviani Franco.

In via istruttoria,

Si chiede, inoltre, che venga ordinato alla Signora Pampaloni Cinzia il deposito della copia degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali, carte di credito, titoli, buoni

fruttiferi, ed ogni altro esistente anche conti correnti cointestati con terzi e/o con delega, con la Sig. Santececchi Rita, i figli Alessio e Federico, degli ultimi tre anni.

Si chiede altresì che l'Ill.mo Giudice Istruttore in difetto del deposito, voglia disporre l'accertamento della Guardia di Finanza su tutta la situazione patrimoniale della Signora Pampaloni Cinzia, nonché la verifica dei conti correnti bancari e/o postali, carte di credito, titoli, buoni fruttiferi, conti cointestati con terzi e/o con delega, con la Sig. Santececchi Rita, i figli Alessio e Federico, in riferimento agli ultimi tre anni, e sul tenore di vita condotto attualmente.

Si chiede altresì che l'Ill.mo Giudice Istruttore voglia ordinare: in caso di reiterata negligenza, da parte della Sig.ra Pampaloni Cinzia ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c.:

- al responsabile delle banche o Poste Italiane dove opera la Sig.ra Pampaloni Cinzia gli estratti dei conti correnti anche cointestati con terzi e/o con delega, carte di credito, titoli, buoni fruttiferi con la Sig.ra Santececchi Rita, i figli Alessio e Federico in riferimento agli ultimi tre anni.

Il sottoscritto difensore, si riserva, altresì, di formulare ulteriori istanze istruttorie ed articolare specifici capitoli di prova in risposta alla memoria avversaria.

Ci si oppone, sin d'ora, all'ammissione delle prove chieste dalla controparte e si chiede di essere ammessi alla prova autonoma e contraria di quelle eventualmente ammesse, con i testi già indicati e con riserva di formulazione sia di capitoli che di testi, qualora fosse necessario.

Con espressa riserva di articolare mezzi istruttori a seguito della difesa avversaria.

Con ogni conseguenza di legge

Si depositano i seguenti documenti:

① Fotografie delle serate della Sig.ra Pampaloni Cinzia.

2. Estratti della carta ricaricabile della Banca Profilo (TINABA), dal 1.12.2017 al 31.12.2019.

3. Estratti Postepay Evolution dal 6.10.2017 al 1.11.2018.

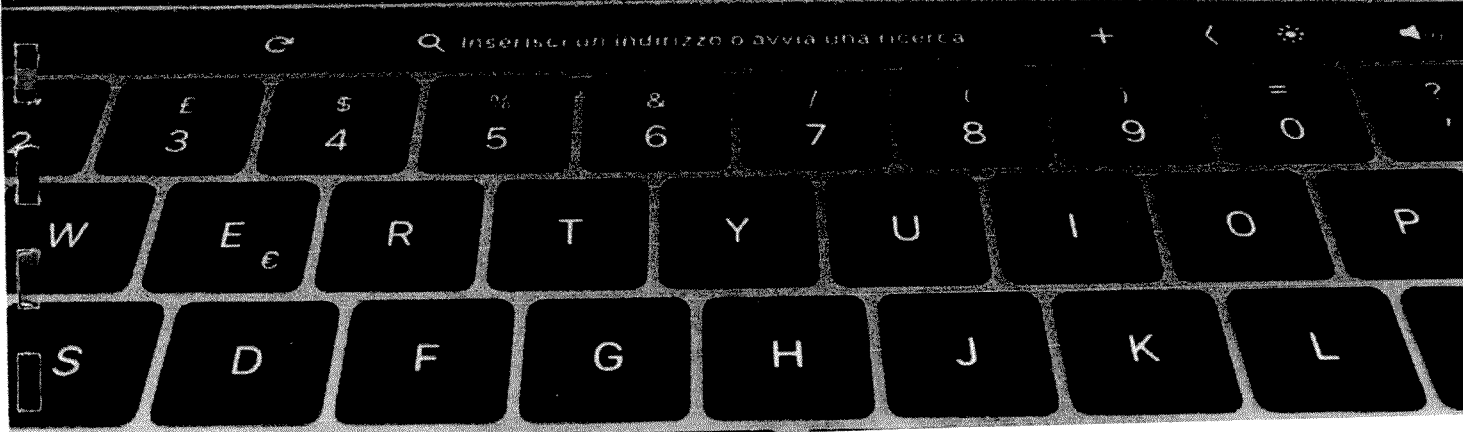
4. Estratti Intesa SanPaolo dal 7.2.2016 al 2.7 2017.

Roma, 9.5.2019

Avv. Ughetta Marchi

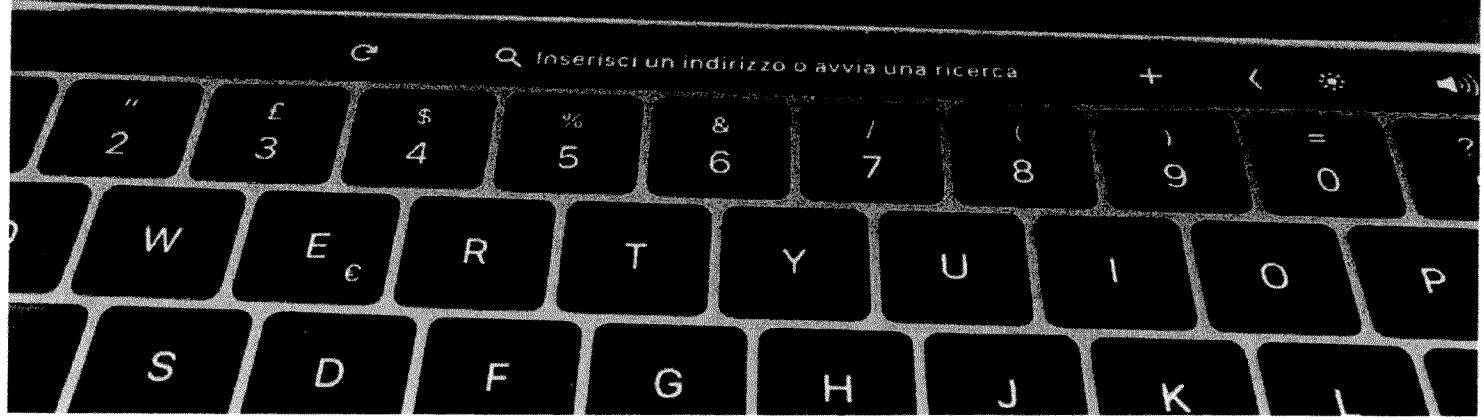
- + Zoom automatico :

2/10
2018



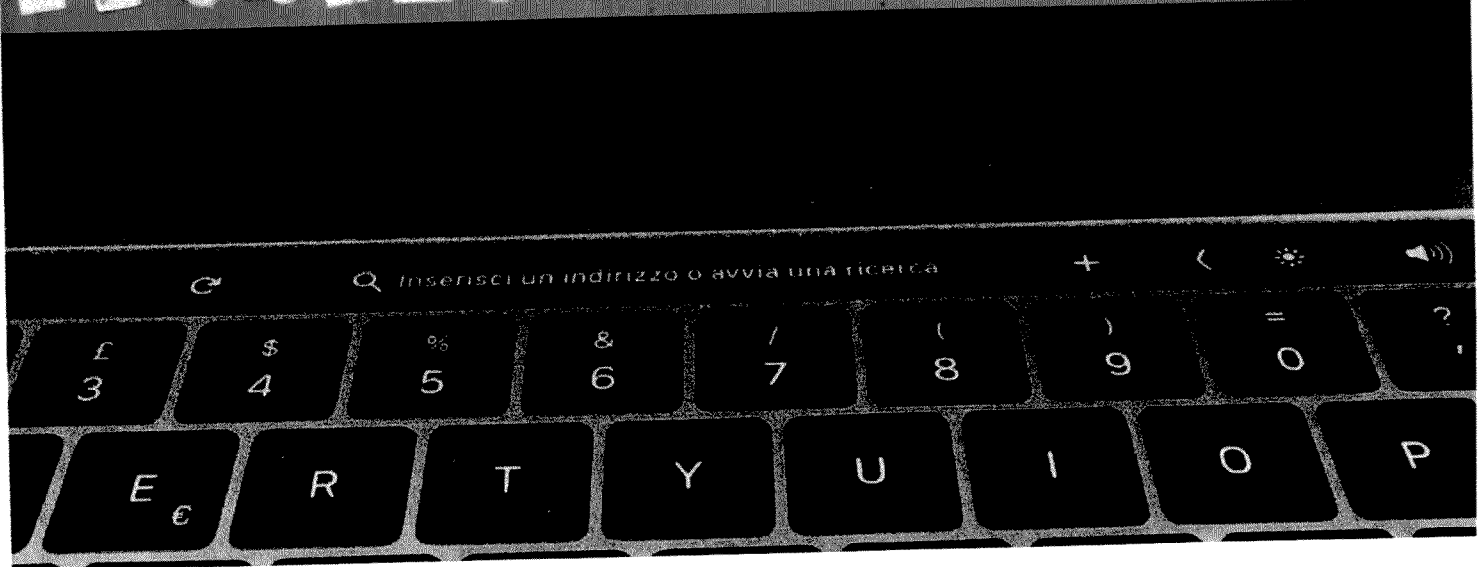
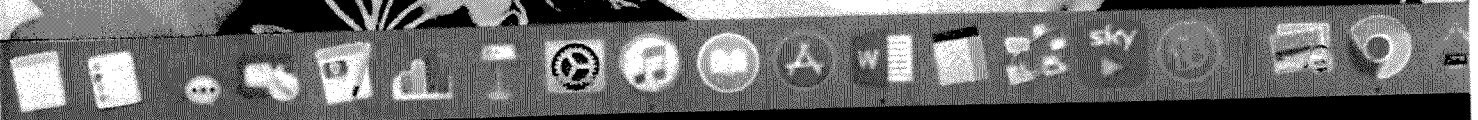


Zoom automatico

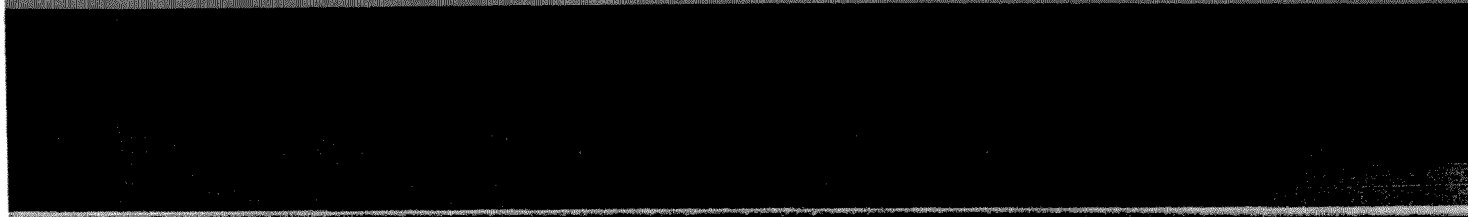


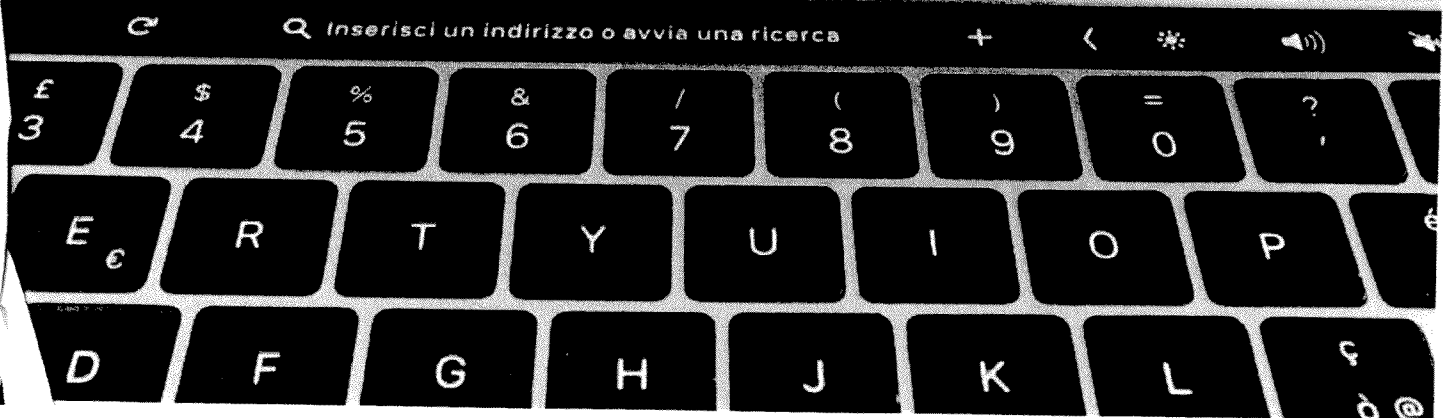
— + Zoom automatico

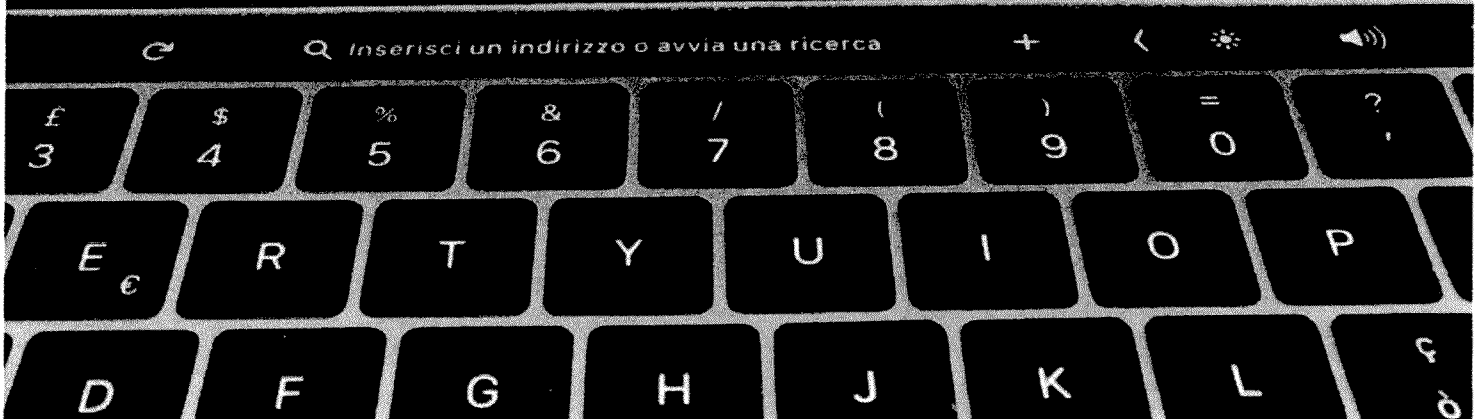
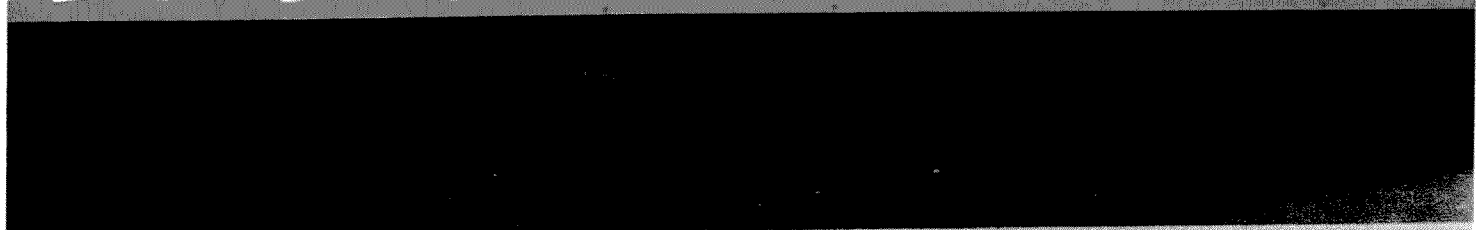
prop
2014



Zoom automatico

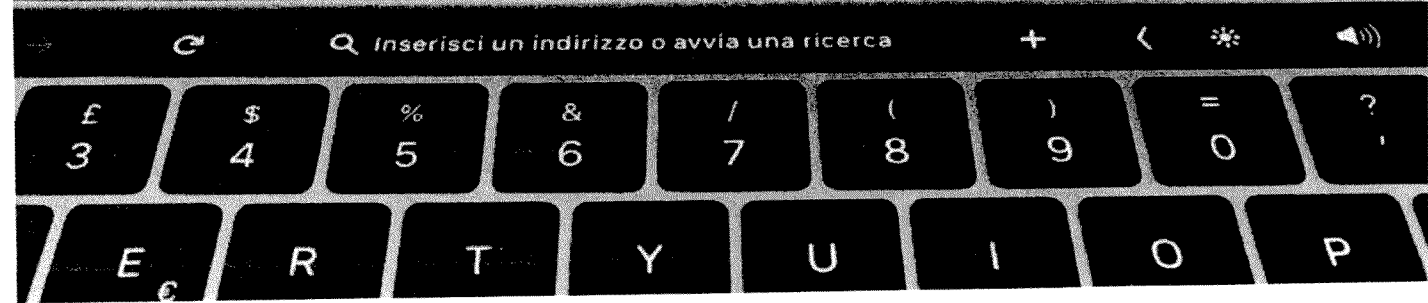
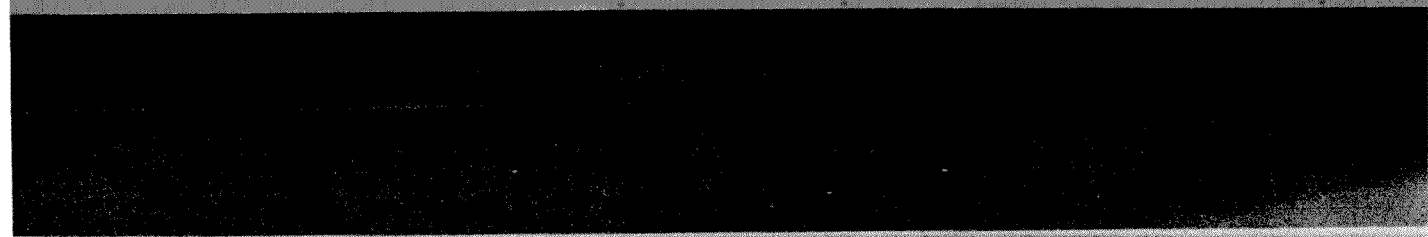






18/11/2016

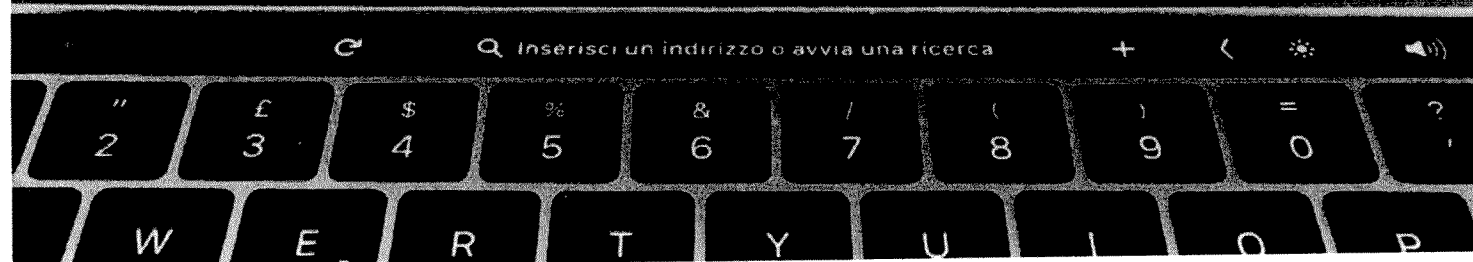
Zoom automatico

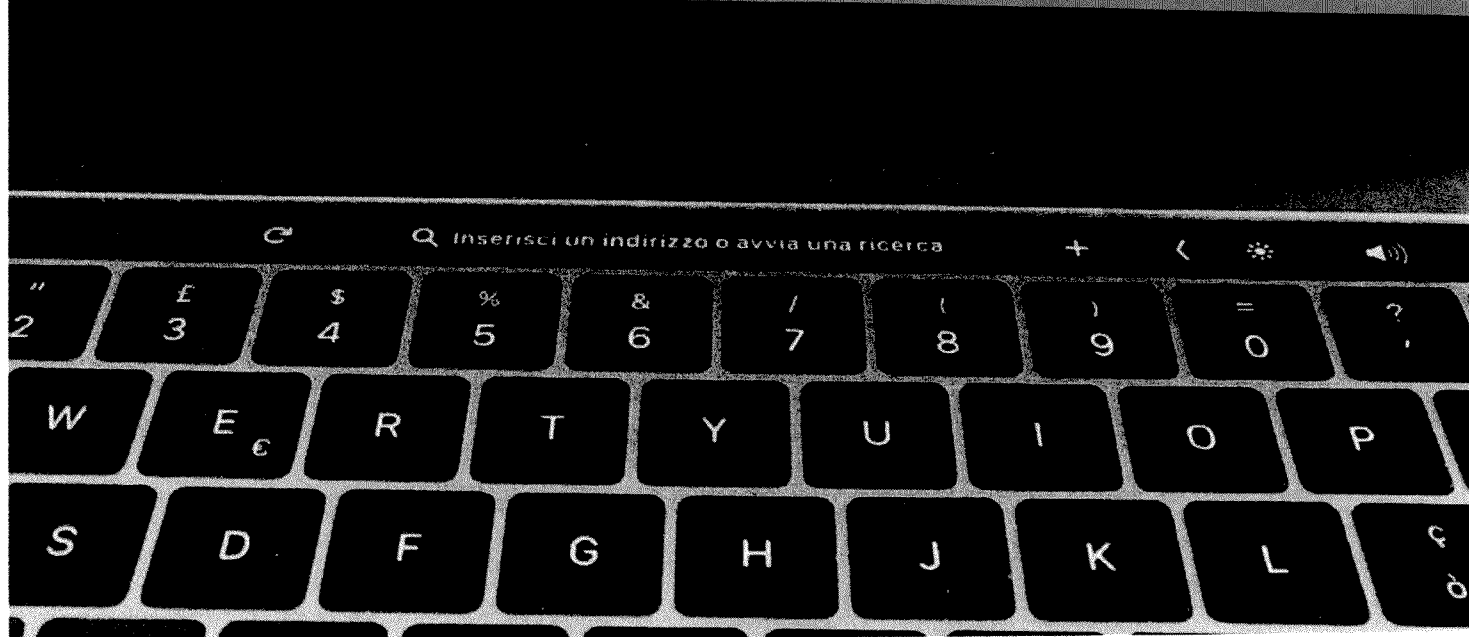


monologia Segnalibro Finestra Auto

SETTEMIO 2011

Accesso al sito

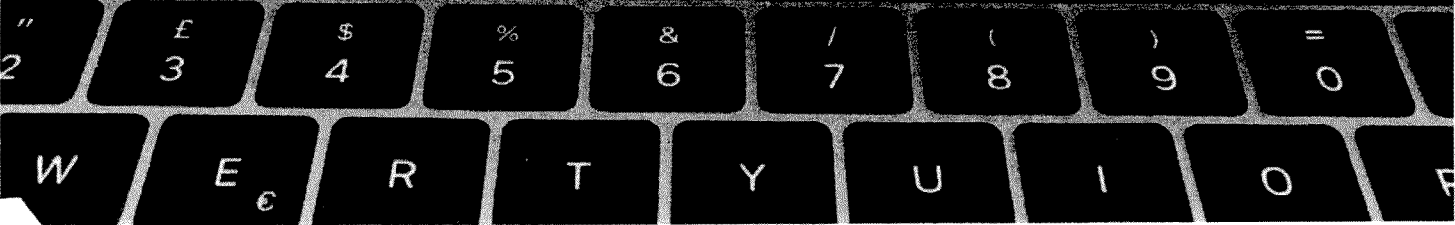




Zoom automatico



Inserisci un indirizzo o avvia una ricerca



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

R.G. N 18539/21

G.U.: Dott. SACCO

Memorie 183, 6° comma, c.p.c.

III Termine

Acc.5

356 Per il Sig. **Alessio Ottaviani**, con l'avv. Federica Roiter;

-attore-

Contro

il Sig. **Federico Ottaviani**, con l'avv. Micaela Pisacane;

-convenuto-

*****□

All'udienza del 05.05.2021, l'Ill.mo Giudice adito assegnava alle parti i termini di legge ex art. 183, 6° comma c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 06 dicembre 2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.

Con le presenti note ex art. 183, 6° co., c.p.c., terzo termine, parte attrice, impugna e contesta nuovamente tutto quanto *ex adverso* prodotto, domandato, eccepito e dedotto, anche a verbale, poiché infondato in fatto ed in diritto e si riporta integralmente ai propri atti difensivi e alla documentazione prodotta, insistendo nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

Per quanto riguarda le memorie di controparte ex art. 183, 6^ comma c.p.c. secondo termine, questa difesa, pur ritenendo totalmente inconferenti e fuorvianti le considerazioni, eccezioni e le richieste istruttorie del convenuto Ottaviani Federico, contesta specificamente quanto segue:

1. In primo luogo si ribadisce che la difesa di Federico Ottaviani non può essere considerata una difesa propria del convenuto, ma una difesa della Sig.ra Cinzia Pampaloni, la quale non è parte del presente giudizio, né potrebbe esserlo. Pertanto, si ribadisce, poiché **nessuno può far valere in giudizio a nome proprio un diritto altrui ex art. 81 c.p.c.**, tutte le contestazioni, eccezioni, richieste e domande di controparte riferibili alla sig.ra Pampaloni Cinzia e quelle relative all'assegnazione della casa familiare di Piazza dei Giureconsulti n. 26 alla stessa Pampaloni, non possono assolutamente essere valutate e prese in considerazione dall'Ill.mo Giudice adito. Ad ogni buon conto, pur ritenendo preminente l'esposta considerazione, per mero tuziorismo difensivo, si rappresenta che:

- a. La casa di piazza dei Giureconsulti n. 26 Roma è stata assegnata alla Pampaloni, quale genitore collocatario dei figli minorenni e/o non ancora economicamente autosufficienti, con ordinanza presidenziale del 17/09/2007 (**all. 1**), con la quale si stabilisce: *"affidando il figlio minore Federico alla madre ... assegnano alla moglie la casa coniugale individuata nell'appartamento di P.zza dei Giureconsulti, 26.."*
- b. Nella sentenza dell'11/03/2013 (**all. 2**) viene, invece, solo confermata l'assegnazione della casa familiare in quanto *"i ragazzi benché maggiorenni non sono autonomi economicamente: non hanno mai lavorato e hanno intrapreso studi universitari"*.
- c. Le dette condizioni sono state poi modificate dal Tribunale di Roma, in quanto, con ordinanza n. 6955 del 12.3.2019, il Giudice Velletti (**all. 3**) dichiara *"i figli delle parti sono economicamente autonomi, Alessio dal 2014 e Federico da Dicembre 2018"* e per questi motivi *"revoca con decorrenza dal mese di Agosto 2018 l'assegno a carico del padre per il figlio Alessio e con decorrenza dal mese di dicembre 2018 l'assegno mensile per i figlio Federico nonché ogni altro contributo per i figli"*. Da tali statuizioni si può legittimamente evincere che l'assegnazione della casa coniugale è stata revocata, essendo venuti meno i presupposti sia per il mantenimento dei figli che quelli per dell'assegnazione della casa familiare, posta a tutela dei figli stessi e non del coniuge.
- d. In merito alla posizione del Sig. Franco Ottaviani (padre delle parti in causa ed ex coniuge della Pampaloni), si eccepisce che lo stesso non aveva nessun diritto o potere in merito alla casa coniugale, che, si ribadisce, è di proprietà dei propri figli e non certamente degli ex coniugi. In ogni caso, anche il Sig. Franco Ottaviani, nel corso del giudizio di divorzio *"addrizza il tiro"*, rendendosi probabilmente conto di aver proposto una domanda che non rientrava nelle sue facoltà e, pertanto, nelle sue memorie ex art. 183 primo termine c.p.c. del 04/02/2020, modifica le proprie conclusioni così come di seguito: *"Revocare l'assegnazione della casa coniugale di Roma Piazza dei Giureconsulti 26 di proprietà esclusiva dei figli Ottaviani Alessio e Federico, alla Sig.ra Pampaloni Cinzia, per quanto in narrativa"* (**all. 4**). Tale richiesta dell'Ottaviani Franco viene confermata nella sua comparsa conclusionale del 09/07/2019 (**all. 5**) dove lo stesso aderisce completamente all'accoglimento dell'atto di intervento autonomo effettuato da Alessio: *"si insiste nell'accoglimento dell'atto di intervento del Sig. Alessio Ottaviani e si ribadiscono congiuntamente parte delle rassegnate conclusioni quali: la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Roma alla Piazza dei Giureconsulti alla sig.ra Pampaloni Cinzia."*

Tale richiesta viene nuovamente ribadita dall'Ottaviani Franco nella sua comparsa conclusionale dove precisa, modificando le proprie conclusioni così come di seguito: *"nel merito: 1) revocare l'assegnazione della casa coniugale"*

di Roma Piazza dei Giureconsulti n. 26 di proprietà esclusiva dei figli Ottaviani Alessio e Federico, alla sig.ra Pampaloni Cinzia per quanto in narrativa". Anche la Pampaloni non ha mai richiesto la conferma dell'assegnazione della causa coniugale, in quanto è evidente che sono venuti meno tutti i presupposti di legge. Tra l'altro a nulla vale l'avvenuta trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare di Piazza dei Giureconsulti n. 26 Roma, in quanto la trascrizione del provvedimento de quo, oltre ad essere tardiva, in quanto avvenuta in data 18.05.2022, non è opponibile all'odierno attore per più ordini di ragioni:

- a. Il Sig. Ottaviani Alessio ha trascritto la domanda giudiziale di divisione giudiziale dell'immobile de quo in data 15.03.2021, quindi prima della trascrizione del provvedimento di assegnazione avvenuta il 18.05.22. *"Come noto, nel regime anteriore alla novella legislativa introduttiva dell'articolo 155-quater c.c., la Corte di Cassazione ha statuito che ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 6, comma 6, nel testo sostituito dalla L. n. 74 del 1987, articolo 11, applicabile anche in tema di separazione personale a mente dell'arresto della Corte Costituzionale 27 luglio 1989, n. 454, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo strutturalmente data certa, e' opponibile, ancorche' non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni (Cass. Sez. U., 26/07/2002, n. 11096, e succ. conf.). (...) Successivamente, il quadro di riferimento e' mutato a seguito della riforma sull'affido condiviso; in particolare, l'articolo 155-quater c.c., e' disposizione in vigore dal 1 marzo 2006, seppure abrogata a far data dal 14 febbraio 2014, del Decreto Legislativo n. 154 del 2013, articoli 106 e 108, ma con traslazione testuale disposta dalla medesima legge all'articolo 337-sexies c.c."; in particolare, la novella in parola rileva nella fattispecie in esame, in cui l'assegnazione della casa coniugale e' stata pronunciata nel 2007; l'evocato articolo, dettato in materia di separazione personale, ha previsto, dunque, che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 2643 c.c.; la previsione - applicabile anche all'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di divorzio in adesione a Corte Cost. n. 454 del 1989 contiene una semplificazione, posto che la regola sull'opponibilita' non e' dettata dall'articolo 2643 c.c., bensì dall'articolo 2644 c.c.; deve desumersene che il legislatore ha per un verso voluto affermare la trascrivibilita' dell'assegnazione in parola come regola generale, e al contempo richiamare per implicito la correlata regola di risoluzione dei conflitti dettata dall'articolo 2644 c.c.; il conflitto tra il coniuge assegnatario e chi ha ottenuto dal coniuge proprietario un diverso diritto dominicale, anche all'esito di espropriazione, viene così risolto necessariamente in base al criterio della priorita' della trascrizione. La norma richiamata enuncia che l'assegnazione della casa*

coniugale "in quanto trascritta, e' opponibile al terzo acquirente, ai sensi dell'articolo 1599 c.c."; (Cass. Civile 15 aprile 2022 n. 12387). Pertanto, sulla base del recente arresto giurisprudenziale, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, qualora non trascritto, non può essere opposto ai terzi che hanno provveduto a trascrivere prima il proprio titolo. Ad ogni buon conto, nel caso di specie, qualora volessimo applicare il precedente orientamento giurisprudenziale ante riforma, si può tranquillamente sostenere che il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla Pampaloni, in quanto non trascritto, poteva essere opposto ai terzi - e quindi all'odierno attore - solamente per nove anni a partire dal provvedimento di assegnazione che è, per l'appunto, l'ordinanza presidenziale del 17.09.2007. Quindi a ben vedere sono oramai trascorsi ben quindici anni da tale provvedimento e pertanto l'assegnazione della casa familiare di Piazza dei Giureconsulti n. 26 Roma non è più opponibile ai terzi e soprattutto non è opponibile al comproprietario Alessio Ottaviani.

- b. Il provvedimento di assegnazione della casa familiare è opponibile ai terzi al solo scopo di tutelare l'interesse dei figli (cfr. sent. n. 854 del 28 maggio 2020 Tribunale di Trani). Pertanto, nel momento in cui questi diventano maggiorenni ed autosufficienti da un punto di vista economico, come nel caso che ci occupa, il terzo può presentare richiesta di entrare in possesso dell'immobile per sopravvenuta inefficacia dell'assegnazione. D'altronde, lo stesso art. 337 sexies stabilisce espressamente che *"il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli"*, e non certamente dell'interesse della madre, Pampaloni Cinzia, la quale ha venduto in data 16.11.2020 l'unico suo bene immobile intascando la cospicua somma di € 325.000,00, facendola sparire, proprio prima della sentenza n. 18698/21, pubblicata il 30.11.2020, con la quale il Tribunale di Roma condannava la Pampaloni a restituire all'odierno attore la somma di € 107.000,00 oltre interessi e spese legali (**all.ti 6 e 7**).
- 2. Sempre per chiarezza e per spirito di verità, si rappresenta all'Ill.mo Giudice, anche se del tutto irrilevante ed ininfluyente ai fini del presente giudizio, che la Pampaloni è rientrata in casa solo perché questa è stata donata dal nonno ai nipoti ed è rientrata non per volere del Dott. Sergio Pampaloni, ma solo perché tutrice legale dei propri figli al tempo minorenni. Infatti, come ben si può leggere nella lettera del nonno Sergio **Pampaloni**, allegata dalla controparte, lo stesso ha dichiarato espressamente le sue volontà, contrarie a quelle oggi fatte valere dal convenuto Ottaviani (o dalla Pampaloni?): *"con questa mia voglio riassumere quello che ho deciso a suo tempo per voi che considero parte integrante della mia vita e che siete gli unici a volermi bene: ho stabilito che l'appartamento di Piazza dei Giureconsulti 26*

giudizio; di contro, si evidenzia che la signora ha venduto la casa di Via Anzillotti Roma, intascando dalla vendita la cospicua somma di € 325.000,00 a novembre 2021; pertanto non può certamente affermarsi che la stessa sia una povera donna malata ed indigente.

6. In merito alla documentazione allegata da parte convenuta si contesta quanto segue:

- L'allegato 1 è del tutto irrilevante e non probante, essendo una produzione di valori dell'Agenzia delle Entrate non ufficiali; inoltre, vi è la necessità di un accertamento e di una valutazione oggettiva da effettuarsi da un CTU nominato dal Tribunale per una stima oggettiva e la determinazione del valore e dello stato dell'immobile per cui è causa. Inoltre il CTU dovrà verificare anche la possibile divisibilità del bene immobile oggetto di causa;
- L'allegato 3. Si contesta che nel documento in questione vi è una mera elencazione di nomi, importi tutti posti alla rinfusa e che non hanno alcun valore probatorio; inoltre tali documenti non presentano né data certa, né sottoscrizione e pertanto se ne contesta la produzione e l'utilizzabilità oltre che la loro attendibilità e rilevanza probatoria. Tra l'altro lo stesso Sergio Pampaloni, all'epoca dei fatti, affermò nella sua lettera, allegata da controparte: *"mi sono pervenuti elenco di sole spese false, pretenziose e immaginarie senza indicare le entrate da me ricevute e senza residuo a mio favore!"*. Questo a riprova della pretestuosità della richiesta di parte convenuta (o della Pampaloni?). Infatti si ribadisce che tali richieste non possono essere fatte valere dal Sig. Federico Ottaviani, in quanto, per sua espressa ammissione a lui non riferibili. In merito al testamento allegato del 13 settembre 2006 si è già argomentato sopra e soprattutto esso non è assolutamente rilevante nella presente causa.
- L'allegato 4 non è documentazione avente data certa e comprovante l'avvenuta sua presentazione al Comune. Ad ogni buon conto, tale documentazione porta la firma di Franco Ottaviani, padre delle parti in causa.
- Gli allegati 5 sono documenti non probanti: in particolare si depositano preventivi e promesse di ordine, peraltro a nome di Ottaviani Franco, prive di prova di avvenuto pagamento. Pertanto, si contesta la validità probatoria e l'ammissibilità anche di tali documenti, anche e soprattutto poiché gli stessi non sono riferibili al convenuto Ottaviani Federico e pertanto non sono prova di un diritto che lo stesso potrebbe far valere. Ad ogni buon conto, i predetti documenti dimostrano che, se delle spese vi sono state, queste sono state sostenute integralmente dal Sig. Franco Ottaviani e non certamente da Federico Ottaviani, ovvero dalla Sig.ra Cinzia Pampaloni (si ribadisce che sia Ottaviani Franco che Pampaloni Cinzia non sono comunque parte nel

presente giudizio). In ogni caso, si contesta nuovamente che la documentazione è risalente agli anni 2001 e 2002 e pertanto il presunto diritto di credito è oramai prescritto e pertanto non può essere preso in considerazione ai fini di una eventuale, e certamente infondata, richiesta di restituzione. Tra l'altro la stessa lettera del Dott. Sergio Pampaloni prova che gli eventuali lavori di ristrutturazione dell'appartamento de quo sono stati da lui interamente sostenuti. D'altronde, controparte crea volutamente confusione lì ove afferma che l'autorizzazione ai lavori "abusivi" è stata data da Franco Ottaviani - per allontanare da sé eventuali responsabilità risarcitorie e/o penali - ma poi richiede le spese che sono state sostenute, a suo dire, integralmente dalla Sig.ra Pampaloni Cinzia. Quest'ultima, poi, avrebbe pagato di tasca propria l'ingente somma di € 192.000 per dei lavori abusivi, pur non essendo percettrice di alcun reddito, non avendo mai lavorato nella sua vita (sic!). Inoltre, controparte non riesce a spiegare come mai la Pampaloni, in qualità di madre esercente la potestà genitoriale sui figli allora minorenni, non abbia impedito opere presuntivamente abusive nell'appartamento de quo di proprietà dei figli e addirittura sostiene di averli pagati (sic!!!!). Infine, si ribadisce che non è stata fornita dal convenuto alcuna prova del pagamento dei detti lavori di ristrutturazione dell'appartamento e, in ogni caso, il presunto diritto di credito non può essere fatto valere dal convenuto Federico Ottaviani. Tra l'altro le opere che la Pampaloni sostiene di aver eseguito, essendo abusive, non hanno aumentato il valore dell'appartamento, ma lo avrebbero notevolmente ridotto, danneggiando entrambe le parti in causa, che dovranno sostenere ingenti spese per sanare le eventuali irregolarità poste in essere dai genitori.

- In merito all'allegato 6 di controparte si evidenzia la non rilevanza ai fini del presente giudizio, inoltre esso consiste in una rappresentazione fotografica che non consente di risalire né al luogo, né alla data in cui è stata scattata. Ciò che più rileva è che parte attrice non ha le chiavi dell'appartamento dal 2019, tanto è vero che ha dovuto fare molteplici richieste di restituzione alla controparte, ma tutte rimaste senza esito. Ad ogni buon conto, si ribadisce, la consegna delle chiavi dell'appartamento avrebbe dovuto seguire le regole del codice civile. Anche l'amministratore di sostegno della nonna Santececchi Rita, Avv. Chiara Borromeo, ha dovuto esperire una possessoria e una denuncia perché l'anziana signora era stata cacciata dalla propria abitazione (all 10)
- Si contesta fermamente anche l'allegato 7, in quanto non è documento probante, non presenta alcuna sottoscrizione né una data certa. Pertanto, esso, oltre ad essere del tutto irrilevante e inconferente, non è neanche probante,

poiché non si evince la paternità del documento, e soprattutto, in quanto non sottoscritto, non è idoneo a vincolare chicchessia.

7. Si rappresenta che la Sig.ra Pampaloni percepiva la somma di € 2.250,00 di mantenimento dal ex marito comprensiva delle spese di gestione della casa. Infatti, nella sentenza di separazione dei coniugi Ottaviani (allegata) il giudice evidenzia che *“la madre... si assume l'onore della gestione corrente della mensa e delle spese dell'immobile”*.
8. Del tutto inconferenti sono inoltre le affermazioni circa la proprietà delle somme portate sui libretti intestati ai figli della Pampaloni, considerato che oramai vi sono ben due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Roma che hanno statuito sul punto e che hanno condannato la Pampaloni alla restituzione a favore dell'odierno attore della somma di € 107.000,00.
9. Inoltre, del tutto falsa è la seguente affermazione di controparte: *“il Sig. Franco (Ottaviani) lasciò oltre 10.000,00 euro tra bollette, tasse, IMU, ecc... inerenti sia alla casa di Piazza dei Giureconsulti, sia a quella di Via Anzillotti, sia alla villa di Marina Velka”*. Invero, il giudice Dott. Marcelli, nella sentenza n. 9784/2017 ha rigettato le domande della Pampaloni affermando: *“Le spese di cui si discute non sono state dimostrate....con riferimento agli immobili intestati ai figli, sui quali i genitori avevano l'usufrutto legale ed erano tenuti a sopportare le relative spese ed oneri ex art. 325 c.c., qualora avesse dimostrato di averle sostenute, mentre la donna si limita a chiedere la condanna della loro corresponsione al marito (essendo a ciò legittimati unicamente i creditori delle relative utenze o delle spese di amministrazione)” (all. 11)*.
10. Non si comprende quale rilievo e valore probatorio ai fini del presente giudizio abbiano le affermazioni di controparte in merito a delle denunce penali che una madre (Pampaloni Cinzia) ha presentato infondatamente contro il proprio figlio (Alessio Ottaviani), se non quella di screditare nuovamente e immotivatamente l'odierno attore. Ed è per questo che in tale sede l'attore deposita il documento con il quale il PM ha richiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'Ottaviani Alessio. **(all.12)**. Tra l'altro, si specifica che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il Sig. Ottaviani Alessio non è intenzionato ad incontrare la madre, senza la presenza di terze persone fidate, poiché la stessa trova sempre ogni pretesto per denunciarlo penalmente e, francamente, il figlio è demoralizzato e preoccupato da tali comportamenti che tutto sono fuorché comportamenti concilianti e materni. Inoltre, l'attore ha espressamente richiesto una proposta conciliativa scritta al procuratore di controparte – anche in via riservata tra avvocati – al fine di chiudere tutte le tristi vicende familiari senza un confronto personale e diretto che in più circostanze ha portato ad esacerbare ancora di più gli animi già accesi delle parti. Una volta sgombrato il tavolo da tutte le cause, allentate le tensioni tra tutte le parti, l'odierno attore sarà ben contento di riallacciare i rapporti con la propria madre ed il fratello.
11. Tutte le restanti dissertazioni sono davvero irrilevanti e inconferenti e per questo non si ritiene di doverle contestare puntualmente, soprattutto al fine di non tediare ulteriormente il giudice sulle gravi beghe familiari che nulla hanno a che fare con il presente giudizio di divisione immobiliare. Si specifica solamente che, anche la contestazione di controparte sulla *“richiesta di legittima”* da parte della madre Pampaloni e relativa alla eredità del

nonno materno, non ha assolutamente attinenza con il presente giudizio e soprattutto non è nella facoltà del convenuto Ottaviani Federico sollevarla e/o richiederla. Con tale eccezione, invece, si cerca artatamente di introdurre in tale sede una questione che deve essere fatta valere dalla Pampaloni stessa in un apposito giudizio. Quindi si sta cercando di ampliare in maniera del tutto illegittima il perimetro di tale giudizio, ricomprendendovi anche questioni già coperte dal giudicato. Ad ogni buon conto, considerato che il Sig. Sergio Pampaloni è deceduto nel 2006, si eccepisce che è prescritto ogni diritto della erede Cinzia Pampaloni riguardante le disposizioni effettuate dal *de cuius*. Tutte le eccezioni e deduzioni di controparte relative al denaro del *de cuius*, sono state già sollevate dalla Pampaloni in altri giudizi e sono state già risolte dal Tribunale di Roma con statuizioni, oramai definitive, a favore del Sig. Ottaviani Alessio. In ogni caso, anche qui non si comprende quale sia il diritto che il Federico Ottaviani (che si ricorda essere parte in causa) voglia far valere, in quanto nulla è a lui riferibile (sic!)

Infine:

- Ci si oppone alla richiesta di interrogatorio formale su fatti che nulla hanno a che fare con l'oggetto del presente giudizio e che sono del tutto inammissibili, inconferenti, irrilevanti. Ed in particolare: il capitolo 1) tende a far confessare fatti che nulla hanno a che fare con il giudizio de quo, riguardano la Pampaloni (parte non in causa) e un presunto diritto alla legittima che deve essere fatto valere dalla Pampaloni stessa in un apposito giudizio ed oramai è diritto prescritto; il capitolo 2) ha ad oggetto un fatto già accertato con sentenza del Tribunale di Roma, sentenza tra l'altro passata in giudicato e non può essere qui messo nuovamente in discussione. Tra l'altro anche questo capitolo è del tutto irrilevante, inconferente ed inammissibile. Il capitolo 3) è anch'esso del tutto irrilevante, inammissibile ed inconferente ed anche le circostanze in esso indicate sono state oggetto del giudizio oramai chiuso che vede la Pampaloni condannata alla restituzione della somma di € 107.000 a favore del figlio Alessio. Il capitolo 4) idem, non si comprende quale sia la sua finalità, se non una volontà perlustrativa di fatti riguardanti persone non in causa e che comunque riguardano fatti irrilevanti ai fini del presente giudizio. Pertanto, anche questo capitolo è inammissibile, irrilevante e inconferente; Sui capitoli 5, 6,7 si ribadisce l'assoluta inammissibilità, irrilevanza ed inconferenza con l'oggetto del presente giudizio e soprattutto essi tendono a far dare giudizi e valutazioni tra l'altro assolutamente irrilevanti ai fini della decisione. Sul capitolo 8) anche questo è del tutto inammissibile, irrilevante e non attinente all'oggetto del presente giudizio. Inoltre, lo stesso è stato già contestato dall'attore come documento falso, non datato né sottoscritto dal Sig. Alessio Ottaviani e pertanto non è idoneo a manifestare la sua volontà.
- Sulla prova testimoniale:
i capitoli 9 e 10 sono del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio e soprattutto la richiesta prova testimoniale e il richiesto interrogatorio formale tendono solamente a dilazionare oltremodo i termini di conclusione del giudizio non apportando né la testimonianza richiesta né

l'interrogatorio formale dell'attore alcun elemento utile ai fini della decisione del presente giudizio di divisione immobiliare.

In via istruttoria, la presente difesa, insiste nuovamente affinché l'Ill.mo Giudice disponga una CTU volta alla valutazione dell'immobile di Piazza dei Giureconsulti n. 26 Roma e alla verifica dell'eventuale divisibilità del bene oggetto di causa. Con spese a carico di entrambe le parti in causa.

In caso di riscontro di eventuali irregolarità tecnico-urbanistiche dell'immobile de quo, questa difesa chiede, sin da ora, concedersi termine per la regolarizzazione al fine di poter poi procedere allo scioglimento della comunione immobiliare. Con spese a carico di entrambi i comproprietari pro quota.

Si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria a quella articolata dalla controparte.

Si produce:

1. ordinanza presidenziale del 17/09/2007;
2. sentenza dell'11/03/2013;
3. ordinanza n. 6955 del 12.3.2019;
4. memorie ex art. 183 primo termine c.p.c. del 04/02/2020;
5. comparsa conclusionale del 09/07/2019;
6. Vendita casa Anzillotti Roma e assegni intestati Pampaloni;
7. Sentenza Tribunale di Roma n. 18698 del 21;
8. Istanza Giudice Tutelare Pampaloni per donazioni nonno;
9. Fotografie;
10. Possessoria e denuncia Santececchi;
11. Sentenza n. 9784/2017;
12. Archiviazioni Ottaviani Alessio;

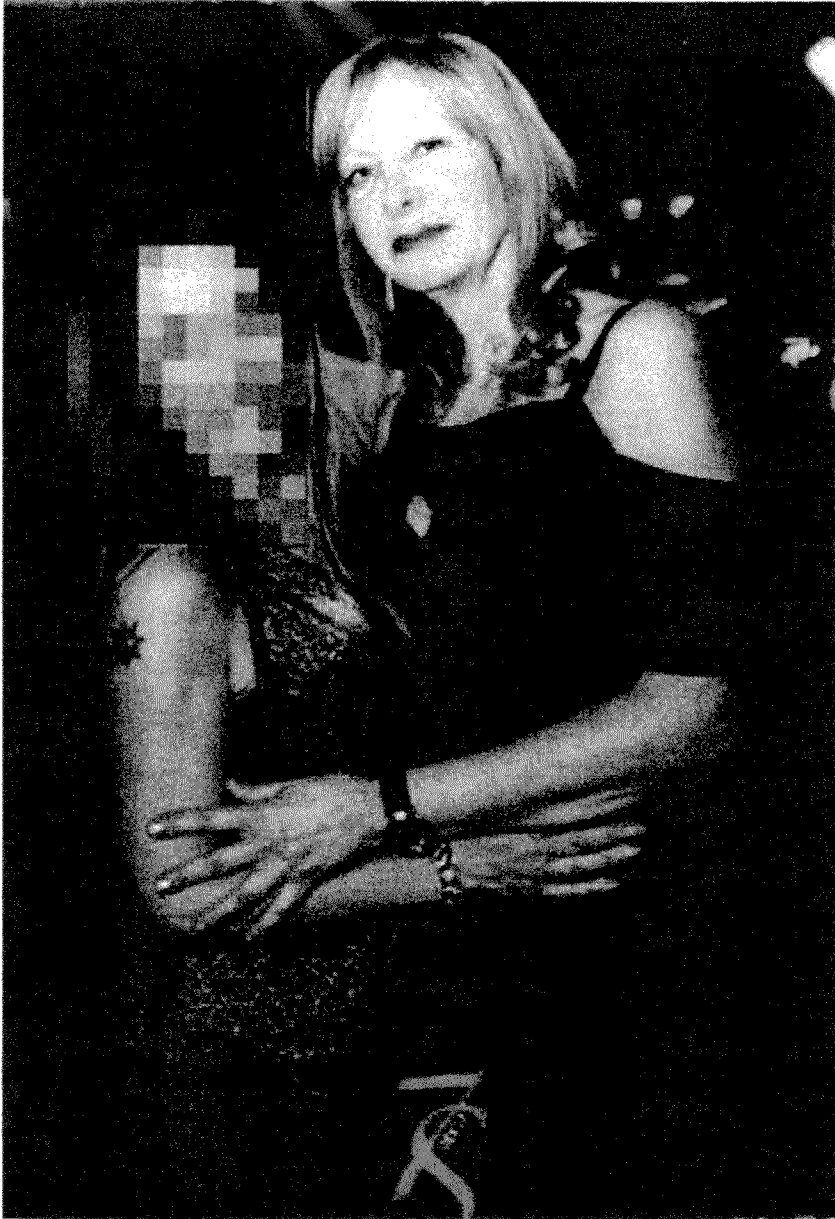
Tivoli, 23.06.2022

Avv. Federica Roiter









Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Tribunale civile di Milano

Sezione IX

R.G. n. 10439/24

G.U.: Cordova Maria Rita

All. 7

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per il Sig. **Ottaviani Alessio**, nato a Roma il 27.06.1989 (C.F. TTVLSS89H27H501M), residente a Milano, Via Feltre n. 62, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Roiter, del foro di Tivoli, (C.F. RTRFRC76A45H501H), con studio in Tivoli, Via di Villa Adriana n. 140 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it, presso cui dichiara di voler ricevere anche le comunicazioni di cancelleria del presente procedimento, ovvero al numero di fax 0774530215, giusta procura rilasciata in calce alla presente comparsa di costituzione e risposta.

- Convenuto-

Contro

La Sig.ra **Pampaloni Cinzia**, rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela Pisacane,

- Attrice -

Premesso che

Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 03.04.2024 e ricevuto dal convenuto in data 16.04.2024 (all. 31), la Sig.ra Pampaloni Cinzia conveniva il proprio figlio, Alessio Ottaviani, innanzi l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"Voglia inaudita altera parte, vista l'urgenza e lo stato di bisogno della Pampaloni, stabilire a carico del Sig. Alessio Ottaviani in via d'urgenza assegno di mantenimento di euro 1000 o della diversa somma ritenuta di giustizia.

Accertare e dichiarare il convenuto, figlio dell'odierna attrice, tenuto a prestare gli alimenti in favore del proprio genitore Sig.ra Pampaloni Cinzia nella misura di € 1000 mensili ovvero nella diversa misura che il Giudice adito dovesse ritenere di giustizia;"

Assumeva parte attrice di essere affetta da gravi patologie che *"le impedivano di compiere autonomamente atti della normale quotidianità"*, che il mantenimento percepito dall'ex coniuge, Franco Ottaviani, era stato ridotto da € 1.200 mensili ad € 775 mensili e che il figlio Federico Ottaviani si era sempre occupato di lei, mentre il figlio, Alessio Ottaviani, oggi convenuto, si era sempre disinteressato della madre e addirittura si sarebbe appropriato dei suoi denari. Pertanto, l'attrice affermava di versare in uno stato di bisogno, con conseguente obbligo dell'odierno comparante, nella sua qualità di figlio, di dover provvedere alla corresponsione degli alimenti alla madre ai sensi dell'art. 433 c.c..

Inoltre, assumeva l'attrice che il figlio Federico Ottaviani aveva ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto alla Pampaloni il pagamento della cospicua somma di € 268.000,00, somma nascente dal credito maturato dall'Ottaviani Federico a seguito di somme corrisposte alla madre sin dal lontano 2014 per il suo sostentamento; tale diritto di credito

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

dell'Ottaviani Federico non era stato soddisfatto a causa dei pignoramenti effettuati dal convenuto Alessio Ottaviani sui conti della propria madre.

Si costituisce con il presente atto il Sig. Alessio Ottaviani, il quale contesta tutto quanto detto ed argomentato dalla Sig.ra Pampaloni Cinzia nel proprio atto di citazione poiché totalmente infondato in fatto e in diritto per i seguenti

Motivi in fatto e in diritto

1) In primo luogo, questa difesa eccepisce **l'inesistenza della procura.**

Difatti, si rappresenta che parte attrice nel fascicolo telematico deposita una procura completamente generica, senza indicazione dell'oggetto per cui è stata conferita dall'attrice, mentre nell'atto di citazione notificato al convenuto viene allegata una procura completamente diversa da quella depositata nel fascicolo telematico del presente giudizio. Quest'ultima procura, poi, viene conferita dalla Sig.ra Pampaloni Cinzia, "*nella qualità di erede della defunta Santececchi Rita*", e presenta il seguente oggetto: "*delego a rappresentarmi e difendermi nel procedimento di opposizione all'archiviazione, l'avvocato Micaela Pisacane (...)*".

Quindi, è evidente che non sia stata conferita alcuna procura dall'attrice al proprio avvocato per instaurare il presente giudizio e, pertanto, risultando inesistente essa è insanabile ai sensi dell'art 182 c.p.c. (in tal senso Corte di Cass. Sez. Unite, sent. N. 37434 del 21.12.2022).

In subordine, si eccepisce la nullità della procura alle liti, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., essendovi incertezza nell'oggetto della procura e un evidente difetto di rappresentanza.

2) Il convenuto eccepisce, inoltre, **la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per mancato rispetto dei termini a comparire.** Infatti, l'atto di citazione è stato notificato al convenuto in data 16 aprile 2024 e l'udienza, fissata in citazione, è per il giorno 31.07.2024. Appare evidente che tra la data dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione e quello dell'udienza fissata in citazione intercorre un termine inferiore a 120 giorni prescritto dall'art.163 bis c.p.c..

Pertanto, si chiede all'Ill.mo Giudice adito la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., al fine di consentire all'odierno convenuto un legittimo esercizio del proprio diritto di difesa.

3) Questa difesa eccepisce altresì **il difetto di legittimazione passiva del convenuto Ottaviani Alessio**, atteso che il presente procedimento, avente ad oggetto l'accertamento di obblighi alimentari, doveva essere incardinato nei confronti dell'ex coniuge dell'attrice, Franco Ottaviani, essendo egli per primo tenuto a tale obbligo. Difatti, nel caso in cui il richiedente gli alimenti sia divorziato, come nel caso di specie, occorre coordinare le disposizioni ex art. 433 e ss. c.c. con l'art. 5, 6^o comma, della Legge 898/1970. Solo dopo aver chiamato in causa l'ex coniuge, l'alimentando potrà rivolgere richieste ai soggetti successivamente elencati nell'art. 433 c.c., vale a dire i figli (in tal senso Tribunale di Modena, sent. 7 gennaio 2021).

Nel nostro caso, l'attrice risulta essere divorziata dal coniuge, Franco Ottaviani, il quale è stato condannato dal Tribunale di Roma a corrispondere un assegno di mantenimento all'odierna attrice, Pampaloni Cinzia, di € 900,00, rivalutato lo scorso anno a € 1.044,84 (all. 1 pag.1), e da maggio 2024 sarà nuovamente rivalutato a € 1.053,20 (all.1 pag.2); quindi l'attrice gode di

Avv. Federica Roiter

Via di Villa Adriana n. 140

00019 Tivoli (RM)

Tel./fax 0774530215

e-mail: studioroiter@gmail.com

pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

un mantenimento più che dignitoso. Inoltre, si eccepisce che tra i due ex coniugi pende, dal 18.12.23, un giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, recante r.g. n. 6282/2023, Giudice relatore, Dott.ssa Rotunno Sofia, prima udienza di comparizione fissata per il 20.02.2025, instaurato a seguito di impugnazione da parte della Pampaloni della sentenza di divorzio del Tribunale di Roma, per la revisione dell'assegno di mantenimento - l'appellante domanda un assegno di mantenimento di € 3.000,00 – che era stato riconosciuto in primo grado all'attrice nei confronti dell'ex coniuge. Il detto appello è fondato sulle stesse doglianze e motivi avanzati nel presente giudizio.

Sul punto si eccepisce che l'art. 433 c.c., nell'indicare le persone tenute agli alimenti, ne stabilisce l'ordine relativo, la cui elencazione è tassativa e progressiva e, dunque, il primo soggetto in grado di adempiere esclude gli altri atteso che la ratio di tale previsione si trova nell'intensità decrescente del vincolo di parentela o affinità.

Pertanto, alla luce delle esposte considerazioni, essendo l'elencazione delle persone obbligate agli alimenti ex art. 433 c.c. tassativa, essendo in primis tenuto ad un obbligo alimentare l'ex coniuge, Franco Ottaviani, **risulta pacifico il difetto di legittimazione passiva del Sig. Ottaviani Alessio**. Pertanto, questa difesa insiste nella richiesta di estromissione dal presente giudizio dell'odierno convenuto.

- 4) Qualora l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse fondate le sopra riportate eccezioni, questa difesa rappresenta che **vi è stata una lesione del contraddittorio**. Difatti, il presente procedimento doveva essere instaurato dalla Sig.ra Pampaloni nei confronti di entrambi i figli. Infatti, la causa per il riconoscimento degli obblighi alimentari rivolta nei confronti dei figli, prevede un litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., atteso che la decisione non può essere pronunciata che in confronto di entrambi i figli, essendo il rapporto sostanziale fatto valere dalla Pampaloni unico rispetto a più soggetti. Difatti, l'obbligo invocato dall'attrice, qualora esistente e dimostrato, non può che sorgere in capo ad entrambi i figli, parimenti tenuti nei confronti nel genitore che versa in uno stato di bisogno.

Invece, strumentalmente, la madre cita solamente il figlio Alessio, da anni bersaglio delle sue infondate cause civili (tutte perse) ed infamanti denunce penali (sempre archiviate) e non coinvolge mai il figlio Federico, il quale, negli anni, ha colluso con la madre facendo sparire l'intero patrimonio di quest'ultima, proprio al fine di far perdere la garanzia patrimoniale ai creditori della madre, tra cui vi è anche Alessio. Quest'ultimo, infatti, non riesce a trovare soddisfazione al proprio diritto di credito riconosciuto da sentenze e provvedimenti dei vari Tribunali che condannano la Pampaloni nei diversi giudizi che la vedono coinvolta.

Sul punto si fornisce come prova l'esautiva e puntuale relazione della CTU, Dott.ssa Sarnari (all. 11), incaricata dal Tribunale di Roma nel giudizio di divorzio contenzioso tra la Pampaloni e Ottaviani Franco, in cui si evidenzia che il Sig. Federico Ottaviani ha ricevuto dalla madre la cospicua e non giustificata somma di € 673.397,34.

Pertanto, si chiede all'Ill.mo Giudice adito che, qualora non ritenga di dover estromettere l'odierno convenuto per i motivi di cui al punto 3) del presente atto, di ordinare all'attrice l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro figlio, Federico Ottaviani, ex art. 102 c.p.c.

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

- 5) Premesso preliminarmente quanto sopra, questa difesa rappresenta **nel merito** quanto segue.
In primo luogo, **parte attrice non ha assolutamente dimostrato né il proprio stato di bisogno né ha provveduto a fornire prova certa delle sue reali ed effettive condizioni di salute.**

Sulle condizioni di salute si evidenzia che la Sig.ra Pampaloni, lungi dall'essere l'anziana signora con delle gravi patologie che addirittura le impedirebbero di *"compiere atti della normale quotidianità e necessita di totale supporto nel vestirsi, lavarsi, pulire casa, portare pesi ecc.,"* è una donna che passa la vita nei vari lussuosi locali di Roma in compagnia di vari amici e amanti, a bere, fumare e ballare, oltre a sperperare i propri soldi nei giochi d'azzardo, essendosi lei stessa dichiaratasi ludopatica (all. 2 foto attrice nei locali e nei viaggi e all. 3 certificato di ludopatia). Inoltre, si eccipisce che il suo migliore passatempo è proprio quello di rendere la vita impossibile al figlio Alessio, sobbissandolo di denunce penali (tutte archiviate) e di pretestuose e infondate cause civili (tutte perse con condanne alle spese in quanto palesemente pretestuose), oltre che di messaggi minatori (all. 4).

→ Risulta, dunque, davvero difficile pensare che la Pampaloni sia una donna in gravi difficoltà di salute e che a stento riesce a lavarsi e a camminare, quando invece si scatena nei locali vip di Roma ingioiellata e vestita con abiti e accessori di lusso (all. 2). Inoltre, nonostante le sue difficoltà motorie ed economiche ha comunque forze e disponibilità per presentare svariate denunce nei confronti del figlio e presenziare a tutti i giudizi, civili e penali, dalla medesima incardinati.

Difatti la Pampaloni non manca mai alle diverse e svariate udienze dei molteplici processi che la vedono coinvolta e addirittura si è recata a Milano per presenziare in ben tre udienze svolte presso questo Tribunale dinanzi alla Dott.ssa Scirpo (sez. V) (all. 32), oppure alle udienze svolte a Civitavecchia (all. 33).

Inoltre, in merito alla documentazione medica allegata, si evidenzia che la stessa documentazione è stata prodotta più volte dall'attrice;

Difatti, l'allegato 2 dell'attrice, di ben 80 pagine, è composto in realtà da documenti inseriti più volte, così come le fatture giustificative delle spese; forse la controparte crede, ingenuamente, di poter ingannare il giudice, facendo apparire cose diverse dalla realtà, tipo quella di effettuare due controlli l'anno con lo stesso medico (sic!). L'allegato, poi, presenta numerosi documenti non leggibili e allegati senza una sequenza logica.

Ed ancora, l'attrice utilizza referti medici risalenti ad oltre 20 anni fa, dove, tra l'altro, neanche viene confermata la patologia che dice di avere (es. pag. 32); difatti, in tale documento viene smentita l'affermazione della Pampaloni di avere *"un nodulo alla base del polmone destro che deve essere monitorato almeno due volte l'anno"*. Difatti, nel referto di TC torace, risalente al maggio 2004, viene precisato dai medici che *"il controllo a confronto con la precedente indagine tc del 5.03.04, non ha dimostrato modificazioni morfovolumentiche del piccolo nodulo parenchimatorso (diametro inderiore a 1 cm) a contorni regolari, localizzato in corrispondenza della base del polmone detro. Invariati i restanti referti"*.

Il nodulo parenchimatorso è una patologia benigna e molto diffusa tra i soggetti fumatori, come la stessa Pampaloni ammette di essere (cfr. certificazione pag. 34 in cui l'attrice dichiara di

Avv. Federica Roiter

Via di Villa Adriana n. 140

00019 Tivoli (RM)

Tel./fax 0774530215

e-mail: studioroiter@gmail.com

pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

fumare in media sette sigarette al giorno da 40 anni). Inoltre, l'attrice non è mai stata sottoposta ad alcuna terapia oncologica (radioterapia, chemioterapia ecc), tanto è vero che non ne fornisce alcuna prova. Sono quindi oltre 20 anni che l'attrice ha un piccolo nodulo benigno non trattato, ovviamente, con alcuna terapia oncologica.

Infine, si eccepisce che l'attrice spaccia come documenti medici e spese sostenute documenti che in realtà sono scritti di suo pugno senza alcun riferimento del nominativo del paziente ovvero il timbro del medico (pag. 29,30,33).

In altri documenti altera di suo pugno le certificazioni indicando i costi delle terapie e il numero delle stesse (pag. 10 e 11).

Infine, nel rappresentare che le fisioterapie e la rieducazione posturale sono servizi che eroga il Servizio Sanitario Nazionale, si eccepisce che l'attrice relativamente all'asma bronchiale allega solamente una e-mail con un preventivo richiesto ad una ditta, ma non produce né la prescrizione medica, né il pagamento degli importi ivi indicati.

Relativamente allo **stato di bisogno**, il convenuto rappresenta che la Pampaloni, nonostante le dichiarate difficoltà, stranamente incardina tutti i suoi giudizi senza mai presentare un'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (sic!), ma andiamo per ordine.

Questa difesa indica di seguito le varie cause pendenti tra le parti e i procedimenti penali scaturiti dalle diverse denunce querele presentate dalla Pampaloni:

- procedimento penale r.g. 35408/19. La sig.ra Pampaloni denuncia il figlio Alessio accusandolo di averle sottratto della corrispondenza che sarebbe servita al padre, Franco Ottaviani, per sottrarsi alle diverse procedure esecutive relative a debiti che quest'ultimo aveva nei confronti della Sig.ra Pampaloni, affermando che lo stesso abbia aperto un c/c presso la banca in cui lavora il figlio Alessio al solo fine di occultare il denaro di provenienza del padre, facendogli da prestanome. La Pampaloni era ben consapevole che questa accusa era falsa, in quanto, durante il procedimento di divorzio, l'ex marito aveva prodotto tutti gli estratti conto relativi al suddetto rapporto e che, su richiesta della Guardia di Finanza era già stato appurato che *"il conto intestato al signor Ottaviani Franco non ha mai effettuato alcuna operazione, restando quindi inattivo e con saldo zero"*. Da questa denuncia si aprì il procedimento r.g. 35408/19, dove il PM Santucci affermò che *"l'attività di indagine ha dato esito negativo, non risultando alcun trasferimento di somme di denaro"* tra padre e figlio, e quindi *"rilevata l'infondatezza della notizia di reato... chiede che il giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento"* (all.5 pag. 3);
- procedimento penale r.g. GIP 6817/20: la sig.ra Pampaloni, non contenta, effettuava opposizione all'indicata richiesta di archiviazione, ma il Gip Dott.ssa Gerardi, convalidava l'archiviazione vista *"l'infondatezza della notizia di reato"*; (all. 5 pag. 1)
- procedimento penale r.g. 43887/19: ancora la sig.ra Pampaloni denunciava il figlio Alessio per falsa testimonianza ex art. 372 c.p. da cui è scaturito il procedimento n. 43887/19 e nuovamente il P.M. Santucci archiviava *"ritenuta pertanto l'infondatezza della notizia di reato... chiede che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento"* (all.5 pag. 6);

Avv. Federica Roiter

Via di Villa Adriana n. 140

00019 Tivoli (RM)

Tel./fax 0774530215

e-mail: studioroiter@gmail.com

pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

- procedimento penale r.g. GIP 30385/22: la sig.ra Pampaloni, ancora non soddisfatta ha proposto richiesta di opposizione alla richiesta di archiviazione per falsa testimonianza, chiedendo che venisse addirittura sentito il Sig. Federico Ottaviani. Anche questa volta il Gip, Dott.ssa. Valeria Tomassini, disponeva, in data 29/03/2023, l'archiviazione di tale infondata opposizione proposta dalla Pampaloni dichiarandola inammissibile (all.5 pag. 11).

Per quanto riguarda le cause civili che la Pampaloni ha incardinato contro il figlio Alessio, si rappresenta che la stessa è sempre stata soccombente. Nonostante ciò, la Pampaloni non ha mai adempiuto spontaneamente alle statuizioni dei giudici, risultando ancora oggi insoddisfatte le pretese creditorie che il figlio Alessio ha nei confronti della madre e pari circa a complessivi € 143.486,40. Tale importo è orientativo poiché risultano pendenti altri procedimenti da cui sicuramente scaturiranno altre condanne e spese per la Pampaloni verso l'odierno convenuto.

Si riporta di seguito l'elenco dei procedimenti civili:

- RG 21836/2018 Tribunale di Roma, Giudice dott. Giovanni De Petra, conclusosi con Sentenza n.18698/2021, pubbl. il 30/11/2021, con cui la Pampaloni viene condannata al pagamento in favore di Ottaviani Alessio della somma di € 107.000,00, oltre interessi legali dalla domanda e spese legali; la sentenza de qua è passata in giudicato e seguiva atto di precetto per complessivi € 121.788,57 e ben due pignoramenti presso terzi, di cui infra (all. 6);

- RG 49457/2022, Tribunale di Milano, sez. V, Dott.ssa Scirpo, casa in cui la Pampaloni tenta di incardinare in diverso Foro, un surrrettizio appello della sentenza del Tribunale di Roma n.18698/202, sopra indicata, e richiede contestualmente anche un sequestro conservativo in corso di causa nei confronti del figlio Alessio. Per una maggiore comprensione della personalità dell'attrice, si evidenzia che all'udienza del 12 aprile 2023 la Pampaloni rinunciava alla richiesta di sequestro conservativo (all. 32) ed il Giudice disponeva non luogo a provvedere sulla istanza, ma poi la Pampaloni, a seguito di rinnovazione dell'atto di citazione che era stato dichiarato nullo dalla Dott.ssa Scirpo, riproponeva nuovamente la domanda di sequestro al quale aveva rinunciato. Pertanto, la Dott.ssa Scirpo, con ordinanza del 16/10/2023 ritenendo che *"Non vi è nemmeno l'apparenza del diritto alla restituzione invocata in forza di un asserito negozio fiduciario" ... "rigetta le domande di sequestro conservativo formulata da Cinzia Pampaloni e la condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 9782,00 oltre iva, cpa e spese generali a favore di Alessio Ottaviani"*. (all 7);

- RG 6566/2023 Tribunale di Roma, Giudice Dott. Chiara Aytano, relativo al procedimento di opposizione alla procedura di pignoramento presso terzi avviata da Alessio vs la Pampaloni; il Giudice ne dichiara l'improcedibilità e pertanto *"condanna Pampaloni Cinzia al pagamento delle spese di lite della presente fase in favore di Alessio Ottaviani che si liquidano in € 2850 oltre spese generale, iva e cpa come per legge"* (all. 8);

- RG 851/2021: Tribunale di Civitavecchia, Dott. Francesco Vigorito, relativo al procedimento di divisione immobiliare; nel presente giudizio la Pampaloni ha presentato, in data 24/05/2022, un infondatissimo atto di intervento volontario, richiedendo ad Alessio la somma € 33.096,88, per inesistenti e non provati lavori eseguiti nella casa oggetto di divisione e di proprietà dei due fratelli Ottaviani e della nonna Santececchi Rita. A seguito dell'udienza presso il Tribunale di

Avv. Federica Roiter

Via di Villa Adriana n. 140

00019 Tivoli (RM)

Tel./fax 0774530215

e-mail: studioroiter@gmail.com

pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Civitavecchia, in data 25.5.2022, viste le contestazioni sollevate dall'attore Ottaviani Alessio, la Pampaloni rinunciava al Giudizio e chiedeva lo stralcio del proprio intervento (all.9 pagg. 7-8). L'attore ha chiesto anche qui la condanna alle spese per soccombenza virtuale e si è in attesa della sentenza. (all.10)

- RG 3301/2022: Tribunale di Roma, Giudice Dott. Giulia Messina (ex Laupoli) relativo a pignoramento presso terzi contro la Pampaloni, prossima udienza fissata per il 22/05/2024; in tale occasione la Pampaloni presenta opposizione all'esecuzione, anche in questo caso rigettata dal G.E. Si è in attesa della condanna alle spese (all. 34).

- RG ulteriore causa su Milano con ancora rg da definire, dove la Pampaloni ha nuovamente fatto causa ad Alessio relativamente ad una polizza che la nonna gli aveva lasciato alla sua morte.

Pertanto, a ben vedere, la Sig.ra Pampaloni chiede gli alimenti poiché versa in uno stato di bisogno, ma ha le capacità economiche per affrontare le tantissime azioni legali intraprese contro il proprio figlio, compresa la presente.

D'altronde la CTU Sarnari, nella sua relazione prodotta in sede di divorzio, afferma che la Pampaloni ha disponibilità figurative per ben € 490.903,75 (all. 11 pagg. 101 e 109/110), pertanto non si potrà certamente considerare una persona che versa in uno stato di bisogno.

Inoltre, l'attrice è divenuta erede della madre, Santececchi Rita, ed è quindi entrata in possesso dei beni della de cuius, tra cui conti correnti e il 50% della proprietà della villa sita in un comprensorio residenziale sito in Tarquinia, Via degli Alvethna intestata (all. 35), circostanza che impedisce alla medesima di poter chiedere gli alimenti ai soggetti tenuti ai sensi dell'art. 433 c.c..

A ben vedere, l'unico che può vantare delle pretese creditorie, riconosciute da sentenze e provvedimenti vari di condanna della Pampaloni, è proprio l'odierno convenuto, il quale ancora non riesce a trovare soddisfazione poiché non è stato ancora pagato dalla Pampaloni.

La Pampaloni, infatti, elude la legge preconstituendo falsi obblighi di pagamento a favore del figlio Federico per drenare tutte le proprie risorse e rendersi dolosamente incapiente, al solo fine di sottrarsi ai provvedimenti di condanna che la riguardano.

Quindi, dopo essersi strumentalmente resa incapiente, oggi, la Pampaloni propone un'assurda e infondata causa di richiesta di obblighi alimentari nei confronti del solo **figlio Alessio**, il quale, **non solo vanta nei suoi confronti un credito di circa €143.486,40** (salvo altri credito in corso di accertamento), ma **ha altresì, sino ad oggi, concesso all'attrice il godimento dell'appartamento di sua proprietà** (all. 12) sito in Roma, Piazza dei Giureconsulti n. 26, unitamente al fratello Federico Ottaviani, che con lei a tutt'oggi convive, senza pretendere il versamento di un canone di locazione.

Inoltre, il convenuto si è altresì sobbarcato degli oneri condominiali e delle utenze insolute per un totale di € 4.353,87 a cui erano tenuti la madre e il fratello (all. 13).

Appare dunque evidente chi sia in realtà la povera anziana signora che non riesce ad attendere alle proprie esigenze di vita quotidiana e che non è più in grado di sostenere le ingenti spese mediche e di vita di cui, però, non offre alcuna prova valida e certa.

Avv. Federica Roiter

Via di Villa Adriana n. 140

00019 Tivoli (RM)

Tel./fax 0774530215

e-mail: studioroiter@gmail.com

pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Difatti, si eccepisce che il diritto agli alimenti è legato alla prova - che deve essere fornita da parte del richiedente - non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplorazione di un'attività lavorativa tanto che ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità per circostanze a lui non imputabili di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.

Lo stato di bisogno, poi, va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo dispone, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto. Sicché deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica e l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali.

Sul punto si osserva quanto segue: l'attrice, come già riferito nel corpo del presente atto, si è nel tempo spogliata di tutti i propri beni in maniera del tutto strumentale e al solo fine di sottrarsi al pagamento dei propri debiti.

In particolare, poco prima della condanna della Pampaloni alla restituzione all'attore della complessiva somma di € 107.000,00 oltre spese legali - condanna avvenuta con sentenza del Tribunale di Roma n. 18698/2021, pubblicata il 30/11/2021 (all. 6) - quest'ultima, con atto di compravendita del 16 novembre 2021 (all. 14), disponeva del suo unico immobile sito in Roma, alla Via Anzillotti n.8/12, vendita dalla quale ha ricevuto la complessiva somma di € 325.000,00. Di questa ingente somma, non vi è più traccia già dal mese di dicembre 2021 sui conti correnti della Pampaloni. Tale circostanza è comprovata dalle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza nel giudizio di divorzio della Pampaloni.

Nonostante la pendenza del giudizio che la vedeva parte convenuta nel procedimento dinanzi al Tribunale di Roma, Giudice De Petra, la Pampaloni Cinzia, senza alcuna motivazione, si affrettava a vendere l'unico suo cespite immobiliare e faceva sparire tutto il prezzo della vendita.

L'attrice, poi, effettuava altre disposizioni del proprio ingente patrimonio senza alcuna motivazione e/o giustificazione a favore del figlio Federico Ottaviani, il quale ha ricevuto dalla Pampaloni Cinzia le seguenti somme, evidentemente in maniera preordinata a ledere le pretese dei propri creditori:

- a) In data 23.06.2017 due assegni di € 87.371,00 per un totale di €174.742,00 (all.15 pag.3);
- b) In virtù di una delega all'incasso effettuata dalla Pampaloni a Federico Ottaviani in data 19/10/2018 nel procedimento esecutivo r.g. n. 23376/2017, Ottaviani Federico ha incassato le seguenti somme: - € 6.237,58 il 4/01/2019, - € 13.932,46 il 16/11/2018, - € 4.418,47 il 25/10/2018, - € 4.526,83 il 15/11/2018- per un totale di €**29.115,34** (all.15 pagg.39-45).
- c) In data 27/09/2019 viene liquidata alla Pampaloni una polizza di € 42.747,21 e, in data 1/10/2019, la stessa ha trasferito con bonifico a Federico Ottaviani la complessiva somma di € 42.700. (all. 15 pagg. 5-15)

Avv. Federica Roiter

Via di Villa Adriana n. 140

00019 Tivoli (RM)

Tel./fax 0774530215

e-mail: studioroiter@gmail.com

pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

- d) N.2 assegni di 33.000€ e 37.000€ emessi dalla Pampaloni e incassati da Federico rispettivamente in data 24.10.2019 e 13.02.2020 su c/c ex UBI n.1019 (all.15 pagg. 35-36);
e) In data 12/07/2022 trasferisce a Federico assegni circolari per 237.000€ (all. 15 pagg. 37-55);
f) Nel periodo 2018-2019, la Pampaloni preleva più volte sul suo cc BPM nr 783 un totale di € 49.840, versati contestualmente sul c/c INTESA nr 1000/10330 intestato a Federico Ottaviani.

Tali fondi vengono ascritti dal CTU nelle disponibilità figurative della Pampaloni, "Con riferimento ai versamenti per contanti nel 2018 e 2019 sul conto 1000/10330 di Intesa San Paolo, intestato al sig. Federico Ottaviani (sig.ra Pampaloni delegata), per € 49.840,00 il CTP ritiene debbano iscriversi esclusivamente alla sig.ra Pampaloni a titolo di "redditi figurativi", atteso che il sig. Federico Ottaviani ha iniziato a conseguire redditi solo da dicembre 2018." (All.11 pag.85)

Il CTU ha inoltrato richiesta all'Istituto di credito di dare riscontro circa l'esecutore materiale dei versamenti, a seguito di tale richiesta l'istituto ha riscontrato che **i versamenti sul conto di Federico sono stati effettuati proprio dalla Pampaloni, avvalorando pertanto che vi siano stati ingiustificati trasferimenti dalla Pampaloni al figlio Federico.** (all. 15 pagg. 24-34)!

Si specifica che la prima sentenza del Tribunale di Roma n. 9784/2017, che riconosceva al Sig. Ottaviani Alessio la somma di € 107.000,00, è stata pubblicata il 17.05.2017 (all.9).

Pertanto, entrambe le parti erano perfettamente a conoscenza del credito vantato dall'odierno convenuto.

Inoltre, l'attrice, dopo aver scientemente e dolosamente venduto e liquidato tutti i suoi beni immobiliari, ha provveduto a trasferire tutte le sue risorse economiche e patrimoniali a favore del figlio Federico, come ampiamente dimostrato dalla perizia redatta dalla CTU, dott.ssa Sarnari (all. 11), **dalla quale risulta che la Pampaloni dal 2018 fino al 2022 ha trasferito la cospicua somma di € 673.397,34 al figlio Federico senza una vera causa o giustificazione.**

Risulta palese che molti di questi trasferimenti sono stati effettuati dalla Pampaloni proprio nel periodo successivo al sorgere del diritto di credito di Alessio Ottaviani nei suoi confronti.

Oltre tale cifra, poi, vi è da considerare l'ulteriore somma di € 237.000,00, portata da diversi assegni circolari, che la Pampaloni ha consegnato in garanzia al figlio Federico Ottaviani mediante un fittizio accordo transattivo che è stato raggiunto tra i due a seguito dell'emissione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, richiamato anche nell'atto di citazione, emesso a favore di Federico e stranamente non opposto dalla madre (all. 15) .

Per maggior chiarezza espositiva, e per una maggiore comprensione sia delle vicende familiari che della strumentalità del presente giudizio, questa difesa evidenzia quanto segue: il decreto ingiuntivo n. 28533/2022 del 06.06.2022 che il Sig. Ottaviani Federico ha ottenuto nei confronti della Sig.ra Pampaloni Cinzia, è del tutto strumentale e costruito ad arte al solo e precipuo fine di eludere il doveroso pagamento del credito vantato dal Sig. Ottaviani Alessio nei confronti della Sig.ra Pampaloni Cinzia, così come risulta dai seguenti fatti incontrovertibili e provati.

- a) il credito vantato dal sig. Ottaviani Alessio nei confronti della Pampaloni e per il quale si sta procedendo in via esecutiva è stato riconosciuto dapprima con sentenza del Tribunale di Roma n.

Avv. Federica Roiter

Via di Villa Adriana n. 140

00019 Tivoli (RM)

Tel./fax 0774530215

e-mail: studioroiter@gmail.com

pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

9784/2017 e successivamente con sentenza n. 18698/2021, emessa dal Tribunale di Roma in data 29.11.2021 e pubblicata il 30.11.2021, notificata al procuratore costituito della Sig.ra Pampaloni Cinzia e Ottaviani Alessio, Avv. Micaela Pisacane, in data 13.12.2021 (all.17), sentenza non impugnata e passata in giudicato;

b) prima della notificazione della sentenza de qua al procuratore costituito della Sig.ra Pampaloni e del Sig. Ottaviani Federico, la scrivente difesa scriveva una pec alla collega Pisacane in data 01.12.2021 (all.18) con la quale chiedeva se vi fossero intenzioni di spontanea esecuzione della sentenza da parte della Pampaloni. La detta comunicazione veniva riscontrata dalla collega Pisacane in data 02.12.2021 con comunicazione pec (all.18) del seguente tenore: *“Ti rappresento che la Sig.ra Pampaloni, senza riconoscimento alcuno delle ragioni altrui e dunque con riserva di appello, ma al solo fine di evitare una esecuzione darà spontanea esecuzione alla sentenza”*. Successivamente, in data 07.12.2021, sempre la collega Pisacane, comunicava via pec (all.18) *“Ti chiedo scusa con grande umiltà e dispiacere, in quanto io ho equivocato la volontà della mia assistita quando l’ho ascoltata per telefono. La stessa infatti intende procedere ad appello con richiesta di sospensiva e quindi l’appello sarà iscritto entro inizio settimana prossima. A questo punto la stessa mi ha chiarito che ove la sospensiva verrà respinta allora procederà al pagamento, ove accolta si attenderà l’esito dell’appello. Ti chiedo dunque di soprassedere dall’iniziare con una procedura esecutiva ed attendere l’esito del giudizio inibitorio, come del resto previsto dalle norme di buona condotta e deontologiche”*.

c) Pertanto, il Sig. Ottaviani, solamente all’esito di tale comunicazione, in data 13.12.2021, procedeva alla notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve per l’appello (all. 17) e, dopo aver atteso il passaggio in giudicato della sentenza de qua, procedeva alla notificazione nei confronti della Pampaloni dell’atto di precetto in data 13.01.2022. Il PPT è stato notificato alla debitrice Pampaloni e al terzo Ottaviani Federico rispettivamente in data 09.02.2022 e 07.02.2022 (all.19).

d) In data 25.02.2022 il terzo, Federico Ottaviani, figlio della Pampaloni e con la medesima convivente, dichiarava *“di non essere debitore nei confronti della Sig.ra Pampaloni Cinzia anzi di essere creditore della stessa”* (all. 20).

e) In data 18.03.2022 il creditore effettuava un pignoramento mobiliare presso l’appartamento in cui vive la Sig.ra Pampaloni unitamente al figlio Federico Ottaviani, il quale risultava incapiente (all. 21). La debitrice, chiamata a rendere la dichiarazione ex art. 492 c.p.c. su ulteriori beni utili da pignorare, in data 01.04.2022 così dichiara *“non possiedo altri beni pignorabili oltre quelli già pignorati il 18 marzo 2022”*. (all. 22). Pertanto, la Pampaloni, dolosamente ha sottaciuto l’esistenza degli assegni circolari alla medesima intestati e ancora non incassati alla data della sua dichiarazione all’ufficiale giudiziario (gli assegni circolari, infatti, sono datati 23-24 novembre 2021 – 18 gennaio 2022). In data 12.07.2022 i predetti titoli venivano consegnati al figlio della Pampaloni, Ottaviani Federico, a garanzia di un suo inesistente credito nei confronti della madre.

f) Nel frattempo, la Pampaloni, nonostante il provvedimento emesso dell’Ill.mo G.E. all’esito del giudizio di opposizione all’esecuzione esperito dalla stessa debitrice, con il quale si consentiva il pignoramento del suo mantenimento nella misura eccedente la somma di € 702,15 (provvedimento del 24.06.2022 all. 23), provvedeva a spostare artatamente l’accredito del proprio mantenimento non

Avv. Federica Roiter

Via di Villa Adriana n. 140

00019 Tivoli (RM)

Tel./fax 0774530215

e-mail: studioroiter@gmail.com

pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

consentendo più al Banco BPM di poter trattenere le somme pignorate (all. 1), il tutto sempre a danno dell'odierno creditore.

Inoltre dalla CTU della dott.ssa Sarnani, effettuata nel giudizio di divorzio che era pendente presso il Tribunale di Roma r.g. n. 49913 / 2018 – parti: Ottaviani Franco/Pampaloni Cinzia, (all. 11), risulta che la Pampaloni è titolare di **disponibilità figurative di ben € 490.903,75 che la medesima ha occultato, dichiarando il falso e sostenendo di non possedere beni aggredibili, per poi invece trasferire tutti i suoi averi a Federico Ottaviani, come è dimostrato dalla stessa CTU.**

Pertanto è evidente che la Sig.ra Pampaloni Cinzia ha commesso l'illecito penale di cui all'art. 388 c.p..

A riprova di quanto sopra esposto, ossia della strumentale e dolosa preordinazione della Pampaloni e del figlio Federico di far sparire il patrimonio dell'odierna attrice, vi è la non trascurabile circostanza che l'avv.to Pisacane Micaela ha assunto il mandato difensivo di Federico Ottaviani sia nel giudizio definito con la sentenza n. 18698/2021 del Tribunale di Roma, che ha visto vincitore il Sig. Ottaviani Alessio, sia nel giudizio di divisione immobiliare pendente presso il Tribunale di Civitavecchia e distinto al r.g. n. 851/2021 (all. 25) e quello pendente presso il Tribunale di Roma recante r.g. n. 18539/2021 (all. 26). Successivamente, dopo la notifica del PPT, il Sig. Federico Ottaviani si fa assistere dall'avv.to Elisabetta Piccioli per proporre il ricorso per decreto ingiuntivo contro la propria madre, ricorso che è stato depositato in data 04.05.2022 e il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 06.06.2022.

Inoltre la Pisacane è l'avvocato sia della Pampaloni che di Federico in questi procedimenti:

- **Tribunale di Roma RG 3301/2022 Dott.ssa Messina, dove la Pampaloni riveste il ruolo di debitore e Federico il ruolo di terzo pignorato in totale conflitto di interessi!** (all. 28)
- - Tribunale di Roma RG 33923/2021 Dott.ssa Gagliardi, dove la Pampaloni riveste il ruolo di attore secondario intervenuto a seguito del decesso della madre e Federico di Convenuto principale richiedendo in tale sede la condanna della nonna/madre per oltre € 37.000. E la Pampaloni inspiegabilmente aderisce alla richiesta del figlio, riconoscendosi anche qui debitrice di tali somme!
- - Tribunale di Civitavecchia RG 851/2021 Dott. Vigorito (all.22) procedimento di divisione immobiliare dove la Pampaloni riveste il ruolo di attore secondario intervenuto a seguito del decesso della madre e Federico di Convenuto principale dove lo stesso richiede la condanna della nonna/madre per oltre € 121.000. E la Pampaloni inspiegabilmente aderisce alla richiesta del figlio (sic!).
- Tribunale di Roma RG 21836/2018 Dott. De Petra (all.6) dove rappresentava sia la Pampaloni in qualità di convenuta (e poi condannata), sia Federico come litisconsorte necessario!

Gli assegni circolari della Pampaloni sono stati tutti consegnati a Federico Ottaviani in data 12.07.2022 (all. 16 pagg. 20 e seguenti). Nella transazione relativa al predetto decreto ingiuntivo (tra l'altro l'atto di transazione non ha data certa) la Pampaloni è stata assistita dall'avvocato Pisacane, che era al contempo legale di Ottaviani Federico in altri procedimenti.

Alcune osservazioni vanno fatte in merito al detto decreto ingiuntivo: in primo luogo, il terzo, Federico Ottaviani, alla data della sua dichiarazione del 25.02.2022 non vantava ancora un titolo fondante il proprio diritto di credito nei confronti della Pampaloni e pertanto ha dichiarato il falso.

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Difatti, il terzo può eventualmente eccepire l'estinzione del credito vantato dal debitore eseguito nei propri confronti, ma le eccezioni devono riguardare fatti aventi data certa antecedenti alla notifica del pignoramento.

Inoltre, se leggiamo il ricorso per decreto ingiuntivo e la motivazione del decreto ingiuntivo stesso, possiamo notare che nel ricorso si fa riferimento a imprecise spese che Ottaviani Federico avrebbe sostenuto per la madre nel lungo arco temporale che va dal 2000 al 2021; in particolare, risulterebbe che già all'età di sette anni il piccolo Federico abbia mantenuto la madre, che percepiva però un assegno di mantenimento dal proprio ex coniuge di € 2.300,00 al mese e non pagava alcun mutuo o canone di locazione. Infatti, il giudice del monitorio, dall'esame sommario della documentazione, ha potuto emettere un decreto ingiuntivo solamente perché "è stato prodotto dal ricorrente un riconoscimento della controparte, poiché la documentazione relativa ad altri importi, limitandosi ad attestare un pagamento del ricorrente, non dà certezza dell'obbligazione restitutoria in capo alla controparte". Pertanto, il provvedimento monitorio si basa univocamente sul riconoscimento del debito da parte della Pampaloni, documento realizzato ad arte per l'emissione di un decreto ingiuntivo atto a giustificare il trasferimento di così ingenti somme di denaro a favore di Federico Ottaviani e poter impedire ad Alessio Ottaviani, che vanta un credito fondato su una sentenza del 30.11.2021 passata in giudicato, di poter soddisfare il proprio credito.

E' evidente che tutti questi espedienti, realizzati successivamente alla emissione della sentenza del Tribunale di Roma del 2017, sono tutti preordinati a sottrarre il patrimonio della Pampaloni alla garanzia dell'unico creditore certo e vero, ossia Alessio Ottaviani, ma di fatto sono somme di denaro ancora nella piena e completa disponibilità dell'odierna attrice.

Possiamo ancora notare come la Pampaloni, potendo esperire un'opposizione al predetto decreto ingiuntivo, si sia invece solamente limitata a trovare un accordo transattivo sicuramente per lei non soddisfacente e vantaggioso. Infatti, la Pampaloni avrebbe potuto eccepire la prescrizione di tutto o parte del credito vantato da Federico Ottaviani, oppure avrebbe potuto avanzare le pretese creditorie contestate a Federico e Alessio Ottaviani con raccomandata a/r del 28.03.2022 con la quale richiedeva la restituzione della cospicua somma di € 192.716,88, relativa alle opere di ristrutturazione della casa di Piazza dei Giureconsulti n. 26 Roma (all.27). Stranamente, la Pampaloni ha rinunciato a far valere nei confronti del figlio Federico Ottaviani tale pretesa, nonostante il Sig. Federico Ottaviani si sia dichiarato debitore nei confronti della propria madre nel giudizio di divisione immobiliare pendente presso il Tribunale di Roma recante r.g. n 18539/2021, giudice dott. Sacco. Anche qui, si evidenzia come le parti (sia la Pampaloni che Federico Ottaviani) utilizzano le prove fittizie e le loro dichiarazioni in modo del tutto strumentale al giudizio in cui vengono prodotte, senza attribuire ad esse una certa oggettività probatoria, con buona offesa dell'intelligenza del giudicante. Infatti, la dichiarazione con la quale Federico Ottaviani si dichiara debitore della madre, resa nel giudizio di divisione immobiliare pendente presso il Tribunale di Roma (all. 36), è assolutamente incontrovertibile.

A tutto questo si aggiunga che la Pampaloni, nelle sue svariate cause contro il figlio Alessio, allega un contratto (all. 24) dal quale risulta che la stessa si obbliga a corrispondere al figlio Federico per le sue presunte assistenze alla madre, la cospicua somma di € 1.000,00 mensili e la riconosce addirittura

Avv. Federica Roiter

Via di Villa Adriana n. 140

00019 Tivoli (RM)

Tel./fax 0774530215

e-mail: studioroiter@gmail.com

pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

dal lontano aprile 2014 (in realtà Federico è sempre assente da casa perché lavora come capotreno in Trenitalia con contratto pieno e a tempo indeterminato).

Quindi, la situazione risulta davvero paradossale, atteso che da un lato la Pampaloni eroga al figlio Federico una somma ingente di € 1.000 al mese per inesistenti assistenze materiali e fisiche (tra l'altro non provate e senza alcuna motivazione), dall'altro lo stesso importo lo richiede a titolo di alimenti all'altro figlio: delle due l'una, o sono entrambi obbligati oppure nessuno.

Tra l'altro, questa difesa, nel riservarsi una più puntuale contestazione alla documentazione di spesa allegata dalla controparte, rappresenta che non vi è alcuna ricevuta della TARI, non sono state allegate le ricevute dello psicologo (che è servizio reso dal SSN), non ha collaboratori domestici, come dalla stessa dichiarato nelle sue cause, non ci sono le ricevute dell'oncologo, né dell'abbonamento metrebuss, nessuna fattura delle infiltrazioni al ginocchio, né della visita ortopedica e della fisioterapia, né vi sono prescrizioni mediche in merito a tali e tante prestazioni. Si ricorda, ad ogni modo, che l'esenzione 048 indicata dalla Pampaloni, dà diritto ad una molteplicità di prestazioni sanitarie a carico del SSN. Tale esenzione neanche deriva dal famoso nodulino benigno al polmone, ma da una cisti asportata dal cui esame istologico non è stato rilevato alcunché in quanto risulta "Margini di resezione chirurgica esenti da neoplasia" (all. 2 Pampaloni pag. 47).

La spesa per la piscina, poi, non è assolutamente dovuta in quanto l'abbonamento è per attività sportiva dilettantistica e non per idrochinesiterapia.

Ad ogni buon conto, relativamente a tutte le spese di casa e di gestione della stessa, si eccepisce che le stesse sono di pertinenza del Sig. Federico Ottaviani che vive nello stesso appartamento con la madre.

Per quanto riguarda lo scambio dei messaggi tra i fratelli Ottaviani, allegato dalla Pampaloni come stralcio, se ne contesta recisamente il contenuto in quanto nulla provano. Infatti tali messaggi potrebbero essere stati estrapolati da un contesto che nulla prova sulle presunte ripartizione delle spese e sugli obblighi dell'odierno convenuto.

Il contenuto è stato alterato e si riporta di seguito lo scambio integrale (all.29):

15/12/17, 10:10 - alessio ottaviani1: ti posso chiedere se mi rimandi solo il foglio del prof Vetta? Che si vede un po' troppo sfocato. Il Consorzio invece è da dividere per 2 quella cifragiusto?

15/12/17, 10:15 - Federico: Io ho pagato altre spese qui a Roma, dato che nonna non ha dato nulla anche questo mese. Quando vieni poi facciamo i conteggi, ora voglio stare tranquillo

15/12/17, 10:17 - alessio ottaviani1: ok io pago metà intanto. Mi rimandi quel foglio quando puoi pls

Pertanto, è chiarissimo che Alessio, nella conversazione con il fratello Federico, si riferisca al pagamento del Consorzio di Tarquinia, dove possiede il 25% della proprietà della villa indicata, e giammai ad altre spese.

Infine, si precisa che il mantenimento della Pampaloni non è mai stato pignorato, poiché la stessa cambia continuamente istituto di credito dove far accreditare dal datore di lavoro del marito il mantenimento da quest'ultimo dovuto.

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Appare pertanto evidente il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie di Ottaviani Alessio dagli atti posti in essere dalla Pampaloni in combutta con l'atro figlio, Ottaviani Federico, atti che possono essere oggetto di revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.

-Quindi non si può parlare di stato di bisogno della Pampaloni poiché la stessa può contare su un ingente patrimonio, pari a complessivi € 673,397,34 trasferito senza alcun motivo al figlio Federico, ma che risulta essere ancora di fatto di proprietà dell'attrice che ne può disporre liberamente.

Gli atti di disposizione a favore del Sig. Federico Ottaviani da parte della Pampaloni non hanno in alcun modo uno scopo satisfattorio, atteso che lo stesso Federico Ottaviani si è addirittura dichiarato debitore della Sig.ra Pampaloni della somma di € 192.000,00. Tali atti dispositivi- ritenuti dalla scrivente difesa fraudolenti -, possono al più essere inquadrati quali atti di liberalità della Pampaloni, ma comunque rientrano in atti dannosi per le ragioni creditorie dell'odierno attore.

Quindi volendo ritenere tali atti come mere liberalità della Pampaloni nei confronti di Federico Ottaviani, si eccepisce, per quanto possa interessare al presente giudizio, che ai sensi dell'art. 437 c.c. il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante.

Qualora non volessimo dare una connotazione liberale ai citati atti di disposizione della Pampaloni, appare altrettanto evidente che il Sig. Federico Ottaviani fosse a conoscenza della situazione debitoria della madre (con cui convive da sempre) e della situazione creditoria del fratello (in quanto il medesimo è stato parte in tutti i giudizi, ivi compreso quello in cui il Sig. Alessio Ottaviani risulta vittorioso nei confronti della madre) e ciò nonostante si sia determinato a ricevere le tanto ingenti somme dalla debitrice, rendendosi "complice" del depauperamento del patrimonio della madre ai danni del fratello creditore e con suo ingiustificato arricchimento ai danni della propria madre.

Tutto ciò premesso, il Sig. Alessio Ottaviani, come sopra rappresentato e difeso, contesta tutto quanto ex adverso prodotto, eccepito e domandato, in quanto infondato in fatto e in diritto e si costituisce nel presente giudizio per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- **In via preliminare:**

- A) accertare e dichiarare l'inesistenza o la nullità della procura di parte attrice;
- B) dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per il mancato rispetto dei termini a comparire e provvedere alla fissazione di una nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.;
- C) accertare il difetto di legittimazione passiva dell'odierno convenuto, per i motivi di cui in premessa, e provvedere all'estromissione del Sig. Ottaviani dal presente giudizio;
- D) accertare l'avvenuta lesione del contraddittorio ed ordinare alla Sig.ra Pampaloni di provvedere alla sua integrazione estendendo il presente giudizio nei confronti del Sig. Franco Ottaviani e Federico Ottaviani;

- **Nel merito:**

- E) rigettare tutte le domande di parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto e non provate;

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Con riserva di integrare la presente domanda e di proporre eventuali domande riconvenzionali nei confronti dell'attrice e nei confronti dei terzi chiamati in causa, una volta fissata la nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c..

Condannare in ogni caso l'attrice al pagamento delle spese legali della presente procedura, comprese le spese generali, IVA e CPA, come per legge, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.

Parte convenuta, senza accettazione dell'inversione dell'onere probatorio, allega la documentazione indicata in narrativa.

Con riserva di ulteriormente argomentare, domandare, provare e produrre anche all'esito delle difese delle controparti nel rispetto dei termini di legge.

Tivoli, 21.04.2024

Avv. Federica Roiter

DEPOSITATO ATTO COMPARSA COSTITUZIONE DA
PARTE DI AVV ROITER

Data

22/05/2024

arrow_drop_down

Documento principale:

Tipo Atto di parte in corso di
atto: causa

Autore:

ROITER FEDERICA (RTRFRC76A45H501H)

Data deposito:

21/05/2024

Ottaviani_Comparsa_cost_alimenti.pdf.p7m
(411054 bytes)



Allegati:

16_Decreto_ingiuntivo_accordo_e_copie_assegni_e_pec.pdf
(2994583 bytes)



23_provvedimento_Lauropoli_24.6.2022.pdf
(217935 bytes)



24_contratto_di_assistenza.pdf (89242 bytes)



19_OTTAVIANI_ATTO_PPT_notificato.pdf (2811778
bytes)



20_dichiarazione_Federico_Ottaviani.pdf (78671
bytes)



18_scambio_pec_avv_Roiter_avv_Pisacane.pdf
(242795 bytes)



10_istanza_di_rinuncia.pdf (161134 bytes)



17_pec_notifica_sentenza_del_13.12.21.pdf (373768
bytes)



5_Archiviazioni_GIP_e_PM_denunce_Pampaloni.pdf
(3224839 bytes)



12_visura_appartamento_Roma.pdf (7747 bytes)



14_vendita_Anzillotti.pdf (662985 bytes)



10_Ottaviani_Pampaloni_memoria_civitavecchia.pdf
(87091 bytes)



3_Certificato_Ludopatia.pdf (1536893 bytes)



9_sentenza_n_9784_2017.pdf (282666 bytes)



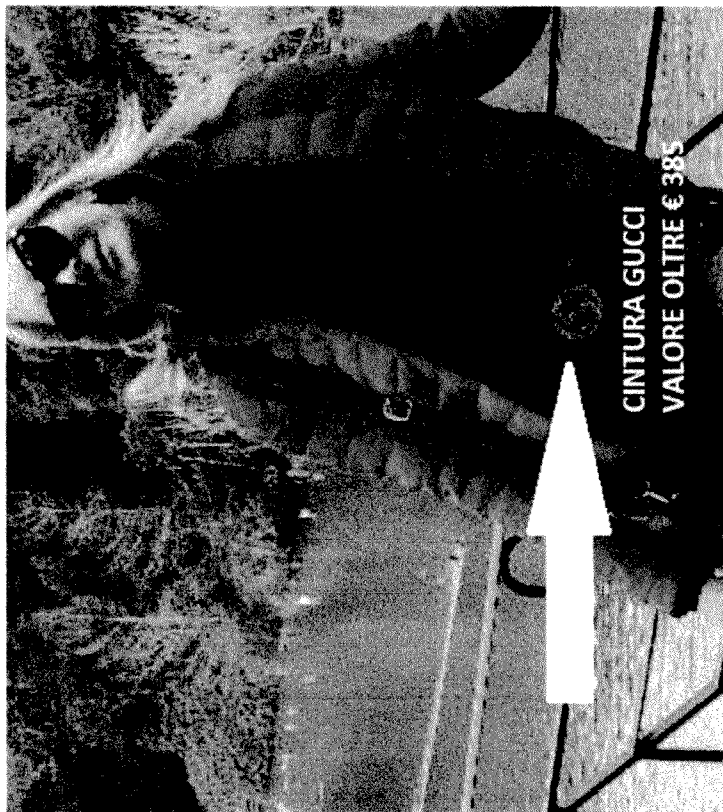
10_INTERVENTO_VOLONTARIO.pdf (261694 bytes)



2_foto_Pampaloni.pdf (529348 bytes)



7_rigetto_sequestro_Dott.ssa_Scirpo.pdf (126240 bytes)	  
8_ordinanza_Aytano.pdf (92530 bytes)	  
1_assegno_mantenimento_e_rivalutazioni.pdf (159033 bytes)	  
4_messaggi_minacce.pdf (76505 bytes)	  
6_sentenza_de_petra.pdf (258453 bytes)	  
procura_Ottaviani_.pdf.p7m (168733 bytes)	  
15_trasferimento_fondi_a_Federico.pdf (7031771 bytes)	  
31_citazione_Pampaloni_con_notifichepdf.pdf (1101021 bytes)	  
36_ammissione_debito_Federico_Ottaviani.pdf (619002 bytes)	  
32.prima_udienza_milano.pdf (68083 bytes)	  
32._seconda_udienza_milano.pdf (64176 bytes)	  
32_udienza_sequestro_Milano.pdf (65492 bytes)	  
33_udienza_Civitavecchia.pdf (156293 bytes)	  
34_inammissibilita_opp_g.e._Lauriopoli.pdf (224886 bytes)	  
35_pampaloni_accettazione_con_beneficio_di_inventario.pdf (114288 bytes)	  
13_spese_condominiali_e_bollette_insolute.pdf (5678693 bytes)	  
22_dichiarazione_ex_art_492_Pampaloni.pdf (810339 bytes)	  
27_raccomandata_e_riconoscimento_debito_lavori_ristrutturazione_Federico.pdf (387653 bytes)	  
28_Lauriopoli_unico_avvocato.pdf (215022 bytes)	  
29_chat_con_Federico_integrale.pdf (273295 bytes)	  
30_Costituzione_Pampaloni_Civitavecchia_stesso_avvocato.pdf (213369 bytes)	  
21_pignoramento_mobiliare_incapiente.pdf (2613842 bytes)	  
25_Costituzione_Federico_Civitavecchia.pdf (211561 bytes)	  

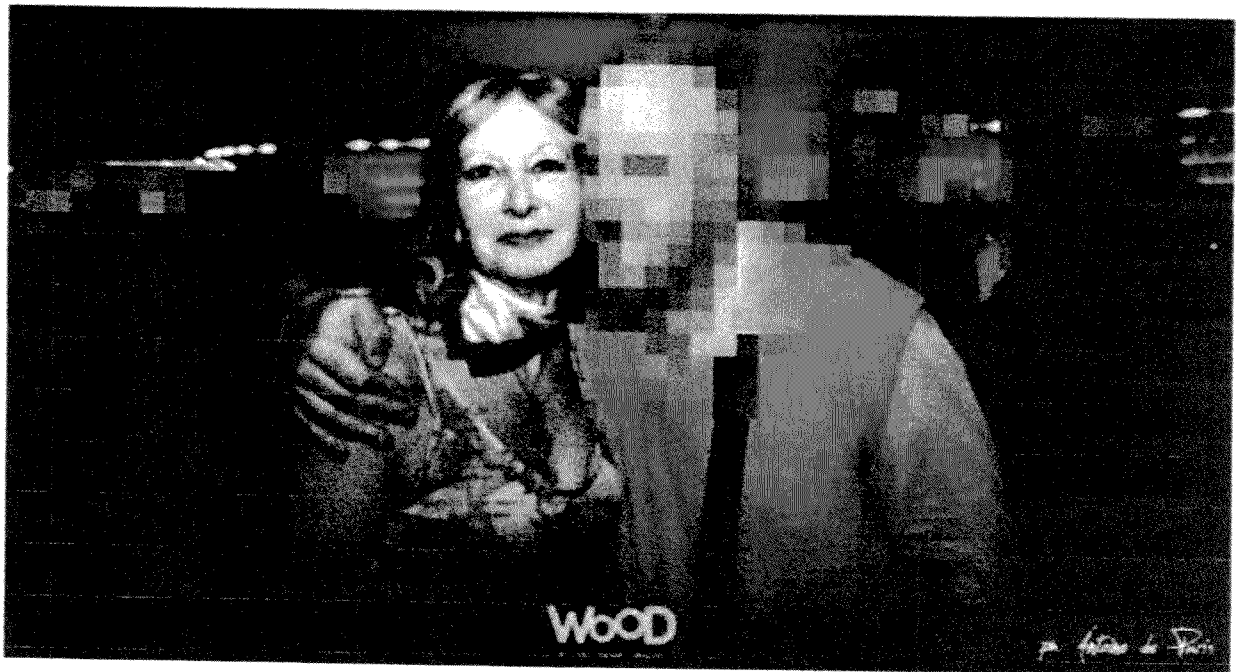












Alp. 5

N. R.G. 2021/9978



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE

Nel procedimento *ex artt.* 1168 c.c.; 703 c.p.c. iscritto al n. r.g. **9978/2021** promosso da:

RITA SANTECECCHI, in persona dell'amministratore di sostegno, avv. CHIARA BORRAMEO,
dal quale è anche rappresentata e difesa;

RICORRENTE

contro

CINZIA PAMPALONI,

FEDERICO OTTAVIANI,

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MICAELA PISACANE;

RESISTENTI

il giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11 marzo 2021,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso *ex artt.* 1168 c.c.; 703 c.p.c. ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparazione, la signora Santacecchi ha dedotto di aver vissuto per circa cinquant'anni nell'appartamento di piazza Dei Giureconsulti, n. 26, prima con il proprio coniuge e poi con la propria figlia ed i propri nipoti e denuncia di non esservi potuta ritornare, dopo essersi allontanata per il periodo estivo sulla base dell'autorizzazione del giudice tutelare, per aver trovato (in data 7 ottobre 2020) la serratura di casa sostituita.

Si sono costituiti tramite il deposito di specifiche memorie difensive la signora Cinzia Pampaloni (figlia della ricorrente ed assegnataria della casa familiare) ed il sig. Federico Ottaviani (figlio della precedente e comproprietario con il fratello Alessio Ottaviani dell'immobile di piazza Dei

Giureconsulti, n. 26) che hanno contestato le avverse deduzioni ed hanno chiesto il rigetto dell'avversa domanda.

Si ritiene di poter provvedere sul ricorso sulla base dei soli atti di causa, senza assumere sommarie informazioni.

Non sussistono i requisiti di cui all'art. 1168 c.c. per l'accoglimento del ricorso, non avendo la ricorrente né il compossesso né la detenzione qualificata dell'immobile in questione alla data del 7 ottobre 2020. La signora Santacecchi è stata ospitata dalla propria figlia e dal proprio nipote nell'appartamento di piazza Dei Giureconsulti, n. 26, sino a quando non se ne è allontanata all'esito dell'autorizzazione del giudice tutelare. ||

D'altra parte, la dichiarazione scritta dell'altro nipote Alessio Ottaviani (del 22 ottobre 2020), che parrebbe rappresentare una costituzione del diritto di abitazione *pro quota* in capo alla ricorrente, è successiva alla data del dedotto spoglio.

La soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo; con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.

Non si ravvisano gli estremi della responsabilità *ex art. 96 c.p.c* in capo alla ricorrente.

P.Q.M.

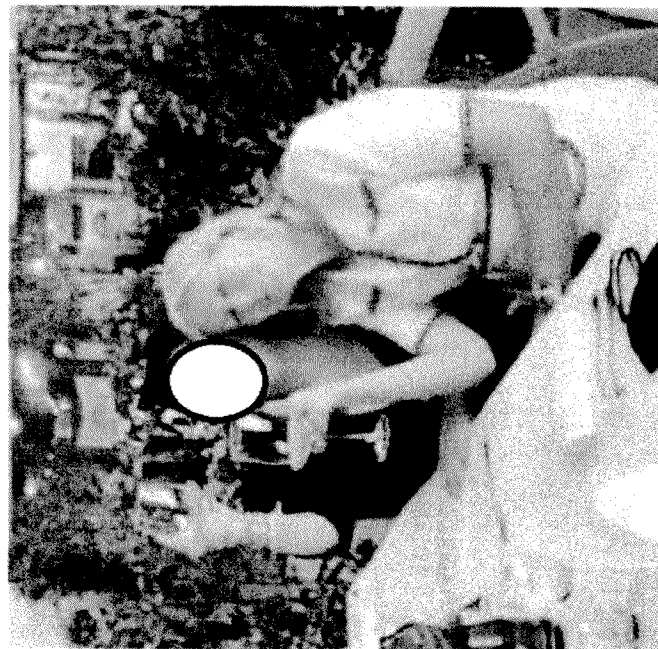
- Rigetta la domanda possessoria spiegata dalla signora Rita Santececchi, in persona dell'amministratore di sostegno.
- Condanna la signora Rita Santececchi, in persona dell'amministratore di sostegno, alla rifusione in favore dei resistenti delle spese di lite che si liquidano in € 1.400,00 per onorari di avvocato, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti, da distrarsi in favore dell'avv. Micaela Pisacane.

Con preghiera alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento

Roma, 3 maggio 2022

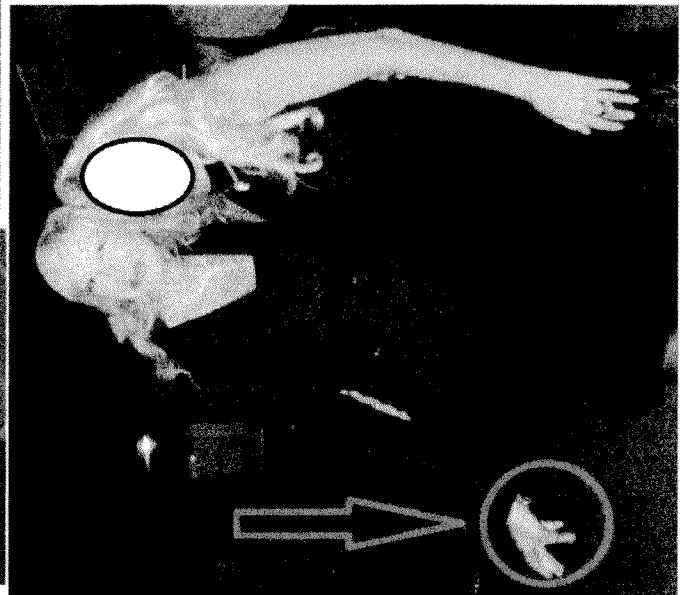
Il giudice
Lucio Fredella

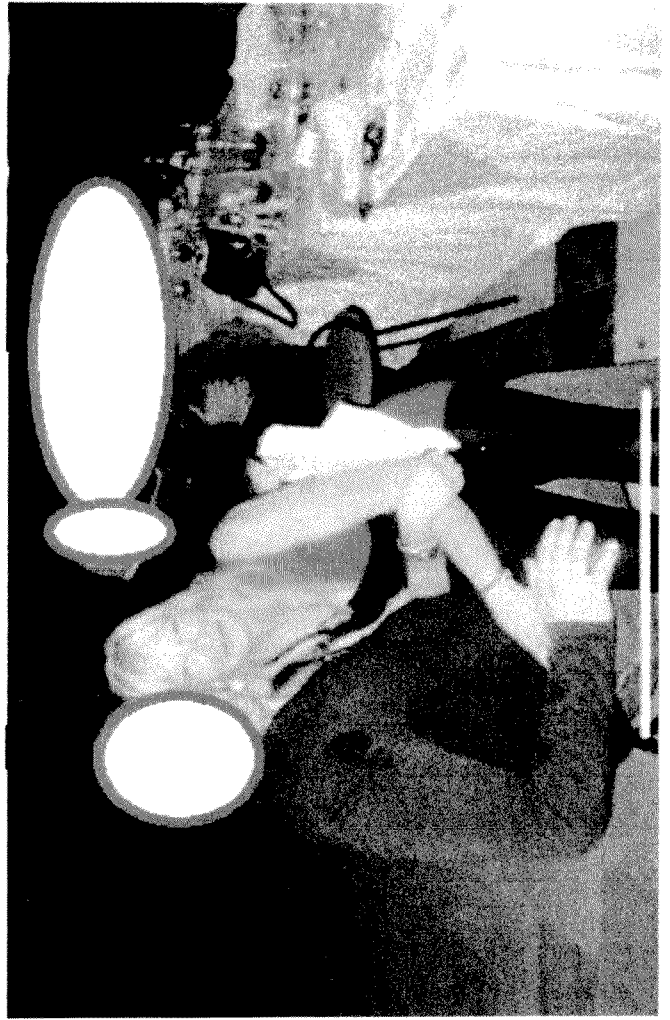




Brindiamo alla faccia loro bimbi!!! Sei speciale







Alleg. 8

Avv. Micaela Pisacane - PSC MCL76D41I838H

Lungotevere dei Mellini 44 – 00193 Roma

Tel. 06.90274262

Pec: micalapisacane@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE ORDINARIO

DI MILANO

R.G.N 10439/2024 - G.I. dott. Cordova Maria Rita– sez. VIII

Memoria ex art. 171-ter c.p.c. (n.1)

PER: - Cinzia Pampaloni

Contro

Ottaviani Alessio

- Convenuto

PREMESSO CHE

Con le presenti note si assolve all'ordine del Giudice e si impugna e contesta tutto quanto ex adverso reso, richiesto e dedotto nelle due comparse costitutive depositate da controparte che sono totalmente destituite di fondamento per quanto si dirà. In particolare:

1) CIRCA LA PROCURA

Quanto alla procura e alla sua insanabilità con richiamo delle Sezioni Unite n. 37434 del 21.12.2022 la controparte usa in modo distorto il disposto di tale sentenza che, contrariamente a quanto ex adverso dichiarato, sancisce e richiama l'art. 182 c.2 nel senso che la riforma, infatti, è intervenuta sul testo dell'art. 182, 2°co., c.p.c., nei termini seguenti:

«Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione». Pertanto ben può essere sanato il vizio e questa difesa deposita la procura esatta esente da vizi nelle presenti note e ove necessario chiede all'Ill.mo Giudice un termine apposito per deposito della medesima procura. Ciò è stabilito dal supremo Collegio anche in una recentissima sentenza che si riporta in cui la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: *“..... ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall'articolo 83 c.p.c., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, è tenuto anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) al rispetto delle speciali norme degli articoli 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del D.lgs. 546/1992, avendo riguardo all'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000, e deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità”* (sentenza n. 12831/2024). (All.1- Procura)

Dunque di certo non può parlarsi di procura inesistente! Null'altro si ritiene di dover aggiungere sul punto e si deposita con le presenti note la procura da valere sin dall'inizio della notifica dell'atto di citazione. Circa la vocatio in Jus il termine a comparire è comunque stato concesso dal Giudice disponendo che controparte si costituisca nei termine di legge a ritroso dall'udienza, termine che come si dirà, per la seconda comparsa è stato superato, quindi è tardiva.

IN VIA PRELIMINARE

Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di dichiarare la tardività e l'inammissibilità della seconda costituzione del convenuto a seguito di ordinanza emessa dal giudicante con fissazione dell'udienza al 13.2.2025 e termine di legge per la costituzione a partire dalla data di udienza. I 70 giorni liberi per la costituzione nei termini scadevano in data 4.12.2024, mentre il deposito della seconda costituzione è del 5.12.2024. Pertanto è tardiva con inammissibilità delle domande modificate e della documentazione allegata. Peraltro, anche nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della stessa, le domande spiegate devono essere disattese in quanto tardive: la revocatoria verso i decreti ingiuntivi ecc., doveva essere fatta entro 30 giorni dalla conoscenza dei singoli provvedimenti ed atti, ormai ampiamente superati, quindi il tentativo di superare tale maturata preclusione con il presente giudizio deve essere respinto.

Del resto già diverse volte è stata portata tale argomentazione davanti ai Giudicanti che non accoglievano l'eccezione. Infatti, come chiarito dall'Avv. Piccioli nella costituzione innanzi al Giudice Biava *"Il Giudice Messina (rg. 3301/2022 già Dott. Lauropoli) sull'accertamento dell'obbligo del terzo di Federico Ottaviani richiesto da Alessio Ottaviani in data 24.6.22 innanzi al Giudice Lauropoli, dichiarava il non luogo a provvedere, come da ordinanza che si allega (All. 2 ordinanza Giud. Dott. Messina rg. 3301/2022). In relazione al pignoramento avanzato innanzi al Giudice Aytano, dove sempre Alessio attacca il fratello con le medesime argomentazioni (rg. 6566/2023), c'era l'intervento del Sig. Federico (All. 3 intervento Federico Ottaviani rg. 3301/2022) che faceva valere il decreto in suo possesso e, proprio perché riconosceva come valido il decreto ingiuntivo depositato, gli liquidava ed assegnava euro 43.948,17 (All. 4 ordinanza Giudice Aytano rg. 6566/2023). Ogni altra difesa risulta superflua. Perciò sono ben quattro Giudici che hanno valutato e ritenuti validi i suddetti decreti ingiuntivi a favore di Federico Ottaviani!!!"*.

Come evidente l'istante ripropone in sede di esecuzione due giudizi per i quali c'erano già state dichiarazioni negative da parte del terzo BPM: c'è stata duplicazione di pignoramenti in sede di esecuzione nel giudizio davanti al Giudice Messina una richiesta di assegnazione somme di assegni circolari Banca BPM, cui già BPM aveva negato tale circostanza e risposto con dichiarazione negativa. Infatti il Giudice LAUROPOLI respinge il pignoramento presso Banca come da ordinanza allegata. Controparte però reitera la richiesta rigettata in relazione agli assegni innanzi al Giudice Messina e la Banca di nuovo rilascia dichiarazione negativa tanto che contro l'assegnazione del Giudice Messina propone opposizione chiedendo di dichiararsi la nullità del pignoramento e specificando che la loro dichiarazione NON E' POSITIVA (cfr. All.2 Ordinanza Messina e All. 5 Opposizione BPM). Opposizione della Banca BPM che fa seguito alla opposizione della Pampaloni – che il Sig. Ottaviani Alessio giudica “Infondatissima e costosa”.

Ancora una volta accade che il Sig. Alessio Ottaviani chiami in causa il fratello Federico in modo del tutto pretestuoso e senza alcun fondamento: ciò è già accaduto nella causa innanzi al Dott. De Petra che infatti condannava il ricorrente a pagare al fratello la somma di euro 16.123,38 proprio in quanto sussisteva carenza di legittimazione passiva, non c'era necessità di chiamarlo in quel giudizio. Anche in questo caso si chiede di accertare l'estraneità del Sig. Ottaviani Federico al giudizio e condannare controparte alite temeraria e respingere le domande spiegate in quanto inammissibili e tardive.

Prima di procedere ad eccepire quanto ex adverso detto, si pone in evidenza che ancora una volta in questa sede Ottaviani afferma che i decreti ingiuntivi, scritture private, il passaggio dei soldi, i certificati medici ecc... sono falsi (senza portare prova alcuna) e così Alessio sta in modo grave e penalmente rilevante accusando le parti, gli avvocati e anche i

Giudici ,che hanno vagliato la documentazione prima di emettere tali decreti ingiuntivi, di aver posto in essere un falso. Parla di “collusione” tra le parti per far sparire patrimonio, “falsi obblighi di pagamento”, “la Pampaloni elude la legge preconstituendo falsi obblighi a favore del figlio e rendersi dolosamente incapiente, il tutto a danno di Alessio. A parte che si tratta di gravissime affermazioni, ci si domanda posto che la difesa opposta parla di collusione e dolo perché non ha presentato azione revocatoria nei trenta giorni dalla conoscenza dei decreti ingiuntivi??? Ogni volta in ogni giudizio parla di “decreti ingiuntivi falsi”, di disegno artatamente costruito, ma poi fa scadere i 30 giorni per l’opposizione revocatoria dalla conoscenza del provvedimento ed ora cerca di chiedere in tale sede la revocatoria e nullità e/o annullamento che ormai gli è preclusa e certo non può essere oggetto di questo giudizio. Ancora ad oggi non si riesce a comprendere perché controparte parla di falsità e perché a distanza di anni non abbia proceduto con azioni ad hoc ormai scadute e precluse: mere illazioni ma non ha mai agito con revocatoria, illazioni destituite di prova, PROBABILMENTE PERCHÉ, AL DI LÀ DELL’ENUNCIARE, SA BENE CHE IL TUTTO È VALIDO E REGOLARE. Anche che la Sig.ra Pampaloni è malata sarebbe tutto falso! Ci sta dicendo controparte che i certificati medici prodotti sono falsi (All.6 certificati medici) ??? I medici hanno dichiarato un falso?? Quali certificati sono falsi?? E’ stata sporta denuncia contro tali medici??? Anche la Asl che riconosce la 048 dichiara il falso e compie illecito?? Ciò dovrebbe esserci chiarito dal Sig. Alessio nelle prossime memorie scritte. Deve portare la prova di ciò che afferma altrimenti si chiede al Giudicante sin da ora, viste le gravi accuse, di inviare gli atti alla Procura in quanto una cosa è richiamare istituti civili, una cosa è parlare di falsità, collusione ecc... In mancanza di prove ogni persona coinvolta nelle gravi affermazioni potranno valutare il da farsi una volta venuti a conoscenza di tali affermazioni.

Si consideri che la Sig.ra Pampaloni e il Sig. Federico Ottaviani nel 2023 avevano incardinato delle mediazioni ove chiamato era il Sig. Alessio, proprio per calunnia,

diffamazione, risarcimento danni, ma il Sig. Alessio non ha voluto partecipare, come comunicato dal Suo Avvocato, e continua in tale atteggiamento e accuse ormai non più sostenibili da parte della mia assistita.

La realtà è che qui di nuovo Alessio fa delle illazioni del tutto temerarie nei confronti di Federico, perché Alessio dovrebbe partecipare alle spese per il mantenimento della madre e dovrebbe accudirla, invece se ne completamente disinteressa: Federico potrebbe richiedere la metà dei soldi spesi oggetto del decreto ingiuntivo addirittura al fratello e del contratto di assistenza. Infatti il decreto ingiuntivo riguarda somme che dal 2009 ad oggi sono state spese unicamente per la Sig.ra Pampaloni, per pagare anche debiti precedenti nati per pagare le bollette di oltre 11000,00 euro lasciate dall'Ottaviani, le spese mediche, scolastiche e sportive pagate per i figli e anche per Alessio, le spese pagate per Alessio a Milano, soldi prestati da amici. La Sig.ra addirittura ha dovuto vendere dei beni per poter pagare i debiti lasciati dall'Ottaviani che non si occupava dei figli, nonostante Alessio aveva detto che se ne occupava il padre. Alessio si è mai chiesto chi paga tutte le spese mediche e non, di casa di vita quotidiana, di vestiario, cibo, utenze, ludiche ecc.. della Sig.ra Pampaloni?? Facile solo e sempre Federico Ottaviani. Alessio, contrariamente ai propri obblighi si disinteressa totalmente della madre: in realtà controparte anziché attaccare il fratello dovrebbe ringraziarlo per ciò che fa per la madre, lasciando lui libero di svolgere una vita senza alcun pensiero. Federico, al contrario, per poter assistere la madre ha rinunciato ad un importante posto di lavoro e sacrifica la sua vita anche se ormai è andato a vivere con la compagna ma è sempre vicino alla madre di persona o pagando terze persone per ogni esigenza della madre.

Per dar valore alle sue tesi controparte usa la CTU della Sarnari. Preme al riguardo evidenziare che tale CTU DEPOSITATA NON E' UNA PROVA, E' UN DOCUMENTO IN FORMAZIONE IN UN DIVERSO GIUDIZIO TRA DIVERSE PARTI, OGGETTO DI CONTESTAZIONE PER OMISSIONI EVIDENTI E GRAVI, INESATTEZZE ECC. con atto di

appello (All. 7 Atto di Appello divorzio e Allegato 8 note autorizzate appello). Al contrario esistono due decreti ingiuntivi che emessi in favore di Federico Ottaviani che sono una realtà giuridica, promanante da un Giudice: RAPPRESENTANO UN TITOLO VERO, EFFICACE, VALIDO, TITOLI ESECUTIVI PIENAMENTE EFFICACI FINO ALLA LORO REVOCA ORMAI NON PIÙ POSSIBILE. Il preteso leso avrebbe potuto attivare la tutela revocatoria ex art. 2901c.c. entro 30 giorni dalla conoscenza che ormai sono scaduti e cerca di recuperare il termine perso in questa sede in modo del tutto inammissibile. Non può dunque controparte definire come strumentale e infondato, falso e frutto di collusione il decreto ingiuntivo richiamato in più sedi processuali, ma nei termini non ha fatto valere azione revocatoria, lo si ripete, ormai preclusa.

Come noto i figli hanno l'obbligo di provvedere ai genitori nel caso in cui questi si trovino in stato di bisogno e non siano in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, cosa che per ora sta facendo solo ed unicamente il figlio Federico nel caso che ci occupa. Infatti la Sig.ra Pampaloni è titolare di assegno di mantenimento da parte del marito pari ad euro 1.053,20 lordi, i ha un reddito netto annuo pari ad euro 11.091,00 che diviso per 12 mesi è pari ad euro 924,25 Mensili. Ciò significa che la Sig.ra deve vivere con 29,81 euro giornalieri! Inoltre non ha una vettura e vive da sola e è affetta da diverse patologie che richiedono spese mediche.. Il tutto come meglio spiegato nelle note autorizzate depositate nell'appello richiamato da controparte con il Sig. Franco Ottaviani e che di seguito si allegano (cfr. All.8 note autorizzate Rg. 6282/2023).

La somma giornaliera come sopra indicata è del tutto insufficiente a far fronte ai bisogni della Pampaloni che infatti deve ricorrere sempre più spesso all'aiuto del figlio Federico, che è disposto a dare la sua quota mensile in proporzione alla sua capacità economica considerato che lavora come Quadro al ministero dei Trasporti presso la sede di Trenitalia, Piazza della Croce Rossa dal 2018. Si consideri che

Alessio Ottaviani, come da sua stessa dichiarazione al Giudice Biava, è assunto presso la Banca Profilo come *Head of Fixed Income Trading Desk* ed è assistente di Cattedra presso l'Università LUISS e pertanto deve essere chiamato a mantenere la madre in proporzione alle sue capacità economiche, considerato anche le somme che trattiene indebitamente di proprietà della madre, come meglio spiegato in altro giudizio che si allega (Rg. 49457/2022 Giud. Scirpo All.9 - 183 n.1; all. 10 - 183 n.2 All. 11 - 183 n.3). Quindi il Sig. Alessio ha forza economica maggiore rispetto al Sig. Federico che comunque sta sopportando **da solo l'aiuto per la madre e non riesce più a sobbarcarsene; ciò giustifica la richiesta nel presente giudizio al solo Alessio unico figlio che si rifiuta di aiutare la madre. E' stato dunque chiamato Alessio nel presente giudizio, non perché sia un bersaglio, come controparte vuol far credere, ma perché è lui e solo lui che si rifiuta di aiutare la madre e anzi le fa guerra finanche a chiedere per la stessa la nomina di un amministratore di sostegno e privarla di ogni suo avere.**

Al riguardo si sottolinea che il Sig. Ottaviani Alessio solo in questo procedimento davanti alla S.V. stranamente dimentica di dire che ha notificato in data 08/07/2024 (sia al fratello sia alla madre) la suddetta richiesta di Amministratore di Sostegno per la madre. **Le tempistiche di questa richiesta sono particolari, infatti: è stata accettata poco tempo prima di tale atto la richiesta di sospensione del pagamento di una polizza CNP Vita di 72.000,00 euro stipulante Santececchi a favore di Alessio Ottaviani da parte di UNICREDIT (CNP Vita); (la nonna aveva 84 anni e mezzo quando "decideva" di stipulare tale polizza); è stata presentata causa a Milano per far dichiarare la nullità degli atti compiuti dalla Santececchi antecedentemente al 1 luglio 2020 poiché affetti da vizio del consenso vista la accertata incapacità della stessa; è stata presentata causa con richiesta di mantenimento della madre nei confronti di Alessio Ottaviani. Come si vede ci sono solo interessi economici ed egoistici dietro la avversa richiesta, nulla che abbia a che fare con il "voler bene" alla madre e preoccuparsi della stessa e della sua tutela! Chiaro che ove venissero riconosciuti i presupposti per ADS, tutte tali domande decadrebbero come ogni altra richiesta spiegata dalla madre: decadrebbero le richieste di accertamento del suo operato sui C/C della**

nonna e potrebbe godere del testamento pubblicato dal Notaio Chiosi in suo favore che confermava ciò che aveva detto la nonna (All. 12 Testamento Notaio Chiosi), cioè che Alessio la aveva raggirata per farsi dare tutto. Otterrebbe ancora il 50% della villa di Marina Velka, non dovendo più restituire i soldi al fratello e alla madre che gli sono stati dati dalla nonna per pagare ristrutturazione villa di Marina Velka e per le spese quota parte della nonna della casa di Roma (oltre 100.000,00 euro in contanti), incassare la polizza CNP Vita a suo nome (ora bloccata), ecc... **estromettendo quindi di fatto totalmente la madre dalla sua legittima e ottenendo altri benefici.** Anche la causa per la richiesta di alimenti decadrebbe prima di essere giudicata e per far comprendere il modus operandi del Sig. Alessio si allegano le note depositate nel giudizio Rg. **16383/2024** (All. 13 note 171- ter 1 termine; All. 14 note 171-ter 2 termine; All. 15 note 171 ter 3 termine) Del resto il Sig. Ottaviani nel ricorso per la nomina di AdS chiede che chi venga nominata *“Sostenga le spese necessarie alla vita della beneficianda NEI LIMITI DELL'IMPORTO PERCEPITO DALLA STESSA A TITOLO DI MANTENIMENTO DELL'EX MARITO”* e *“Garantire alla beneficianda le cure più adeguate!”*. Tali domande sono totalmente contraddittorie e incoerenti: **l'AdS dovrebbe avere doti di moltiplicazione dei soldi del mantenimento per poter far curare adeguatamente la madre e sostenere le spese necessarie alla vita della stessa!!**

In relazione all'elenco delle cause, per sconfessare quanto dichiarato da controparte si rimanda allegata al Giudizio del Dott. Biava che si depositano in cui vengono indicate una per una le ragioni che sconfessano quanto dichiarato da controparte.(All. 16 – costituzione giudizio ADS Dott. Biava; All. 17 note autorizzate Biava).

Controparte vorrebbe inopinatamente sconfessare quanto riconosciuto da medici nei certificati allegati attraverso **tentativo di dare primaria importanza e crisma di prova a foto prese illegalmente dal profilo Facebook CHIUSO della Sig.ra Pampaloni.** Infatti, a pagina 4 della costituzione avversaria si legge che “la Pampaloni lungi dall'essere l'anziana signora con delle gravi patologie che addirittura le impedirebbero di “compiere atti della

normale quotidianità e necessitano di totale supporto nel vestirsi, lavarsi, pulire casa, portare pesi, ecc...". È una donna che passa la vita nei vari lussuosi locali di Roma in compagnia di vari amici e amanti a bere, fumare e ballare, oltre a sperperare i propri soldi nei giochi d'azzardo essendosi lei stessa dichiaratasi ludopatica". Afferma ancora che il miglior passatempo della madre è proprio quello di rendere la vita impossibile al figlio Alessio, subissandolo di denunce penali (tutte archiviate) e di pretestuose e infondate cause civili (tutte perse con condanne alle spese in quanto palesemente pretestuose), oltre che di messaggi minatori che allega (ci dovrebbe spiegare quale è la minaccia!). Non risponde al vero che tutto è archiviato e chiuso ad oggi, controparte deve dare le prove di quanto afferma che altrimenti si palesano false con ogni conseguenza relativa. Il suo 335 c.p.p. come indagato ha al suo attivo ben 4 procedimenti penali, tra cui uno per violenza nei confronti della nonna.

Andando per ordine, il social-network Facebook in relazione alle foto presenti sui vari profili specifica "Se la tua intenzione è quella di vedere foto private su Facebook sappi che non è possibile, in quanto il social network tutela i suoi utenti non permettendo ad altre persone di visualizzare i contenuti che hanno l'opzione della privacy impostata su "solo io" o se non si è amici dell'utente di riferimento su "Amici". CI SI DOMANDA ALLORA COME PUO' ALESSIO AVERE TALI FOTO DELLA MADRE POSTO CHE IL PROFILO E' CHIUSO ED APERTO SOLO AGLI AMICI?? TRA I QUALI DI CERTO NON C'E' IL FIGLIO ALESSIO, NE' IL PADRE O ALTRI DI SUA CONOSCENZA. Poiché non è la prima volta che la Sig.ra Pampaloni è bersaglio di tali violazioni, la stessa presentava denuncia contro ignoti già in data 05/04/2024 e veniva aperto procedimento penale rg 54849/2024 presso il PM Cipolla Pierluigi per reati informatici presso la Procura della Repubblica di Roma (All. 18 – denuncia foto Proc. Pen. 54849/2024). Nella denuncia-querela si specifica che: "In data odierna alle ore 12:30 circa giungeva sulla mia applicazione di Facebook un'accettazione di amicizia di una mia amica di Facebook da tale ANGELA MARI. Pertanto aprivo il mio profilo sotto il nome di Cinzia Martinelli e mi accorgevo che ignoti avevano creato un profilo parallelo al mio accedendo alle mie informazioni private contenute sul mio

profilo personale. Il profilo dal quale hanno hackerato il mio ha il seguente nick name: Angela Mari (@angelamari793531). Al momento da questo profilo stanno inviando varie richieste di amicizia ai miei contatti di Facebook. Preciso che dal mese di gennaio non ho fatto accesso al mio profilo per cui soltanto oggi mi sono accorta dell'accaduto"

Dato il deposito delle foto nel presente giudizio, la Pampaloni ha provveduto a disporre integrazione della denuncia per evidenziare che ad oggi un soggetto individuato ha depositato foto prese dal suo profilo chiuso: il figlio Alessio. La giustizia farà il suo corso.

Infatti, è ben la terza volta che viene violata la privacy dei contenuti multimediali pubblicati nel profilo Facebook personale coperto della Pampaloni (e lo si ripete non certo accessibile né ad Alessio, né tanto meno al padre. Il Sig. Alessio infatti in data 09/05/2019 ha estrapolato e ceduto (illegalmente) delle foto Facebook della madre al padre Franco Ottaviani per denigrarla e crearle notevoli danni economici e d'immagine nella causa del divorzio tra la Pampaloni e il padre Franco Ottaviani. Si attende di sapere come le ha avute, come ne è venuto in possesso e perché le abbia anche date al padre. Infatti il padre nella causa rg 49913/2018 Giudice Velletti (all. 19 -memorie divorzio Ottaviani Franco con foto) nelle suddette memorie a pagina 4 affermava "La difesa di controparte assume che la Sig.ra Pampaloni oltre a soffrire di patologie che non le rendono possibile svolgere alcun lavoro all'età di 58 anni, non ha alcuna capacità lavorativa. Di quali patologie la signora soffra non si ha contezza, apparentemente quest'ultima per l'età che ha, quando non è presente alle udienze in tribunale è in ottima forma e di gran bell'aspetto, elegante e corteggiatissima".

Ancora, Il Sig. Alessio Ottaviani, continuando tale modus operandi del padre, in data 23/06/2022 reitera lo stesso illecito nella causa rg 18539/2021 Giudice Sacco (All.20 Memorie Alessio Ottaviani rg. 18539/2021) ove sta vendendo la casa che la madre gli ha affidato fiduciariamente e dove la stessa vive con diritto di abi-

tazione con sentenza passata in giudicato prima dal Tribunale della separazione e poi quello del divorzio: Nonostante non ci sia stata la revoca di tale diritto di abitazione il Sig. Alessio ha chiesto sia al giudice del divorzio che al giudice Sacco di cacciare immediatamente la madre da casa sua perché la vuole vendere... null'altro da aggiungere. Continua anche oggi con tali affermazione sostenendo che la madre è "sua ospite" in Piazza Giureconsulti, dimenticando che esiste una sentenza di separazione, mai revocata, che riconosce il diritto di abitazione alla Pampaloni (All.21 sentenza di separazione). Nella stessa sentenza di separazione CHE ERA DEL 2013 (11 ANNI FA!!) si riconosce l'invalidità della Sig.ra Pampaloni ed quindi il suo diritto a vedersi riconoscere l'assegno di mantenimento. Invece oggi controparte dice alla Sig.ra Pampaloni di andare a Lavorare e di procurarsi così i soldi e che non ha dimostrato di non poter lavorare. Quindi la sentenza di separazione, quella di divorzio dicono il falso per controparte, i certificati sono falsi e all'età di 64 anni con tutte le sue patologie la Pampaloni dovrebbe lavorare!!!! Questo dopo che la Sig.ra ha sacrificato al sua persona la sua vita lavorativa per la famiglia e soprattutto per i figli a scapito anche della sua salute. Aspettiamo sempre che controparte ci dica quale dottore ha detto il falso e quali certificati sono falsi. Le risposte a tutto è nel disposto della sentenza di separazione allegata.

Riguardo alla Ludopatia, ci si riporta a quanto già sostenuto innanzi al Giudice Biava e chi qui si riporta integralmente. 14.11.22 Certificato dott. Moscati e Dott.ssa De Luca: si riporta integralmente il contenuto di tale certificato: "Su richiesta dell'interessata si dichiara che in data 15/02/2022 la signora in oggetto si è presentata al Servizio riferendo difficoltà correlate al gioco d'azzardo. Per tale problematica ha effettuato dei colloqui di valutazione per una eventuale presa in carico. Iniziati il 24/02/2022 e terminati il 30/03/2022 per interruzione da parte della signora. Per tale motivo non è stato possibile completare la fase di valutazione psico-diagnostica e dare alla stessa una restituzione". Innanzitutto va sotto-

lineato che è la stessa Pampaloni che richiede il rilascio di tale certificato in data 14/11/2022, e i colloqui di valutazione sono stati interrotti il 30/03/2022 perché la Sig.ra aveva già smesso di giocare alle slot-machine e pertanto non aveva più motivo di andare. Nel certificato c'è ben scritto che si doveva valutare una eventuale presa in carico (e pertanto non era in cura come invece afferma la controparte) e non è stata fatta alcuna valutazione psico-diagnostica. Alla luce di ciò controparte deve chiarire quali sono le cure di supporto psichiatrico che avrebbe interrotto la Pampaloni all'ASL Roma 1 (Sic) Dove ha letto tale circostanza? Si chiedono le prove di tale grave affermazione... Questa sarebbe l'urgenza? La Sig.ra Pampaloni non ha parole per tali calunnie, diffamazioni e cattiverie che continuano senza sosta ed oggi hanno veramente passato il limite.

La realtà è molto semplice: è stato un discorso durato pochi mesi per un totale di 1.800,00/2.000,00 euro alle slot-machine, tutto dovuto sempre alle delusioni e tradimenti causatagli dal figlio Alessio. Infatti, dopo che la madre aveva fatto una causa a nome dei figli verso il padre per la restituzione di somme dal padre sottratte su Libretti Primi Frutti a loro intestati, e, dopo che è stata vinta, Alessio chiama in causa madre e fratello Federico per la restituzione di tali somme. Si rappresenta che le somme presenti su tali Libretti BPS erano state depositate dalla madre in quanto provenienti dai suoi conti personali: dunque erano soldi della madre che Alessio si era impegnato a restituirle. Infatti nel giugno del 2017 il Sig. Alessio cambia rotta e fa causa alla madre per la restituzione di tali somme giacenti su un Libretto BPS intestato a suo nome ma con soldi depositati dalla madre. Alessio aveva affermato alla pubblicazione della sentenza positiva, anche avanti all'Avv. Raffaele Luca Ponte, che riveleva i soldi del libretto per darli al padre! Invece i patti con la madre erano che li avrebbe restituiti alla stessa in quanto suoi. Sia l'Avv. Ponte che la madre gli dissero che il suo intento era follia perché il padre era stato riconosciuto e condannato per essersi appropriato anche di tali somme e dandole di nuovo al padre, sarebbe stato come se lo stesso li avesse sottratti due volte! Dunque, successivamente alla pubblicazione della sentenza del Dott. De Pe-

tra del 30.11.2021 la madre si vide nuovamente spogliata di un qualcosa che era in realtà suo. Sapendo che tali somme le voleva invece dare al padre ha ben pensato (visto che erano soldi provenienti dai suoi C/C) che piuttosto era meglio giocarsi che farseli rubare di nuovo dall'ex-marito. Questa è la genesi di tale momento di grande sconforto!!!!!! La Sig.ra quindi, grazie al figlio Federico, subito si ravvedeva e smetteva proprio perché comprendeva che così agendo non vi era beneficio alcuno, anzi faceva del male solo a se stessa. Si è trattato dunque di un attimo di immensa delusione e disgusto dopo tutte le guerre che era stata costretta a subire e difendersi fino a quel momento.

Null'altro c'è da aggiungere.

POSIZIONE ECONOMICA DI ALESSIO OTTAVIANI

Alessio deve contribuire al mantenimento della madre in forza delle sue capacità economiche di cui si è avuta prova contabile ora.

Posto che Alessio parla sempre della posizione di Federico si vuole evidenziare che il fatto che Alessio abbia ricevuto denari dal padre è palese e provato dalla realtà fattuale, di cui solo ora ne abbiamo avuto riprova contabile. La posizione economica di Alessio evidenzia delle importanti anomalie finanziarie. Infatti Alessio in data 11/06/2018 acquistava, unitamente alla sua compagna Sara Balducci - dai Sig.ri Parozzi Claudio e Parozzi Roberta - un appartamento al primo piano in via Feltre, 62 a Milano, dove tutt'oggi vive. Tale immobile è composto da 5,5 vani: consiste in ingresso/corridoio, tre vani, cucina e wc (con annessa cantina ubicata al piano terra) (All.22 Ispezione ipotecaria Agenzia delle Entrate). Per l'acquisto veniva richiesto dal Sig. Alessio e dalla di lui compagna un mutuo fondiario di euro 168.000,00 + interessi alla Wise Dialog Bank S.p.a. sita in via Messina, 38 a Milano. Davanti al Notaio Corradini Pierpaolo la suddetta banca ha depositato due assegni circolari di 33.790,00 euro emessi in data 01/06/2018 dalla filiale di Siena della Banca Monte Paschi di Siena intestati alla parte venditrice e due assegni cir-

colari di euro 50.000,00 emessi il 01/06/2018 sempre dalla filiale di Siena della Banca Monte Paschi di Siena; il tutto per un totale di 168.000,00euro + interessi. La banca afferma altresì esserci la presenza di più garanzie (non meglio specificate); La parte finanziata si obbliga a rimborsare il mutuo in 360 rate posticipate mensili per un importo totale di 252.000,00 euro. Si fa presente che da indagini di mercato un appartamento di tale tipologia, in tale zona, ha un prezzo tra i 450.000,00 / 490.000,00 euro: a tale importo vi è da aggiungere una fine ristrutturazione effettuata dal Sig. Ottaviani Alessio, parcella notaio e agenzia, acquisto mobili, ecc... . E allora ci si domanda: Come ha potuto il Sig. Alessio che lavorava presso la Banca Profilo solo a far data dal mese di aprile del 2014 (ossia solo quattro anni prima dell'acquisto della casa) con rimborso dello stage di soli 600,00 euro mensili a sostenere tutte le notevolissime spese succitate?? Si sottolinea che l'importo del mutuo è di soli 168.000,00euro, quando solo la casa ha un valore di mercato di quasi mezzo milione. La differenza di quasi 350.000,00euro corrisposta da Alessio Ottaviani in contanti al momento dell'acquisto, da dove proviene? Ad abundantiam il Sig. Ottaviani, unitamente alla compagna e ai genitori di lei, hanno effettuato svariati e costosissimi viaggi negli Stati Uniti d'America, in Grecia, in Paesi esotici, ... Si fa presente che il padre della compagna, Sig. Balducci Marco era, da quanto è stato riferito alla Pampaloni, un impiegato INPDAP ora in pensione e la moglie era casalinga. Inoltre gli stessi erano gravati da mutuo per oltre 1.000,00 euro mensili per una villa a Capena, mutuo veniva pagato dalla figlia Sara, come da lei riferito alla attrice. Non avevano dunque fondi per investire e non avevano altri possedimenti da mettere in garanzia. I numerosi viaggi si possono vedere da Facebook dal profilo del Sig. Balducci Marco, in data 02/07/2017 pubblicava foto con descrizione: "Il tramonto qui a Miami. Bellissimo!"; In data 01/07/2017 pubblicava foto con descrizione: "Key West la punta più a sud degli Stati Uniti florida 80 km da Cuba"; In data 29/06/2017 pubblicava foto con descrizione: "Qualcosa di indescrivibile per arrivare nel key west, dei ponti sul mare aperto da paura, non si vede l'inizio e la fine intorno a noi solo mare . Tipo il ponte

dello stretto di Messina per capirci !!"; In data 29/06/2017 pubblicava foto con descrizione: "Prendiamo una macchina in no leggio e ci rechiamo nel key west , la parte più a sud della florida e degli Stati Uniti . A poche miglia dal confine con il Messico e dalle Bahamas"; In data 29/06/2017 pubblicava foto con descrizione: "Lasciato New York , bellissima . Arrivati a Miami"; In data 27/06/2017 pubblicava foto ritraente la Statua della Libertà con descrizione: "Buongiorno per noi è buona notte x voi !"; In data 09/09/2018 pubblicava foto con descrizione: "Saluti da kos Grecia"; In data 07/09/2018 pubblicava foto ritraente una nuovissima Opel Mokka (del valore di circa 30.000,00euro) con descrizione: "MY car – La mia auto"; In data 30/07/2021 sul gruppo Facebook "Non sei di Rivolta D'Adda se..." il Sig. Marco Balducci afferma di essersi trasferito da Roma a Rivolta D'Adda con la famiglia e stava mettendo su casa. La villa acquistata dal Sig. Balducci Marco (ora in pensione) ci risulta essere una bellissima villa (come da foto in allegato) in Via Carlo Marx, 1 a Rivolta D'Adda. (All. 23 Facebook). Come è possibile tanto benessere economico della famiglia Balducci/Ottaviani nonostante i notevoli mutui da pagare e i notevoli acconti dati in contanti per l'acquisto delle case (quali garanzie sono state date)? Tutto ciò si commenta da solo e vogliamo conoscere da dove arrivano tali denari.

Ci si domanda come faceva Alessio già nel 2009 ad avere un conto corrente Banca Generali con all'attivo ben 320.000,00 euro. Attendiamo di sapere da dove arrivano tali denari POSTO CHE HA INIZIATO A LAVORARE DA APRILE 2014 (All.24). Ancora si evidenzia che Alessio era titolare di conto Unicredit del 30.9.2007 in cui ci sono versamenti per euro 53.029,82 (ALL.25). Da dove arrivano questi denari?? In data 22.2.2011 Alessio ha acceso una polizza vita alla banca generali versando 55.000,00 (All.26). Anche tali denari da dove vengono.

Si chiede che siano fatti accertamenti sui conti di Alessio per comprendere le sue reali capacità economiche e stabilire la quota per la partecipazione agli alimenti della madre.

Inoltre si consideri che dopo la morte della Santececchi(nonna) è emerso che lo stesso è stato beneficiario di numerose polizze accese dalla nonna e ha anche provveduto a prelievi contanti per circa 190.000,00 mila, polizze intestate. E' stato pubblicato anche testamento a suo favore, come detto.

Sembra possa profilarsi da tutto quanto sopra proprio una ipotesi di indegnità del Sig. Alessio per tutto quello che sta facendo, non ultimo la nomina di amministratore di sostegno per la madre (che non è certo persona incapace). Ciò sarà valutato e si chiede anche all'Ill.mo Giudice di verificare se ci sono gli estremi di tale ipotesi. Ciò alla luce di tutto l'odio che dimostra nei suoi confronti, degli attacchi fisici e anche verbali come quando le ha detto "magari mori"; ci si domanda perché controparte non decide di intentare azione per troncare ogni rapporto giuridico con la madre che definisce "abusante e nociva".

Tanto premesso ci si riporta alle conclusioni spiegate nell'atto di citazione da intendersi qui di seguito trascritte e riprodotte.

Con ogni più ampia riserva anche alla luce delle avverse memorie di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi di prova.

Con Osservanza.

Si deposita:

All. 1 Procura

All. 2 ordinanza Giud. Dott. Messina

All. 3 intervento Federico Ottaviani rg. 3301/2022 per mezzo Avv. Piccioli

All. 4 ordinanza Giudice Aytano rg. 6566/2023;

All. 5 Opposizione BPM

All. 6 certificati medici;

All. 7 Atto Appello divorzio;

All. 8 note autorizzate divorzio;

All. 9 - 183 n.1 Rg. 49457/2022 Giud. Scirpo;

All. 10 - 183 n.2 Rg. 49457/2022 Giud. Scirpo;

All. 11 - 183 n.3 Rg. 49457/2022 Giud. Scirpo;

All. 12 Testamento Notaio Chiosi

All. 13 note 171- ter 1 termine Dott. Stefani;

All. 14 note 171-ter 2 termine Dott. Stefani;

All. 15 note 171 ter 3 termine Dott. Stefani;

All. 16 – costituzione giudizio ADS Dott. Biava;

All. 17 note autorizzate Biava;

All. 18 – denuncia foto Proc. Pen. 54849/2024;

all. 19 -memorie divorzio Ottaviani Franco con foto;

All. 20 – Memorie Terzo Termine Alessio Ottaviani rg. 18539/2021

All.21 sentenza di separazione;

All. 22 – Ispezione ipotecaria Alessio;

All. 23 Profilo facebook Balducci Merco e foto;

All. 24 Banca Generali Alessio Ottaviani;

All. 25 Conto corrente Unicredit Alessio Ottaviani;

All. 26 Polizza Banca Generali Alessio Ottaviani

Con Osservanza

Roma, 2/1/2025

Avv. Micaela Pisacane

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA

C.I. DOTT.SSA ROTUNNO SOFIA R.G. N. 6282/2023 UDIENZA 20.2.2025

MEMORIA AUTORIZZATA

Per il Sig. **Ottaviani Franco**, rappresentato e difeso dall'Avv. Ughetta Marchi

APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE

C o n t r o

La Sig.ra Pampaloni Cinzia, rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela Pisacane.

APPELLANTE

ooo ooo ooo

Dopo un'attenta e analitica lettura di quanto riportato in atti e depositato dalla difesa della Sig.ra Pampaloni nell'indice del fascicolo del presente giudizio, emerge una lunga narrazione di fatti, spesso sprovvisti di prove, simulati e/o artatamente prodotti e documentati, come nel proseguo si potrà dimostrare.

Ci corre dunque l'obbligo di contestare quanto elencato così di seguito, seguendo per opportuna comodità dell'Ill.mo Collegio l'indice di controparte:

Allegato 1) Sentenza n. 10384/2023 pubblicata il 30.6.2023 emessa dal Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, relativa al giudizio di divorzio appellata dalla Sig.ra Pampaloni;

Allegato 2) stralcio lettera Pampaloni Sergio.

L'allegato 2 è lo stralcio di una pagina presumibilmente di una lettera redatta dal Sig. Sergio Pampaloni, padre della Sig.ra Cinzia Pampaloni, sprovvista di firma e non datata, non contestualizzata sia nel tempo che nella situazione del presente atto, antecedente all'epoca di quando quest'ultimo era ancora in vita. Conseguenzialmente quanto sopra riportato non è pertinente in riferimento al presente giudizio, né vi è prova della sua autenticità ed a tal fine se ne evidenzia sia l'irritualità che la totale pretestuosità del deposito;

Allegato 3) Sentenza n. 473/2013 n. R.G 31182/2007 depositata l'11.1.2013 emessa dal Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, relativa al giudizio di separazione tra i gli ex



coniugi Ottaviani/Pampaloni, documento influente visto il passaggio in giudicato di detta sentenza, peraltro mai impugnata dalla Sig.ra Pampaloni, ed estranea al presente giudizio;

In riferimento agli allegati:

Allegato 4) Cons. lavoro Dott. Tisci;

Allegato 5) Relazione tecnica C.U. dell'Ottaviani Dott. Tisci;

Allegato 5 bis) Relazione di accertamento patrimoniale e reddituale del commercialista Dott. Viselli.

La CTU Dott.ssa Sarnari nel elaborato peritale ha inserito nell'elenco della documentazione depositata dalla Sig.ra Pampaloni, gli allegati 4, 5 e 5 bis senza peraltro analizzarli sotto il profilo tecnico in quanto privi di ogni reale valutazione giuridica dei fatti, nulla hanno apportato tecnicamente con allegazioni documentali, del tutto inconferenti, nonché basati su erronei presupposti, dichiarati dalla loro cliente Sig.ra Pampaloni;

Allegato 6) Contabile Intesa San Paolo.

Comunicazione in data 14.11.2022 prot. 219954/21 di risposta della Banca a seguito di un'istanza formulata dalla CTU Dott.ssa Valentina Sarnari per l'acquisizione degli estratti conto dall'1.4.2021 al 31.12.2021 del conto corrente n. 100/944 intestato a Franco Ottaviani. L'Ufficio Accertamenti bancari nella persona del Sig. Cristiano De Paoli comunicava che il Sig. Franco Ottaviani non è risultato delegato ad operare sui rapporti quali:

-Conto corrente n. 1000/10330 intestata a Ottaviani Federico;

-Conto corrente n. 1000/13681 intestato a Ottaviani Federico;

Deposito amministrato n. 3100/5103820 intestato a Ottaviani Federico.”

Liberando così il Sig. Franco Ottaviani da ogni e qualsiasi possibilità di aver sottaciuto tali conti.

Allegato 7) Sentenza 6481/2023.

Tale allegato è riferito a una causa civile Consigliere Dott.ssa Marianna D'Avino r.g. n. 4523/2017 Corte d'Appello di Roma, Sezione Quinta, giudizio intercorso tra il Sig. Ottaviani Franco appellante, la Sig.ra Pampaloni Cinzia appellata, e Banca Popolare di



Sondrio Società Coop T.A e Sammartano Stefano terzo chiamato in causa per l'appello, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9784/2017 pubblicata il 15.5.2017, relativa al giudizio r.g. n. 6128/2012, Giudice Dott. Marcelli Guido.

Tale documento è totalmente inconferente per la completa e totale estraneità alla materia trattata relativa al Diritto di Famiglia, nonché al giudizio di divorzio intercorso tra le parti;

Allegato 8) Convenzione di Lugano e depositi speculari Alessio e Federico alla Banca Generali.

“Convenzione in data 26.1.2007 tra i Signori Ottaviani Franco e Cinzia Pampaloni

Premesso che

- a. Franco Ottaviani è titolare della relazione DOMINANTE 74671 presso BSI Lugano.
- b. In data 26.1.2007 Franco Ottaviani e Cinzia Pampaloni hanno aperto presso BSI Lugano:
 - Una relazione intestata al loro figlio minorenni Alessio Ottaviani 27.6.1989
 - Una relazione intestata al loro figlio minorenni Federico Ottaviani 10.5.1993
- c. Sulle due suddette relazioni intestate ai figli è stato conferito mandato di gestione patrimoniale esterna a Towers Fid SA
- d. In data 26.1.2007 Franco Ottaviani ha estinto la propria relazione DOMINANTE trasferendo l'intero saldo in parti uguali sui suddetti due conti intestati ai figli a titolo di donazione.
- e. Le parti al presente atto intendono dare atto della donazione, stabilire le regole d'utilizzo dei fondi.

Tutto ciò premesso veniva confermato tra le parti che convenivano in qualità di rappresentanti legali dei figli minori e la sig.ra Pampaloni nella sua qualità di rappresentante legale dichiarava di accettare la donazione per conto degli stessi. Dichiarazione sottoscritta da ambedue i genitori”.

Quanto sopra riportato evidenzia inequivocabilmente che il Sig. Ottaviani Franco ha sempre pensato ai figli, allora minorenni, con attenzione e dedizione e la donazione non fa altro che confermarlo. (doc. 1 Convenzione di Lugano)



Allegato 9) – Lettera risarcimento danni Federico al padre.

“Roma, 08.04.2023

A mezzo raccomandata a/r

Sig. Ottaviani Franco
c/o Patrizia De Bellis
Viale Lina Cavalieri, 68
Scala E, Piano 2, Int. 3
00139 Roma (RM)

Sig. Ottaviani Franco
Via dei Trinci, 28
00163 Roma (RM)

Sig. Ottaviani Franco
c/o Centro Intelligence Interforze
Via Monte Camevale, 381
00141 Ponte Galeria Roma (RM)

Oggetto: risarcimento danno da reato art. 185 c.p.

Egregio sig. Ottaviani Franco,

sia nelle memorie del 03/02/2023 presentate dal Suo Difensore Avv. Marchi per la discussione orale innanzi al Collegio della causa di divorzio tra lei e la Dott.ssa Pampaloni Cinzia — R.G. 49913/2018 — sia nelle memorie del 07/11/2022 del Suo CTP Dott. Biscuso nella stessa causa di divorzio, e sia ancora nelle Memorie dell'Avv. Moroni del 04/04/2023 depositate nella causa R.G. 4523/2017 davanti alla Corte di Appello di Roma, sono state stilate nei miei confronti affermazioni false, denigratorie e calunniose.

Di seguito se ne riportano alcune:

“Gli importi dei saldi al 30/06/2022 dei C/C e deposito titoli intestati fiduciariamente al Sig. Federico Ottaviani sono pari ad euro 479.190,94” (importo ampiamente errato) e ancora “Risulta evidente come le giacenze su indicate non possano derivare dai suoi risparmi”;

“Le movimentazioni finanziarie transitate sui C/C intestati al figlio della Sig.ra Pampaloni, Sig. Federico Ottaviani, sono riferibili direttamente alla medesima, perché le capacità reddituali e patrimoniali del figlio”.



Il CTP Dott. Biscuso, nelle sue memorie del 07/11/2022, afferma altresì che: *“Allo stesso Sig. Federico Ottaviani sono ascrivibili esclusivamente gli emolumenti da lavoro dipendente da Dicembre 2018, non risultando essere lo stesso titolare di altri redditi”. Afferma altresì che la madre lo ha “utilizzato” più volte come PRESTANOME “effettuando operazioni a lei inequivocabilmente riferibili sui C/C intestati allo stesso Federico Ottaviani”.*

Afferma quindi che *“La generale condotta della Sig.ra Cinzia Pampaloni è volta a confondere le proprie disponibilità finanziarie facendole transitare su conti e depositi intestati al figlio Federico Ottaviani (in cui la stessa risulta sempre delegata) per poi sottrarre tali risorse, estinguendo i conti correnti verso destinazioni al momento non identificate”.*

In tale occasione Le risposi che avrei firmato se mi avesse fornito la motivazione e la destinazione dei Suoi prelievi sia sul suddetto Libretto sia sul Fondo, ma non ottenni risposta alcuna.

La suddetta CTU (falsata dalle Vostre affermazioni) è stata depositata in diverse Cause di cui non sono parte e da cui sono a tutelarli (anche in considerazione del danno all'immagine, notevole stress e spese legali).

Con la presente, pertanto, si procede alla costituzione in mora in relazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi causati delle suddette dichiarazioni; si è avuto anche un forte stress e forte patimento psicologico ed emotivo su cui ci si riserva di chiedere i danni proprio perché mi rendo di conto che sono costretto ancora una volta ad adire vie legali per difendermi da un padre.

I Suoi gravi comportamenti nei miei confronti presentano da un punto di vista penale calunnia, diffamazione, ingiuria, falso ideologico e quant'altro sarà all'occorrenza ravvisabile dall'Autorità Competente. Di tali affermazioni, data la loro portata dirompente, ci si riserva di adire tutte le sedi penali e civili del caso.

Roma 08/04/2023 In fede. Ottaviani Federico”. **(doc. 2 note di trattazione scritta dell'Avv. Ignazio Moroni)**

Lettera che lascia trasparire serie problematiche da parte di Federico Ottaviani, nei confronti del padre Franco Ottaviani, non rendendosi altresì conto che quanto affermato dai professionisti che patrocinano e/o assistono il sig. Ottaviani, sia totalmente documentato nell'elaborato peritale della CTU, che fa fede sino a querela di falso.



In realtà si può tranquillamente dimostrare, proprio in riferimento alla documentazione depositata in atti dalla difesa della Pampaloni (**cfr. allegato 12 pagine 3, 4 e 5 depositato da controparte**), che quest'ultima e il figlio Federico hanno posto in essere una serie di trasferimenti ed atti "apparentemente simulati" tra i quali si evidenzia:

- In data 23.06.2017 sul cc Banca Popolare di Novara (oggi BPM) la Pampaloni incassa per conto dei figli Alessio e Federico di € **174.752,41** a seguito dell'esecuzione della sentenza n. 9784/2017, con tali fondi emette 2 assegni circolari di pari importo e li consegna al solo figlio Federico, come dalla stessa ammesso in data 23.06.2017 e come accertato dall'elaborato peritale della CTU, per tutti i trasferimenti dalla madre al figlio.
- Il Sig. Federico Ottaviani ha incassato tali assegni sul proprio conto corrente n. 784 della Banca Popolare di Novara (oggi BPM), circostanza mai smentita dallo stesso! (**doc. 3 nota di deposito del 25.2.2029 dell'Avv. Tolomeo con allegato estratto conto corrente Pampaloni giudizio divorzio Primo Grado**).
- Altresì un caso di evidente "anomalie finanziarie" riguarda il figlio Federico, che ha proposto due decreti ingiuntivi contro la madre per presunte spese sostenute per lei, per un totale di € **530.214,46**, nel dettaglio:
- RG 28533/202 del 09/06/2022 per € **268.958,36**, divenuto esecutivo il 06/2022 solo perché la Pampaloni si è dichiarata debitrice vs il figlio. Si legge in tale decreto ingiuntivo "che non vi siano documenti certi comprovanti le spese sostenute dal sig. Federico Ottaviani per la madre, ma che il provvedimento monitorio si basa unicamente su una dichiarazione di riconoscimento di debito della stessa Pampaloni a favore del figlio Federico Ottaviani.

Inoltre è stato prodotto dal Federico Ottaviani un riconoscimento da parte della madre, della documentazione relativa ad altri importi, limitandosi ad attestare un pagamento del ricorrente, che non dà certezza dell'obbligazione restitutoria in capo alla controparte)".

- RG 4835/2024 per € **265.107,23** del 27/02/2024, di tale decreto attinente alle poste economiche residue allo scioglimento della comunione legale, del quale non si è in possesso. Richieste che hanno generato il solo decreto del giudice. Tali decreti ingiuntivi a favore di Federico Ottaviani, risultano essere concessi solo sulla base di dichiarazioni della Pampaloni che riconoscono il debito, non sarebbero sostenuti da documenti che attestino effettivamente le spese sostenute da quest'ultimo. Questo aspetto emerge chiaramente dall'ordinanza del Giudice (doc.



4 decreto Ingiuntivo proposto Federico Ottaviani nei confronti della Sig.ra Pampaloni).

Inoltre Federico Ottaviani si è dichiarato creditore anche in altri procedimenti per un totale di € **158.205,00**. Quindi, quest'ultimo avrebbe speso ben € **689.003,26** per la madre, nonostante gli incassi derivanti il suo stipendio da dipendente Trenitalia dal 12/2018 non superino € 150.000,00 complessivi.

Ma ancora la CTU ha inoltre rilevato: che quest'ultimo, al 30/06/2022, disponeva di € **479.190,54** su conti bancari delegati dalla Pampaloni, mantenendo un saldo inspiegabile positivo ed elevato **del tutto non compatibile con il suo profilo economico soggettivo dello stesso.**

Altresì ancora dalla CTU della Dott.ssa Sarnari emerge che: a partire dal 2018, Federico Ottaviani ha aperto e chiuso ciclicamente conti correnti e cassette di sicurezza, destinate, come dichiarato dalla Pampaloni nel ricorso in appello contro la sentenza di divorzio, alla custodia di una "collezione di orologi". Questo comportamento rappresenta un evidente indicatore di "anomalia finanziaria" secondo i parametri stabiliti dalla Banca d'Italia e dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) – un vero segnale d'allerta, considerando che tale attività, dispendiosa e atipica, risulta del tutto incompatibile con il profilo economico dichiarato di un addetto di stazione Trenitalia.

Il provvedimento della UIF del 12 maggio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, sottolinea che l'apertura e chiusura frequente di conti correnti, specialmente se accompagnata dall'uso di cassette di sicurezza, è **considerata una possibile indicazione di operazioni sospette. In particolare, l'Indicatore 9, relativo a "Operatività incoerente con il profilo del cliente", stabilisce che comportamenti di questo tipo, se non giustificati dal reddito o dalla situazione economica, rivelano chiare anomalie finanziarie.**

Allo stato il sig. Federico Ottaviani dovrebbe quindi chiarire come abbia potuto finanziare una collezione di orologi, data l'evidente discrepanza con il suo profilo economico dichiarato, e in particolare alla luce della sua affermazione di farsi carico anche delle spese di mantenimento della madre.

- in data 27/09/2019 viene liquidata alla Pampaloni una polizza di Euro 42.747,21 che quest'ultima in data 1/10/2019 ha trasferito con bonifico a Federico Ottaviani,
- Ma ancora è la stessa Pampaloni che nell'allegato 12, fornisce l'ennesima prova di trasferimenti al figlio Federico, allega un documento del 30/06/2024 in cui la



Pampaloni consegna a quest'ultimo assegni per **Euro 135.000,00**, di cui si dirà più analiticamente nel proseguo, in quanto tale cifra è inveritiera e minore di quella effettivamente percepita dallo stesso.

- Ed ancora la Sig.ra Pampaloni trasferisce ulteriormente assegni circolari a Federico Ottaviani in virtù di un decreto ingiuntivo fatto “apparentemente” per sottrarsi al pagamento di presunti debiti verso Alessio, fondato esclusivamente su un riconoscimento di debito della Pampaloni ed effettuato successivamente alla notifica del pignoramento presso terzi per un totale di cui si dirà più analiticamente nel proseguo. (cfr. allegato 12 pag. 15 depositato da controparte).
- Da controlli incrociati di movimentazioni dei conti intestati alla Sig.ra Pampaloni nel periodo 2018-2019, si rileva che la stessa ha prelevato in più volte dal suo conto corrente presso la banca BPM nr. 783 un totale di **Euro 37.566,00** i quali sono stati versati per la quasi totalità pari ad **Euro 36.350,00** sul conto corrente INTESA nr. 1000/10330 intestato a Federico Ottaviani, dove la stessa è delegata.
Infatti si rintraccia quasi perfetta corrispondenza sia dell'importo che della data delle operazioni, tanto che la CTU Dott. Sarnari, ha ritenuto opportuno effettuare maggiori approfondimenti circa l'operatività inerente i prelevamenti dai conti della Pampaloni e versamenti sui conti di Ottaviani Federico e ha pertanto richiesto a Banca Intesa chi fosse stato l'esecutore materiale delle operazioni.
-In data 02/12/2022 a seguito di riscontro dalla Banca la CTU ha prodotto le copie dei versamenti effettuati sul conto di Federico Ottaviani, che hanno confermato la tesi sopra esposta, ovvero che i versamenti effettuati sul conto corrente di Federico Ottaviani, sono stati tutti fatti dalla Pampaloni!
- Inoltre Federico Ottaviani ha incassato su c/c ex UBI n. 1019, n. 2 assegni di **Euro 33.000,00** ed **Euro 37.000,00**, di provenienza della Pampaloni, ma di cui non si conoscono la motivazione, ecc, ed ancora eccetera;

Allegato 10 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della Sig.ra Pampaloni Cinzia in data 24.9.2021.

Tale documento ovviamente redatto dalla titolare Sig. Pampaloni fa emergere la capacità e la volontà di quest'ultima ad aprire conti bancari in diversi istituti, anche per pochi giorni, per non far tracciare tutti i suoi movimenti al solo scopo di occultarli e/o trasferirli su altre posizioni, quali quelle del figlio Federico o addirittura all'estero.

Quanto sopra è stato evidenziato esclusivamente per far comprendere all'Ill.mo Collegio quanto e quale è la consistenza economica della Pampaloni, sia per i conti correnti, sia per



le posizioni depositi titoli valutari intestati al figlio Federico Ottaviani con delega a lei, ma c'è di più, quanto sopra asserito è stato provato ed attestato inconfutabilmente dalla relazione depositata in atti, dalla Guardia di Finanza, documentazione puntualmente trascritta e riportata dalla difesa dell'Ottaviani, nelle note di precisazione delle conclusioni per la trattazione scritta in data 13.10.2021 depositate il 14.10.2021. **(confr. doc. 5 allegato alle Note di precisazione delle conclusioni per la trattazione scritta depositate il 14.10.2021 (cartella 15 Fascicolo di Primo Grado del giudizio di parte Ottaviani).**

Allegato 11 - Estratto CTU pag. 102 con indicazione delle omissioni effettuate dalla Dott.ssa Sarnari secondo la difesa della sig.ra Pampaloni:

Controparte presuntivamente contesta l'elaborato peritale della CTU nella parte nella quale: "Si precisa che l'analisi non è completa delle eventuali movimentazioni transitate sul conto corrente aperto dalla sig.ra Pampaloni presso Blu Banca Spa il 27.4.2021 e chiuso il 22.4.2022.

Con riguardo, inoltre, alle movimentazioni finanziarie dei c/c intestati al figlio Federico Ottaviani, sui quali la sig.ra Pampaloni risulta delegata, considerata la natura della intestazione (semplice delega), non si è ritenuto di ascrivere tout court alcun importo in favore della sig.ra Pampaloni a titolo di "redditi figurativi" per i seguenti versamenti:

- ☐ euro 18.519,53 versati con assegno circolare sul c/c 13681 Banca Intesa S.p.a. intestato al Sig. Federico Ottaviani sul quale la sig.ra Pampaloni risulta delegata
- ☐ euro 49.840,00 versamenti per contanti sul conto n. 1000/10330 di intesa San Paolo, intestato al Sig. Federico Ottaviani sul quale la sig.ra Pampaloni risulta delegata

Fermo il rinvio al corpo della relazione per lo sviluppo dei movimenti dei conti correnti e/o deposito titoli intestati al figlio Federico Ottaviani, sui quali la sig.ra Pampaloni risulta delegata, nel seguito viene, infine, riepilogato in maniera sintetica, l'importo del saldo dei conti correnti/titoli, alla fine di ciascun anno esaminato, intestati al sig. Federico Ottaviani di cui la sig.ra Pampaloni risulta delegata."



Saldi dei c/c intestati a Federico Ottaviani – sig.ra Pampaloni DELEGATA	2018	2019	2020	2021	30.6.2022
BCC DI ROMA c/c n. 1550	0,00	0,00	0,00	107.052,39	125.410,07
BANCO BPM S.P.A. c/c n. 784					
BANCA GENERALI S.P.A. c/c n. 151/330/0601639	7.173,78	0,00	0,00	7.173,78	3.848,39
BANCA GENERALI S.P.A. dossier titoli 151/005/0802845 USD					217.539,00
BANCA GENERALI S.P.A. dossier titoli 151/005/0802845 Euro					132.393,08
BANCA GENERALI S.P.A. dossier titoli contratti derivati					0,00
INTESA SAN PAOLO S.P.A. C/C N. 1000/10330	15.349,40	0,00	0,00	0,00	0,00
INTESA SAN PAOLO S.P.A. C/C N. 1000/13681	36.217,15	85.914,56	0,00	0,00	0,00
INTESA SAN PAOLO S.P.A. deposito amministrato n. 3100/5103820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	58.740,33	85.914,56	0,00	114.226,17	479.190,54

-In un attimo di verità la difesa avversaria a pagina 66 dell'atto di appello Pampaloni contesta alla pagina 102 della CTU quanto riportato ed evidenziato dalla Dott.ssa Sarnari ed inverosimilmente eccepisce che: “come documentato in atti anche dalla Banca Generali, dalla Guardia di Finanza e dalla Agenzia delle Entrate, oltre che dalla Pampaloni stessa, la tabella della CTU a pagina 102 non è corretta in quanto lacunosa, **facendo rilevare che tale conto Banca Generali nasce il 30 giugno 2022 e non riporta i saldi relativi agli anni 2018, 2019, 2020, 2021. I saldi rispettivi sono invece: per il 2018 € 449.311,00; per il 2019 € 522.14,00; per il 2020 € 504.932,00; per il 2021 € 529.671,00.**”

Invece stranamente dai risultati dell'elaborato della Consulente Sarnari emerge nel suo prospetto una la cifra inferiore dell'importo di **Euro 479.190,54**, di circa **Euro 50.481,00**. Tale evidenza dimostra inconfutabilmente almeno “in parte la forza economica” della Sig.ra Pampaloni.

Allegato 12) Contratto di assistenza decreto ingiuntivo e spese annuali: contratto assistenza fisica integrativo del precedente del 19.1.2022 tra le parti Pampaloni e Federico in data 30.6.2023 con assistenza testimoni.

A tal fine la Pampaloni ha sottoscritto con il figlio Federico un contratto di assistenza fisica, che si riporta integralmente:

“-Tra le parti c'è un rapporto di parentela diretto di primo grado essendo la Sig.ra Pampaloni la madre del Sig. Federico Ottaviani (oltre che di Alessio Ottaviani, il quale si rifiuta categoricamente di assistere la madre malata sia fisicamente sia contribuendo



economicamente alle necessità della stessa che percepisce un minimo assegno divorzile assolutamente inadeguato date le sue gravi patologie e per il suo sostentamento vitale);

-Ormai dall'anno 2002 le parti vivono nell'appartamento di Roma in Piazza dei Giureconsulti 26. Fino all'Aprile del 2014 viveva con loro anche il figlio Alessio Ottaviani che poi si è trasferito a Milano. Fortunatamente, grazie alla coabitazione con la madre, il figlio Federico (rinunciando a formarsi una sua autonoma vita privata come invece ha fatto il fratello Alessio) può occuparsi a tempo pieno delle necessità della madre sia fisiche che economiche. Di tali suddette spese ed assistenza H24 necessarie alla madre il fratello Alessio si rifiuta di contribuire, nonostante sia a capo del "Credit Trading Desk" della Banca Profilo, sita in Milano, da Luglio 2020 (percependo, pertanto un notevole stipendio assolutamente non paragonabile a quello decisamente minore del fratello). Altresì, il suo rifiuto di accudire in parte il soggetto debole e malato comporta reato disciplinato dall' Art. 591 del Codice Penale (abbandono di persona incapace di mantenere sé stessa per malattia, vecchiaia o altra causa). Inoltre, il suo comportamento viola altresì l' Art. 441 del Codice Civile, ove tutti i figli sono obbligati a prendersi cura del genitore anziano e sono obbligati alla prestazione degli alimenti in maniera proporzionale alla propria situazione economica).

Questa è la genesi del contratto di assistenza effettuato il 19/1/22 tra la madre Pampaloni Cinzia e il figlio Ottaviani Federico e oggi integrato, a cui sono stati testimoni i Signori Giacco Davide e Marrocchini Sara (intimi amici di lunga data a conoscenza delle gravi problematiche familiari).

-La Sig.ra Pampaloni è fisicamente affetta da gravi, invalidanti e degeneranti patologie che limitano notevolmente la sua autonomia nella quotidianità; patologie anche oncologiche (alla stessa è stata riconosciuta esenzione 048). È altresì affetta da "grave rizoartrosi deformante con disallineamento dei capi articolari in continua progressione con scomparsa pressoché completa dello spazio articolare... Tale situazione le impedisce il normale funzionamento delle mani e la paziente non è in grado di compiere gli atti della quotidianità.....recente diagnosi di Morbo di Dupuytren ad entrambe le mani.

Tale patologie sono degenerative e croniche e necessitano di cure e fisioterapie continue" (Certificato 22/04/2021). Patologie che col tempo si sono aggravate non esistendo una cura volte a sconfiggerle, ma avendo assoluta necessità di continue fisioterapie e trattamenti per alleviare almeno il dolore e rallentare quanto più possibile la chiusura totale delle mani (tali cure finora sono state esclusivamente pagate dal figlio Federico visto l'esiguo assegno alimentare percepito dalla madre). Si consideri che la stessa è affetta altresì da Gonalgia su



base artrosica e deterioramento della muscolatura e cartilagine di entrambe le ginocchia (come da certificati dell'ortopedico Dott. Barresi). Tale patologia richiede infiltrazioni ogni 3 mesi ad entrambe le ginocchia (tali infiltrazioni non vengono fornite dal Servizio Sanitario

Nazionale, e pertanto sono a pagamento).in attesa di essere operata di protesi ad entrambe le ginocchia. Pertanto la Sig.ra non può guidare e anche in questo ha bisogno dunque di chi la assista negli spostamenti e per ogni sua necessità; l'artrosi interessa anche la spalla la colonna, ecc... come da certificati allegati.

-Stante la limitata autonomia della Sig.ra Pampaloni come descritto nel punto precedente, ormai dal 2014 il figlio Federico si occupa della madre assistendola in ogni sua necessità fisica, anche con l'ausilio, in sua assenza o impossibilità, di personale specializzato. Paga anche taxi ove non riesce ad accompagnarla personalmente negli spostamenti. Infatti, come detto, alla Sig.ra Pampaloni sono impediti gli atti della quotidianità: ha bisogno di aiuto costante del figlio per lavarsi, per vestirsi, per portare pesi, per fare la spesa, per svolgere lavori domestici e per ogni altro atto di natura quotidiana.

-Negli ultimi tempi, tale situazione precedentemente esposta, è notevolmente peggiorata in quanto il deprecabile comportamento del figlio Alessio che, oltre a non sussisterla in nulla, si rifiuta a restituirgli beni (mobili ed immobili) di notevole valore a lui affidati fiduciarmente di cui la Signora necessiterebbe per curarsi adeguatamente, oltretutto la perseguita giudizialmente in vari processi. Il suddetto comportamento del figlio ha portato altresì enormi problematiche psicologiche che hanno inciso, oltretutto, sulle problematiche mediche. "La Sig.ra, nonostante gli sforzi per trovare una serenità quotidiana, ha difficoltà a reagire e a fronteggiare psicologicamente, emotivamente e fisicamente dolori e delusioni derivanti da frequenti e destabilizzanti questioni familiari" (come da certificato dallo psicologo Dott. Luigi Sorrentino del 19/06/2023).

Tanto premesso le parti

CONVENGONO E STIPULANO

- 1) Le premesse fanno parte integrante delle presenti condizioni;
- 2) Il Sig. Federico Ottaviani si obbliga ed impegna ad assistere la madre H24 per tutta la durata della sua vita nei suoi atti e bisogni quotidiani personalmente (come ha sempre fatto sin da Aprile 2014) o, in caso di sua impossibilità, ad avvalersi di personale fidato e specializzato. Si obbliga ed impegna altresì ad accompagnare la madre nei suoi spostamenti non potendo quest'ultima guidare per le sue problematiche fisiche o a pagarle un taxi ove lui sia impossibilitato a farlo.



3) Dal conto suo la Sig.ra Pampaloni a fronte di quanto sopra garantito dal figlio Federico (al quale è enormemente grata), accetta l'obbligo e l'impegno di assistenza fisica preso dal figlio e per contro si impegna ed obbliga a corrispondere allo stesso euro 1.000,00 mensili per tali prestazioni che riconosce a far data dall' Aprile 2014.

Tale debito dall'Aprile 2014 al Giugno 2023 ammonta attualmente a 111.000,00 euro . Tale obbligo sarà saldato con gli A/C di cui si allegano le matrici in copia al suddetto contratto.

4) Il presente contratto avrà durata fino a quando la Sig.ra Pampaloni avrà necessità di assistenza e dunque per la sua intera vita posto che patologie da cui è affetta sono degenerative e purtroppo dunque la situazione peggiorerà con il trascorrere del tempo e sempre maggiore sarà la necessità di assistenza per la Sig.ra Pampaloni Cinzia.

5) I Sig.ri Marrocchini Sara, nata a Roma il 25/01/1983, C.F. MRRSRA83A65H501B, e il Sig. Giacco Davide, nato a Scafati (SA) il 17/04/1992, C.F.GCCDVD92D1714830 possono testimoniare che da sempre Federico assiste la madre per ogni sua necessità fisica e materiale sin dal 2014, e sono presenti alla firma di tale contratto di assistenza.

6) Per ogni altro aspetto e circostanza non regolata ci si riporta alla normativa in materia che forma parte integrante del presente accordo.

Roma, 30 Giugno 2023

Detta attestazione è stata firmata in data 30 giugno 2023 dalla Sig.ra Pampaloni e dal figlio Federico, nonché sottoscritta dai due testimoni Sig.ra Marrocchini e sig. Giacco Davide con allegati documenti dei testimoni"

Prosegue l'atto, con l'elenco della documentazione:

**“CONSEGNA ASSEgni CIRCOLARI A FEDERICO OTTAVIANI DA per
PAMPALONI CINZIA A COPERTURA PARZIALE DEL CONTRATTO DI
ASSISTENZA FISICA FINO AL 30/06/2023 E A RIMBORSO PARZIALE
DELLE SPESE DA LUI ANTICIPATE A PAMPALONI CINZIA (DAL C/C
BANCARIO BCC 1550 DI FEDERICO OTTAVIANI) CHE DALLA DATA
DEL DECRETO INGIUNTIVO DEL 30/12/2021 AL 30/06/2023
AMMONTANO AD OLTRE EURO 30.000,00**

- 1) DEPOBANK n. 5206726154-06 del 24/11/2021 di euro 24.000,00 ;
- 2) DEPOBANK n. 5206726153-05 del 24/11/2021 di euro 24.000,00 ;
- 3) DEPOBANK n. 5206726152-04 del 24/11/2021 di euro 24.000,00 ;



- 4) DEPOBANK n. 5206726151-03 del 24/11/2021 di euro 24.000,00 ;
5) DEPOBANK n. 5206726150-02 del 24/11/2021 di euro 24.000,00 ;
6) DEPOBANK n. 5206727198-10 del 02/12/2021 di euro 15.000,00 .

Roma, il 30 Giugno 2023

Sig.ra Pampaloni Cinzia

Sig. Federico Ottaviani

Sig.ra Marrocchini Sara

Sig. Giacco Davide

**SCRITTURA PRIVATA
PER ACCORDO TRANSATTIVO**

tra

Federico Ottaviani, nato a Roma il 10.05.1993 (ITVFRC93E10H501J) residente in Piazza dei Giureconsulti 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Piccioli e la Sig.ra Cinzia Pampaloni, nata a Roma il 07.10.1960 (PMPCNZ60R47H501Z) residente a Roma in piazza dei Giureconsulti n. 26, rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela Pisacane

PREMESSO CHE

- il Sig Ottaviani con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto al Tribunale civile di Roma di ingiungere alla Sig.ra Cinzia Pampaloni, il pagamento, in suo favore dell'importo pari ad **281.690,60**, oltre spese
- Il Tribunale civile di Roma con decreto ingiuntivo n. 10107/2022 depositato il 09.06.2022 ha ingiunto alla Sig.ra alla Sig.ra Cinzia Pampaloni, il pagamento, in favore del Sig. Federico Ottaviani dell'importo pari ad **281.690,60**, oltre spese
- Tale decreto è stato notificato il 28.06.2022 alla Sig. Pampaloni - La Sig.ra Pampaloni con pec dell'08.07.2022 si è riconosciuta debitrice del solo importo complessivo di euro 236.180,36, in quanto la somma di euro 37.000,00 era stata già data al Sig. Federico Ottaviani
- Sempre con la suddetta pec la Sig.ra Pampaloni stante la difficoltà ad operare sui suoi conti correnti ed onorare al suo debito immediatamente, si è resa disponibile a consegnare al Sig. Ottaviani assegni circolari non trasferibili intestati a suo nome a garanzia del debito
- Il sig. Federico Ottaviani con pec del 11.07.2022 si è reso disponibile a rinunciare alla somma di Euro 37.000,00 a fronte del pagamento di euro 236.180,36 e ad accettare la consegna degli assegni circolari a seguito di quanto sopra le parti convengono di giungere al seguente accordo transattivo a fini conciliativi;

Tanto premesso,



le parti di comune accordo, in data 12 luglio 2022 dinanzi agli Avv.ti Elisabetta Piccioli e Micaela Pisacane che sottoscrivono la presente scrittura

CONVENGONO E STIPULANO CHE

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente accordo conciliativo;
- 2) La Sig.ra Cinzia Pampaloni consegna al Sig. Federico Ottaviani assegni circolari non trasferibili intestati alla medesima dell'importo complessivo di Euro 237.000,00 come da fotocopie ed elenco allegati e contro firmati dalle parti e dai loro difensori
- 3) Il Sig. Federico Ottaviani accetta i suddetti assegni, allegati in copia, a garanzia del debito della Sig.ra Pampaloni in attesa che la stessa possa operare sui suoi conti correnti. Tale pagamento dovrà avvenire e comunque entro il 31 dicembre 2023 e pertanto il Sig. Ottaviani si impegna a non mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo prima di tale data
- 4) Le parti dichiarano, pertanto, di aver definito ogni reciproca ragione di contenzioso solo relativamente alle somme portate dal decreto ingiuntivo n. 10107/2022 Tribunale Civile di Roma oggetto della presente transazione e sottoscrivono il presente accordo dichiarandolo perfettamente conforme alla propria volontà.
- 5) Con il buon fine del presente accordo le parti non avranno null'altro a pretendere l'uno nei confronti solo relativamente alle somme portate dal decreto ingiuntivo n. 10107/2022 del Tribunale Civile di Roma oggetto della presente transazione

Roma, lì 12.07.2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Federico Ottaviani Sig.ra Cinzia Pampaloni

Avv. Elisabetta Piccioli Avv. Micaela Pisacane

ASSEGNI CIRCOLARI INTESTATI A PAMPALONI CINZIAN. ASSEGNO

BANCA DATA

5206726155-07 DEPObank 24/11/2021 24.000,00 euro
5900373756-04 Banco BPM 23/11/2021 34.000,00 euro
5900373755-03 Banco BPM 23/11/2021 29.000,00 euro
4900859941 -03 Banco BPM 18/01/2022 6.250,00 euro
5900373754-02 Banco BPM 23/11/2021 37.000,00 euro
5900373753-01 Banco BPM 23/11/2021 43.000,00 euro
4900859935-10 Banco BPM 18/01/2022 6.900,00 euro
4900859942-04 Banco BPM 18/01/2022 5.900,00 euro
4900859940-02 Banco BPM 18/01/2022 5.700,00 euro



4900859934-09 Banco BPM 18/01/2022 9.700,00 euro
4900859936-11 Banco BPM 18/01/2022 8.800,00 euro
4900859939-01 Banco BPM 18/01/2022 8.900,00 euro
4900859937-12 Banco BPM 18/01/2022 7.950,00 euro
4900859938-00 Banco BPM 18/01/2022 9.900,00 euro
TOTALE 237.000,00 EURO

Decreto ingiuntivo n. 10107/2022 del 09/06/2022

RG n. 28533/2022

**“TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO**

Il Giudice Francesco Frettoni,

Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da:

FEDERICO OTTAVIANI (C.F. TTVFRC93E10H501/),

Ritenuta la propria competenza;

Rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile limitatamente agli importi per i quali è stato prodotto dal ricorrente un riconoscimento della controparte, poiché la documentazione relativa ad altri importi, limitandosi ad attestare un pagamento del ricorrente, non dà certezza dell'obbligazione restitutoria in capo alla controparte (e, peraltro, in un caso, si tratta di documento che riferisce il pagamento sia al ricorrente che alla controparte);

Considerato che sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE A

CINZIA PAMPALONI (C.F. PMPCNZ60R47H5012),

di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 268.958,36;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 3000,00 per compenso ed € 634,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.a. come per legge.



AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo

Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza si procederà esecutivamente.

Roma, 6 giugno 2022

Il Giudice

Francesco Frettoni”

Prosegue il documento con il seguente indice:

SPESE ANNUALI CINZIA PAMPALONI

Percepisce euro 775,00 mensili (cioè 25,00 euro al giorno)

1) ENI luce (vedi bollette) 785,58 euro

2) ENI gas (vedi bollette) 852,66 euro

3) Condominio ordinario 1.112,00 euro

4) TARI AMA 670,00 euro

5) Pulizie casa (la Signora non è autonoma)

minimo 200,00 euro mensili 2.400,00 euro

6) Sedute psicologo per atteggiamento del figlio Alessio

(circa una seduta a settimana per euro 50,00 oltre ulteriori emergenze) 2.400,00 euro

7) Tessera metrebis card annuale 250,00 euro

8) Visita trimestrale oncologo dermatologo (la Signora ha la 048) per

carcinomi rilevanti da tenere in costante osservazione e rimuovere

chirurgicamente all'insorgenza degli stessi (euro 120,00 visita +

euro 60,00 a seduta per crioterapia — necessarie circa 3/4 sedute a

carcinoma — oppure intervento chirurgico a seconda della profondità

larghezza e gravità.

Solo nell'ultimo anno sono stati rimossi ben 4 carcinomi 480,00 euro (visita +

crioterapia o intervento

al bisogno)

9) Polizza assicurazione danni casa 80,00 euro

10) WindTre internet casa — euro 26,90 mensili x 12 322,80 euro

11) WindTre cellulare — euro 10,00 mensili x 12 120,00 euro



12) Acquisto vaccini asma per allergia acari e mix graminacee

(euro 601,45 ogni 6 mesi) 1.202,90 euro

13) Infiltrazioni ad entrambe le ginocchia farmaco Cingal

(euro 250,00 a fiala x 2 somministrazioni ogni 6 mesi) 1.000,00 euro

14) Visita ortopedica (euro 120,00 x 2) 240,00 euro

15) Sedute di fisioterapia, chinesiterapia attiva e passiva, tecarterapia, ultrasuoni (per ginocchia, mani, colonna e cervicale).

Euro 70,00 a seduta x 2 (settimanale) = 140,00 euro

Ginnastica posturale

euro 70,00 a seduta x 2 = 140,00 euro x 4 = 560,00 euro mensili 6.720,00 euro

16) Abbonamento piscina per idrochinesiterapia 650,00 euro

17) Pulizia dentale — euro 100 x 3 volte (oltre interventi urgenti) 300,00 euro

18) Colonscopia + gastroscopia annuale .

con sedazione profonda ed esame istologico 1.097,00 euro

19) Visite otorino (la Signora è sorda dall'orecchio sx per sbalzi pressori)

Almeno 2 visite annuali (euro 150,00 a visita) 300,00 euro

20) Visite gastroenterologiche 300,00 euro

21) Mangiare, vestire, farmaci, podologo, parrucchiere, ecc... 6.000,00 euro

22) Visite angiologo ed accertamenti pressori i 400,00 euro

TOTALE SPESE FISSE ANNUALI 27.682,94 EURO

27.682,94 : 12 = 2.307,00 euro circa mensili

A ciò bisogna aggiungere:

a) Spese legali per tutelare la Signora dall'ex marito, dal figlio, dall' AdS (sua connivente);

b) Costo per l'acquisto di una macchina;

c) Bollo auto;

d) Assicurazione auto;

e) Benzina;

f) Revisione, tagliando e controlli auto;

g) Spese per la caldaia rotta di casa (per riscaldamento e acqua calda);

h) Tende da sole di casa (n. 3) rotte da sostituire;

i) Cagnolino per compagnia (e relative spese per mangiare, veterinario, ecc...)”.



A seguito di quanto sopra pedissequamente riportato si procede punto per punto alla doverosa contestazione del suddetto allegato 12:

In riferimento al contratto assistenza fisica integrativo del precedente del 19.1.2022 tale contratto, così come la successiva scrittura privata non hanno alcuna validità giuridica, ma solo una fittizia utilità di dover trasferire ulteriori importi e/o occultare molteplici risorse economiche della Pampaloni a favore del figlio Federico, di tale ulteriore documento il Sig. Ottaviani ne è venuto a conoscenza solo dopo che il figlio Alessio, ha contestato i trasferimenti tra la Sig.ra Pampaloni e il figlio Federico, (**già doc. 3 nota di deposito del 25.2.2029 dell'Avv. Tolomeo con allegato estratto cc Pampaloni giudizio divorzio Primo Grado**), nei vari giudizi prevalentemente proposti dalla madre Sig.ra Pampaloni nei suoi confronti.

Ma vi è di più, in quanto la documentazione medica depositata dalla Sig.ra Pampaloni, non è attinente alle sue effettive ed attuali condizione fisiche, al fine di poter applicare e/o giustificare qualsiasi riferimento all'art. 433 cc voluto dalla controparte per la totale incapacità della stessa a procurarsi mezzi di sostentamento essendone già in grado, come dimostrato per *tabulas* vista l'accertata capacità economica in atti, che le ha permesso e le permetterà di vivere più che agiatamente la propria vita, come confermato sia dalla Guardia di Finanza con la propria relazione, sia dalla consulenza tecnica d'ufficio della Dott.ssa Sarnari, nonché dalla relazione dello stesso CTP di parte Ottaviani.

Altresì per poter comprendere meglio l'effettiva situazione finanziaria della sig.ra Pampaloni si riporta integralmente il punto 3 della stessa relazione pagina 3 dove il Dott. Biscuso evidenzia quanto segue:

“3. I conti esteri della signora Pampaloni: pagina 54 della Bozza di Relazione del CTU.

Di seguito si ricostruisce la provenienza di fondi esteri attribuibili alla signora Cinzia Pampaloni, derivanti in origine da somme del padre Sergio Pampaloni temporaneamente affidate in via fiduciaria al signor Franco Ottaviani, per poi finire su conti esteri della signora Cinzia Pampaloni.

Come noto, nel Processo Verbale di Contestazione del Comando Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della G.d.F. di via Boglione 84 in Roma, dell'11 novembre 2005 nei confronti del signor Franco Ottaviani (**all.to n.5**), è stata a lui contestata l'apertura di n. 34 libretti di deposito con versamento di contante di lire 660.000.000 presso la Filiale 12 di Roma della Banca di Credito Cooperativo.



Dal testo del verbale, alla pagina 5 si evince: “.....è stato accertato che OTTAVIANI Franco ha acquisito in trasferimento denaro contante da PAMPALONI Sergio (*padre di PAMPALONI Cinzia, n.d.r.*), come segue:

- Lire 140.000.000 in data 10.04.2001;
- Lire 250.000.000 in data 12.04.2001;
- Lire 270.000.000 in data 13.04.2001;...”

In particolare si evince che il PAMPALONI Sergio, in qualità di delegato, ha prelevato dal conto corrente n. 3064 intestato OTTAVIANI Franco presso Agenzia 12 di Roma della Banca Popolare di Sondrio la somma complessiva di lire 660.000.000 a mezzo tre assegni, mettendoli nella disponibilità dello stesso per la successiva apertura dei n. 34 libretti di deposito al portatore.

Risulta importante, ai fini della presente indagine, quanto riportato alla pagina 4 del medesimo PVC:

“Si aggiunge inoltre che i 34 libretti al portatore di cui si tratta, sono stati tutti estinti, in data 10.05.2001, da PAMPALONI Cinzia, figlia di PAMPALONI Sergio e moglie di OTTAVIANI Franco, per il tramite di una filiale di Roma del Monte dei Paschi di Siena”.
È pertanto possibile affermare con ragionevole certezza che i fondi citati sono finiti nella disponibilità di Cinzia Pampaloni dal maggio 2001.

Per quanto concerne la destinazione finale di tale somma, la si può evincere dalla lettura del **“Processo verbale di constatazione (per violazioni alla Legge 4 agosto 1990, n.227)” redatto dal Comando Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della G.d.F. di via Boglione 84 in Roma in data 11 novembre 2005 nei confronti di PAMPALONI Cinzia (all.to n.6).**

Già la premessa è esaustiva in tal senso infatti: “...è emerso che PAMPALONI Cinzia, nel periodo tra maggio e giugno 2001, ha trasferito all'estero, per il tramite di intermediario non residente, l'importo di Lire 660.521.000, frazionato in 34 assegni circolari trasferibili, senza adempiere al relativo obbligo di dichiarazione previsto....”.

Alla pagina 2 del medesimo PVC viene anche indicato l'istituto di credito destinatario di tale somma:

☐ Gli assegni circolari, intestati al Monte dei Paschi di Siena, sono stati girati da NERUCCI Franco, in qualità di Direttore dell'agenzia (*n.16 di Roma n.d.r.*), e consegnati alla Sig.ra PAMPALONI Cinzia;



• La sig.ra PAMPALONI Cinzia, nella stessa sede della filiale, ha apposto la firma di girata sugli assegni consegnandoli ad un non meglio identificato funzionario dell'Agenzia di Monaco (Principato di Monaco) della "Monte dei Paschi Banque", istituto di credito non residente."

Pertanto, come esplicitato nelle conclusioni del PVC, "è emerso, quindi, che PAMPALONI Cinzia, nell'anno 2001, ha trasferito all'estero (Principato di Monaco), per il tramite di un funzionario di un istituto di credito estero (Monte dei Paschi Banque), la somma di lire 660.521.000, mediante gli assegni circolari dettagliatamente riepilogati nell'allegato 2 del presente atto."

Si richiede pertanto di verificare presso suddetto istituto l'eventuale sussistenza di tale consistenza finanziaria, accertata sulla base della circostanziata indagine del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della G.d.F. di via Boglione 84 in Roma.)"

Cosa che purtroppo la Dott. Sarnari ha evitato di approfondire e di accertare nonostante la richiesta del CTP, per tale motivo si riportano le conclusioni della relazione del CTP a sua firma, nella quale lo stesso ha riscontrato che la CTU ha valutato **in difetto l'importo di Euro 479.190,54 tralasciando gli ulteriori importi indicati:** "Si stima pertanto che la **capacità finanziaria della signora Cinzia Pampaloni** possa attestarsi alla data del 30/06/2022 ad **euro 479.190,94** (come rilevato dal CTU per i valori intestati Federico Ottaviani), **oltre ad euro 486.125,00** sulla base della ricostruzione sopra spiegata, oltre alle giacenze estere da accertare, e che tale somma, pari quindi ad un totale di almeno 965/mila euro circa, sia fruttifera di proventi finanziari per le cedole dei titoli obbligazionari oggetto di investimento (trattasi quindi redditi finanziari per quanto non fiscalmente rilevanti in sede dichiarativa)", (**doc. 4 bis pagina 11 elaborato peritale CTP dott. Biscuso del 7.11.2022**).

A tal fine a conforto di quanto sin qui esplicitato valga per tutti la seguente sentenza:

"Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplorazione di attività lavorativa, per cui deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali. Inoltre lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il



vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga ed è ben distinto dallo stato di difficoltà economica compatibile con un'occupazione intermittente. (Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 33789 del 16 novembre 2022)”.

Come si potrà verificare e documentare la Sig.ra Pampaloni ha condotto dalla data di Aprile 2014 una vita sociale molto attiva come attestato dalle foto postate da quest'ultima sui social, mentre altre sono state scattate in diversi posti non in ultimo in discoteca e pubblicate sui siti dagli stessi locali: **Wood Roma, Studio 7, Locanda Blues, Magic Fly ecc.** (doc. 5 foto postate sui siti di discoteca e locali), proprio negli anni dal 2014 in poi la Sig.ra Pampaloni è sempre stata in gran forma come si può verificare dalle foto già in atti del I primo grado del giudizio (cfr. Fascicolo Primo Grado di parte Ottaviani, Cartella 4 Memoria Integrativa depositata il 10.5.2019 allegato doc. 1), vero che gli anni sono passati, ma la Sig.ra Pampaloni è verosimile pensare che continui a vivere la sua vita di società senza alcuna restrizione per come si sta dimostrando documentalmente! (doc. 5 bis relazione dell'investigatore Gianluca Santoni con allegate foto).

Proseguendo nella disamina del contratto in essere tra le parti appare strano a una prima lettura alla difesa dell'Ottaviani il riconoscimento di debito della Pampaloni dall'Aprile 2014 al Giugno 2023 alla data del 30.6.2022 e che ammonterebbe ad **Euro 111.000,00**.

A seguito dell'attenta disamina di quanto riportato e articolato in atti tra la Sig. Pampaloni ed il figlio Federico, è emerso inconfutabilmente che il suddetto contratto è un ATTO SIMULATO, peraltro artatamente precostituito, al solo fine di voler trasferire ingenti somme dai conti della Pampaloni ai conti correnti intestati al figlio Federico, al solo intento di cercare di apparire nulla tenente, sempre potendo operare sugli stessi, essendo delegata su tutti i conti, portafoglio titolo e cassette di sicurezza!

A detto atto ripetiamo “simulato” veniva allegato un elenco di assegni circolari da parte della Pampaloni in numero di **6** dei quali **5** in data 24.11.2021 dell'importo di **euro 24.000,00** (ventiquattromila,00/euro) e **l'ultimo** in data 2.11.2021 dell'importo di **euro 15.000,00**, (quindicimila/00euro), in data 30 giugno 2023), per un totale generale di euro 135.000,00 (centotrentacinquemila /00 euro).

In realtà l'importo finale non è a di **euro 135.000,00** bensì di **Euro 159.000,00**, in quanto dall'allegata produzione delle matrici degli assegni fotocopciati a pagina 11 dell'allegato 12, **risulta inequivocabilmente che sono in numero di 6 assegni da 24.000,00 e 1 da**



15.000,00 per un importo totale di **Euro 159.000,00**, incassati da Federico Ottaviani per l'accudimento della madre dalla data del 2014 al 30.6.2023! mentre a pagina 10 "erroneamente" ne risultano elencati solo 5 da 24.000,00 euro e 1 da 15.000,00 Euro.

Strano ma vero, non si comprende come sia stato possibile che due affermati professionisti quali l'Avv. Pisacane per la Sig.ra Pampaloni, l'Avv. Elisabetta Piccioli per Federico Ottaviani abbiano sottoscritto tale contratto, e siano state così disattente nell'indicazione dell'effettivo importo degli assegni consegnati a Federico Ottaviani a fronte del contratto di assistenza in quanto quest'ultimo ha percepito INEQUIVOCABILMENTE ben 159.000,00 (centocinquantanovemila,00 euro) invece dei 111.000,00 euro (centoundicimila,00 euro), come indicato nel suddetto contratto!

Quindi ancora una volta la Pampaloni, senza ombra di dubbio ha dichiarato "cifre inesistenti e consegnato" al figlio cifre più rilevanti pari ad **Euro 159.000,00**, distraendo dai suoi conti tali cifre per risultare nullatenente!

Inoltre "appare pretestuoso" che sempre nel contratto di assistenza fisica gli assegni siano datati 24/11/2021 per un accordo stipulato il 30 giugno 2023, si ritiene che quest'ultima abbia architettato solo un altro artificio per occultare il proprio denaro, risultando così sprovvista di somme utili per la sua agiata condizione!

Ma non basta, nella composizione temporale dell'Allegato 12 successivamente al contratto viene ripotata in allegato la scrittura privata del 12.7.2022 con lo stesso meccanismo "simulato" di occultamento di denaro da parte della Pampaloni e nello specifico risulta: un accordo transattivo tra la Pampaloni ed il figlio Federico, peraltro sottoscritto dagli stessi avvocati nella persona dell'Avv. Micaela Pisacane per la Pampaloni e dall'Avv. Elisabetta Piccioli per Federico Ottaviani, nel quale veniva proposto da quest'ultimo un ricorso per decreto ingiuntivo n. 10107/ 2022, depositato il 09.06.2022, innanzi al Tribunale Civile di Roma ingiungendo alla Sig.ra Cinzia Pampaloni, il pagamento dell'importo pari ad **281.690,60** oltre spese, notificato in data 28.06.2022.

Al di là di ogni situazione formale e giuridica la Sig.ra Pampaloni con pec dell'08.07.2022 si è riconosciuta debitrice del solo importo complessivo di **euro 236.180,36**, in quanto la somma di **euro 37.000,00** era stata già data al Sig. Federico Ottaviani, ne seguiva un accordo tra le parti e il sig. Ottaviani Federico, con pec del 11.07.2022 si rendeva disponibile a rinunciare alla somma di **Euro 37.000,00** a fronte del pagamento di **euro 236.180,36** e ad accettare la consegna degli assegni circolari.

Strano ma vero, nell'elenco degli assegni circolari intestati alla Signora Pampaloni in numero di 14 per un importo totale di **E 237.000,00** (duecentotrentasette mila/00 euro) si



evidenziano indicazioni di somme variabili, che potrebbero “sembrare saldi” di altrettanti conti chiusi presso la DEPObanke e della banca BPM, visto che la cifra totale non è quella transata dalle parti pari ad **Euro 236.180,36**, ma inverosimilmente l'importo TOTALE indicato nell'elenco a pagina 14 dell'allegato 12 di controparte è di **Euro 237.000,00 (duecentotrentasettemila/00 euro)**

E' lecito domandarsi quali valori reali, tecnici e giuridici possono avere le due dichiarazioni, di cui sopra e le relative sottoscrizioni, di tutte le parti.

Altresì tutto quanto sopra riportato nel ricorso in appello da parte della Pampaloni appare strumentale e non corrispondente alla realtà dei fatti in quanto quest'ultima usufruisce gratuitamente dell'ex abitazione coniugale di circa 200 mq. di due piani sita in Roma in Piazza Giureconsulti n. 26, intestata ad entrambi i figli Alessio e Federico Ottaviani, al 50% coabitando quest'ultimo con la madre, per quanto sopra confermato dalla stessa Sig. Pampaloni.

Pertanto comunque l'unico obbligato per le su citate transazioni in atti è e deve essere presuntivamente Federico Ottaviani, prestanome della madre che comunque gestisce totalmente il suo patrimonio attraverso la complicità di quest'ultimo!!!

Ai fini delle patologie di quest'ultima viene evidenziato dalla controparte che: la Sig.ra Pampaloni è fisicamente affetta da gravi, invalidanti e degeneranti patologie che limitano notevolmente la sua autonomia nella quotidianità, inoltre tale documentazione, non appare idonea allo scopo di voler dimostrare quanto presuntivamente è stato accertato dai certificati medici depositati con l'allegato 13, ma risulta essere un accordo tra madre e figlio, non si stancherà mai di dirlo: al solo scopo di distrarre somme ingenti dal patrimonio di esclusiva pertinenza di quest'ultima al figlio Federico per spogliarsi di una rilevante parte delle sue notevoli risorse economiche, alla presenza dei testimoni Giacomo Davide e Marrocchini Sara, come riportato nello stesso contratto del 30.6.2023 quali: “amici intimi di lunga data a conoscenza delle gravi problematiche familiari”.

Altresì è necessario rendere edotto l'Ecc.mo Collegio che la Sig.ra Pampaloni ha percepito circa **€ 2.300,00 (duemilatrecento/00 euro)** al mese di mantenimento fino maggio del 2019 in quanto il sig. Ottaviani a seguito della proposizione del giudizio di divorzio di primo grado aveva chiesto, tra le altre domande, la revoca degli assegni di mantenimento dei figli ormai autonomi economicamente.



L'allora Presidente Dott.ssa Velletti con ordinanza del 12 Marzo 2019 in accoglimento di quanto richiesto, emetteva l'ordinanza di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della Pampaloni per il figlio Alessio e Federico Ottaviani e così disponeva:

“PQM

revoca con decorrenza dal mese di Agosto 2018 (data domanda) l'assegno a carico del padre per il figlio Alessio e con decorrenza dal mese di Dicembre 2108 l'assegno mensile per il figlio Federico nonché ogni ulteriore contributo per i figli a carico del padre.”

Inoltre e successivamente in relazione al ricorso 709 ter introdotto in corso di causa dall'Ottaviani, il Giudice dott.ssa Caprara emetteva in data 15.05.2020 il provvedimento con il quale stabiliva:

“P.Q.M

In accoglimento parziale della domanda, modifica il provvedimento presidenziale del 12.3.2019 disponendo che l'assegno mensile di mantenimento dovuto da Ottaviani Franco nei confronti di Pampaloni Cinzia, sia pari ad Euro 900,00 oltre alla rivalutazione annuale su base ISTAT. Si comunichi. Roma, 15/05/2020.”.

Riducendo l'assegno di mantenimento della somma sopra indicata a decorrere dal giugno 2020.

A tal fine si deve ritenere infondato e inverosimile quanto il Sig. Federico Ottaviani: “ si obbliga ed impegna ad assistere la madre H24 per tutta la durata della sua vita nei suoi atti e bisogni quotidiani personalmente (come ha sempre fatto sin da Aprile 2014)”, e che tale: “debito dall'Aprile 2014 al Giugno 2023 ammonta attualmente a 111.000,00 euro. Tale obbligo sarà saldato con gli A/C di cui si allegano le matrici in copia al suddetto contratto”. **(Confr. quanto eccepito alla pagina 21, 22 e 23 della presente memoria in riferimento all'allegato 12 pagina 4, depositato da controparte Pampaloni).**

Inoltre dagli atti sopra riportati sempre all'allegato 12 della difesa avversaria, emerge l'astio della Pampaloni nei confronti del Sig. Alessio Ottaviani, vittima della stessa e del fratello Federico, aggredito da ambedue con molteplici cause sia civili che penali e gravemente diffamato dagli stessi, come riportato nel contratto di assistenza fisica.

Situazione non corrispondente al vero in quanto, il sig. Alessio si è trasferito a lavorare a Milano sin dall'agosto 2014, e non vi sono motivi di urgenza né fisica né morale, perché lo stesso debba trasferirsi a Roma per accudire la madre “presuntivamente” in gravi condizioni! Altrettanto è incomprensibile come il figlio Federico possa dedicarsi H24 alla



madre essendo dipendente delle Ferrovie dello Stato, con turni irrinunciabili di lavoro, nonché avendo e vivendo la sua vita personale ed affettiva di giovane!

Strano ma vero, la stessa difesa della Pampaloni ancora una volta si contraddice proprio nel ricorso in appello proposto dalla sua assistita, laddove alla pagina 82 riporta testualmente: “Si fa presente, altresì, che ogni tipo di spesa riguardante l’immobile di Piazza dei Giureconsulti dovrà essere sostenuto totalmente dalla madre, unica abitante”..... allora il figlio Federico non coabita più con la madre e si è trasferito in un'altra abitazione? Ed allora tutte le somme ricevute dalla Pampaloni per il suo accudimento erano fittizie e simulate, ed ancora: “La stessa finora ha usufruito della macchina del Sig. Ottaviani Federico che, andando via di casa, non potrà più prestarle ed avrà quindi necessità di comprarne una per sé. Viste le considerazioni avversarie che: “tale situazione le impedisce il normale funzionamento delle mani e la paziente non è in grado di compiere gli atti della quotidianità”, viene da pensare che se negli ultimi tempi la Sig.ra Pampaloni ha usufruito della macchina del figlio è di nuovo autonoma e indipendente, nonostante le gravi patologie riscontrate nel certificato del 7.11.2022 del Dott. Claudio Barresi quest’ultimo certifica che la Sig.ra Pampaloni è affetta da: “poliartrosi diffusa con particolare interessamento del rachide lombare e cervicale; mani, ginocchio bilateralità. E.O. Articolari colonna lombare e cervicale limitata e dolente ai gradi;; ipotonia paravertebrali addominali; Valleix + c6 c7 e L5 S1; riferiti episodi recidivanti di lombalgia + o Dx Algia mano Dx e Sx che si alla palpazione dell’articolazione trapezio; Algia ipotonica dello difficoltà a mantenere il posizionamento per medi periodi. Ginocchio Dx e Sx: articolari incompleta e dolente ai medi gradi; + A dx x algia alla palpazione della episodi di idrato recidività; necessità di eseguire FAT e infiltrazioni in modalità cronica tale quadro clinico comporta difficoltà allo svolgimento delle normali attività di vita quotidiana necessita di assumere terapie antalgico e di eseguire FAT in maniera continuativa e con scadimento della qualità di vita. Firmato Dott. Barresi”. **(cfr pagina 3, 4, 5, 6, 7, 8 allegato 13 depositato da controparte Pampaloni)**

Nel certificato del 7.11.2022 il professionista ha chiaramente evidenziato che la situazione fisica della Sig.ra Pampaloni presenta un quadro clinico con difficoltà allo svolgimento della normale attività della vita quotidiana con scadimento della qualità di vita. Quanto sopra evidenziato dal Dott. Barresi e riportato più volte dalla difesa avversaria esclude in maniera inequivocabile che la stessa possa condurre un’auto sia per la sua



incolumità che per quella degli altri, essendo gravemente limitata nella sua funzionalità fisica.

Altresì la richiesta formulata da quest'ultima di poter avere una macchina nuova a sua disposizione è quantomeno contraddittoria e improponibile visto che la stessa "APPARE" attualmente relegata nell'abitazione di piazza Giureconsulti, per le plurime e invalidanti patologiecon la grave conseguenza che purtroppo non potrà più guidare!

Allo stato risulta che il figlio Federico, ha più volte dichiarato: che era ben disposto a sacrificare la sua vita H24 per sostenere l'anziana madre di anni 64 "quasi inferma", mentre quest'ultima dalle richieste formulate appare piena di vita e vogliosa di viverla appieno.

Non è chiara la situazione reale e fisica dell'odierna appellante, ma la verità viene sempre a galla, basterà aspettare gli eventi e si avrà contezza delle reali situazioni di salute di quest'ultima !!!!

La Sig. Pampaloni non si ferma alle richieste necessarie per la sua sopravvivenza, già formulate, ma ritiene che alla favolosa cifra presuntivamente da lei richiesta per le sue "patologie" nessuna esclusa, non bastandole la somma annuale indicata pari ad **Euro 27.682,94:12** = Euro mensili circa **2.307,00** SECONDO QUEST'ULTIMA agli importi sopra indicati bisognerebbe aggiungere le seguenti voci:

- a) Spese legali per tutelare la Signora dall'ex marito, dal figlio, dall' AdS (sua connivente);
- b) Costo per l'acquisto di una macchina;
- c) Bollo auto;
- d) Assicurazione auto;
- e) Benzina;
- f) Revisione, tagliando e controlli auto;
- g) Spese per la caldaia rotta di casa (per riscaldamento e acqua calda);
- h) Tende da sole di casa (n. 3) rotte da sostituire;
- i) Cagnolino per compagnia (e relative spese per mangiare, veterinario, ecc...)"

Tutto quanto sopra evidenziato è al di sopra di ogni e possibile ragionevolezza per non dire che sarebbe una follia pensare da parte della Pampaloni di poter pretendere dall'Ottaviani un mantenimento faraonico, peraltro non dovuto e chi sa a quale titolo, quando quest'ultima ha di che mantenersi ad alto livello, sapendo amministrare come ha già dimostrato i suoi ingenti patrimoni!

Anche perché la difesa di controparte avendo Ella stessa, ricoperto e svolto nella CTU della Dott. Sarnari il ruolo di CTP *ex equo* con la Sig.ra Pampaloni, quest'ultime non



possono mistificare in alcun modo le risultanze emerse e non comprendere i vari risultati della documentazione in atti. Dovrebbero almeno RENDERSI conto che le loro battaglie per tutte le cause intentate all'Ottaviani è diventata una vera e propria guerra, e in questo caso quanto richiesto dall'appellante E' del tutto improponibile fosse solo per il risultato di ogni accertamento depositato in atti che ha riportato inconfutabilmente che l'Ottaviani percepisce la somma di pensione di Euro **Euro 39.200,00**, mentre la Sig. Pampaloni per ogni anno della sua vita vorrebbe essere mantenuta almeno con la cifra di **Euro 27.682,94**. Inoltre tale inconcepibile richiesta, si ripete non dovuta, della Pampaloni impedirebbe all'Ottaviani di far sopravvivere la sua famiglia con quanto avanza dalla pensione pari ad **Euro 11.517.06**, importo che non basterebbe neanche per le altre richieste, in aggiunta formulate dall'appellante alla fine dell'allegato 12.

Altresì ininfluenza il lungo elenco delle spese annue inserito nel contratto peraltro induttivo, ma senza una ricevuta di pagamento di tutte le prevedibili necessità di spesa volute dalla Sig.ra Pampaloni solo elencate, ma non documentate e/o provate.

Tutto quanto sopra rappresentato e indicato nell'allegato 12 **non può e non deve** ulteriormente depauperare l'attuale famiglia del Sig. Ottaviani nella quale sono nati due bambini Alessandro e Ginevra di quattro anni, purtroppo il primo è un bambino autistico come attestato: "Dalla Commissione Medica per l'Accertamento per l'Invalidità Civile delle Condizioni Visive e della Sordità. Detto verbale alla data di verifica del 14.2.2023 con data di definizione in pari data.

Documentazione sanitaria:

allegato in pdf

Parere esperto

Diagnosi: "Atipie comportamentali il paziente con rischio di disturbo dello spettro autistico".

Diagnosi ICD9:

CODICE - 315.5

La Commissione Medica riconosce l'interessato:

MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (Legge 118/71 Legge 289/90)

Data decorrenza 26.5.2022

Giudizio Conclusivo:

Grado invalidità



Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104” (già. **doc. 17 allegato alla Comparsa di costituzione e risposta Ottaviani**).

Questa grave situazione ha creato e sta creando numerosi problemi per il benessere e per la salute del piccolo Alessandro che ha necessità di molteplici cure e continua assistenza medica e problematiche di salute, quest'ultimo ha la necessità di fare terapia 3 volte a settimana in loco con trasferimenti in auto (impossibilità via mezzi pubblici) con conseguenti spese di benzina, parcheggio a pagamento (non è disponibile presso la sede dell'istituto - via Tagliamento) (**doc. 6 spese mediche per il minore Alessandro e doc. 7 spese mediche per la minore Ginevra**)

Purtroppo la situazione economica della famiglia Ottaviani-De Bellis non è florida in quanto il sig. Ottaviani Franco dal maggio del 2023 è in pensione e come dichiarato e sottoscritto dal Dott. Biscuso Eugenio nelle **Osservazioni in merito alla Dichiarazione dei Redditi Modello 2024 per l'anno d'imposta 2023, e altre considerazioni in merito alla capacità patrimoniale e finanziaria del signor Franco Ottaviani.**

1. Dichiarazione dei redditi 2024 per il 2023.

La breve relazione che seguirà si è resa necessaria principalmente per attestare che la **Dichiarazione dei Redditi modello 2024 per l'anno d'imposta 2023** trasmessa All'Agenzia delle Entrate dal signor Franco Ottaviani in data 26/06/2024 (Prot. n.24062640041799291), ed utilizzata ai fini processuali nella causa civile N.R.G. 6282/2023 tra le parti sigg. Franco Ottaviani e Cinzia Pampaloni (ex coniugi), **non è corretta.**

Il signor Ottaviani ha cessato l'attività di lavoro dipendente nel mese di aprile del 2023, e dal successivo 1 maggio è in pensione; gli importi dell'assegno divorzile sono trattenuti mensilmente direttamente dall'importo netto della pensione erogata (come peraltro avveniva in precedenza per gli stipendi).

Come noto le somme erogate a tale titolo sono per il soggetto obbligato “Oneri deducibili dal reddito” ai fini fiscali, e di fatto costituiscono una decurtazione economico finanziaria per il signor Ottaviani: l'aver omesso l'indicazione di tali importi in sede di Dichiarazione dei redditi, oltre a costituire errore con conseguente imposta indebitamente pagata dal contribuente, rende una falsa rappresentazione della sua reale disponibilità finanziaria.

Infatti, per mero errore materiale in sede di compilazione, nella Dichiarazione dei redditi non sono stati inseriti tra gli “Oneri deducibili” gli importi erogati dal signor Ottaviani all'ex coniuge a titolo di assegno divorzile nelle 8 mensilità da maggio a dicembre 2023



compreso. L'ammontare dell'assegno corrisposto al coniuge per tale periodo è stato pari ad euro 9.103,40 e sarebbe dovuto essere inserito nel Quadro P Sezione II al Rigo RP22.

Pertanto il signor Ottaviani dovrà presentare una Dichiarazione correttiva che determinerà una variazione sostanziale dei dati fiscali: il reddito complessivo (di cui a Rigo N1) sarà determinato in euro 65.294 (euro 74.397 – euro 9.103).

Considerando i dati contenuti nella errata Dichiarazione dei redditi presentata per il 2023, il reddito netto disponibile sembrerebbe essere pari ad euro 48.313,00 (quale differenza tra reddito complessivo e ritenute Irpef e addizionali). In realtà, a seguito della rettifica che si andrà ad operare, decurtando dal reddito complessivo euro 9.103 (gli oneri deducibili di cui sopra), **si chiarirà che il reddito netto disponibile per il 2023 sarà di euro 39.210, e quindi su base mensile pari ad euro 3.267.**

2. Situazione finanziaria per l'anno 2024.

Va doverosamente aggiunto che nel 2024 il reddito mensile percepito sarà ancora inferiore, in quanto per gli interi 12 mesi il signor Ottaviani percepirà la pensione, il cui importo netto ammonta a circa euro 3.000 (e non più lo stipendio dei primi 4 mesi del 2023).

Inoltre dalla disponibilità finanziaria del signor Ottaviani va sottratto l'importo pagato a titolo di mutuo, il cui ammontare è cresciuto dal 2021 ad oggi a causa della forte crescita dei tassi e quindi degli interessi passivi, con la rata che è passata da euro 500 ad euro 710 con un aggravio di oltre 200 euro su base mensile.

Da ultimo, lo stesso signor Ottaviani ha un ulteriore impegno finanziario a causa di un prestito personale erogato da BCC Roma e pari ad euro 476 su base mensile”..... OMISSIS...

Tale breve relazione si è resa necessaria per fornire un contributo ad una rappresentazione più corretta ed aggiornata in merito alla situazione reddituale, finanziaria e patrimoniale del signor Franco Ottaviani.

Roma, 28 ottobre 2024 Dott. Eugenio Biscuso”. **(doc. 19 relazione del Dott. Biscuso del 28.10.2024 allegata alla comparsa di costituzione del 31.10.2024 di parte Ottaviani)**

Inverosimilmente detta certificazione Unica 2024 anno 2023 è errata in quanto non sono state evidenziate le trattenute per la somma complessiva di Euro 9103,40 (euro novemilacentotré/40) versata direttamente dalla Marina Militare Direzione di Amministrazione Sezione di La Spezia Primo Reparto Pensioni – Nucleo Personale in Ausiliaria che ha certificato che al Sig. Franco Ottaviani: “dal 01/05/2023, per il periodo da Maggio 2023 a dicembre 2023 è stata trattenuta la somma complessiva di Euro



9.103,40 (novemilacentotré/40) e versata alla Sig.ra Cinzia PAMPALONI (ex coniuge) C.F.PMPCNZ60R47H501Z a titolo di assegno di mantenimento della stessa.

Il presente certificato viene rilasciato in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge non può essere prodotta agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.

La Spezia, lì 04/12/2024 timbro e firma del DIRETTORE CV Roberto SAVELLA". (doc. 8 **Certificato del 4.12.2024** della Marina Militare Direzione di Amm.ne **Reparto Pensioni**, doc. 9 **dati riepilogativi ricevuta Modello redditi per anno d'imposta 2023** del Sig. Ottaviani Franco e doc. 10 **comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione redditi 2024**).

Pertanto il reddito netto effettivo dell'Ottaviani e' e rimane molto basso, pari ad Euro 39.210,00 su base mensile pari ad euro 3.267,00, quasi alla soglia della sopravvivenza e povertà.

Quanto affermato dal Dott. Biscuso è stato analiticamente accertato nella relazione della CTU Dott. Sarnari Valentina la quale nelle sue conclusioni non ha riscontrato nulla a carico dell'Ottaviani che ha dichiarato e documentato con le buste paga e con tutta la documentazione depositata nell'elaborato peritale la veridicità delle sue condizioni economiche emersa chiaramente dalla relazione peritale di quest'ultima e come ulteriormente documentato nel prospetto relativo alla descrizione redditi fiscali e figurativi riportato dalla stessa a pagina 27 che per l'anno 2021 la disponibilità effettiva annua è stata pari ad E 34.021,00 corrispondente ad una disponibilità effettiva netta mensile di E 2.835,08.

Di contro la situazione patrimoniale della Sig. Pampaloni è estremamente agiata, grazie a tutti i trasferimenti di ingenti importi effettuati dai suoi conti a quelli del figlio Federico, dalla stessa documentata in atti, (**confr. Allegato 12 Contratto di assistenza decreto ingiuntivo e spese annuali: contratto assistenza fisica integrativo del precedente del 19.1.2022 tra le parti Pampaloni e Federico in data 30.6.2023 con assistenza testimoni depositato da controparte**).

Trasferimenti antecedenti e/o contemporanei alla richiesta di ammissione della CtU da parte della Pampaloni, ed accolta dal Collegio, ma opposta dalla difesa dell'Ottaviani all'udienza in presenza del 20.5.2022, quando quest'ultima aveva riportato al Collegio l'inutilità di un nuovo accertamento fiscale sulle parti, sia perché l'accertamento della Guardia di Finanza depositata in data 16.6.2021, era stato accurato e completo, ma



soprattutto perché il nuovo e pretestuoso accertamento sarebbe durato nel tempo, obbligando l'Ottaviani a dover continuare a pagare il mantenimento alla Pampaloni per come è stato per altro tempo e il terzo motivo peraltro preannunciato e nell'aria, anche se è stato incomprensibile l'esito della sentenza che ha confermato in presenza delle disponibilità finanziarie tutte dell'appellante la condanna in capo all'Ottaviani del mantenimento dovuto alla Pampaloni di Euro 900,00 mensili, quando come è stato dimostrato in atti dal 2014 non è gravemente ammalata e ed ha un patrimonio italiano ed estero di circa un milione di Euro!

Altresì almeno parzialmente è emerso dalla relazione della CTU che ha accertato che la Sig.ra Pampaloni ha risorse almeno pari ad **Euro 479.190,54** come risulta da specchietto che si riporta per opportuna comodità dell'Ill.mo Collegio

Saldi dei c/c intestati a Federico Ottaviani – sig.ra Pampaloni DELEGATA	2018	2019	2020	2021	30.6.2022
BCC DI ROMA c/c n. 1550	0,00	0,00	0,00	107.052,39	125.410,07
BANCO BPM S.P.A. c/c n. 784					
BANCA GENERALI S.P.A. c/c n. 151/330/0601639	7.173,78	0,00	0,00	7.173,78	3.848,39
BANCA GENERALI S.P.A. dossier titoli 151/005/0802845 USD					217.539,00
BANCA GENERALI S.P.A. dossier titoli 151/005/0802845 Euro					132.393,08
BANCA GENERALI S.P.A. dossier titoli contratti derivati					0,00
INTESA SAN PAOLO S.P.A. C/C N. 1000/10330	15.349,40	0,00	0,00	0,00	0,00
INTESA SAN PAOLO S.P.A. C/C N. 1000/13681	36.217,15	85.914,56	0,00	0,00	0,00
INTESA SAN PAOLO S.P.A. deposito amministrato n. 3100/5103820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	58.740,33	85.914,56	0,00	114.226,17	479.190,54

- Ma non solo, dall'elaborato peritale del CTP Dott. Biscuso è stato documentato che: “Pur condividendo la metodologia prudenziale da parte del CTU nell'attribuzione della effettiva titolarità delle liquidità e dei titoli alla signora Pampaloni in quanto titolare della sola delega e non intestataria dei corrispondenti conti, risulta estremamente difficile di converso attribuire tali somme a Federico Ottaviani, essendo le stesse esistenti in un periodo nel quale doveva ancora iniziare a produrre redditi propri.

Si richiede pertanto di indicare i controvalori dei titoli riscontrati dal CTU alla data del 30/06/2022 quali “capacità patrimoniale o finanziaria della signora Cinzia Pampaloni”.



Nella bozza di relazione del CTU non si è provveduto a quantificare la reale capacità delle consistenze di patrimonio mobiliare di produrre redditi; vieppiù tali redditi non possono essere considerati “figurativi”, come ad esempio un reddito di un immobile “a disposizione”, solo potenzialmente capace di generare reddito in caso di locazione dello stesso, bensì redditi che danno adito a disponibilità effettiva (per quanto non siano soggetti a dichiarazione)”.

Tutto quanto sopra evidenziato non è stato valutato dalla Dott. Sarnari la quale non ha ritenuto di doverne dare riscontro, nonostante le eccezioni proposte dal CTP.

- Altresì questa difesa dissente dall’elaborazione della CTU per quanto già contestato nelle memorie sopra citate, e come ulteriore considerazione da evidenziare si rileva che sarà sicuramente stata una svista, ma la CTU nella tabella sopra citata a pagina 26 indica valori massimi e sproporzionati in riferimento all’effettivo valore dell’immobile, come riportato dall’estratto della relazione di seguito riportata del CTP Ottaviani Dott. Biscuso a pagina 47 di questa memoria: “VALORI IMMOBILIARI E MOBILIARI 30.6.2022

Valore medio fabbricati 303.450,00” che è il valore massimo. In considerazione delle caratteristiche di tale immobile di categoria catastale di tipo civile e dimensionali di superficie di 90 mq circa, secondo le tabelle OMI del 1° semestre 2024, il valore medio a mq. si attesterebbe intorno a 2.880 euro a mq., e quindi il valore commerciale sarebbe pari a euro 252.000.

Notoriamente le tabelle OMI sono superiori di almeno il 10% del **valore reale commerciale**, che potremmo quindi valutare **pari a euro 227.000 circa**”.

Infatti si ritiene che per una esatta visione della situazione sia opportuno e necessario approfondire la valutazione da parte dell’Ecc.mo Collegio della consulenza di parte estremamente chiara e veritiera del CTP dell’Ottaviani, scevra da partitismi, redatta con coscienza e scrupolosità a firma del Dott. Eugenio Biscuso. **(già documento19 allegato alla comparsa di costituzione del 31.10.2024).**

ALLEGATO 13 SPESE ANNUALI CINZIA PAMPALONI

Si fa presente all’Ill.mo Collegio che pagina 1 e 2 dell’allegato 13 sono parte integrante anche dell’allegato 12 pagina 16 e 17 e riportano un elenco delle “presunte” SPESE ANNUALI CINZIA PAMPALONI, da dover sostenere anno dopo anno per il proseguo della sua vita a esclusivo carico dell’ex marito Ottaviani Franco.



E' altresì ovvio e scontato che tutto ciò che concerne il mantenimento della Sig.ra Pampaloni per quanto da quest'ultima preteso e richiesto all'ex marito Ottaviani Franco, DOVRA' INVECE ESSERE DI ESCLUSIVA PERTINENZA ED IMPEGNO DEL FIGLIO FEDERICO per quanto dallo stesso asseverato negli atti di cui all'allegato 12, suo prestanome e/o presumibilmente dovrà essere OTTEMPERATO dalla stessa in quanto, "ufficiosamente titolare del suo PATRIMONIO" dei conti girati al figlio Federico, o per come è ufficialmente denominata delegata degli stessi.

Ormai la Sig.ra Pampaloni si deve adeguare a quanto sotto indicato:

- 1) quanto preteso dalla Sig.ra Pampaloni è inaccettabile sia sotto il profilo giuridico che morale ed anche umano, ovviamente l'unica possibile derimente per quest'ultima potrebbe essere il solo profilo giuridico, ben sapendo CHE QUESTE SOMME NON SONO A LEI DOVUTE a nessun titolo e ragione per quanto sopra evidenziato in quanto l'Ottaviani percepisce:
 - a) una pensione, pari ad Euro 39.200,00, con una percezione mensile pari ad Euro 3.200,00 mese, (confr. relazione dott.ssa Sarnari specchietto pag. 27 dove viene riportato che l'importo mensile percepito al netto dall'Ottaviani per l'anno 2021 era di Euro 2.835,08), che rimarrà stabile o di poco più per l'anno 2024 a soli 3.000,00 Euro mensili;
 - b) sempre l'Ottaviani non ha conti all'estero come la Sig.ra Pampaloni, peraltro emersi dalla documentazione depositata in atti da quest'ultima in riferimento alla convenzione Lugano (**doc. 1, pagina 3 della presente memoria autorizzata**) e **non solo**, si fa espresso riferimento alla pagina 3 paragrafo tre dell'allegata relazione dott Biscuso per quanto sopra riportato al (punto 3 pagina 3 riportato alle pagine 19, 20,21 della presente memoria).
 - c) Appare più che ovvio e indiscutibilmente provato che l'allegato 12 è stato ideato tra le parti e da chi li ha sottoscritto, creando un atto che "apparrebbe" nella sua conformazione idoneo a camuffare la reale situazione economica della stessa, ma dall'attenta lettura è emerso che sono atti inventieri ed artatamente precostituiti al solo fine di trasferire ingenti somme dai conti della Sig.ra Pampaloni al figlio Federico per apparire nullatenente e farsi mantenere ancora *sine die*, speculando ancora sulle limitate e irrisorie risorse economiche dell'Ottaviani;
 - d) la difesa avversaria assume che la Sig.ra Pampaloni percepisce quale mantenimento da parte del Sig. Ottaviani l'esiguo importo pari ad euro 775,00 mensili (cioè 25,00



euro al giorno), forse la controparte non è a conoscenza che attualmente la cifra versata direttamente dalla Marina Militare Direzione di Amministrazione Sezione di La Spezia Primo Reparto Pensioni – Nucleo Personale in Ausiliaria per l'assegno di mantenimento dovuto da circa un anno e mezzo, alla Pampaloni è pari a € 1.053,20 (millecinquantatre/20 euro), quindi al netto delle tasse è circa € 1.000,00.

Allo stato quanto assunto dalla difesa della Sig.ra Pampaloni in riferimento alle spese indicate nell'allegato 13 pagina 69 risultano ininfluenti, erronee o artatamente precostituite a seguito delle richieste formulate da quest'ultima, senza aver dimostrato con puntuali ricevute di pagamento versate in atti, in riferimento a ognuna delle voci pretese, nonché al fine di dimostrare gli effettivi costi, per tutte le visite relative ai certificati medici e per quanto necessario e/o ininfluenza per la sua "sopravvivenza", deve necessariamente essere contestato, almeno per dovere professionale di difesa nei confronti del sig. Ottaviani, e solo per quello questa difesa contesterà le voci richieste una per una in riferimento all'elenco delle spese di cui all'allegato di controparte, anche se tale elenco è del tutto presuntivo e non provato documentalmente, e riporta quanto segue:

SPESE ANNUALI CINZIA PAMPALONI

Come succede abitualmente la documentazione relativa ai documenti citati:

1) **ENI luce** (vedi bollette) 785,58 euro

2) **ENI gas** (vedi bollette) 852,66 euro

viene depositata in fondo all'allegazione documenti di cui se ne contesterà l'evidenza e di cui si dirà nel proseguo;

per le spese relative all'immobile (luce, gas, tari, condominio) devono essere a carico esclusivamente del figlio Federico che ha ricevuto dalla madre Sig. Pampaloni importanti somme come attestato dai documenti allegato 12 sia per il contratto in data 30.6.2023, a seguito del quale ha ricevuto Euro 159.000,00 (centocinquantanovemila/00euro), oltre all'ulteriore importo di Euro 237.000,00 (duecentotrentasettemila/00 euro) ricevuto sempre dalla Pampaloni a fronte della scrittura privata del 12.7.2022 per un importo totale di Euro 396.000,00 (trecentonovantaseimila/00 euro) che permetteranno al Sig. Federico Ottaviani di ben assolvere all'impegno preso nei confronti della madre fino a che avrà vita!

3) **Condominio ordinario** Euro 1.112,00:

solo ed esclusivamente per chiarezza va detto e provato che il figlio Alessio da quando si è trasferito a Milano avendo lasciato l'ex casa coniugale di Roma, dal 2014, paga ed ha continuato a pagare la metà del condominio dell'abitazione a lui intestata, anche se non



dovuto visto che non vi abita da anni, come già detto sita in Roma a Piazza Giureconsulti n.26. Quindi nulla è dovuto da Alessio Ottaviani (doc. 11 ricevute di condominio, ecc, ecc.)

Per tali motivi da ciò risulta senza ombra di dubbio, che il condominio è pagato al 50% da entrambi i proprietari dell'immobile Alessio e Federico Ottaviani, quindi la Pampaloni, non ha mai pagato tali somme. Quello che appare ancora più stano da parte di quest'ultima e del figlio Federico è che abbiano occultato tale situazione ed ancora di più che l'importo di euro 1.112,00 (euro millecentododici/00) l'anno sia riportato presumibilmente un brogliaccio apparentemente dell'Amministratore senza carta intestata, corretto a penna da mano ignota, dal quale risulta che la cifra dovuta dovrebbe essere moltiplicata per due!?!? Tale appunto non è una prova in quanto la Sig.ra Pampaloni avrebbe dovuto depositare in atti il verbale dell'assemblea condominiale con i consuntivi! **(doc. 12 ricevute bollette Eni Gas e Eni Luce pagate da Alessio Ottaviani)**

4) TARI AMA 670,00 Euro:

in riferimento alla tassa rifiuti urbani non vi è alcun riscontro né di avvenuti pagamenti da parte dei Pampaloni-Ottaviani, né delle ricevute di pagamento alle scadenze da parte di chi vi abita al interno n. 21. **Nulla è dovuto;**

5) Pulizie casa (la Signora non è autonoma) minimo 200,00 euro mensili 2.400,00 euro.

La stessa Sig.ra Pampaloni nella dichiarazione dell'atto notorio del 24.9.2021, ultimo depositato in atti nel quale quest'ultima ha affermato e sottoscritto nel giudizio di primo grado del divorzio che: "non ho collaboratori domestici", peraltro senza poter allegare presunte spese, ci si domanda come ciò sia possibile con una casa di circa 200 mq. e nelle condizioni ortopediche nelle quali la difesa della Pampaloni ha cercato di dimostrare con la copiosa documentazione medica depositata in atti. **Nulla è dovuto**

6) Sedute psicologo per atteggiamento del figlio Alessio.

(circa 1 seduta a settimana per Euro 50,00 oltre ulteriori emergenze) 2.440,00 Euro.

In riferimento al certificato del Dott. Luigi Sorrentino – Psicologo e Psicoterapeuta Strategico – Via San Giovanni Bosco, 142/b Soverato (CZ). Si evidenzia quanto possa apparire strano che il professionista sia di Soverato, che il figlio Federico abbia eseguito il bonifico dal suo conto presso il Credito Cooperativo di Roma in data 17.6.2023 con causale pagamento seduta psicoterapeuta per Pampaloni Cinzia, importo Euro 50,00 e che il medico abbia inviato il referto in data 19.6.2023, solo dopo la ricezione del compenso professionale, una domanda è lecita, quando la Sig.ra Pampaloni si è recata in Calabria? Ed



inoltre quali altre ricevute attestano le ulteriori visite effettuate da quest'ultima dalla data del Giugno 2023 alla data del deposito del ricorso in appello in data 18.12.2023.

E poi perché pagare quando tali prestazioni per un malato oncologico sono a carico del SSN. **Nulla è dovuto;**

7) Tessera Metrebus Card Annuale non vi è nessuna ricevuta di Euro 250 depositata in atti, inoltre come affermato dalla Sig.ra Pampaloni abitualmente usa la macchina del figlio. **Nulla è dovuto;**

8) Visita trimestrale oncologo dermatologo (la Signora ha la 048) per carcinomi derivanti da tenere in costante osservazione e rimuovere chirurgicamente all'insorgenza degli stessi (euro 120,00 a visita + Euro 60,00 a seduta per crioterapia – necessarie circa 3/4 sedute a carcinoma - oppure intervento chirurgico a seconda della profondità larghezza e gravità solo nell'ultimo anno sono stati rimossi ben 4 carcinomi).

Visita oncologo per € 480,00 anche qui nessuna ricevuta di un oncologo!

Inoltre l'esenzione 048 che dichiara di avere la Pampaloni, secondo quanto riportato nel sito del Ministero della Salute dà diritto al malato di ricevere gratuitamente le prestazioni mediche e sanitarie (presso strutture pubbliche o convenzionate) per esempio l'IDI è un rinomato Istituto Dermatologico romano poco distante dall'abitazione della Pampaloni, e i farmaci correlati alla cura, alla riabilitazione e alla prevenzione di ulteriori aggravamenti della patologia diagnosticata. Normalmente le visite di controllo (inizialmente) sono ogni 6 mesi e poi ogni anno. Inoltre avere la 048 significa di NON dover pagare nulla in riferimento alla eventuale patologia. Pertanto tutte le visite di controllo a cui la Pampaloni asserisce debba sottoporsi presuntivamente per tale eventuale malattia sono a carico del SSN.

Bisogna altresì considerare che l'invalidità riportata dalla Sig.ra Pampaloni la 048, viene suddivisa dalla normativa in 3 categorie:

“codice 048: soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto;

codice C01: invalidità civile totale;

codice C02: indennità di accompagnamento;

codice C03: invalidità civile parziale.

Esenzione dal ticket

Il malato di cancro ha diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami appropriati per la cura del tumore da cui è affetto e delle eventuali



complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti^[1]. Il riconoscimento di un'invalidità civile del 100%, inoltre, dà diritto all'esenzione totale dal pagamento del ticket per qualsiasi patologia".

“**Benefici:** la tessera di esenzione con codice 048 dà diritto a ricevere gratuitamente le prestazioni mediche e sanitarie (presso strutture pubbliche o convenzionate) e i farmaci correlati alla cura, alla riabilitazione e alla prevenzione di ulteriori aggravamenti della patologia tumorale diagnosticata. **La durata** (stabilita dal Ministero della Salute^[2]) della tessera di esenzione per patologia neoplastica, in base al tipo di patologia, secondo quanto previsto dalla circolare n. 13 del 13/12/2001 (G. U. n. 444 del 21.2.2002), può essere di:

- 5 anni dalla prima diagnosi;
- 10 anni dalla prima diagnosi;
- illimitata;

e può essere rinnovata alla scadenza.

L'esenzione per i servizi e le prestazioni sanitarie connessi allo stato di invalidità civile è modulata a seconda della gravità dello stesso.

^[1] D. M. Sanità 329/1999

^[2] Decreto Ministero Salute del 23 novembre 2012: «Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto n. 329 del 28 maggio 1999». **Nulla è dovuto;**

9) Polizza assicurazione danni casa 80 euro: tale polizza è intestata al figlio Federico proprietario al 50% dell'abitazione, nulla pertanto è dovuto e verosimilmente deve essere un impegno economico di quest'ultimo visti, i trasferimenti effettuati e circostanziati in atti. **Nulla è dovuto;**

10) Wind Tre internet casa -Euro 26,90 mensili x 12 Euro 322,80:

spesa non rientrante in quelle necessarie e alimentari, inoltre non risultano in atti riscontri di bollette aggiornate, ultima allegata è una bolletta del 2020, quindi nessuna somma è dovuta. **Nulla è dovuto;**

11) Wind Tre cellulare – Euro 10,00 mensile x 12 la somma è talmente irrisoria che sicuramente è nella disponibilità del figlio Ottaviani Federico;

12) Acquisto vaccini asma per allergia acari e mix graminacee (Euro 601,45 ogni 6 mesi) Euro 1.202,90: quanto allegato è solo una richiesta di preventivo, non esiste alcuna



prescrizioni medica che li richiede, né ricevuta di pagamento! Inoltre i vaccini, qualora necessari, normalmente si fanno ad inizio primavera, non ogni 6 mesi. **Quindi nulla è dovuto;**

13) Infiltrazioni ad entrambe le ginocchia farmaco Cingal

(Euro 250,00 a fiala per 2 somministrazioni ogni 6 mesi € 1.000):

anche questa spesa è presuntiva, nessuna prescrizione, né alcuna fattura, pertanto nulla è dovuto; Tale spesa, inoltre, se prescritta dal medico, è a totale carico del SSN! **Nulla è dovuto;**

14) Visita ortopedica (euro 120,00 x 2) 240,00 euro

Anche qui nessuna prescrizione, né fattura. Tale spesa, inoltre, se prescritta dal medico, è a totale carico del SSN! **Nulla è dovuto;**

15) Sedute di fisioterapia, chinesiterapia attiva e passiva, tecarterapia, ultrasuoni (per ginocchia, mani, colonna e cervicale)

Euro 70,00 a seduta x 2 (settimanale) = 140,00 euro

Ginnastica posturale euro 70,00 a seduta x 2 = 140,00 euro x 4 = 560,00 euro mensili 6.720,00 euro; Anche in questo caso non vi è né la prescrizione, né una fattura, coerente con le terapie che la Pampaloni asserisce di dover fare, ma non documenta, anche queste sono a totale carico del SSN, se con prescrizione del medico e comunque non vi è prova di ricevute. Ma vi è di più, la grafia che ha aggiunto i costi e le frequenze delle terapie non è della Dott.ssa Sbardella, il referto è stato alterato; **Nulla è dovuto;**

16) Abbonamento piscina per idrochinesiterapia 650,00 euro

L'Idrokinesiterapia è una prestazione sanitaria riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e quindi mutuabile, purché prescritta da un medico specialista o dal medico di base; Strano ma vero, la ricevuta della struttura è solo per "l'attività sportiva dilettantistica", non di cure per idrochinesiterapia, tra l'altro mai prescritte da nessun medico, né attestate da una fattura rilasciata dal centro sportivo; **Nulla è dovuto;**

17) Pulizia dentale — euro 100 x 3 volte (oltre interventi urgenti) 300,00 euro.

La pulizia dei denti si fa normalmente 1 o 2 volte all'anno ed inoltre manca la prescrizione dell'Odontoiatra e l'ipotetica fattura. **Nulla è dovuto;**

18) Colonscopia + gastroscopia annuale con sedazione profonda ed esame istologico 1.097,00 euro; prescrizione in data 21.7.2022 del Dott. Fausto Alberto Scartozzi per l'esecuzione dell'esame di esofagogastrosopia e retto.....colonscopia, con allegato appunto del dott. Alfredo Papa della Columbus, non vi sono referti depositati; Senza ricevuta di pagamento. **Nulla è dovuto;**



Per ogni e qualsiasi dubbio e o consultazione si deve far riferimento al seguente link:

<https://ospedaleamico.policlinicocasilino.it/gastrosopia-e-colonscopia-in-sedazione>

19) Visite otorino (la Signora è sorda dall'orecchio sx per sbalzi pressori)

Almeno 2 visite annuali (euro 150,00 a visita) 300,00 euro nessuna, prescrizione né fattura;

Le visite sono prescrivibili (eventuale pagamento solo ticket) e comunque in genere al massimo sono una visita all'anno. Inoltre alla luce della situazione di indigenza più volte rappresentata, la signora avrebbe diritto all'apparecchio acustico gratuito, visto che dichiara di essere sorda.

20) Visite gastroenterologiche 300,00 euro nessuna prescrizione, né fattura;

CupSolidale.it fornisce ai cittadini di Roma un servizio di prenotazione online di esami di laboratorio, esami clinici, visite mediche specialistiche, interventi chirurgici ed esami diagnostici strumentali erogati nelle strutture sanitarie private e privato-sociali di Roma. Tutte le prestazioni offerte hanno disponibilità immediata, costi simili ai ticket e facilità di prenotazione online. Il servizio è fruibile da qualsiasi cittadino e c'è la possibilità di pagare online o direttamente presso le strutture.

21) Mangiare, vestire, farmaci, podologo, parrucchiere, ecc... 6.000,00 euro. Somme non dovute in quanto la Sig.ra Pampaloni è ben in grado di potersi mantenere da sola visto l'importante consistenza economica riportata dalla CTU Dott.ssa Sarnari pari ad Euro 479.190,54;

22) Visite angiologo ed accertamenti pressori 400,00 euro. Non vi sono prescrizioni, né fatture quindi nulla è dovuto!

TOTALE SPESE FISSE ANNUALI 27.682,94 EURO

27.682,94 : 12 = 2.307,00 euro circa mensili

Le successive richieste sono ultronee, artatamente precostituite, non provate e più che altro non sono dovute sia per la consistenza patrimoniale di quest'ultima, nonché "dell'obbligo giuridico" assunto dal figlio Federico Ottaviani nei confronti della madre!

In riferimento alle ultronee e inverosimili richieste, pertanto non dovute alla Sig.ra Pampaloni si precisa quanto segue:

A ciò bisogna aggiungere:

a) **Spese legali** per tutelare la Signora dall'ex marito, dal figlio, dall' AdS (sua connivente); Non si può a quali spese legali si riferisca la Sig.ra Pampaloni, visto che per la maggior parte dei procedimenti i suoi legali si dichiarano antistatari.

b) **Costo per l'acquisto di una macchina**



c) **Bollo auto;**

d) **Assicurazione auto;**

e) **Benzina;**

f) **Revisione, tagliando. e controlli auto;**

In riferimento ai punti sopra indicati da b) c) d) e) f) non si comprende la necessità di una macchina visto che la sig.ra Pampaloni è indigente e comunque ha un abbonamento annuale l'intera rete dei mezzi pubblici che collega tutta la città! Inoltre nell'All. 12 dichiara di non essere in grado di guidare, utilizzando la disponibilità di altre persone per i suoi spostamenti!!! (pag. 3 e 4 file);

g) **Spese per la caldaia rotta di casa** (per riscaldamento e acqua calda);

Nella abitazione dove vive quest'ultima ci sono ben 2 caldaie di cui una solo per l'acqua calda. Altresì è inverosimile che se la caldaia per il riscaldamento è rotta, non si comprende come fa a ricevere bollette così alte?

h) **Tende da sole di casa (n. 3) rotte** da sostituire;

Tale incombente sarà cura del figlio Federico preposto alle necessità della madre compresa quella delle tende.

i) **Cagnolino per compagnia** (e relative spese per mangiare, veterinario, ecc...).

Anche per questa richiesta si conferma come già dimostrato in atti, che la Sig.ra Pampaloni ha la capacità economica di potersi mantenere ben da sola per tutto quanto sopra richiesto.

In riferimento all'elenco certificati, fatture, bollette, ecc. sempre stesso allegato si evidenziano le seguenti contestazioni:

Principalmente si nota una grossa confusione nel deposito dell'allegato 13 in quanto vari documenti sono stati duplicati più di una volta, anche in formato diverso e/o con parti aggiuntive e nello specifico:

- **Certificato in data 14.11.2022 a firma del Dott. Barresi Claudio**, sono presenti due copie identiche sia a pagina 3 che a pagina 6 con diagnosi di artrosi diffusa mano destra e sinistra, ecc. ecc.; **Senza ricevuta di pagamento.**

- **Certificato in data 7.11.2022 a firma del Dott. Barresi Claudio** in due copie sia a pagina 4 che a pagina 7, visita ortopedica specialistica, ecc.ecc; **Senza ricevuta di pagamento.**

- **Fotocopia listino prestazioni prezzi trattamenti osteopatia PHYSIOS Roma;**



- Certificato in data 12.4.2021 a firma della Dott.ssa Ilaria Sbardella pagina 10, con due identiche pagine 11, per presente scoliosi distale, spinalgia lombare, articularità del rachide lombare limitato e dolente ai medi gradi, ecc., con aggiunta dei costi delle prestazioni indicate con grafia diversa; Senza ricevuta di pagamento.
- Certificato in data 29.3.2021 a firma della Dott.ssa Ilaria Sbardella, ernia cervicale con parestesia agli arti superiori ecc, pagina 13; Senza ricevuta di pagamento.
- Certificato in data 12.4.2021 a firma della Dott.ssa Ilaria Sbardella per terapia pagina 14;
- Referto RM cervicale in data 19.3.2021 poliambulatorio LabAurelia pagina 15; Senza ricevuta di pagamento.
- Referto Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli in data 22.4.2016 esami mano destra, mano sinistra pagina 16; Senza ricevuta di pagamento.
- Seconda pagina del referto del 12.4.2021 della Dott.ssa Ilaria Sbardella, come sopra alla pagina 17;
- Certificato in data 21.4.2022 della Dott.ssa Nicoletta Brizzi 408419 G/RME diagnosi affetta da grave patologia ansiosa-comportamentale reattiva legata a problemi familiari ecc. pagina 18 e 19; Senza ricevuta di pagamento.
- Certificato in data 24.2.2021 della Dott.ssa Bruno Maria Rosaria con diagnosi di ipertensione arteriosa in scarso controllo farmacologico con periodiche crisi ipertensive spesso scatenate da problematiche familiari quotidiane..... ecc. pagina 20, (21- 22) doppia copia, 23 fine; Senza ricevuta di pagamento.
- Certificato in data 4.5.2020 della Dott.ssa Bruno Maria Rosaria con diagnosi di ipertensione arteriosa in scarso controllo farmacologico con periodiche crisi ipertensive spesso scatenate da problematiche familiari quotidiane..... ecc. pagina 24, due copie delle 25 e 26), 27; Senza ricevuta di pagamento.
- Certificato in data 2.11.2020 allegato C della Dott.ssa Bruno Maria Rosaria con diagnosi da crisi ipertensiva con vertigini e necessita di 3 giorni di riposo e cure S.C. pagina 28; Senza ricevuta di pagamento.
- Prescrizione in data 21.7.2022 del Dott. Fausto Alberto Scartozzi per esame di esofagogastrosopia e retto.....colonscopia, data con grafia diversa pagina 29; Senza ricevuta di pagamento.
- Appunto con indicazione del nome del dott. Alfredo Papa con costi per sedazione profonda e biopsia, pagina 30; Senza ricevuta di pagamento.
- Referto RM encefalo illeggibile pagina 31; Senza ricevuta di pagamento.



- **Referto Azienda Sanitaria Locale RM3 Ospedale Oftalmico** esame eseguito dalla Dott.ssa A.M. Ceroni per TC Torace in data 31.5.2004 a confronto con la precedente indagine TC del 5.3.2004, non ha dimostrato modificazioni morfo volumetriche del piccolo nodulo parenchimatoso (diametro inferiore a 1 cm), ha contorni regolari, localizzato in corrispondenza della base del polmone destro. Invariati i restanti reperti. Pagina 32; **Senza ricevuta di pagamento.**
- **Appunto del Prof. Massimo Martelli** per TAC Torace senza contrasto in data 31.5.2004, pagina 33, **nessun referto**;
- **Referto U.O.C. Geriatria** – Ambulatorio di diagnosi e cura dell'osteoporosi Dott. Stefano Ronzoni Ospedale Israelitico in data 2.11.2021 abitudini di vita: fumatrice da 40 anni, anamnesi patologia remota: altre patologie broncopulmonari; Allergie; malattia da reflusso ge altre patologie gastrointestinali; pagina 34 - 35; accertamenti di osteoporosi tra 18 mesi; **Senza ricevuta di pagamento.**
- **Certificato del 19.6.2023 del Dott. Luigi Sorrentino** psicologo e psicoterapeuta strategico con Studio ad Soverato (CZ) pagina 36;
- **Bonifico effettuato da Federico Ottaviani** presso Banca Di Credito Cooperativo a favore del Dott. Luigi Sorrentino per un importo Euro 50,00, pagina 37, **Con ricevuta**;
- **Bonifico illeggibile**, Pagina 38;
- **Certificato professionista illeggibile in data 6.6.2023 dell'Ospedale San Carlo di Nancy di Roma** alla luce della sintomatologia e, si consiglia valutazione psicologica pagina 39; **Senza ricevuta di pagamento.**
- **Screenshot della Dott.ssa Nicoletta Brizzi** per terapia 8 gocce di Lexotan, pagina 40;
- **Certificato ASL Roma 1 Dipartimento di Salute Mentale U.O.C. Dipendenze UOS Nuove Dipendenze e Doppia Diagnosi Certificazione in data 14.11.2022**, su richiesta dell'interessata, si dichiara che in data 15/02/2022, la signora in oggetto, si è presentata al Servizio riferendo difficoltà correlate al Gioco d'Azzardo. Per tale problematica ha effettuato dei Colloqui di valutazione, per un eventuale presa in carico iniziati il 24/02/2022 e terminati il 30/03/2022, per interruzione da parte della signora. Certificato rilasciato dal Medico Psichiatra Filippo Moscati e dalla Psicologa Dott.ssa Ornella De Luca Il Responsabile UOC Dipendenze Dott. Pietro Casella in data Roma, 14/11/2022. Pagina 41; **Senza ricevuta di pagamento;**
- **Tessera Esenzione Ticket sanitario Regione Lazio della Sig.ra Pampaloni Cinzia codice 048** soggetti affetti da patologie neoplastiche dal 28.4.2022 al 29.4.2027. Data di



dichiarazione 29.4.2022. Illeggibile sia la firma che il timbro dell'addetto della Asl, pagina 42;

- **Elenco prestazione soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori** di comportamento incerto. Tutte le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della patologia e delle relative complicanze, per la riabilitazione degli ulteriori..... manca il resto. Pagina 43;

- **Istituto Dermopatico dell'Immacolata in data 21.4.2022 il Dott. Annessi Giorgio** ha certificato che: "la Sig.ra Pampaloni è seguita dal sottoscritto da parecchi anni per carcinomi squamoso in situ ad comparsa recidivante alcuni dei quali trattati chirurgicamente (vedi esami istologici relativi) e altri con crioterapia. Tale patologia potrebbe rientrare nell'esenzione 048. Firmato IDI – IRCCS Dott. Annessi Giorgio" due copie dello stesso certificato a pagina 44 e 45; **Senza ricevuta di pagamento.**

- **Certificato del Dott. Giorgio Annessi in data 31.1.2019** cheratosi..... (Ca in situ) sopraccigliare sx con crioterapia, pagina 46; **Senza ricevuta di pagamento.**

- **Certificato del lab. SAMAR a firma del Dott. Giorgio Annessi in data 1/6/2015** della Sig.ra Pampaloni Cinzia, Materiale in esame: frammento di cute di 0,8 x 2 cm; sede del prelievo: fronte; reperti microscopici: sezioni di cute con proliferazione intraepidermica di cheratinociti atipici; diagnosi istologica: carcinoma squamoso in situ. Margini di resezione chirurgica esenti da neoplasia. Dott. Giorgio Annessi, pagina 47; **Senza ricevuta di pagamento.**

- **Fotocopia di prestazione specialistica della Fondazione Luigi Maria Monti in data 14.9.2023** di discheratosi del decolletè dermatologia chirurgica eseguita crioterapia dal Dott. Canzona, pagina 48; **Senza ricevuta di pagamento.**

- **Istituto Dermopatico dell'Immacolata Fondazione Luigi Maria Monti** prescrizione terapia. Controllo crioterapia tra 4 settimane IDI – IRCCS Dott.ssa Silvia Gobbi, pagina 49;

- **Ricevuta pagamento visita dermatologica in data 14.9.2023** dell'importo di Euro 20,66, pagina 50;

- **Ricevuta di pagamento Istituto Dermopatico dell'Immacolata Fondazione Luigi Maria Monti** prestazione crioterapia importo Euro 60,00, pagina 51;

- **Fattura n. 932 del Dott. Giorgio Annessi del 6.5.2021** per visita dermatologica con crioterapia , carcinoma in situ importo Euro 122,00, pagina 52;

- **Doppia fotocopia della fattura n. 932 del Dott. Giorgio Annessi del 6.5.2021** per visita dermatologica con crioterapia, carcinoma in situ importo Euro 122,00, pagina 53;



- Certificazione del Prof. Dott. Maurizio Valeriani in data 24.02.2019:

“Si certifica di aver sottoposto in data odierna la Sig.ra Cinzia PAMPALONI, ad intervento Chirurgico di blefarocalasi funzionale”. Prof. MAURIZIO VALERIANI

Specialista in Chirurgia Plastica e in Chirurgia Vascolare, pagina 54; **condominio**

-Bolletta Eni Plenitude Gas Pampaloni Cinzia periodo 21 luglio 2022-18 novembre2022
Euro 79,43;pagina 55;

-Bolletta Eni Plenitude Gas Pampaloni Cinzia periodo 21 luglio 2022-18 novembre2022
Euro 79,43; pagina 56;

-Bolletta Eni Plenitude Gas Ottaviani Federico periodo 1 dicembre 2022- 31 gennaio
2023 Euro 433,51, pagina 57;

- Bolletta Eni Plenitude Gas, Ottaviani Federico periodo 1 Marzo 2023- 31 Marzo 2023
Euro 277,13, pagina 58;

- Bolletta Eni Plenitude Gas, Ottaviani Federico periodo 1 Giugno 2023 – 31 Luglio
2023 Euro 48,30, pagina 60;

- Bolletta Eni Plenitude luce Pampaloni Cinzia periodo 1 Agosto 2022 – 30 Settembre
2022 Euro 65,91; pagina 61;

- Bolletta Eni Plenitude luce Pampaloni Cinzia periodo 1 ottobre 2022 – 29 Novembre
2022 Euro 60,34; pagina 62;

- Bolletta Eni Plenitude luce Pampaloni Cinzia periodo 30 Novembre 2022 – 30
Novembre 2022 Euro 0,00; pagina 63;

- Bolletta Eni Plenitude luce, Ottaviani Federico periodo 30 Novembre 2022 – 31
Dicembre 2022 Euro 144,65, pagina 64;

- Bolletta Eni Plenitude luce, Ottaviani Federico periodo 1 Gennaio 2023 – 28 Febbraio
2023 Euro 128,46, pagina 65;

- Bolletta Eni Plenitude luce, Ottaviani Federico periodo 1 Marzo 2023 – 30 Aprile 2023
Euro 115,45, pagina 66;

- Bolletta Eni Plenitude luce, Ottaviani Federico periodo 1 Maggio 2023 – 30 Giugno
2023 Euro 106,52 pagina 67;

- Bolletta Eni Plenitude luce, Ottaviani Federico periodo 1 Luglio 2023 – 31 Agosto 2023
Euro 164,23, pagina 68;

- Brogliaccio condominio casa ordinario 2023 Totali Ottaviani Federico Euro 556,00 x 2
= Euro 1.112,00, pagina 69;

Non si comprende come l'importo annuale relativo alle 4 rate quindi Gennaio-Dicembre
2023 dell'importo di Euro 560,00 intestato al Sig. Federico Ottaviani debba essere



moltiplicato per 2 con un totale di Euro 1.112,00. Qualora la casa fosse divisa in due piani, uno di pertinenza della Sig.ra Pampaloni e l'altro del figlio Federico, quest'ultimo dovrebbe pagare la sua quota pari ad Euro 556,00.

- **Prospetto Ottaviani Federico – Piazza Giureconsulti 26** studio De Luca mercoledì 20 settembre 2023 A:B21 Federico Ottaviani Le invio il documento richiesto, del prospetto delle rate per ogni trimestre dell'anno 2023. Studio De Luca , pagina 70;

- **Wind3** intestata a Pampaloni Cinzia periodo di fatturazione 1.8.2020 – 31.8.2020 canone mensile internet casa importo da pagare Euro 26,90 scadenza fattura 12.10.2020 importo totale Euro 26,90, pagina 71;

- **Wind3** intestata a Pampaloni Cinzia periodo di fatturazione 1.9.2020 – 30.9.2020 canone mensile internet importo da pagare Euro 20,77 scadenza fattura 12.10.2020 importo totale Euro 26,90, pagina 72;

- **Modulo prescrittivo e ordine di acquisto Soc. Stallergens Greer** cognome del medico Trimarco Giovanni in data 8.4.2021 ref 350 Taloral acari n. 4 flaconi ref 688 graminacee n. 4 flaconi, richiesto dalla Sig.ra Pampaloni Cinzia, pagina 73;

- **Mail in data 13.4.2021 della Sig.ra Pampaloni Cinzia** per richiedere un preventivo di spesa per i due vaccini (acari e graminacee), pagina 74;

- **Mail in data 13.4.2021** di risposta alla precedente richiesta di comunicazione dell'importo complessivo che ammonta ad Euro 601,45, pagina 75;

- **Doppione del modulo prescrittivo e ordine di acquisto Soc. Stallergens Greer** cognome del medico Trimarco Giovanni in data 8.4.2021 ref 350 Taloral acari n. 4 flaconi ref 688 graminacee n. 4 flaconi, richiesto dalla Sig.ra Pampaloni Cinzia, pagina 76;

- **Listino prezzi fino al 30.9.2023 delle Piscine-Palestre Soc. PLAYSORT** Tesserà Dual Euro 600,00 anziché Euro 650,00 per 12 mesi, pagina 77;

- **PLAYSPORT CENTER** n. 4 ricevute in data 10.3.2023 - 9.3.2024 dell'importo complessivo di Euro 750,00 attività sportiva dilettantistica, pagina 78;

- **Ricevuta polizza Cattolica Casa in data 9.5.2023 – 9.5.2024** dell'importo di Euro 80,00 intestata a Federico Ottaviani, pagina 79;

- **Mail Soc. L'Aquila Gramsci Agenzia Assicurazioni** di quietanza della polizza casa, pagina 80;

Per tali motivi ampiamente contestati e documentati si insiste nelle richieste formulate in atti, nonché nelle conclusioni riportate dal Sig. Ottaviani Franco che per opportuna comodità dell'Ecc.mo Collegio si riportano integralmente:



Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. Ottaviani Franco, come in epigrafe rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:

- In VIA PRELIMINARE, disporre la sospensione ex art. 295 cpc del presente giudizio sino alla definizione del processo già pendente innanzi all'Ecc.ma Corte di Cassazione n. 3/2024;

- IN VIA PRINCIPALE, rigettare l'appello proposto da Pampaloni Cinzia, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, respingere ogni domanda ed eccezione promossa da quest'ultima;

- IN VIA PRINCIPALE accogliere l'appello incidentale del Sig. Ottaviani Franco, disponendo la riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale Civile di Roma n.10384/2023 del 30.06.2023:

□ nella parte in cui ha statuito la determinazione in Euro 900,00 mensili dell'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da Ottaviani Franco in favore di Pampaloni Cinzia, da corrispondersi presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici istat; nonché nella parte in cui ha stabilito la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, accertare e dichiarare che non è dovuto l'assegno divorzile, oltre ISTAT, da parte del Sig. Ottaviani Franco in favore della Sig.ra Pampaloni Cinzia, a qualsiasi titolo o ragione, nonché condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, oltre che del secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, oltre alle spese di CTU in via esclusiva.

Salvo ogni altro diritto

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Convenzione di Lugano del 26.1.2007;
- 2) Note di trattazione scritta in data 4.4.2023 depositata dall'Avv. Ignazio Moroni legale del Sig. Ottaviani Franco nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, Sezione Quinta, Giudice Dott.ssa Falla Trella, r.g. n. 4523/2017
- 3) Nota di deposito del 25.2.2019 dell'Avv. Stefano Tolomeo con allegato estratto conto corrente tratto su Banca di Novara n. 783 aperto in data 14.06.2017 intestato



alla Sig.ra Pampaloni dal quale si evince che la somma di Euro 174.00,00 è stata acquisita da quest'ultima sul conto sopra indicato;

4) Decreto Ingiuntivo proposto da Federico Ottaviani nei confronti della Sig.ra Pampaloni Cinzia, con allegati accordo, assegni e pec;

4 bis) Osservazioni del Dott. Eugenio Biscuso in data 7.11.2022 alla Consulenza Tecnica della Dott.ssa Valentina Sarnari.

5) Fotografie della Sig.ra Pampaloni Cinzia postate sui propri social nonché pubblicati dai siti di discoteche e locali quali Wood Roma, Studio 7, Locanda Blues, Magic Fly ecc.

5 bis) Relazione dell'Investigatore Gianluca Santoni con allegate foto;

6) Spese mediche effettuate dal Sig. Ottaviani Franco e Sig.ra De Bellis Patrizia per il minore Alessandro Ottaviani;

7) Spese mediche effettuate dal Sig. Ottaviani Franco e Sig.ra De Bellis Patrizia per la minore Ginevra Ottaviani;

8) Certificato del 4.12.2024 della Marina Militare Direzione di Amministrazione La Spezia 1° Reparto Pensioni – Nucleo personale in Ausiliaria a firma del Direttore C.V. Roberto Savella;

9) Dati riepilogativi della ricevuta Modello redditi persone fisiche presentato per l'anno d'imposta 2023 del Sig. Ottaviani Franco;

10) Comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione Redditi 2024 Persone Fisiche del Sig. Ottaviani Franco;

11) Ricevute di pagamento effettuati dal Sig. Alessio Ottaviani relative al Condominio, TARI AMA in riferimento all'appartamento sito in Roma a Piazza Giureconsulti n. 26;

12) Ricevute di pagamento effettuate dal Sig. Alessio Ottaviani per l'anno 2017 relative alle utenze ENI Gas e ENI Luce per l'appartamento sito in Roma a Piazza Giureconsulti n. 26;

13) Pignoramento Pampaloni Cinzia nei confronti del Sig. Ottaviani Franco per la somma di Euro 184.176,71, con delega all'incasso sottoscritta dalla Sig.ra Pampaloni;

14) Estratto conto corrente n. 1510810914 intestato alla Sig.ra Pampaloni Cinzia acceso presso Banca Generali dal quale si evince che la struttura in data 27.9.2019 ha



liquidato per scadenza alla Sig.ra Pampaloni l'importo di Euro 42.747,21; mentre in data 1.10.2019 veniva restituita al Sig. Federico Ottaviani la somma di Euro 42.700,00 con causale "restituzione assicurazione erroneamente intestata a Federico Ottaviani".

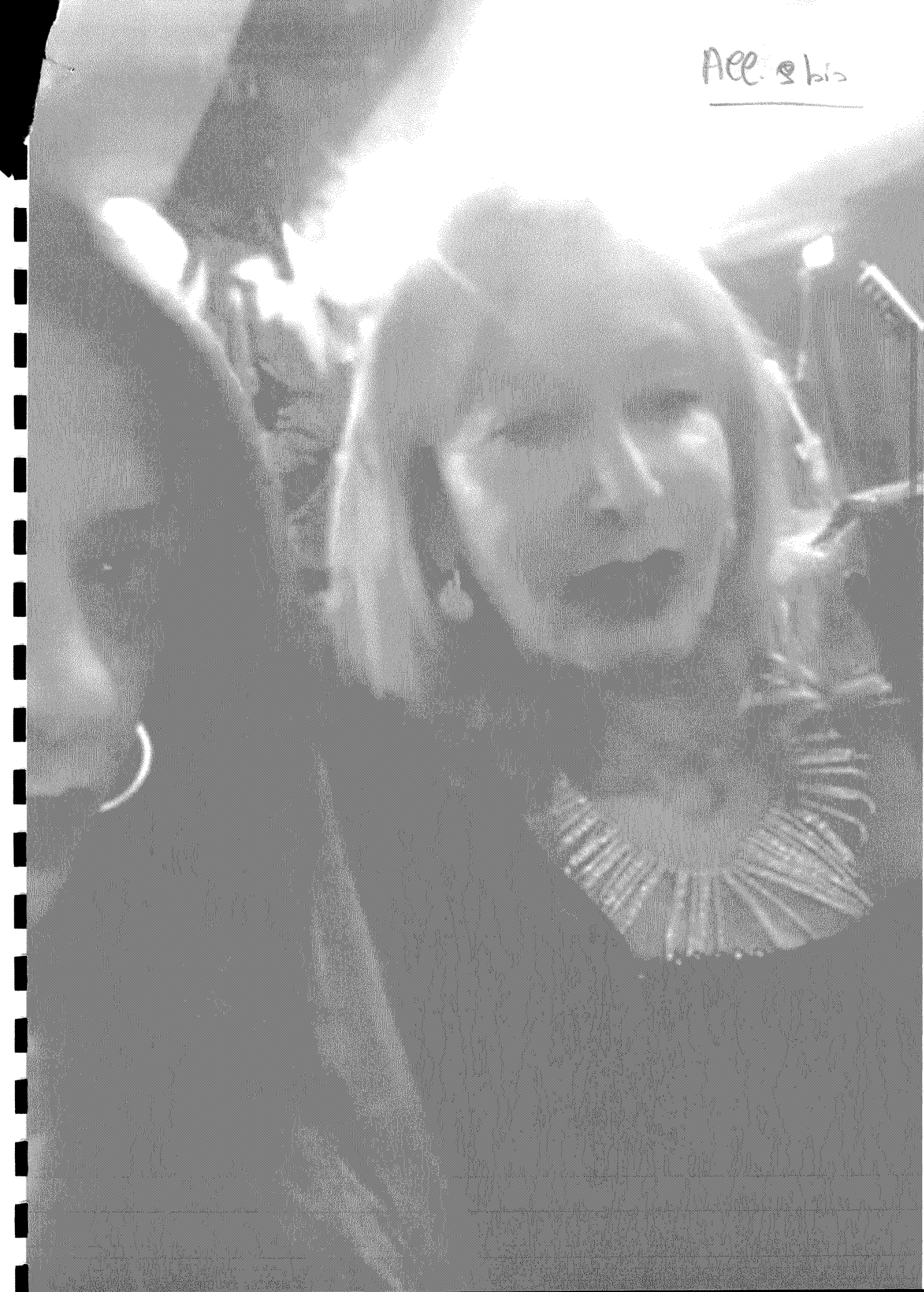
Roma, 19.12.2024

Avv. Ughetta Marchi





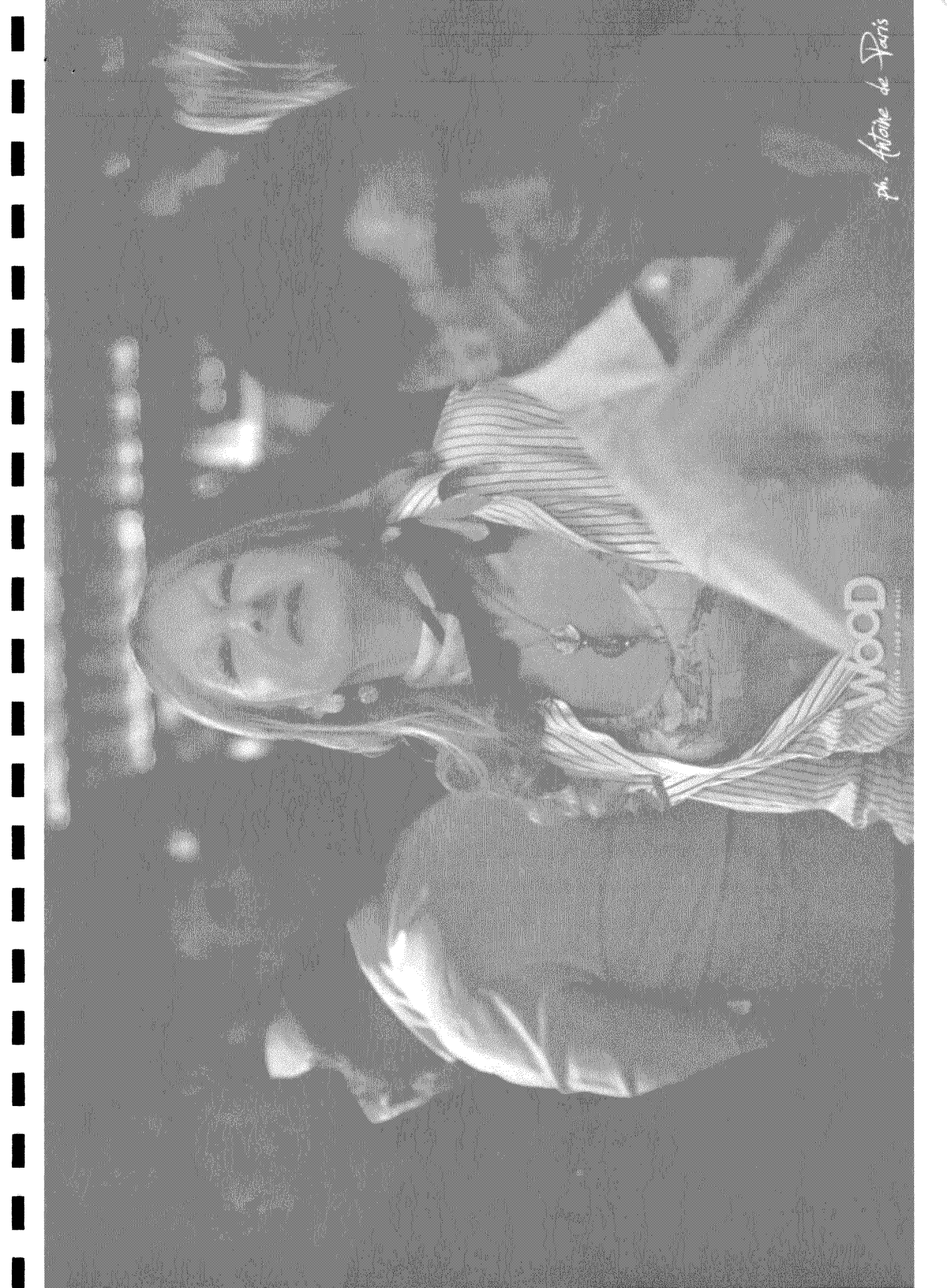
Acc. 813











ph. Antoine de Paris

WOOD







WOOD
ALAN LLOYD - MONTY

PH. FLORE DE PARIS







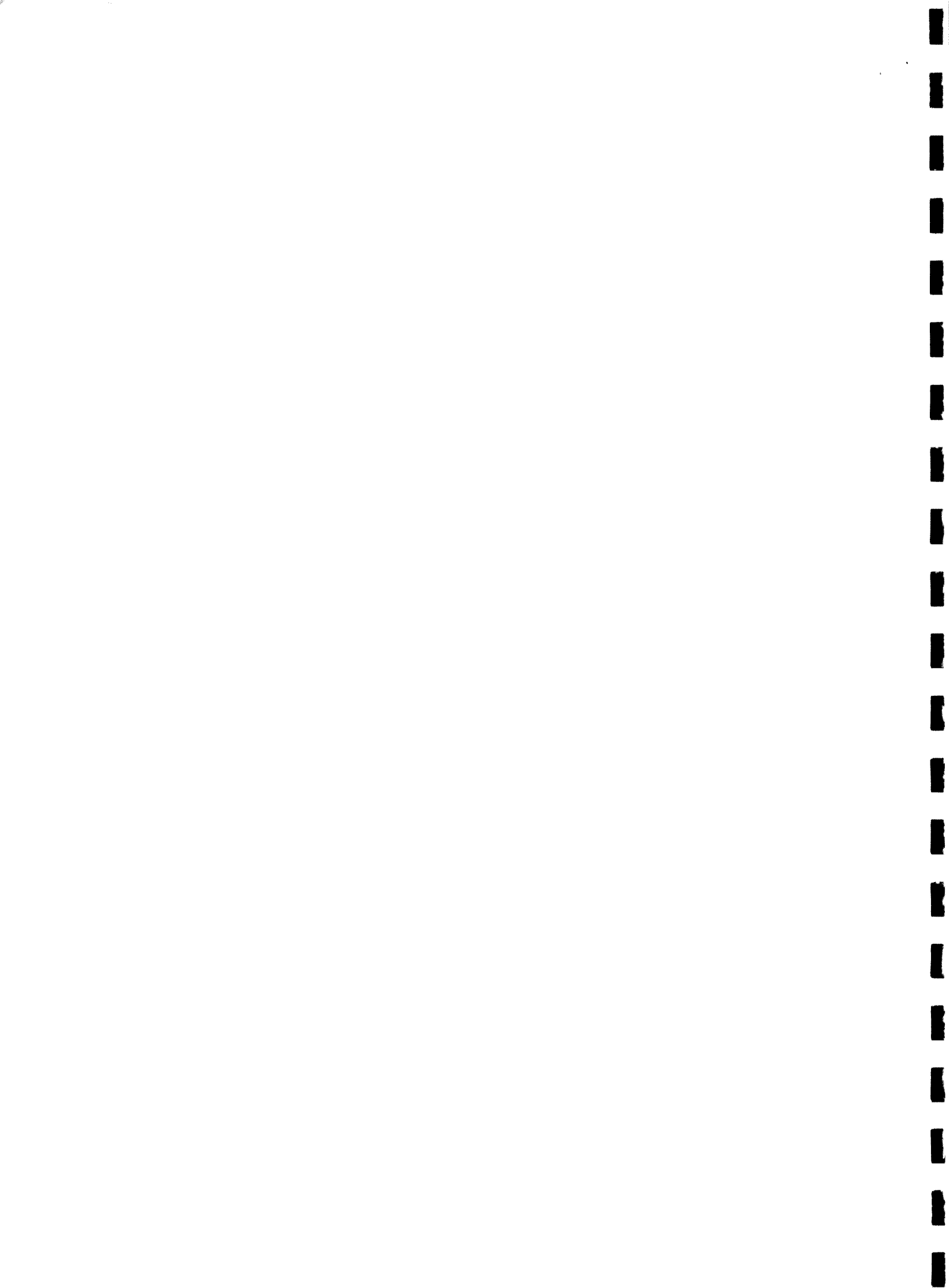


















WOOD
drink - food - music

ph. Antoine de Paris



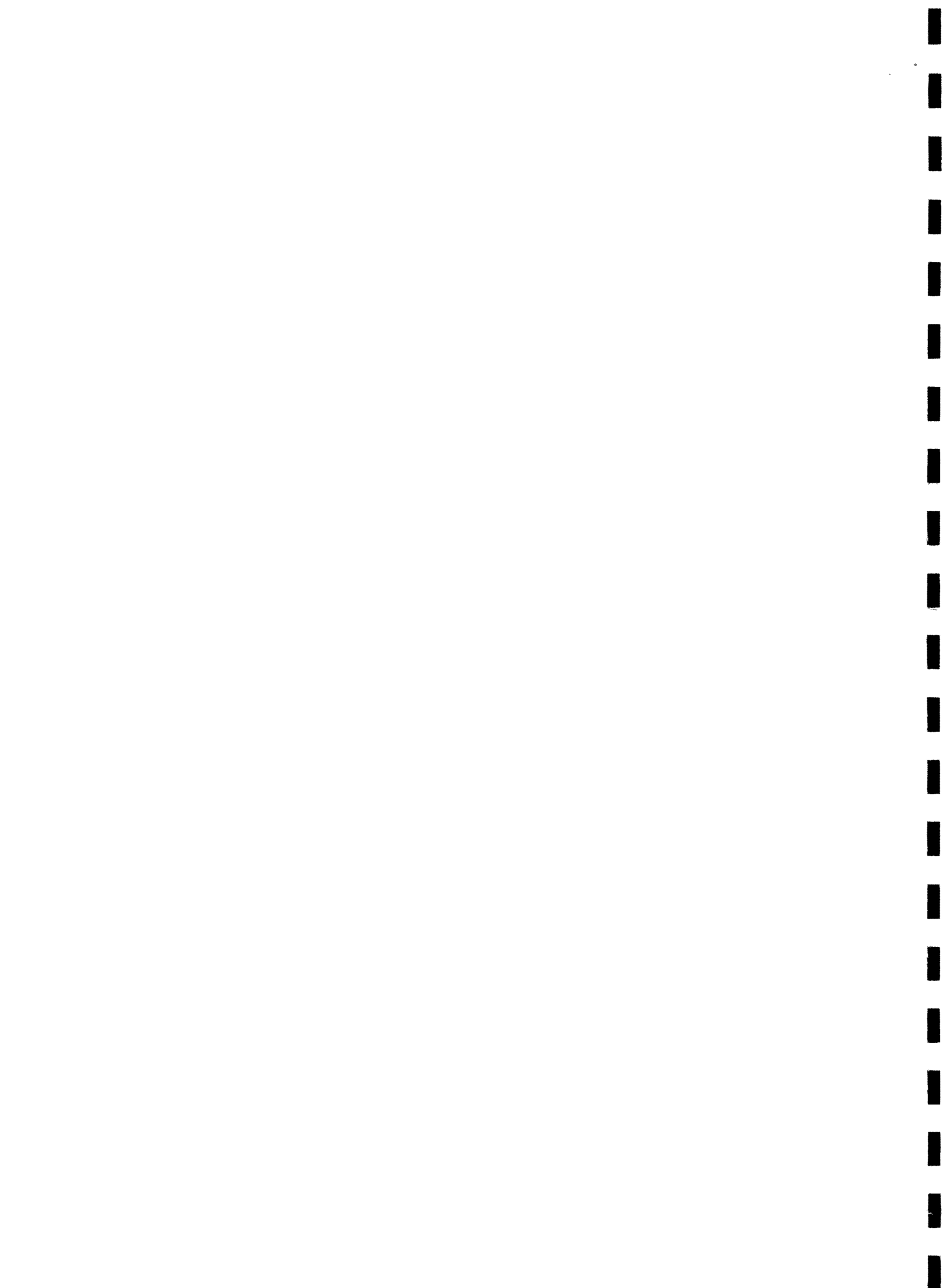








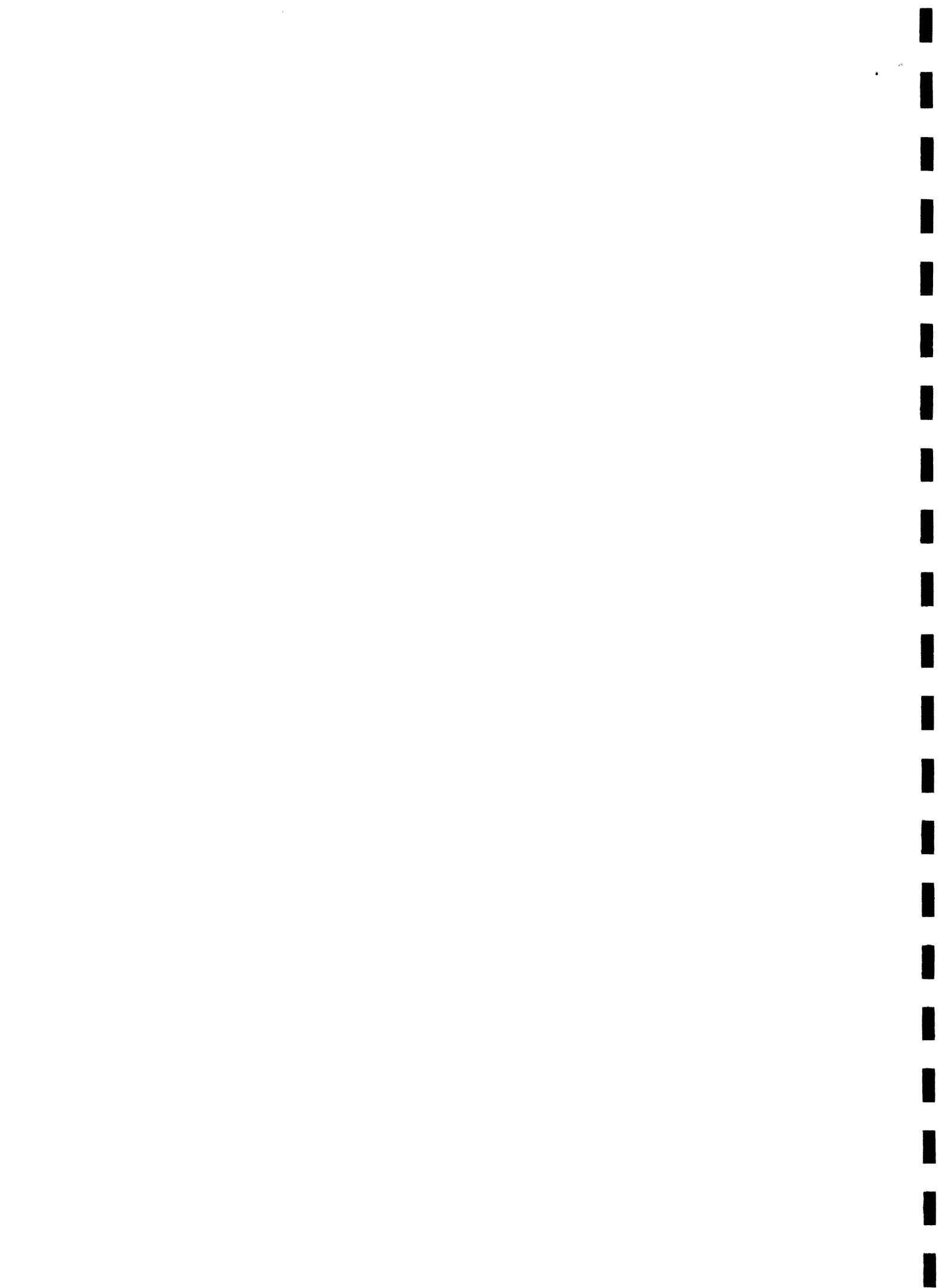












App. 10

Avv. Micaela Pisacane

PSC MCL76D41I838H

Lungotevere dei Mellini n. 44 - 00193 Roma

06.90274262

Pec: micaelapisacane@ordineavvocatiroma.org

CORTE D'APPELLO DI ROMA

Rg. N. 6282/2023 – Dott.ssa Rotunno Sofia

MEMORIE IN REPLICA

Nell'interesse:

Sig.ra Cinzia Pampaloni,

Ricorrente

Contro:

Sig. Franco Ottaviani

Con le presenti note si assolve all'onere posto a carico della parte dall'Ill.mo Giudice adito e si impugna e contesta tutto quanto ex adverso reso, richiesto e dedotto in quanto non fondato in fatto ed in diritto e si insiste per l'accoglimento dell'appello.

In particolare in relazione alla avversa memoria si deve rilevare che essa si palesa come una lunga elencazione e riproduzione degli allegati dell'atto di appello della Sig.ra Pampaloni, cui sarebbe bastato fare richiamo anziché copiarli per redigere la memoria.



Ci si aspettava invece una integrazione della documentazione bancaria, reddituale ecc, visto che è incompleta e ferma a marzo 2024, ma si prende atto che ciò non è avvenuto e si insiste affinché la Corte ordini tale integrazione. Detto ciò andiamo all'analisi delle contestazioni così avanzate in relazione.

- **All' Allegato 2 richiamato:** controparte usa "paroloni" ma la realtà dei fatti è che non opera disconoscimento della stessa e non chiede verifica della scrittura; peraltro non è la prima volta che il Sig. Ottaviani viene a conoscenza di questa lettera (atto costituzione Pampaloni All. 1- causa Marcelli rg. 6128/2012 in cui le parti erano le stesse) e mai dallo stesso disconosciuta. Ad ogni fine si allega per intero anche se la stessa fa piena prova visto quanto sopra (All.1 lettera integrale Sergio Pampaloni);
- All'Allegato 3 Sentenza di separazione n. 473/2013: si resta basiti perché controparte nel richiamarla dice che tale sentenza è influente ai fini del presente giudizio; niente di meno vero!!! **Il fatto che sia passata in giudicato è invece la prova proprio che è rispondente alla realtà ciò che il Giudicante ha stabilito e cioè il riconoscimento delle indebite appropriazioni di denaro da parte dell'Ottaviani e l'impossibilità della moglie di lavorare.** Per maggior dettaglio ci si riporta alle memorie già depositate sul punto e alla CTU di Fazzalari già più volte richiamata e in atti (All. 2 CTU Fazzalari);
- All'Allegato 4,5,5bis si resta ancora più basiti. Nessuna reale contestazione di controparte che si limita a dire che essi sono frutto di "*erronei presupposti*". **QUALI**
???? NON E' DATO SAPERE E DUNQUE IMPOSSIBILE SPIEGARE UNA
REPLICA A DIFESA;



- All' All. 6 non si comprendono le contestazioni avverse e ci si riporta a quanto scritto nella memoria che giustifica le ragioni del deposito;
- All'All. 7 sent. 6481/2023 (rg. 4523/2017): anche qui si resta basiti perché controparte dice che **tale fondamentale sentenza sarebbe inconferente!! Come può sostenere ciò? Forse più che inconferente è "scomoda" per le ragioni avverse in quanto tale sentenza riconosce proprio l'appropriazione indebita dell'Ottaviani** *"è di rilevanza documentale essendo provato....che senza alcun giustificato motivo Franco Ottaviani ha svuotato i c/c intestato ai figli....."* come meglio riportato a pagina 24 del ricorso in appello cui si rinvia. In via "inconscia" però controparte ci da ragione posto che, seppur inconferente, deposita all' allegato 2 delle memorie autorizzate proprio note di trattazione scritta del Collega Moroni del giudizio da cui scaturisce la richiamata sentenza (rg. 4523/2017);
- All'Allegato 8: riportano la convenzione di Lugano per intero (e la anche allegano alla stessa memoria al n.1) per provare che il padre si sarebbe occupato dei figli: peccato che diversi giudici hanno statuito con sentenze passate in giudicato comportamenti di appropriazione indebita dall'Ottaviani che ha sottratto **"senza giustificato motivo"** i soldi sui libretti intestati ai figli (per oltre 180.000,00 mila euro) e i soldi del Fondo patrimoniale costituito per la famiglia per oltre un milione di euro di cui si attende ancora di conoscere la destinazione. Peccato che il 17.9.2007 è andato via di casa lasciando moglie e figli senza un euro e con debiti per oltre 11.000,00 euro; peccato che non ha più pagato un euro per spese sportive, mediche e scolastiche dei figli che erano invece da lui dovute nella misura del 100%, ecc. Si precisa ancora sulla Convenzione di Lugano, proprio



per far comprendere il contegno di controparte, che fino al deposito della stessa da parte della Pampaloni controparte ne negava l'esistenza, accusando il figlio Federico di essere un prestanome (cfr. lettera in atti e copiata da controparte). Il Sig. Ottaviani non avrà difficoltà a mettere a conoscenza tutti circa la provenienza dei denari relativi alla Convenzione e il totale dell'importo giacente nella relazione Dominante 74671 BSI Lugano (posto che ha sempre sostenuto di non avere conti esteri).

- All'Allegato 9 si fa seriamente fatica a comprendere quanto dedotto da controparte e, quindi, a fini difensivi si chiede a controparte di spiegare tale affermazione *“Lettera che lascia trasparire serie problematiche da parte di Federico Ottaviani, nei confronti del padre Franco Ottaviani, non rendendosi altresì conto che quanto affermato dai professionisti che patrocinano e/o assistono il sig. Ottaviani, sia totalmente documentato nell'elaborato peritale della CTU, che fa fede sino a querela di falso”*. Ad ogni si sottolinea all'Ecc.ma Corte d'Appello che l'Ottaviani non ha mai riscontrato la lettera del figlio e non si è neanche presentato alla mediazione cui era stato chiamato sempre dal figlio Federico. Ogni altro commento è inutile; si anticipa sin d'ora viste le continue contro il figlio e visto che Federico aveva presentato una mediazione cui il padre non si è presentato, stante la messa in mora nella lettera, Ottaviani Federico si riserva di procedere in via penale per tutti i danni che ne derivano (continui attacchi dal fratello e padre). Probabilmente questi continui attacchi derivano dal fatto che il figlio Federico si è sempre rifiutato di piegarsi al suo illecito volere, da ultimo con rifiuto di firmare l'atto di rinuncia al rimborso dei libretti BPS prima di sapere dal padre cosa ne avesse fatto dei soldi da lui sottratti sia dai



libretti che dal fondo patrimoniale. Tale risposta dal padre non è mai arrivata a Federico (All.3 atto di rinuncia già in atti). Ancora si continua a sostenere che Federico ha aperto e chiuso conti correnti e cassette di sicurezza ecc. **(si resta basiti detto da chi è stato titolare di ben 35 conti correnti contemporaneamente solo in Italia – all'estero non è dato sapere - di cui si chiede contezza e indagine ancora oggi). I conti correnti di Federico sono solo quelli di cui già si è detto ampiamente ed ogni conto aveva la sua cassetta di sicurezza aperta e chiusa di volta in volta.**

Sui decreti ingiuntivi che richiama e riporta controparte, gli stessi sono pienamente validi ed efficaci e sono stati emessi dal Tribunale di Roma. Ove controparte avesse ritenuto le stesse “false o artate” avrebbe dovuto ricorrere agli strumenti riconosciuti dalla legge e oggi qualsiasi domanda è tardiva: la revocatoria verso i decreti ingiuntivi, doveva essere fatta entro 30 giorni dalla conoscenza dei singoli provvedimenti ed atti, ormai ampiamente superati, quindi il tentativo di superare tale maturata preclusione con il presente giudizio deve essere respinto. Del resto già diverse volte è stata portata tale argomentazione davanti ai Giudicanti anche dal Sig. Alessio Ottaviani che non accoglievano l'eccezione. Infatti, come chiarito sul punto dall'Avv. Piccioli nella costituzione per Federico Ottaviani innanzi al Giudice Biava *“Il Giudice Messina (rg. 3301/2022 già Dott. Lauropoli) sull'accertamento dell'obbligo del terzo di Federico Ottaviani richiesto da Alessio Ottaviani in data 24.6.22 innanzi al Giudice Lauropoli, dichiarava il non luogo a provvedere, come da ordinanza che si allega (All. 2 ordinanza Giud. Dott. Messina rg. 3301/2022). In relazione al pignoramento avanzato innanzi al Giudice Aytano, dove sempre Alessio attacca il fratello con le*



medesime argomentazioni (rg. 6566/2023), c'era l'intervento del Sig. Federico (All. 3 intervento Federico Ottaviani rg. 3301/2022) che faceva valere il decreto in suo possesso e, proprio perché riconosceva come valido il decreto ingiuntivo depositato, gli liquidava ed assegnava euro 43.948,17 (All. 4 ordinanza Giudice Aytano rg. 6566/2023). Ogni altra difesa risulta superflua. Perciò sono ben quattro Giudici che hanno valutato e ritenuti validi i suddetti decreti ingiuntivi a favore di Federico Ottaviani!!!". (All.4 Memoria Avv. Piccioli Giud. Tutelare Biava).

Controparte in questa sede afferma che Federico "ha proposto due decreti ingiuntivi contro la madre per presunte spese sostenute per lei" volendo far apparire che tutto sia frutto di un accordo collusivo tra le parti per far sparire patrimonio e far risultare dunque la Pampaloni priva di sostanze. A parte che si tratta di gravissime affermazioni, ci si domanda, posto dunque che sarebbe tutto simulato, perché controparte non ha presentato azione revocatoria nei trenta giorni dalla conoscenza dei decreti ingiuntivi??? CONOSCENZA RICONOSCIUTA NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE DI CONTROPARTE DEL 2/2/2023, DUNQUE IL TERMINE E' SCADUTO TRENTA GIORNI DOPO TALE DATA.

La realtà è che il decreto ingiuntivo riguarda somme che dal 2009 ad oggi sono state spese per la famiglia da Federico (bollette, spese di casa, ecc..) e per la Sig.ra Pampaloni, per pagare anche debiti precedenti nati per pagare le bollette di oltre 11000,00 euro lasciate dall'Ottaviani, le spese mediche, scolastiche e sportive pagate per i figli e anche per Alessio, le spese pagate per Alessio a Milano, soldi prestati da amici. La Signora addirittura ha dovuto vendere dei beni per poter



pagare i debiti lasciati dall'Ottaviani che non si occupava dei figli, nonostante Alessio aveva detto che se ne occupava il padre una volta cambiata inspiegabilmente versione: è stato il primo ad attaccare il padre, poi c'è il cambio di direzione. L'Ottaviani si è mai chiesto chi pagava tutte le spese mediche e non, di casa di vita quotidiana, di vestiario, cibo, utenze, ludiche dei figli ecc..?? Per dar valore alle sue tesi controparte (come Alessio) usa l'elaborato e le conclusioni della CTU Sarnari che sono invece OGGETTO DI CONTESTAZIONE PER OMISSIONI EVIDENTI E GRAVI, INESATTEZZE ECC.. Il Sig. Ottaviani Franco si rifiutava di pagare nonostante l'ordine dei Giudici, così la moglie non ha potuto curarsi in quanto ogni centesimo è stato usato per la famiglia: oggi la Pampaloni ne paga le conseguenze perché non ha potuto curarsi.. Al contrario esistono due decreti ingiuntivi emessi in favore di Federico Ottaviani che sono una realtà giuridica, promanante da più Giudici: RAPPRESENTANO UN TITOLO VERO, CERTO, EFFICACE, VALIDO, TITOLI ESECUTIVI PIENAMENTE EFFICACI FINO ALLA LORO REVOCA ORMAI NON PIÙ POSSIBILE. Infatti si sottolinea come sia il Sig. Franco Ottaviani, il Sig. Alessio Ottaviani con difese speculari in diversi giudizi parlano di "decreti ingiuntivi", frutto di disegno artatamente costruito, "apparentemente simulati" ma poi tutti si fanno scadere i 30 giorni per l'opposizione revocatoria dalla conoscenza del provvedimento ed ora cercano di chiedere in sedi inopportune la revocatoria e nullità e/o annullamento che ormai gli è preclusa e certo non può essere oggetto neanche di questo giudizio. Ancora ad oggi non si riesce a comprendere perché tali eccezioni siano sollevate e restano, lo si ripete, mere illazioni posto che



nessuno ha mai agito con revocatoria. PROBABILMENTE PERCHÉ, AL DI LÀ DELL'ENUNCIARE, TUTTI SANNO BENE CHE IL TUTTO È VALIDO E REGOLARE. Controparte deve portare la prova di ciò che afferma. Sul punto dei decreti ingiuntivi poi ci si riporta poi a quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi.

E' solo il caso di ricordare a questo punto **che la Sig.ra Pampaloni è titolare di assegno di mantenimento da parte del marito pari ad euro 1.053,20 lordi, i ha un reddito netto annuo pari ad euro 11.091,00 che diviso per 12 mesi è pari ad euro 924,25 Mensili. Ciò significa che la Sig.ra deve vivere con 29,81 euro giornalieri! Inoltre non ha una vettura e vive da sola e è affetta da diverse patologie che richiedono spese mediche** (che certo non possono essere sconfessate dal colpo di scena della relazione dell'investigatore privato come si dirà!!!!). Il Sig. Ottaviani afferma che euro 3.300,00 di pensione mensile sono la soglia della povertà; quale sarebbe il paragone?? Poi non conta i denari di cui si è illecitamente appropriato, il TFS preso che ancora non sappiamo e chiediamo di darne contezza, la nuova compagna che lavora. Quindi 900 euro alla Pampaloni sono tante, 3.300 oltre tutto il resto per l'Ottaviani sono soglia della povertà! Il tutto conto si commenta da solo!

Si aggiunge SUGLI ASSEGNI BPM: Controparte continua a sostenere che il Sig. Federico Ottaviani ha incassati gli assegni Banca BPM, ci portasse le prove di tale affermazione posto che è in essere un pignoramento presso terzi avanzato da Alessio Ottaviani e pendente innanzi la Giudice Dott.ssa Messina; gli assegni dunque sono bloccati.



Ci si scusa ancora una volta ma sempre a fini difensivi si chiede a controparte di spiegare l'eccezione che di seguito si riporta non avendone compreso il contenuto *"RG 4835/2024 per € 265.107,23 del 27/02/2024, di tale decreto attinente alle poste economiche residue allo scioglimento della comunione legale, del quale non si è in possesso. Richieste che hanno generato il solo decreto del giudice"* (?). Nonché si chiedono spiegazioni su tale altra affermazione *"RG 28533/202 del 09/06/2022 per € 268.958,36, divenuto esecutivo il 06/2022 solo perché la Pampaloni si è dichiarata debitrice vs il figlio. Si legge in tale decreto ingiuntivo "che non vi siano documenti certi comprovanti le spese sostenute dal sig. Federico Ottaviani per la madre, ma che il provvedimento monitorio si basa unicamente su una dichiarazione di riconoscimento di debito della stessa Pampaloni a favore del figlio Federico Ottaviani"*. In quanto non se ne trova riscontro.

- **All'Allegato 10 si tratta di vera e propria affermazione e deduzione calunniosa.** Infatti innanzitutto è "ovvio", sarebbe altrimenti nulla, che la dichiarazione sostitutiva è stata redatta dalla Pampaloni. Ma poi: da dove si evince la capacità di aprire e chiudere conti correnti anche all'estero?? Sta parlando di altri?? Se ne chiede la specifica altrimenti ci si riserva ogni azione in ogni sede. Lo stesso si chiede di dare chiarimenti in relazione a quanto afferma circa la relazione della Guardia di Finanza da noi non riscontrata sui depositi di Federico. Ci dica e specifichi cosa dice e dove(!).
- **All'Allegato 11.** Sui versamenti dei soldi contanti ecc...ci si riporta a quanto ampiamente dedotto in appello e nelle memorie depositate da intendersi qui trascritte e riprodotte. Si resta allibiti circa l'affermazione che segue di controparte *"In un*



*attimo di verità la difesa avversaria a pagina 66 dell'atto di appello Pampaloni contesta alla pagina 102 della CTU quanto riportato ed evidenziato dalla Dott.ssa Sarnari ed inverosimilmente eccepisce che: "come documentato in atti anche dalla Banca Generali, dalla Guardia di Finanza e dalla Agenzia delle Entrate, oltre che dalla Pampaloni stessa, la tabella della CTU a pagina 102 non è corretta in quanto lacunosa, facendo rilevare che tale conto Banca Generali nasce il 30 giugno 2022...". Distrattamente, forse, controparte male interpreta pagina 66 di questa difesa; **ciò che attribuisce ad un attimo di verità di questa difesa è invece l'ennesimo errore abnorme che questa difesa indicava e sottolineava del CTU; quindi la dichiarazione di apertura al giugno 2022 con tutto quello che ne segue è del CTU ed è da questa difesa contestato. Infatti la verità di questa difesa è la parte in cui si dice che "tale posizione è aperta dal 2009 " a seguito di scudo Berlusconi della Convenzione di Lugano da loro depositata nell'All. 1.***

- All'Allegato 12 copia tutta una serie di atti (decreti ingiuntivi, contratto di assistenza e accordo tra le parti). Di nuovo si sottolinea, riportandosi a quanto dichiarato sopra, che controparte continua gravemente ad affermare che anche questi atti, unitamente ai decreti ingiuntivi, sono frutto di un disegno artato per "nascondere" le capacità finanziarie della Pampaloni; sarebbero frutto di accordi collusivi. Tali affermazioni sono gravi e come detto restano però mere illazioni non avendo le controparti tutte mai posto in essere le dovute azioni contro tali atti. Sul punto ci si riporta a tutto quanto già spiegato che prova la validità e veridicità di tutto. Oltretutto qui si parla del rapporto tra coniugi e si attacca sempre il figlio Federico che non può difendersi, quindi si chiede lo



stralcio della documentazione e delle affermazioni sul Sig. Ottaviani Federico: poteva affrontare nella mediazione non accettata da Franco Ottaviani.

Altra gravissima affermazione, sostenendo dunque la falsità dei certificati medici emessi da sanitari di livello, è quella secondo cui *“la documentazione medica depositata dalla Sig.ra Pampaloni, non è attinente alle sue effettive ed attuali condizione fisiche, al fine di poter applicare e/o giustificare qualsiasi riferimento all’art. 433 cc voluto dalla controparte per la totale incapacità della stessa a procurarsi mezzi di sostentamento...”* . Quindi che la Sig.ra Pampaloni è malata sarebbe tutto falso! Ci sta dicendo controparte che i certificati medici prodotti sono falsi ??? I medici hanno dichiarato un falso?? Quali certificati sono falsi?? E’ stata sporta denuncia contro tali medici??? Anche la Asl che riconosce la 048 dichiara il falso e compie illecito?? Ciò dovrebbe esserci chiarito dal Sig. Ottaviani nei prossimi scritti. Deve portare la prova di ciò che afferma altrimenti si chiede al Giudicante sin da ora, viste le gravi accuse, di inviare gli atti alla Procura in quanto una cosa è richiamare istituti civili, una cosa è parlare di falsità, collusione ecc... In mancanza di prove ogni persona coinvolta nelle gravi affermazioni potranno valutare il da farsi una volta venuti a conoscenza di tali affermazioni.

Altra affermazione del tutto pretestuosa è quella sui conti esteri ed è peraltro contraddittoria rispetto alle affermazioni della stessa parte nello stesso atto. Infatti a pagina 19 richiamando la relazione di Biscuso sui Conti esteri scrive *“Di seguito si ricostruisce la provenienza di fondi esteri attribuibili alla signora Cinzia Pampaloni, derivanti in origine da somme del padre Sergio Pampaloni*



temporaneamente affidate in via fiduciaria al signor Franco Ottaviani, per poi finire su conti esteri della signora Cinzia Pampaloni”, il tutto senza alcuna prova, invece a pagina 3 dello stesso atto scrive “Tutto ciò premesso veniva confermato tra le parti che convenivano in qualità di rappresentanti legali dei figli minori e la sig.ra Pampaloni nella sua qualità di rappresentante legale dichiarava di accettare la donazione per conto degli stessi. Dichiarazione sottoscritta da ambedue i genitori”. Quanto sopra riportato evidenzia inequivocabilmente che il Sig. Ottaviani Franco ha sempre pensato ai figli, allora minorenni, con attenzione e dedizione e la donazione non fa altro che confermarlo. (doc. 1 Convenzione di Lugano)”. La coerenza e la verità sono fatti preziosi e che controparte dovrebbe abbracciare, controparte infatti una volta dice che i soldi sono della madre, poi afferma di averli dati lui a Federico, quale delle due??? Al Giudice le valutazioni sul punto e sulla questione conti esteri ci si riporta a tutto quanto già dedotto da intendersi qui trascritto e riprodotto.

La Sig.ra Pampaloni ha pieno diritto al mantenimento e non mente sulle sue patologie. Si consideri che già nella stessa sentenza di separazione CHE ERA DEL 2013 (12 ANNI FA!!) si riconosce l'invalidità della Sig.ra Pampaloni ed quindi il suo diritto a vedersi riconoscere l'assegno di mantenimento. Invece oggi controparte dice alla Sig.ra Pampaloni di andare a lavorare e di procurarsi così i soldi e che non ha dimostrato di non poter lavorare. Quindi la sentenza di separazione, quella di divorzio dicono il falso per controparte, i certificati sono falsi e all'età di 65 anni con tutte le sue patologie la Pampaloni dovrebbe lavorare!!!! Questo dopo che la Sig.ra ha sacrificato la sua persona la sua vita lavorativa per la famiglia e soprattutto per i figli a scapito anche della sua salute



SU VOLERE ESCLUSIVO DEL MARITO. Aspettiamo sempre che controparte ci dica quale dottore ha detto il falso e quali certificati sono falsi. Le risposte a tutto è nel disposto della sentenza di separazione allegata.

A confutare ciò a nulla valgono le foto riportate da controparte della Sig.ra Pampaloni, né tantomeno la relazione investigativa di cui si dirà. **Controparte vorrebbe inopinatamente sconfessare quanto riconosciuto da medici nei certificati allegati attraverso tentativo di dare primaria importanza e crisma di prova a foto prese illegalmente dal profilo Facebook CHIUSO della Sig.ra Pampaloni.** Infatti, a pagina 22 delle memorie di controparte si legge che “ *la Sig.ra Pampaloni ha condotto dalla data di Aprile 2014 una vita sociale molto attiva come attestato dalle foto postate da quest’ultima sui social, mentre altre sono state scattate in diversi posti non in ultimo in discoteca e pubblicate sui siti dagli stessi locali: Wood Roma, Studio 7, Locanda Blues, Magic Fly ecc. (doc. 5 foto postate sui siti di discoteca e locali), proprio negli anni dal 2014 in poi la Sig.ra Pampaloni è sempre stata in gran forma come si può verificare dalle foto già in atti del I primo grado del giudizio (cfr. Fascicolo Primo Grado di parte Ottaviani, Cartella 4 Memoria Integrativa depositata il 10.5.2019 allegato doc. 1), vero che gli anni sono passati, ma la Sig.ra Pampaloni è verosimile pensare che continui a vivere la sua vita di società senza alcuna restrizione per come si sta dimostrando documentalmente! (doc. 5 bis relazione dell’investigatore Gianluca Santoni con allegate foto)”. Andando per ordine, il social-network Facebook in relazione alle foto presenti sui vari profili specifica “Se la tua intenzione è quella di vedere foto private su Facebook sappi che non è possibile, in quanto il social network tutela i suoi utenti non*



permettendo ad altre persone di visualizzare i contenuti che hanno l'opzione della privacy impostata su "solo io" o se non si è amici dell'utente di riferimento su "Amici". CI SI DOMANDA ALLORA COME PUO' L'OTTAVIANI AVERE TALI FOTO DELLA PAMPALONI POSTO CHE IL PROFILO E' CHIUSO ED APERTO SOLO AGLI AMICI?? TRA I QUALI DI CERTO NON C'E' OTTAVIANI FRANCO, IL FIGLIO ALESSIO O ALTRI DI SUA CONOSCENZA. Poiché non è la prima volta che la Sig.ra Pampaloni è bersaglio di tali violazioni, la stessa presentava denuncia contro ignoti già in data 05/04/2024 e veniva aperto procedimento penale rg 54849/2024 presso il PM Cipolla Pierluigi per reati informatici presso la Procura della Repubblica di Roma (All. 5 – denuncia PM Cipolla Proc. Pen. 54849/2024). Nella denuncia-querela si specifica che: "In data odierna alle ore 12:30 circa giungeva sulla mia applicazione di Facebook un'accettazione di amicizia di una mia amica di Facebook da tale ANGELA MARI. Pertanto aprivo il mio profilo sotto il nome di Cinzia Martinelli e mi accorgevo che ignoti avevano creato un profilo parallelo al mio accedendo alle mie informazioni private contenute sul mio profilo personale. Il profilo dal quale hanno hackerato il mio ha il seguente nick name: Angela Mari (@angelamari793531). Al momento da questo profilo stanno inviando varie richieste di amicizia ai miei contatti di Facebook. Preciso che dal mese di gennaio non ho fatto accesso al mio profilo per cui soltanto oggi mi sono accorta dell'accaduto". E' ben la quarta volta che viene violata la privacy dei contenuti multimediali pubblicati nel profilo Facebook personale coperto della Pampaloni (e lo si ripete non certo accessibile né ad Alessio, né tanto meno al



padre. Il Sig. Alessio infatti in data 09/05/2019 ha estrapolato e ceduto (illegalmente) delle foto Facebook della madre al padre Franco Ottaviani per denigrarla e crearle notevoli danni economici e d'immagine come accade nella causa del divorzio che ci occupa. Si attende di sapere come le hanno avute, come ne sono venuti in possesso o figlio e padre. Infatti in primo grado l'Ottaviani (all. 6 -memorie divorzio Ottaviani Franco con foto rg. 49913/2018 del 9.5.2019) nelle suddette memorie a pagina 4 affermava *“La difesa di controparte assume che la Sig.ra Pampaloni oltre a soffrire di patologie che non le rendono possibile svolgere alcun lavoro all'età di 58 anni, non ha alcuna capacità lavorativa. Di quali patologie la signora soffra non si ha contezza, apparentemente quest'ultima per l'età che ha, quando non è presente alle udienze in tribunale è in ottima forma e di gran bell'aspetto, elegante e corteggiatissima”*. Ancora, Il Sig. Alessio Ottaviani, continuando tale modus operandi del padre, in data 23/06/2022 reitera lo stesso illecito nella causa rg 18539/2021 Giudice Sacco (All.7 Memorie Alessio Ottaviani rg. 18539/2021) producendo molte delle stesse foto del padre (All. 7 bis – foto depositate da Alessio Ottaviani) e ancora nel giudizio recante rg. 10439/2024 Trib. Milano (All.8 - Memorie Ottaviani Alessio del 21.4.2024 Giudice Cordova Rg. 10439/2024). Siamo sempre in attesa di conoscere come gli Ottaviani siano venuti in possesso di tali foto stante tutto quanto sopra esposto e ciò denota responsabilità penali.

MA VI E' DI PIU'! L'apoteosi della difesa di controparte si raggiunge con l'elaborato investigativo dove ci sono foto anche proprio della mia persona, Avv. Pisacane Micaela, del tutto non autorizzate e che certo neanche l'investigatore



ha il permesso di pubblicare in quanto non ha ricevuto mandato nei miei confronti né il mio consenso: ci sono ben 4 foto che mi riguardano, di cui una tratta da uno stato pubblicato il 12.12.2024 dalla Sig.ra Pampaloni relativa – PECCATO – AD UNA FOTO CHE RISALIVA AL 12.12.2022, COME COMPROVATO DALLA PUBBLICAZIONE SUL PROFILO Facebook della Pampaloni (All.9 profilo Facebook foto del 12.12.2022). Questo è un fatto gravissimo di cui chi di dovere saranno chiamati a rispondere in tutte le sedi civili e penali coloro che risultano interessati. Si fa presente che questa foto è arrivata all'investigatore - che evidentemente, erroneamente e falsamente ha ritenuto quella foto del dicembre 2024 perché lo stato è di quel tempo – tramite il Sig. Alessio Ottaviani che ha visto lo stato come da allegato (All.10 stato Whatsapp Pampaloni visto dal Sig. Alessio) e ha erroneamente anche lui ritenuto che quella foto fosse attuale. Quindi non risponde al vero che la foto è stata scattata dall'investigatore che scrive “il giorno 10.12.2024 la Sig.ra Pampaloni si è recata a Milano insieme al suo Avvocato, come si evince dalla foto allegata, scattata presso il Duomo della stessa città...Lo scrivente allega scatti fotografici comprovanti la nostra presenza sui luoghi sopramenzionati e si rende disponibile sin da ora a testimoniare i fatti in sede penale e civile”. Si sottolinea che questa falsità sulla foto fa anche sorridere, infatti nel lontano dicembre 2022 abbiamo fatto un autoscatto mettendoci in posa....l'investigatore ci avrebbe chiesto questo?? Perché chiaramente si tratta di due persone in posa. FATTO PIÙ GRAVE E CHE POSSO COMPROVARE È CHE IL GIORNO 10.12.2024 NON ERAVAMO A MILANO E PROBABILMENTE NEANCHE



L'INVESTIGATORE POSTO CHE L'UNICA FOTO CHE METTE (IN POSA)
È PROPRIO QUELLA DI BEN DUE ANNI PRIMA SCATTATA DALLA
STESSA PAMPALONI E PUBBLICATA SUL SUO PROFILO FACEBOOK
CHIUSO AGLI ESTRANEI E VISTA NELLO STATO DA ALESSIO. Lo si
ripete questa è l'unica foto di Milano. Si chiede al Giudice di valutare l'invio
degli atti alla procura per violazione della Privacy e per la testimonianza resa
con evidenza di documentazione non veritiera così come le affermazioni rese.
Relativamente alle altre foto scattate in Tribunale, su quattro foto tre ritraggono
di spalle l'Avv. Pisacane, una la cliente Pampaloni in piedi....e CIO' COSA
DOVREBBE PROVARE????? CHI HA MAI DETTO CHE LA PAMPALONI
E' SU UNA SEDIA A ROTELLE??? DOVE SONO LE FOTO CHE SALE LE
SCALE E FOTO COME AFFERMATO DALL'INVESTIGATORE E DOVE
CHE LA SIG.RA CORRE O VA IN PALESTRA O JOGGING???? LO SI
RIPETE LA SIG.RA NON E' SU UNA SEDIA A ROTELLE, GRAZIE A DIO
CAMMINA MA HA BISOGNO DI FISIOTERAPIA E CURE CONTINUE SIA
PER LE MANI, GINOCCHIO E SCHIENA. SI CHIEDE LO STRALCIO DI
TALI FOTO E L'INVIO ATTI ALLA PROCURA PER VIOLAZIONE
PRIVACY IN QUANTO SONO DEL TUTTO PRIVE DI GIUSTIFICAZIONE
E AUTORIZZAZIONE.

Circa le foto in Tribunale, anche qui qualche dubbio si solleva su chi le abbia fatte: si tenga conto, almeno le volte in cui questa difesa ha utilizzato un investigatore, che le foto professionali fatte da questi hanno impressa data, ora e sono di ben altra qualità: queste sembrano scattate da un telefonino e la cosa



non ha una macchina e che dovrebbe acquistarla; quando è stato possibile rare volte ha usato la macchina di Federico. Qui sorge spontanea una domanda: quando l'investigatore ha visto la Pampaloni guidare??? Non c'è una foto....dovremmo affidarci a quello che dice?? Non funziona così. Le relazioni investigative hanno diverso taglio, sono documentate su base fotografica e documentale e le dichiarazioni sono solo a supporto di ciò che si prova: nulla di tutto ciò allo allegato 5bis. Ciò per rispondere anche alla difesa avversa che si prolunga in una "calda" illazione sulla pericolosità della Pampaloni alla guida: in ben 46 anni "di onorata carriera da pilota" mai un incidente! Ogni altro dire sul punto è superfluo al Giudice la valutazione anche circa gli opportuni provvedimenti da prendere!!!! Si sottolinea che da indagine si vede che già nel 2.3.2018 l'Ottaviani si era rivolto al Santoni: sul conto corrente n. 3593 BCC dell'Ottaviani risulta bonifico a favore di Gianluca Santoni di euro 200,00 per servizi e accertamenti (All. 10 bis - Bonifico al sig. Santoni di euro 200 c.c BCC Ottaviani Franco). Ci si domanda per quali servizi e si palesa che la Sig.ra Pampaloni inizia ad avere paura di essere seguita ogni istante e di non essere più libera di avere un minimo di vita sociale, posto **che già ciò era accaduto nell'anno 2008 quando è stata seguita da TonY Ponzi dal 10.3.2008 – 4.4.2008 (All. 11 Investigazione Tony Ponzi costata all'Ottaviani Franco ben 48.000,00 euro (All. 11-bis) senza tenere in considerazione il supplemento orario notturno).** Si tenga presente che la Cassazione ha chiarito al riguardo che anche un singolo episodio di pedinamento può integrare il reato di molestia, purché si tratti di un'azione pressante, ripetitiva, indiscreta e impertinente e quindi idonea a interferire sgradevolmente nella sfera della



come provato dalla stessa controparte con i depositi. Null'altro si aggiunge sul punto.

Si Vuole sottolineare a pagina 25-26 dell'atto di controparte, che l'Avv. Marchi si erge a legale del Sig. Alessio Ottaviani dicendo che lo stesso è bersagliato da madre e fratello e che non c'è necessità che lo stesso accudisca la madre non essendoci motivi di urgenza! Sulla base di cosa arriva ad affermare ciò? Subito dopo afferma che questa difesa è caduta in contraddizione poiché è stato affermato che Federico accudisce la madre 24 h su 24.e la contraddizione sarebbe nel fatto che sempre questa difesa afferma che Federico non vive più con la madre. Dove la contraddizione?? Federico è pronto ad aiutare la madre 24 ore su 24 e la stessa può contare sul figlio sempre: se lo chiama Federico arriva e ove non può, come già detto altre colte, si avvale di terze persone per aiutare la madre da lui pagate. Per la difesa di controparte solo Federico dovrebbe accudire la madre moralmente ed economicamente essendo il suo prestanome, testualmente dice "Pertanto comunque l'unico obbligato per le su citate transazioni in atti è e deve essere presuntivamente Federico Ottaviani, prestanome della madre che comunque gestisce totalmente il suo patrimonio attraverso la complicità di quest'ultimo"!!!!!! Ci si riserva azione sul punto per la gravità delle affermazioni, nonostante le smentite prestate dalla stessa Pampaloni, da Federico tramite la sua difesa e comprovate dalla documentazione e da loro stessi ammessa. Al Giudice la valutazione.



Si allega in copia

All. 1 – Lettera Sergio Pampaloni integrale;

All. 2 - CTU Fazzalari;

All. 3 - Atto di rinuncia alla restituzione soldi libretti primi frutti redatto dall'Ottaviani Franco da far sottoscrivere al figlio;

All.4 - Memoria Avv. Piccioli Giud. Tutelare Biava per Federico Ottaviani;

All. 5 - Denuncia Pm Cipolla Proc. Pen. 54849/2024 reati informatici;

All.6 - Memorie Ottaviani Franco rg. 49913/2018 del 9.5.2019 Giud. Velletti;

All.7 - memorie termine 3 Ottaviani Alessio rg. 18539/2021 Giud. Sacco;

All. 7 bis – foto depositate da Alessio Ottaviani

All.8 - Memorie Ottaviani Alessio del 21.4.2024 Giudice Cordova Rg. 10439/2024;

All.9 - profilo Pampaloni Facebook foto del 12.12.2022;

All.10 - stato Whatsapp Pampaloni visto dal Sig. Alessio;

All. 10 bis - Bonifico 2.3.2018 al sig. Santoni di euro 200 c.c BCC Ottaviani Franco;

All.11 – Investigazione Tony Ponzi;

All. 11-bis – Costo investigazioni Tony Ponzi;

All. 12 – notizie facebook su investigatore Santoni;



RELAZIONE DI SERVIZIO

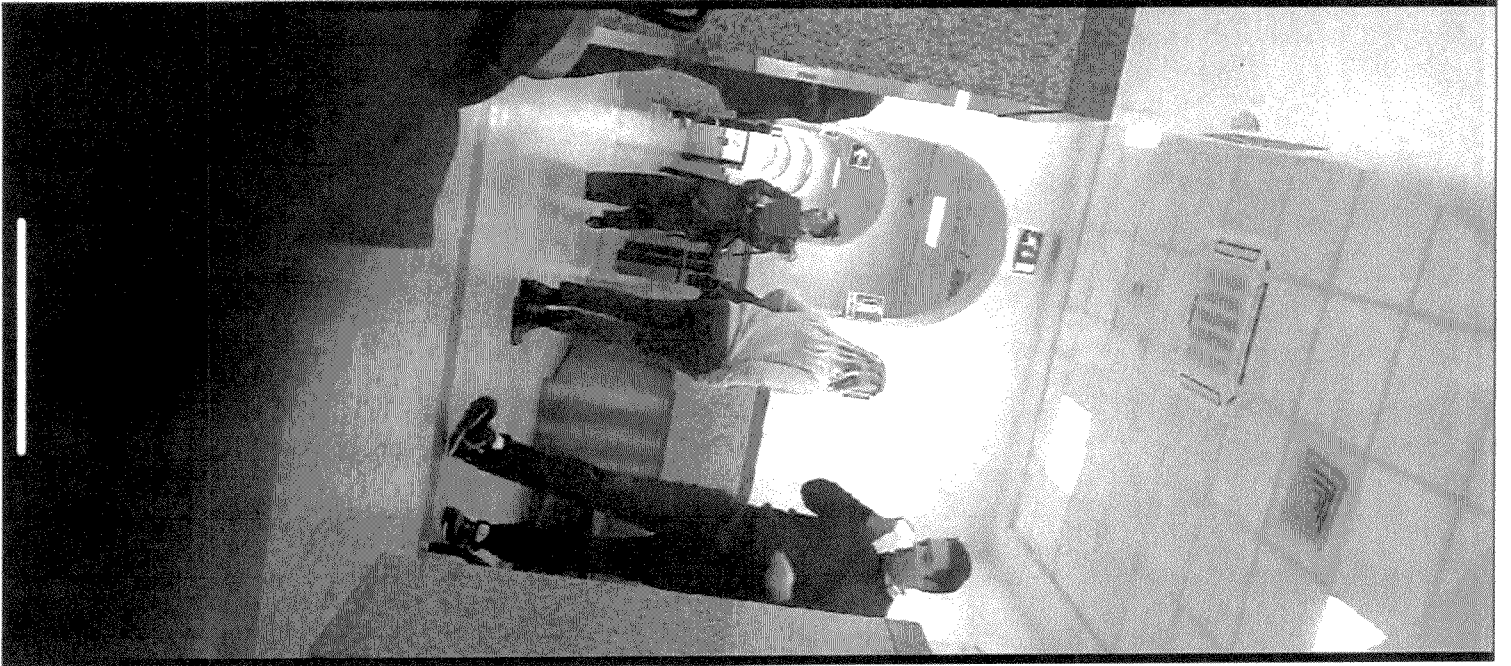
OGGETTO: Trasmettiamo risultanze accertamenti svolti per conto del nostro Cliente Signor FRANCO OTTAVIANI, nato a Roma, il 30/04/1963.

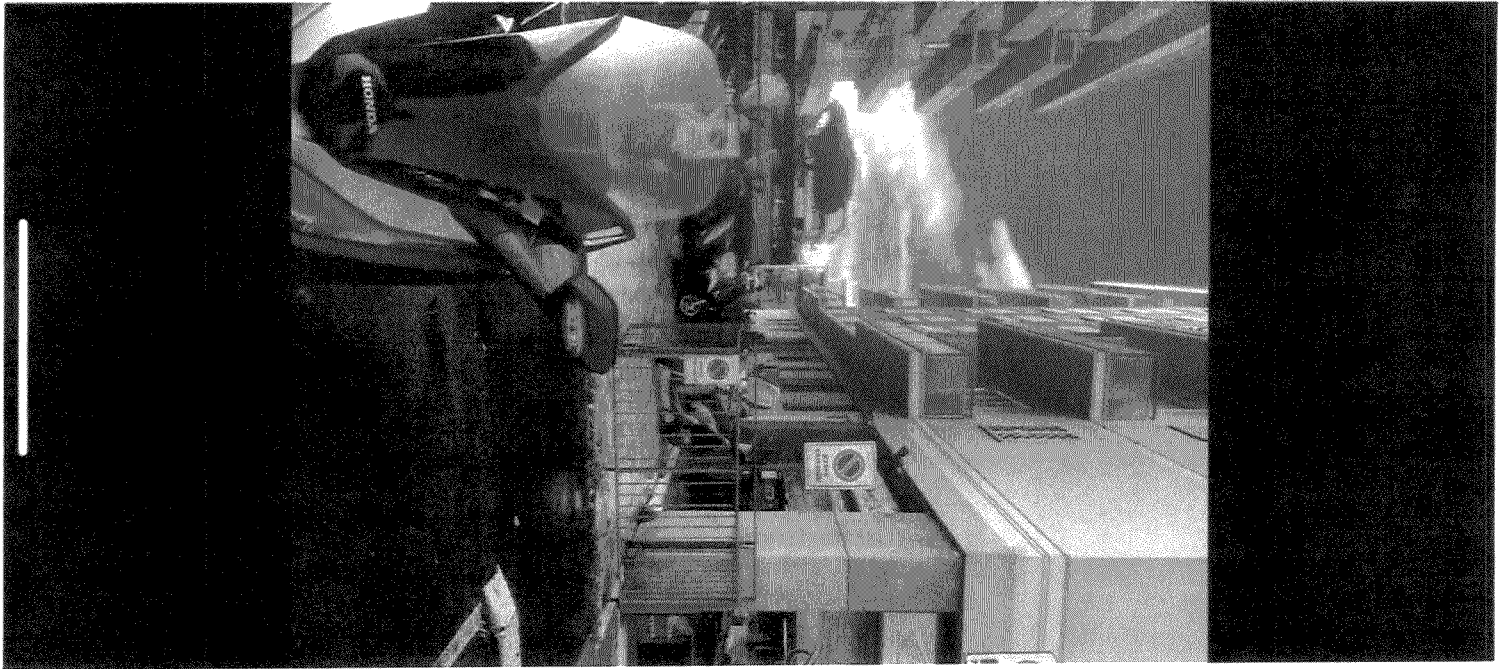
PERIODO INDAGINI:

10 NOVEMBRE – 19 DICEMBRE 2024

OBIETTIVO: Verificare eventuale stile di vita e condizioni fisiche della Signora CINZIA PAMPALONI, nata a Roma, il 7/10/1960, ex moglie, in fase di divorzio del nostro cliente.









rec. 12

Serial ID: Feb-11-2026 15:26:02 DC399491.00F7BB89.4D0C49A1.57DBA9A2.posta-certificata@legalmail.it

Da: pm.procura.roma@penale.ptel.giustiziacert.it
Inviato: mercoledì 11 febbraio 2026 15:12
A: notifichepenali.unep.roma@giustiziacert.it
Oggetto: #5122614# [RGPM-NT 6461-2025 - Nell'interesse di: Si notifichi a Pampaloni Cinzia, residente a Roma in Piazza dei Giureconsulti n. 26. Si prega di anticipare la relata di notifica al seguente indirizzo segr.cipolla.procura.roma@giustizia.it - Documento: AVVISO EX ART. 408 CPP (ID:21845415)]
Allegati: 21845415.pdf, comunicazione.xml

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA
SERVIZIO NOTIFICA ATTI PER VIA TELEMATICA

Fascicolo:
Numero RG PM : 6461/2025 NOTI

Documenti:
- AVVISO EX ART. 408 CPP (21845415)

La presente notificazione è effettuata nell'interesse di: **Si notifichi a Pampaloni Cinzia, residente a Roma in Piazza dei Giureconsulti n. 26./Si prega di anticipare la relata di notifica al seguente indirizzo segr.cipolla.procura.roma@giustizia.it**
Si vedano gli eventuali allegati.

La notifica è stata predisposta e inviata dal cancelliere: **Giuseppe Rossetti**

*****ATTENZIONE: Non rispondere a questo messaggio, questa casella non è monitorata e i messaggi ricevuti non saranno trattati. *****.

2025/6461 NOTI R.G.N.R.



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma**

**Avviso della richiesta di archiviazione
- artt. 408 c. 2, 408 c. 3-bis., 411 c. 1-bis, c.p.p. -**

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di:

Ottaviani Alessio, nato il 27/06/1989 a Roma (RM), C.F. TTVLSS89H27H501M, residente in Milano (MI), Via Feltre 62 , difeso dall'avvocato di fiducia De Stefano Michele del foro di Roma, sottoposto ad indagine per i reati previsti e puniti dai seguenti artt.: **art. 167 D.L.vo 196/2003** commesso in data 2024 in Roma

persone offese:

Pampaloni Cinzia, nata il 07/10/1960 a Roma (RM) , residente in Roma (RM), Piazza Dei Giureconsulti 26

AVVISA

le persone offese come sopra generalizzate che:

- ☐ il Pubblico Ministero ha presentato richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari in sede;
- ☐ nel termine di **20 giorni** dalla notifica del presente avviso, hanno la facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini.

In particolare, le parti sopra indicate, nel termine suddetto, possono:

- visionare e richiedere copia del procedimento (che verrà rilasciata a seguito del pagamento dei diritti di cancelleria) presso "LA SALA VISIONE ATTI" stanza 414 sita al piano IV dell'edificio C previo appuntamento obbligatorio prenotabile tramite portale FALLCOWEB collegandosi al seguente link:
<https://www.fallcoweb.it/prenotazioni/roma/procura/visioneatti>
- richiedere copia integrale degli atti del procedimento, telematicamente:



- ☐ inviando la richiesta (tramite PEO non PEC) a:
richiesta.copie.procura.roma@giustizia.it, previo pagamento dei diritti di cancelleria, tramite Portale dei Servizi Telematici
–<https://pst.giustizia.it/PST/>– direttamente all'Ufficio Copie della Procura di Roma;
- ☐ inserendo l'istanza nel Portale Deposito Telematico sotto la voce "RICHIESTA ACCESSO ATTI", previo pagamento dei diritti di cancelleria, tramite Portale dei Servizi Telematici– <https://pst.giustizia.it/PST/>;
- ☐ presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari tramite il Portale Deposito Atti nel caso si tratti di atto di opposizione presentato dal difensore oppure presso le stanze 271-272 site al piano II dell'edificio C nel caso di atto di opposizione presentato dalla persona offesa.

Si autorizza fin d'ora il rilascio di copie del presente procedimento alle parti che ne hanno diritto e che ne facciano richiesta previo pagamento dei relativi diritti.

Si informa la persona offesa/querelante che l'eventuale accesso dell'indagato ad un programma di giustizia riparativa che dovesse avere esito positivo comporterà la remissione tacita della querela (art. 90-bis lett. P-ter c.p.p.).

- 4 NOV 2025

D'ordine del Pubblico Ministero

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Flora Caterina Liso

COPIA	UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA	Z. 76	S. 8
-------	---------------------------------	-------	------

Reg. 0/2026 Modello Bag

Cron.4216 - 1/1

R.G. 6461/25

Richiedente **PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA . -**
Relazione di notificazione

Io sottoscritto Uff. Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di AVV.P.O. RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE a:

P.O. PAMPALONI CINZIA

PENALE

GIURECONSULTI (PIAZZA),26 00100 ROMA - ITALIA

della *predesine*

Ud.

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

Angela PERRA
FUNZIONARIO UNEP

capace e convivente, tale qualificatasi, in busta chiusa e sigillata, che si incarica della consegna in *capacità di assenza*

ROMA 1° Acc. *26.01.2026* 11° Acc.

Ufficiale Giudiziario/Funziario

Atto notificato ai sensi dell'art. ☐ 139 c.p.c. ☐ 157 c.p.p. co.3	Atto notificato ai sensi dell'art. ☐ 140 c.p.c. ☐ 157 c.p.p. co.8 : curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA, ☐ per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio; ☐ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.
Aviso Spedito con Racc. n. _____	ROMA il _____ L'Ufficiale Giudiziario _____
ROMA il _____ L'Ufficiale Giudiziario _____	Eseguita Affissione a norma di legge
ROMA il _____ L'Ufficiale Giudiziario _____	ROMA il _____ L'Ufficiale Giudiziario _____
	Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

SPECIFICA	
Trasferte	€ 3,43
Spese	€ 0,00
TOTALE	€ 3,43

Data rich. 16/02/26
Ufficiale Giudiziario



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA
Ufficio 415 Bis

RIMC. _____
SEZ. _____

R. [] P. []

Allegato 12 bis

Procedimento Penale a carico di _____

Fascicolo:

PM : 2025/6461 (NOTI)
CIPOLLA PIERLUIGI

Ritirata il _____ / _____ / _____
Per ricevuta _____

Richiesta Numero
2026/4243

Il sottoscritto
PAMPALONI/CINZIA

Difensore di: PAMPALONI/CINZIA
Telefono N: _____

Richiede Con Urgenza
la copia dei singoli atti, dei quali specifica la natura ed il
numero di ciascuna pagina.
Per un totale di pagine 5

Diritti: 8,88 €

Riscossi il _____ / _____ / _____

ROMA, 02/03/2026

Firma, _____

Descrizione	Codice	Elenco Pagine	Num. Pag.
Q31 - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE TOTALE - DA SICP	2183286 7	1-5	5

25/6461 rg noti

PROCURA DELLA REPUBBLICA

Presso il tribunale di Roma

Richiesta di archiviazione

Per infondatezza della notizia di reato

Al giudice delle indagini preliminari

Il PM

Letti gli atti del p p nei confronti di Ottaviani Alessio per il reato pp dall' art. 167 comma 2 d lvo 196 del 2003

Premesso che il denunciante lamentava la diffusione da parte di Alessio ottaviani a favore di Franco Ottaviani di fotografie che riprendevano il suo volto, senza il suo consenso

Rilevato che in base all'art. 167 d l.vo 196 del 2003

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli **123, 126 e 130** o dal provvedimento di cui all'articolo **129** arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al **trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento** in violazione delle disposizioni di cui agli **articoli 2 sexies e 2 octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2 septies** arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni(1).
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.
4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.
5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene

al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.

Che l' unica norma precettiva pertinente alla vicenda si rinviene nell'art 2 septies del medesimo decreto¹, laddove si fa riferimento a dati genetici, biometrici e relativi alla salute); infatti in base all' art 2 septies medesimo decreto:

"1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 è adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:

a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;

b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure;

c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell'Unione europea.

3. Lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a:

a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;

b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;

c) modalità per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;

d) prescrizioni di medicinali.

5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalità del trattamento e possono individuare, in

¹ le altre disposizioni riguardano i dati relativi al traffico telefonico o telematico art. 123, 126 , l' invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale art 130 , i dati da inserire in elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico art 129 , dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, i medesimi dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante art 2 sexies , i dati personali relativi a condanne penali e a reati e connesse misure di sicurezza art 2 octies-),

conformità a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati è consentito. In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonimizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche modalità per l'accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonché le eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli interessati.

6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura nonché quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, o altre cautele specifiche.

7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del Regolamento, è ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo.

8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.

Rilevato che I dati biometrici sono definiti nel regolamento europeo (GDPR) all'art. 4, par. 1, n. 14: "dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica e che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici".

che pertanto il dato biometrico è il risultato del trattamento (ad es. l'impronta del volto o quella digitale) e si distingue dalla fonte dello stesso (la fotografia o il dito)

Che quindi il fatto di diffondere una immagine di un volto non configura di per sé un trattamento di dati biometrici, occorrendo un trattamento tecnico specifico

Ritenuto che il fatto oggetto di denuncia non integra il reato in epigrafe o altro reato

PQM

Chiede disporsi l'archiviazione con restituzione degli atti a questo ufficio



Avvisa Cinzia Pampaloni piazza del giureconsulti n 26 Roma che nei venti giorni dalla notificazione del presente atto potrà prendere visione e copia degli atti e proporre opposizione con richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari

Roma 26 febbraio 2025

ESORTAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

.MATO E DEPOSITATO DIGITALMENTE
29/10/2025 alle ore 11:16
IERLUIGI CIPOLLA



**PROCURA della REPUBBLICA
MILANO**

COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE PARTE OFFESA

Istanza presentata da Pampaloni Cinzia il 07/09/2025

Al nome di: **PAMPALONI CINZIA**
data nascita: **07/10/1960**
luogo nascita: **ROMA - RM ITALIA**

Si comunica, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al 07/09/2025, risulta l'iscrizione in qualità di parte offesa nei procedimenti penali in allegato.

(PROCURA UNIFICATA - REGISTRO NOTI) Proc: 14149/2025

Materia: ORDINARIO

Magistrato: PM principale CELLE FRANCESCA

Dati identificativi della parte offesa

Nominativo: PAMPALONI CINZIA

Data: 07/10/1960

Comune: ROMA - RM ITALIA

Residenza:

Elenco fatti criminosi

01/01/2024 - CP art. 615 TER

01/01/2024 - DLG del 2003 nr. 196 art. 167

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

MILANO lì, 09/09/2025

Compilatore (8601)

(Il Cancelliere)

Consegnato il

Richiesta informazioni riguardanti procedimento 14149/2025 registro noti - Pampaloni Cinzia

2 messaggi

Cinzia Pampaloni <cnz.pampaloni@gmail.com>

26 febbraio 2026 alle ore 18:58

A: ufficiopmcelle.procura.milano@giustizia.it

Buonasera,

sono Pampaloni Cinzia (C.F. PMPCNZ60R47H501Z), nata a Roma in data 07/10/1960 e residente in Piazza dei Giureconsulti 26 - CAP 00167 Roma (RM).

Come anticipato telefonicamente, dopo aver visionato il mio 335 da Voi inviatomi, sono a richiedere informazioni riguardanti il procedimento 14149/2025 registro noti ove risulta in qualità di persona offesa.

Vorrei pertanto chiedere alla S.V. chi risulta indagato nel presente procedimento e per quale reato.

Resto in attesa di un Vostro cortese riscontro.

Cordiali saluti
Pampaloni Cinzia

Allego alla presente:

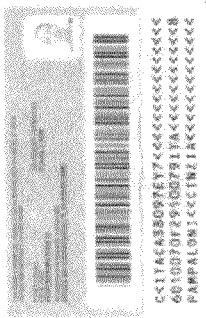
- Mia carta d'identità;
- Mia tessera sanitaria;
- 335 Procura della Repubblica di Milano del 09/09/2025 Pampaloni Cinzia.

5 allegati

CARTA D'IDENTITA' PAMPALONI CINZIA - FRONTE.jpg
264K



TESSERA SANITARIA PAMPALONI CINZIA - FRONTE - Copia.jpg
246K



CARTA D'IDENTITA' PAMPALONI CINZIA - RETRO - Copia.jpg
286K



TESSERA SANITARIA PAMPALONI CINZIA - RETRO.jpg
217K



335 Pampaloni Cinzia.pdf
57K

Valeria Porru <valeria.porru@giustizia.it>
A: "cnz.pampaloni@gmail.com" <cnz.pampaloni@gmail.com>

27 febbraio 2026 alle ore 10:37

Buongiorno,

il fascicolo in oggetto proviene da Roma ed è a carico di Ottaviani Alessio.

Cordiali saluti

Da: Francesca Celle <francesca.celle@giustizia.it>

Inviato: venerdì 27 febbraio 2026 09:50

A: Valeria Porru <valeria.porru@giustizia.it>

Oggetto: I: Richiesta informazioni riguardanti procedimento 14149/2025 registro noti - Pampaloni Cinzia

Buongiorno,

questo è per lei. Anche se non capisco come possa non sapere l'indagato se ha già ricevuto il 335 cpp

Da: Cinzia Pampaloni <cnz.pampaloni@gmail.com>

Inviato: giovedì 26 febbraio 2026 18:58

A: Procura Milano - Ufficio PM Celle <ufficiopmcelle.procura.milano@giustizia.it>

Oggetto: Richiesta informazioni riguardanti procedimento 14149/2025 registro noti - Pampaloni Cinzia

Non ricevi spesso messaggi di posta elettronica da cnz.pampaloni@gmail.com. Scopri perché è importante

[Testo tra virgolette nascosto]

Richiesta informazioni riguardanti procedimento 14149/2025 - Pampaloni Cinzia

3 messaggi

Cinzia Pampaloni <cnz.pampaloni@gmail.com>
A: ufficiopmcelle.procura.milano@giustizia.it

5 marzo 2026 alle ore 10:31

Gentile PM Celle,

come anticipato telefonicamente alla Sua Cancelliera Dott.ssa Porru, risulta sia nel 335 di Roma che nel Vostro 335 un procedimento a carico di Alessio Ottaviani per reati informatici con lo stesso elenco fatti criminosi e la stessa data:

- 01/01/2024 CP art. 615 ter;
- 01/01/2024 DLG del 2003 n.196 art. 167.

Nella giornata di ieri mi sono recata alla Cancelleria di Roma PM Cipolla Pierluigi (procedimento 6461/2025) dove hanno affermato di non aver trasmesso alcun procedimento a Milano.

Non riesco pertanto a comprendere la situazione in essere, da quale ente avete ricevuto tale procedimento (cosa Vi è stato trasmesso e in quale data) e se è quello riguardante la violazione della mia privacy su Facebook.

Questa informazione mi è necessaria al fine di comprendere se si tratta dello stesso procedimento che è a Roma (nonostante mi sia stato comunicato che lo stesso non è stato a Voi trasmesso).

Oltretutto, il procedimento giacente presso PM Cipolla, durante la consultazione dell'indice degli atti (da me visionato) risulta incompleto di importanti integrazioni da me effettuate.

Resto pertanto in attesa di un Vostro cortese riscontro.

Colgo l'occasione per porgerVi cordiali saluti.

Cinzia Pampaloni

Procura Milano - Ufficio PM Celle <ufficiopmcelle.procura.milano@giustizia.it>
A: Cinzia Pampaloni <cnz.pampaloni@gmail.com>

6 marzo 2026 alle ore
09:12

Buongiorno,

il fascicolo 14149/2025 risulta iscritto a Milano a seguito di trasmissione di un fascicolo dalla Procura della Repubblica di Roma.

Considerato che si tratta di fascicolo in fase di indagini, non possono essere fornite ulteriori informazioni, si prega pertanto di attendere la giornata già fissata per il colloquio con la PM al fine di chiarire ogni eventuale altro dubbio.

Cordiali saluti

Da: Cinzia Pampaloni <cnz.pampaloni@gmail.com>

Inviato: giovedì 5 marzo 2026 10:32

A: Procura Milano - Ufficio PM Celle <ufficiopmcelle.procura.milano@giustizia.it>

Oggetto: Richiesta informazioni riguardanti procedimento 14149/2025 - Pampaloni Cinzia

Non ricevi spesso messaggi di posta elettronica da cnz.pampaloni@gmail.com. Scopri perché è importante

[Testo tra virgolette nascosto]

Cinzia Pampaloni <cnz.pampaloni@gmail.com>

6 marzo 2026 alle ore 11:36

A: okcartolibreria@gmail.com

[Testo tra virgolette nascosto]

ALL. 14



**PROCURA della REPUBBLICA
ROMA**

COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE PARTE OFFESA

Istanza presentata da

Al nome di: **PAMPALONI CINZIA**
data nascita: **07/10/1960**
luogo nascita: **ROMA - RM ITALIA**

Si comunica, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al , risulta l'iscrizione in qualità di parte offesa nei procedimenti penali in allegato.

(PROCURA UNIFICATA - REGISTRO IGNOTI) Proc: 106929/2024

Materia: R.P.AMMINISTRAZIONE

Magistrato:

PM principale NATALE	ALESSIA
----------------------	---------

Dati identificativi della parte offesa

Nominativo: PAMPALONI CINZIA

Data: 07/10/1960

Comune: ROMA - RM ITALIA

Residenza:

Elenco fatti criminosi

21/03/2024 - CP art. 314

(PROCURA UNIFICATA - REGISTRO IGNOTI) Proc: 136586/2024

Materia: GENERICO

Magistrato:

PM principale BARBA	VINCENZO
---------------------	----------

Dati identificativi della parte offesa

Nominativo: PAMPALONI CINZIA

Data: 07/10/1960

Comune: ROMA - RM ITALIA

Residenza:

Elenco fatti criminosi

01/03/2024 - CP art. 640

(PROCURA UNIFICATA - REGISTRO NOTI) Proc: 36600/2022

Materia: VIOLENZA

Magistrato:

PM principale PANDOLFI	ANTONELLA
------------------------	-----------

Dati identificativi della parte offesa

Nominativo: PAMPALONI CINZIA

Data: 07/10/1960

Comune: ROMA - RM ITALIA

Residenza:

Elenco fatti criminosi

01/01/2016 05/01/2024 - CP art. 572

14/04/2022 - CP art. 610

(PROCURA UNIFICATA - REGISTRO NOTI) Proc: 51448/2024

Materia: GENERICO

Magistrato: PM principale PANDOLFI ANTONELLA

Dati identificativi della parte offesa

Nominativo: PAMPALONI CINZIA

Data: 07/10/1960

Comune: ROMA - RM ITALIA

Residenza:

Elenco fatti criminosi

05/01/2024 - CP art. 643

05/01/2024 - CP art. 646

(PROCURA UNIFICATA - REGISTRO NOTI) Proc: 690/2025

Materia: REATI INFORMATICI

Magistrato: PM principale CIPOLLA PIERLUIGI

Dati identificativi della parte offesa

Nominativo: PAMPALONI CINZIA

Data: 07/10/1960

Comune: ROMA - RM ITALIA

Residenza:

Elenco fatti criminosi

01/01/2024 - CP art. 615 TER

01/01/2024 - DLG del 2003 nr. 196 art. 167

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

ROMA 11, 04/02/2025

Compilatore (VLT)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Il Cancelliere)

Consegnato il

06/11/2025

Ael. 15



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

Ufficio del Pubblico Ministero

INDICE DEGLI ATTI

Fase: PM

fascicolo nr. PM : 2025/6461 (NOTI) CIPOLLA PIERLUIGI

Documento		Pagine		Data
Faldone: 0 - NON CLASSIFICABILE				
002	INDICE ATTI Indice Atti di Stato: Generato automaticamente;	0	0	06/11/2025
Faldone: F - F				
128	AVVISO EX ART. 408 CPP	3	3	04/11/2025
Faldone: P.N. 690/2025 - P.N. 690/2025				
279	COPERTINA FASCICOLO	0	0	08/01/2025
002	INDICE ATTI	0	0	23/01/2025
S01	INFORMATIVA DI REATO - DA SICIP	0	0	10/04/2024
S01	INFORMATIVA DI REATO - DA SICIP	0	0	10/04/2024
003	CERTIFICATO ANAGRAFICO	A	A	14/01/2025
173	FASCICOLO RIUNITO Numero Fascicolo: 54849; Anno Fascicolo: 24;	1	1	23/04/2024
015	VARIAZIONE AL RE.GE.(ISCR. IND. - VAR. QGF - TRASF. TRA REGISTRI)	2	2	20/01/2025
Faldone: SICIP - DEPOSITO - TELEMATICO AVVOCATO				
S24	NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA (ART. 96, 100, 101 CPP) - DA SICIP Nominativo avvocato: DE STEFANO MICHELE; Codice fiscale: DSTMHL84S23L182R; Indirizzo e-mail PEC avvocato: micheledestefano@ordineavvocatiroma.org; Tipologia: di fiducia; Nominativo indagato/parte offesa: OTTAVIANI/ALESSIO;; Data Deposito: 13/03/2025 00:00:00;	1	1	13/03/2025
S57	ATTO ABILITANTE - DA SICIP	2	2	13/03/2025
Faldone: SICIP-PNR - DEPOSITO				
P77	AVVISO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ALLE PARTI OFFESE (408) - DA SICIP	1	1	05/06/2025
P77	AVVISO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ALLE PARTI OFFESE (408) - DA SICIP	2	2	08/05/2025
Q31	RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE TOTALE - DA SICIP	3	3	29/10/2025



P.P. 6461/26

P.M. CIPOCCA